

何文简疏议

何孟春

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
何文简疏议卷一	6
何文简防议卷二	18
何文简疏议卷三	33
何文简疏议卷四	47
何文简疏议卷五	56
何文简疏议卷六	69
何文简疏议卷七	83
何文简疏议卷八	96
何文简疏议卷九	110
何文简疏议卷十	117

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案何文简疏议十卷明何孟春撰孟春字子元郴州人 治癸丑进士授兵部主事累官右副都御史巡抚云南入为吏部左侍郎以争大礼泣谏左迁南京工部左侍郎寻削籍隆庆初赠礼部尚书諡文简事迹具明史本传孟春没后遗稿散轶万厯初巡抚湖广金都御史汝阳赵贤始搜辑其诗文刻之于永州又别录其奏议为一集刊于衡州前二卷为官兵部时作第三卷为官河南防政入为太仆寺卿时作第四卷至八卷为巡抚云南时作末二卷为官侍郎时作孟春少遊李东阳之门学问该博而诗文颇质率不能成家惟生平以气节自许厯官所至敷奏剴切殊有可观本传所载如救言官庞泮等请停万歲山工役清宁宫灾陈八事出理陕西马政上厘弊五事谏武宗幸宣府嘉靖初以旱潦相仍条奏八事尤其建白之卓卓者今多在集中大抵恳摯详明侃侃凿凿实于朝政有裨固非徒意气激发取名一时者所得而比拟矣乾隆四十四年二月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

何文简疏议卷一

建言疏

奏为建言事臣少观古史圣君之世必无以言得罪者圣世之臣必无以言为讳者盖言者得罪而言始为讳也人臣以言为讳其非圣世可知仰惟皇帝陛下践位以来图求治理省览章疏采愚者之虑择狂夫之言数年之间下兴敢言之风上有弗拂之美三代而后臣不谓重有今日臣生适圣君之世又为圣世之臣叙烈扬休情无已已而今日十三日事乃有深为陛下惜者臣始闻科道官待罪阙下不信从之朝无讳言此其时也科道近来不闻以言得罪者既而诏下锦衣卫狱臣询诸道路绿岷王奏称武冈知州刘逊违法事情科道为之分释有乖宸断以至于此夫岷王所奏陛下不加体勘便差官拿解刘逊赴京陛下于待宗支厚矣科道共论所奏未委虚实乞免差官校陛下又并科道下诸理臣则以陛下为过于厚宗支也夫过于厚宗支犹不失为陛下盛德而外间传言至谓陛下素不罪言者今乃有此事由科道前曾阻幸臣之进不当圣心杜贵戚之求久蓄圣怒故耳臣益惑焉陛下前于科道劄子不惟不罪而又听之此何谓哉陛下本厚宗支而过卒生臣下之言如此则臣所以不能不为陛下惜也科道惟习熟陛下必不罪言者感激自许以不讳言为职小大废政然否之际輒形诸论列事体差谬岂能无之十三日之事臣非敢谓言者不当得罪而恐臣下自此以陛下为罪言者将遂以言为讳也科道在今职为言路陛下今因其言之失而罪之失止一事而连坐者五六十人国体不无少伤公论不无少挫挫公论伤国体而圣治自此少亏矣编脩罗玘御史张淳有见于此曾各具本亲赍冀彻旒冕载回成命伏阙惴惴以俟逾三日不得报臣用是复有请焉陛下恩遇臣子如腹心手足痛痒切于一体今之逮系科道庸知不朝怒夕霁阳光骤照于既霜之余而臣等辈妄陈黼纁干圣听草茅耿耿盖不昧于怀也抑臣又有为陛下虑者科道众官逮系久矣令行夏正暑向炎熇豸狂迫隘毒蒸如炙万分一有沾疾而瘐死者陛下何以忍之论罪不至死而死当其在狱圣世有谏臣如此臣不识陛下何辞以谢天下伏愿陛下含垢纳污广山泽之量早赐诏防从轻发落使下不坠敢言之风陛下亦终始全从谏弗拂之美天下幸甚倘以臣言不足听而复迟之命下之日又非臣所请者朝野观望谁不干没为心自全为计等水鳧于随波同仗马之食豆而肯更批龙鳞料虎口捐不赀之躯以蹈不测之阨耶臣瞻天仰圣无任战栗之至 治九年四月十八日

省营缮疏

奏为省营缮以光治道事臣窃见近日司礼监节传奉圣防盖造乾清宫西七所并添脩万嵋山后毓秀亭该各衙门措办物料雇覓工匠摘拨团营做工官军者臣自闻命寸衷若惊端居以思中夜而叹陛下即位以来节俭形于宫闈仁恩遍于寰宇积之于心施之于政无非为国爱民而数年之间土木频兴若神乐观等五处迄今尚在做工宫西七所固难免于盖造山后毓秀亭可以不复添脩今乃前工未讫后工踵之此作未成彼作复继费府库之财疲军民之力恐与陛下初政爱民之心不相类也臣谨昧死而冒言焉命下逾月矣臣未见有为陛下言者意者陛下锐于所为言必得罪人故自危不敢言耶何宜言而久不言也虽然臣有懷于此欲进而退将陈而止者亦已屡矣窃计陛下之圣岂不能容狂 之言而必罪謇谔之士哉臣

知此之宜言而畏首畏尾自同緘默是自欺也臣歷觀載籍前代人君未有不惜民力好厲土功而克善其治者民之所以勞財之所以傷國本之所以易搖國用之所以不給致之雖非一端而土功實甚聖帝明君故必謹焉事叅緩急時酌應否非不得已不輕以為而其為之必皆出于為民如大禹之溝洫文王之台沼始下无所病而上安其利王制用民之力歲不過三日又視歲之所入以定役數防札之歲則無力政新甿之治則无征役于役民之中寓愛民之仁如此今天下所在差遣如猓毛貧孤靡遺而大者剏建王府供饔軍需元元之瘵難以縷數耳目之所不及臣不舉以懇天听也京師比年土木之功豈盡同于古之役民者乎叅時酌事豈皆甚不得已者乎春秋庄公新延廐傳曰言新者有故也因故而新之似无大損而孔子必書之于防以見其非時而役也毓秀亭之添脩何以異于延廐魯人為長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作長府之作不見經傳蓋因子騫之言而止陛下于凡工作獨不當仍舊耶漢書載文帝即位二十三年宮室苑囿車騎服御无所增益有不便輒弛以利民嘗欲作露台召匠計之直百金曰百金中人十家之產吾奉先帝宮室嘗恐羞之何以台為文帝之時海內富庶都鄙廩庾皆滿而府庫余貲財京師之錢累鉅萬太倉之粟陳陳相因且惜百金中人十家之產則他所肯復妄費有加于此者乎奉先帝宮室嘗恐羞之則凡規制一定之外肯復有所充拓而侈于旧乎漢文為后世嗣統守成之令主蓋以是也陛下志欲齊軌禹文顧不念漢文帝之言耶且今之時視文帝之富庶何如矣國家无事百三十年于茲丰亨豫大之運宜非漢比而閭閻之下愁嘆之聲窘蹙之态殊不稱于盛世昔有子有言百姓足君孰与不足百姓不足君孰与足臣觀漢文帝在位賜天下民租之半者再除之而不收者十余年當時豈无一切用度国有余蓄故耳陛下視今之内帑儲峙果誠有余何不間歲示天下以免租之詔使天下曉然知陛下愛民之心歆感生育遂油云霈雨之望于苗槁之日之為大哉而歲必取盈舉諸筭之利以供工作臣未睹今日之有余蓄也陛下試計今日工作奚趨百倍露台之費也二處物料七所之所寄放及該監之所收貯一有不敷不免索之于外索之于外則工部不免那移順天等府不免科一盧沟橋張家灣等處局廠应用者曾不能補料之半柱础等石皆要開塘起取瑠璃素白磚瓦亦要設窑燒造凡百所需无不扰扰在内者以一廩二在外者以十供一如顏料中石大青大綠皆每斤值銀數兩所用无虑數萬斤需銀亦无虑數十萬兩木石等匠除在官人外雇覓該三百名每名一日工價七分一日即該銀二十一兩畧約一年工價已費七千余兩矣陛下方春時和不為賑貸之議柰何有用之財棄之不急之務有限之入蕩于无藝之支无漢文帝之富庶而所為過之无乃不可乎京營官軍統之以三而簡之以十二所以肘腋宸居股肱郡輔潛蓄精銳專備倉卒調遣者也其半外衛四都司春秋兩班按期輪替即漢南北軍而兼乎番土唐左右衛兵而并其府衛以居重馭輕从中制外我祖宗之貽謀存焉非土木之功所當役也臣揆之制軍民二役分自后代成周役民之法有為五兩卒旅者兵之役也今之比閭族党州鄉之中朋戶抽丁既專役于兵矣而復不免于他作不失之重役乎迺年神樂觀等五處做工官軍有八千者有五千者少亦不下三千三大營已撥去一万七千團營撥去五千備更番者又該五千工程浩繁有一二年者有二三年者動輒再閱寒暑在京土著之家稍有生理逐月雇工等項用銀至一兩余外衛而无業者則行糧糶盡答应不前自度難支多行遠窺心畏罪罰不返本衛亦往往有之夫人情孰不欲骨肉相保鄉井相聚而以行役去其父母妻子差戾拋其田廬屋產采薇之謂靡室靡家載飢載渴者不可憫乎今二處做工團營又該撥去九千通計更番即一万八千之數縲絲見蠅勢殆未已竭澤得魚后将何繼且臣聞之各處管工官員大較假公濟私便遷延以規利務隱射以求閑工程不急催完軍

士致荒训练在营听操者无几何矣营中之弊殷实私于办纳精壮私于跟随技艺私于造作教塲操防暂令应名号令甫毕四散而去稽其数目莫竟所止由做工有以为推托之地也外使祇今入朝本营人马送迎摆列已告不足万一意外之虞突如巨测欲一呼十万容可得乎此臣之所为国家根本虑也往事不可谏而臣不惜鬻缕之者愿陛下今日之察之也虽然臣闻之道路之言又有当为陛下告者外间噉传陛下添脩毓秀亭而盛厨庖丛台榭将以极游观也陛下早朝晏罢厉精圖治清燕之闲宁有他念我太祖高皇帝皇明祖训游翫去处更不许造今乃及此殆为祖宗之旧不忍就堕而人言大谬者生于疑耳见影疑形闻响疑声疑之所在未全无以言之所生亦必有为輶轂之下众口沸喧传之四方讹且益甚矣仰惟我太祖皇帝沉机先畧创制定规佑啓后人纖悉毕具洪武八年建大内宫殿诏有司不事华丽曰使吾子孙后世守以为法又曰游观之所朕决不为尝指宫中隙地谓皇太子诸王曰此非不可起亭馆台榭今但令内使种蔬盖以一人治天下不以天下奉一人恐奢侈之易萌而宴安之易溺也陛下允执厥中监于成宪游观二字臣奚复容臆揣而外间得于彷彿之迹终莫释然宋苏轼告其君云人言虽未必然而疑似则有以致谤者臣愚故为陛下惜也欲人勿疑莫若勿为陛下能如祖训所戒于疑何足置喙宋英宗朝有请于汴河筑堤者赵抃谓民多不欲奏已其事筑堤以防患而民不欲尚为之已今日之工作异筑堤者多矣我太祖龙兴初自宣至徽有儒士来见问曰邓愈筑城百姓怨否曰颇怨即命罢之筑城以卫民因民颇怨而遂罢之今日之工作异筑城者多矣陛下安能保民之皆欲而无怨耶无恠乎有是言也是言殆近于谤然畏谤而悔过非陛下之圣不能也道德之端淫佚之原皆起至防而方寸转移天渊悬絶月令工师之命无或作为淫巧以荡上心特重言之一器物之淫巧而上心乘之以荡况所以荡上心有大焉者是诚不可不慎也君之心权輿乎天下之安危休戚者也慎持之则财不肯轻费力不肯轻役斂于民也薄动于民也简不慎持之则反是而天下之安危休戚分焉此常理也陛下之圣臣知无他念矣彷彿之迹犹愿陛下去之七所制度所当有毓秀亭事理所可缓陛下倘察臣言于此叅酌而弛其一凡物料工匠官军尽得减半则庆幸在朝廷当何如褫福在生齿当何如而外间之所疑亦自释矣如或亭已拆动则可加补葺不增一楹使完而已古者宫室涂而不雕摩而不刻人君之孝固在谨守祖宗之法之训而岂在侈土木于前观哉陛下幸加早断毋以事集而难已也唐贞观初太宗谓公卿曰朕欲营一殿材用已具鉴秦而止是也母恶臣言之戇而难受也贞观四年太宗发卒脩洛阳宫张 素切諫比之炀帝太宗为罢役是也臣以陛下之圣必不罪言者故敢进此愚忠未谙事体甘触讳忌草茅耿耿自不能已惟陛下少垂察焉臣伏阙待命不任惶栗为此具本亲赍谨具奏闻伏 勅旨 治十一年三月十八日

应诏万言疏

奏为应诏陈万言以裨脩省事臣闻之昔范雎献秦书曰语之至者臣不敢载之于书其浅者不足言也宋苏轼上书其君仁宗亦曰臣试论小者而其大者将有待而后言也言系乎事有小有大泛言则浅究言则至臣今获承明诏将言其浅而小者乎亦将言其至者大者乎言系乎事事视乎时时之所急虽小而非泛言不失为至非时之所急君子不以溷其君言固将先乎所急者虽然在其君听之何如耳乃者清宁宫灾陛下夙夜祇畏思勅天之戒俨神明于螻螻遣官分祷天地太庙社稷以致灾之故首罢毓秀亭之工作已成者而撤之特诏廷臣痛

加脩省凡有所见许其直言防流不容私润爚火冀可助光中外执事实深慰喜激衷申悃谁其忍默浹月之间囊封投匭于诏旨所斥百司政弊奸贪显迹军民利病收拾砌累食磨寝勘罔不上闻自以朝无讳言时难再际延颈企踵洗耳刮目颺俟报可而九重 防景象依违所见施行未尽遂言者之所望岂所言者皆非时所急者耶不然则此诏也宋司马光之谓数年前亦有之而今为脩故事而已迺今闰十一月日有食之灾见于天古之君臣尤不敢忽陛下脩省之诚当不但已毋致臣下有此疑也当世之务入于弊者多矣官之奸贪殆未易知行伍闾阎覆盆不照之处纷纷利病如九牛毛一时刀笔安能槩举臣以诏旨征诸道路得数事亦欲为芹曝之献而恐非时之所急者敢先以果听断公任委为陛下劝焉而始及之以上裨脩省万分之一可乎臣惟前日宦官李广未死桑雍酿忧狐媚希宠氛祲之盛至薄太清陛下于听断不无有所借任委不无有所专今天祸其身身死罪露宵旰之间听断果矣朝廷之上任委公矣臣犹以为言者盖欲即已往劝陛下于将来庶几陛下有所惩艾不致将来有如广者之所为也书称万几诗咏普天率土人君御烦治广代天工者虽有其人而动皆覆白于上苟听断不果意绪紊于迟廻弛张滑于犹豫藻鉴昏于系累则政出多门命从中降而纪纲不可得立爵非士共罪非众弃而赏罚不可得明前之所是着为律后之所是疏为令而号令不可得一太阿且为人所盗弄而能禁其母割乎史称汉宣神雀五凤之治吏称民安由其信赏必罚听断惟精以得之也元帝嗣祚权入 石之手而宣业遂衰由其优游不断牵制文义以失之也箕子洪范言沉潜刚克继之以作福作威子思中庸论天下之至圣必及于发强刚毅足以有执盖果之为贵也如此陛下自即位总揽政事如天之运本无凝滞而二三年间各衙门所题请事宜或不即出积之旬日出即有非原所议拟者中间岂无有奔走幸门交结近侍夤缘肺腑依托唇齿以相引救者乎躁者望速化戾者觊苟免私者愿独利左右之人惟利是嗜惟党是亲养谀导佞排鲠挠直所偏好则鑽皮出羽曲为掩覆所偏恶则割肉安刺外生科条不顾远图不恤清议是以人情恟恟众口沸腾见某人某事不当如是而如是则曰某者陰为之地也某人某事当如是而不如是则曰某者陰为之间也某人某事始不如是而终如是则曰某者陰为之斡旋也臣亦不能无惑焉如都御史王越以 奉诏不果用者兵部议推总制西路重臣所推阅数人及越乃赐俞允王越得陛下之识擢推究其源岂无有誉越于陛下者乎给事中王纶以诏与补外者吏部故累以布政司叅议缺闻而所补皆所陪防之人逾年而后得叅议前之不得有毁纶者矣团营官军兵部题准不许奏计做工而毓秀亭等处工役竟复不免差拨此固有人以啓陛下然也甘肃守臣奏复哈密乞怜降勅及金印命服封其国王圣断着差官去兵部具题欲无差官诏如前旨于是拟差二员以上奏入一月有余复得旨准不差官夫前欲差官者陛下之意久而不差所差之人必有非陛下意之所欲差者庸知左右有不欲差其所厚者以侥幸功名而无陛下之命故此未发乎陛下春秋鼎盛英睿迈古渊衷所处未应左右能与惟夫遇事稍尚安详故有如李广者得进言也臣见近年科道官及诸执事所上封事又多有多留中者彼其所言不干庙廊则触权贵中颺颺然常恐鹰搏狡兔反为兔噬而陛下輒以留中使彼不得请命却步丧气徘徊鬱塞叩天无路何也奏文之不可行与不行两言而可决者陛下岂以前代故事容受直辞则欲常在斧晨时省览耶抑欲保全言者以灭谤且宣付史馆以成君臣之美也臣不能知然知陛下不行其言则必无是无乃其言谬悠无可采者乎彼之敢于上闻倾 肝胆其思必熟其计必审非以为已谋也以为已谋小加譴黜大正典刑可也非为已谋而国家之虑纵有不熟思不审计而伤于戇失于裂灭者陛下亦当山藏海纳于短取长优示旨谕以獎敢言之风未可弃置如无漫不加皁白使左右者

得以甘心而成其暧昧之祸以诬风节之士也书曰小人怨女詈女则皇自敬德厥愆则曰朕之愆不敢含怒盛德之君忍乎匹夫之无状而必省诸已况于在廷之臣为国元士负其慷慨以言为献者乎商周之际以不谏而得罪者有矣墨刑是已未有谏而得罪者也谏而得罪见于末世然汉唐有道之君亦自不尔陛下始意圖治求言甚切先朝以言被黜之人如林俊輩无不起用而御史彭程以言事罢为民按察司副使杨茂元以言事降为府同知彭程杨茂元之罢与降当时必别有以得罪者人相传言则以为为某为某矣礼部郎中王云凤以省牲日驾后骑马得罪降知州云凤先常发李广之奸于陛下故论者亦谓此乃李广因事以中伤之所谓暧昧之祸也今日之给事中胡易御史胡献皆言事者胡献见防降调胡易犹在禁狱欲加之罪固自有辞臣愚但恐非陛下求言始意臣闻彭程已死杨茂元王云凤行当复用于论定之日胡易胡献二臣者陛下倘查无大过乞速锡矜悯以释论者之疑昔唐太宗问魏征比来政治征对曰陛下贞观初导人使谏三年以后见谏者悦而从之比年勉强受谏而不平也征之对不及政治政治之进退实决于此臣愿陛下于此察焉得颂不如得箴得唯唯不如得谔谔得所可悦不如得所可警人情无甚相远彼顾欲嘘死灰以自焚啖野葛而自毒耶白璧不可爲容容多后福有能奋然不顾尽其言于天子者盖素有风节之士不多得也而言脱其口咎攻其身怨种于前患生于后彼非失心遗死生之人则谁肯更言者将来流弊人且浮沉自营心口相戒甘苟翫以夸太平执文具以为观美务因循而长偷谩乐软熟而憎剴切随时好尚以固宠荣雷声是非以便附防臣不识此于盛世安所取乎此臣所以愿陛下之听断果也人有常言天下大器也措诸安地则安措诸危地则危人主有是大器者也是大器可以一人有之然举而措之一人之力则不能济故必有以借其力于下有以借其力于下则下得与力君子与力则安小人与力则危故力不可轻借人主于共理天下者而任委可以不公平乎易泰之初九曰防茅茹以其彙否之初六其辞亦然此不无谓也师之六五曰长子帅师弟子舆尸解之者谓君子用事而使小人叅之之过也参术以补苓黄泄之不可以为医防墨以引斧斤背之不可以为器甘滑以进苦澁杂之不可以为味理必然者陛下视今之所任委何如乎万邦黎献共惟帝臣委命致力不为乏人而天冠地履尊卑分悬上下情隔苛礼维甚文诚未孚言获伤舌动遭掣肘貂珥乘焉默运潜持陰邪之径货利之關日辟日广争驰防出人才杂揉吏事滋蠹陛下且不知其底定矣陛下试一思之致此固有由也古之君臣相取以圖天下之治其相得甚相欢也都俞吁咈谈燕一堂推置心腹洞彻表里纖芥之嫌不萌其间是以前臣知无不言言无不尽出其身为天下营各执其职而始终无所忌避而其君所为而成所欲而遂陛下能如此乎臣生长外郡见臣郡之守所属来谒必门卒为通所属急于见无不赂门卒者既见以簿书上簿书空积则付房吏看详所属恐其寻隙以议无不赂房吏者门卒房吏于守何亲而得贾利而假权况乎人主之左右为狐为防为 为蜮岂无贾利而假权者哉外廷固不如内廷之近密也士大夫固不如宦官宫妾之褻昵也前日李广未死陛下之政事彼得而挠人才用舍彼得而议九重非时之旨谕彼亦可以时而假也羣臣趑趄齟齬于外观望风旨李广之不若也固宜有苞苴其门相与生盟死结者矣名位已盛欲其固基宦遊未達欲其进级地在闲遠欲其招携迹涉孤危欲其培植事防詿误欲其回护衣冠清流岂真不知耻哉无以结知于陛下故结知于陛下之左右忧时之念夺于有我之私徇国之诚不足胜其营身之计士风如此陛下可无挽之科道请按李广赃簿以治交结者罪陛下秘之但令指名来上而卒置不究科道所指之人得于所闻未由皆实陛下置之不究论者咸归陛下能惜大体然言路峥嵘昉立风采陛下亦当黜一二之尤者以示后劝陛下用意过厚以为彼附李广自

广有宠故也广死无所寄宠彼将自罢何足深责以败厥 陛下此处且能惜士风矣臣以为陛下果有此意莫若自今以后公于任委孔子不主瘠环而臧仓沮孟子邪正必不两立今之士大夫能严颜正行无求于李广然有如广者复存于今当其气炽焰张之际抑将奈何闲居详语不过俛首太息而已彼诚不得君嫉妬是畏无以展布四体罄竭思虑事功之的难以责其必至臣以为此三二十年来任委未公之积弊所致也自古愿治之君无不详责于臣下而考其政详责于臣下使贤否不能隐考其政使是非不敢私所以使其不能隐不敢私者非君之智术以伺察猜防爲也臣观唐太宗论其臣房 龄輩优劣人爲数语断其平生无爽诸司所行事委曲皆悉之非太宗能以身亲羣臣朝夕不废延纳何以得此恭惟我祖宗在位建官惟贤位事惟能而优接臣下罔存形迹早朝奏事未毕每于晚朝尽之正朝之外尤隆经筵劝讲之礼遇有机务輒驾御左顺门召六部大臣与之商确间临内阁命学士定其可否然后施行明良胥庆一德一心以冯以翼庶尹允谐百官承式故大学士杨士奇有三朝圣谕录李贤有天顺日录之作具载列圣所与议论之言藹若家人父子传播四方见者踊跃今陛下早朝视事能几时刻通政司引奏之外德音不可复闻晚朝旷废经筵劝讲之礼虽存而圣意无所咨询侍从之臣讲罢亟退殆以粉饰治具云耳天下事陛下一切征诸尺牋何以详责于臣下而考其政哉臣惟臣下之告君见于疏奏不如见于对陈之爲切疏奏之言不如对陈之言之易为功盖疏奏者情每难尽而对陈者从容出之每有余疏奏者以言期上之行而对陈者得反复究竟利害之实而上行之自勇疏奏者人遠谗邪或蔽之而对陈者下输其情上获其益云龙之廷公论具在无扞格也今羣臣其谁得更番需次对陈于陛下者天下事一切惟尺牋之听是以贤否是非左右得以调停消息而陛下无自知之无以详责于臣下而考其政何得无其弊哉臣闻之我朝之有内阁犹前代之有中书省也我太祖皇帝罢丞相革去中书省太宗皇帝故以老成文儒选居内阁专备顾问预叅密勿是内阁者论道经邦之地唐人谓政常在中书爲治本宋人谓事不由中书即乱世之法臣以今较之政宜常在内阁事不可不由内阁陛下盍隆其礼而重其责焉大学士如杨士奇李贤皆膺列圣之眷注故得尽其才九重有一言一事皆得议于其始故不至布出于外而致諠嚻之纷籍今则不然所以有任委未公之积弊也诗曰虽无老成人尚有典刑记曰大臣不治而迓臣比矣故大臣不可不敬也是民之表也迓臣不可不慎也是民之道也臣愿陛下恢张经纶之虑明目達聰兼听 采日与内阁讲论当世之务大小条件内外便宜一一付之该某部所掌则令某部与俱不厌猥烦务求今之所以异于古者何如得失之机何在设施之方损益之节以何为善欲变害以为利何为而可详审斟酌既得画一则断而行之仍令内阁及府部耆旧大臣各荐其所属科道预举其所知以应宣召以匡所行之不逮不以小恩废大义不以私憾枉公法不以旧习妨新政不迷于两可之辞不沮于交鬬之口如此而行不当者少矣若复有之六科得而缴驳十三道得而纠举定不至以水济水泛害无极也经筵之日陛下诚能好问好察于休勿休孜孜无倦侍从中当有以正已之学为格君之学讽诵诗书喜扬善导以益圣德于缉熙者我太宗皇帝尝诏武臣有曰上能推诚则下乐尽力陛下能公于任委臣下感激自然百倍不锡马而荣不授 而惧同心并智相与淬砺以效区区将自不容已陛下于此而循名以责其实定其黜陟才之短长事之轩轾举在冕旒黻纁之下其不胜任之人科道劾之而彼非被空文陛下罢去之而彼不怨彼知天之不可欺陛下之深知也岂复肯以赂啖左右而取罪哉当此之时虽有李广千百亦何能为扫除帙閤免无它责幸矣外廷既昌内廷自戢士大夫之气既作宦官宫妾之势自不得行此臣所以愿陛下之任委公也陛下幸裁察焉果听断公任委二者臣言之砒砒齔

缕切至陛下听之若非即时之所急无大于此陛下听断诚果任委诚公言无所壅贤无所妨官守得尽其职言责得尽其忠何患乎奸贪之不去何患乎军民之利病无人以为之兴革董子有言正朝廷以正百官朝廷正而天下治其道如此臣敢以此劝陛下臣言非老生迂士之泛谈也若夫臣之得于道路者请别白而终言之其一曰臣闻郡守县令民之师帅古人有是言也县得人则百里受其赐郡得人则千里防其庇或非其人则百里千里婴其害圣君在上思天下匹夫匹妇有一不获其所犹当不可况百里千里之生灵可寄之于匪人乎臣观今之为陛下守令者有非其人者矣狼羊相牧禽犊是资鬪茸齷齪所在皆是陛下之民有不获其所者矣筋骨供于棘舌肌肤刮于铍刀终岁疮痍痛定复痛知治体者能无怵然古者郡守入相郎官出宰守令之职甚不轻也今之为知府者皆四品廷臣累日积久而后至宜少不才者而府佐及知州知县佐贰等官则不皆进士为之进士出身者十三四监生吏员出身者十六七此郡县所以有不得其人者欤世之所重在进士考课之法旌异之典独详于进士出身者而监生吏员出身者不才者恕于考课才者畧于旌异此其弊也论者曰进士年少气锐州县职非彼所止彼能以黄甲自爱故不安小成而多举职旌异之典每先焉监生吏员出身者流大较钟鸣漏尽日暮途穷之人志气销蚀精力疲惫仅胜冠裳无有干局望利而馋触事而顽沿风踵 考课若其弗恕彼浮家飘宅何所于归十人而九皆坐可黜之列无以酬其灯火栖迟之望尘埃奔走之劳矣其中有铮铮于鐵萧丛而兰馨者虽其上司旌异间及该部自以非进士此无所事旌异也臣以为不然赵禹之才出于佐史龚胜之贤发于郡吏黄霸丙吉薛宣非汉名相乎尝为卒史为狱吏为书佐矣人才何常之有作之则振摧之则靡进之则前进之则却所頼上之人执其机耳天下善人少不善人多才者无几不才者比比号名进士者珉中玉表有不才者矣郡县之职今况不皆进士为之监生吏员出身常居大半而上复无以爲作之进之之机采名不采实惟其出身之拘而不较其才使监生吏员出身者才者无以见其能而不才者遂无顾借曰我非进士比空自苦何为于是受赂营私不复以承流宣化为事巧需酷筭一毛不遗上司至则厚奉迎以寛指摘饰玩好以市姑息幸不失官则以歲月广为子孙地是监生吏员出身者无功于前无愆于后几何其不率天下而为不才之归也如此天下之民何辜焉祖宗时其取人也广其察之也核待之也一凡诸途出身之人参错有位皆英英而腾蒸蒸而升有以自树今乃风马牛不相及一大府连数州县分职数十员不数进士进士外乃少可旌异者考课之法不严而旌异之典有所偏之弊也臣愚欲乞今后巡抚巡按及布按二司分守分巡官凡遇所属府州县掌倅官员有政绩超卓堪事数者分守分巡以呈巡抚巡按处事爲覈实奏闻旌异不以其出身之途而偏低昂之衡该部按其旌异者前后多寡擢用之不废乎资格之循而无形迹之泥进士者将益有所激发监生吏员出身者亦将不肯自弃而砥行砺节蘄标榜于时流矣若复有旷职废事害民者督之于考课于进士不以其名第加防于监生吏员不以其生平可怜而加贷也臣惟古今之考课道二一察其守一视其为守以廉为以能二者凡有官之最臣以爲课牧民官者又在以得民心为本世有廉者未必能有能者未必得民心而民爱之者非有响咻温暖之政而无叹息愁怨之声不能也臣故以得民心爲考课府州县官之最郡县官员有廉者有能者有得民之爱之者旌异在部该部既按以擢用之又每歲查照取其廉且能而民爱之者一人奏爲高第如汉故事陛下特降玺书獎諭以风天下不得民心虽文案无隙于照刷而旌异无所取使天下之爲守令者知爱民是尚而循良之归民将防庇受赐洊及于无外矣其二曰臣闻国初各处未尝有巡抚官宣德间始以侍郎都御史爲之时惟南直 河南山西陝西有常置其他布政司诏遣有时一年二年而皆

回今秩皆都御史除浙江福建外则皆有常置矣臣惟今之巡抚即魏之慰抚大使隋之宣抚大使唐之存抚安抚使也宋亦时命焉而今爲重边方领制置之权腹里兼转运之职手持纸以便宜行事三司属其管辖数郡系以惨舒昔宋神宗谓文彦博等曰诸道使臣职任至重宜谨择人久于其任彦博等对曰爲治之要无以易此故熙宁元丰诸道使臣有久至十余年不除代者劳效显著则增秩赐金简慢不职则削官夺赐乘驿入奏更互赴阙吕祖谦至着以爲一代法今之巡抚视宋诸道使臣又爲加重其人固不可不谨择而久任之也臣切见吏部推各处巡抚都御史该腹里防户部该边方防兵部揣比停当而后上请亲择何谨如之然其受任往往不以人方与地宜而地莫能留地方德其人而人莫与处功垂成而来者交籍事未集而谋者已易其又不然者属府未及按部下情未及体悉六条未及举刺庶务未及兴革席未及暖而座已非矣今制歲差御史一员巡按各处若巡抚不久其任与巡按无异何复用巡抚爲哉臣闻宋司马光有言古者各守一官终身不易今居官者三年数月輒以易去望职事之修功业之成不可得也臣以今日观之京官分曹列署寮案稠沓似无不久任之弊至外官若不久其任即已不得究其用下不得沾其惠陛下欲行久任之道于外又宜从巡抚始近例巡抚官每年一次赴京议事然当议事之年多有以地方有事不果行者臣请即腹里边方爲限腹里三年边方五年必须一次赴阙陛下亲降德音询问民瘼一以示其优异一以观其底里六部各奏其所行果有成绩蕃锡而慰遣之其有不职科道得指实而论之夫巡抚择其人于先而久其任于终于更互赴阙之际有增秩赐金之褒有削官夺赐之辱则彼之得其任者必爲有益地方以无负陛下者矣陛下他日股肱辅弼亦必多得人而不肖以徒手幸转陛下之崇级厚禄者无有矣抑臣闻之巡抚官为抚治地方而设浙江福建乃独无巡抚何也闽越地濒海岛番倭出没未为无事贼首叶宗刘邓茂七尝据其地僭号称王攻劫城邑哮噬无前至勤王师就勦血喋通衢始获制其死命以今视昔二省地方独可忽乎湖广鄖阳江西贛州今因流民不靖俱添巡抚官而所管地方连带他省他省顾无巡抚可付责耶臣以为地方东牵西制下司难以奔命遵行贛州巡抚官可改專管江西彼鄖阳者非山西之延绥陝西之甘肃比可以裁革而江西福建二省不可以不添设也伏望陛下以臣此议下之该部酌而行之使大臣不孤巡抚之责各处俱得巡抚之惠其三曰臣闻古之明君所甚惜于名器者欲以奔走天下之人而砺世磨钝也惜之故人不曾得而得者以为重后世不知此爵禄混混源流滥苟一男子皆获波及无所于择肉视乳臭坐致人上视其名器不足为其重名器不足为其重而彼何德于上之有上以其法应与与之下以其法应得也谓上与我者乃我故物虽得罪譴不足疵類如此上之爵禄轻于粪土不足以为下劝矣此后世之任子所以识者致议于其时欤臣惟我朝祖宗立法凡文职大臣必立朝久劳勩茂名德隆者录其子孙一二以荣后裔出自特防不为常例近年三品以上官始槩乞恩以子孙入监然亦有所裁节不至如宋任子之无谓使子任其孙孙又任其子也其武臣则不然父死子继无子同产兄弟继之无同产兄弟从兄若弟继之又广于任子之法盖我太祖皇帝平定四海太宗皇帝肃清内难借于武臣之力居多披坚执锐推锋破敌全一生于九死之余惟其艰险故报之独延长也今天下卫所已定恒满其位而后来之官往往倍蓰什伯不论事之难易功之大小例得世袭其中乃有身不临阵徒以与参随头目之末而濫冒者所获首级岂阵前手刃之贼或由其势邀或出其货取或得于尸戮守臣皆与奏报张皇功次绘无为有织虚成实该部虽经节行各边禁约而弊端竟不少衰今之新任陞有功之人要无祖宗时比者将不世袭之欤墮将士立功之心因噎废食未见其可将世袭之欤继继防防无有限极车载斗量杷椎腕脱其如后来之冗何

朝廷于此必有道以处之臣愚不能究窃愿朝廷之惜名器也臣惟今文武途二食君之禄寔一世袭既优诸武矣则法度之所防于文武者岂容复异今问刑衙门文职犯必罢职枉法满贯必充军而军职犯该监守常人盗卖犯侵欺枉法满贯该绞斩者止降级调卫枉法不满贯该徒流者止原卫带俸犯均而罪不同科甚不伦臣质之律军官有犯私罪该答者附过收赎杖罪解任降等叙用该罢职不叙者降充总旗该徒流者发各卫充军皇祖制律未尝不与罪文职者等而刑官乃特遵近年条例近例又有载犯该窃盗掏摸盗官畜产白昼抢夺奸宿军妻行止有亏败伦伤化者俱发原籍为民子孙承袭噫败伦伤化者罪死而得为民法已弱于惩恶之典而其子孙即得承袭是其职特举此付彼有为民之名无罢职之实其罪岂不且轻于降级调卫之不得即替者哉或谓降级调卫者犹存其职为民者其职亡矣职乃其先人之功所得职亡于其身故即承袭于其子孙以报其先人也湛恩汪濊固如是夫臣以为今之陞世袭者不皆祖宗时开国佐命之旧至其罪又每从宽贯之其源不清其流不节爵禄益滥如之何名器之足为其重也乞该部计议今后各边有警守臣上请兴师势果急该部即行文彼处出榜以示从征官军临阵若能奋先擒斩首级回轡之际径赴镇巡官处辩验以俟具奏陞赏其中官军贫苦当陞而愿赏者镇巡官辩验明白厚与赏犒敢复奏报依阿为人首告及该部或彼处巡按御史异日廉察得出几关节所通俱坐欺罔又乞该部防同法司议定军职前项所犯罪名一断以律成化年间事例不得引用仍通行各处问刑衙门知防有问该罢职为民者必本犯身死方许子孙承袭其先人非开国佐命之旧承袭之日革去一级于原卫所带俸差操庶几彼知虑后不敢袭上之名器而来不检之轻于蹈罪也其四曰臣闻民惟邦本故山附于地君附于民文王视民如伤非其民真有伤其心常恐其或伤耳陛下之民文王之民也陛下之心文王之心也深宫燕闲念及天下其亦以民有或伤者乎周公告成王以文王之无逸曰懷保小民惠鲜鰥寡是文王以伤视民之实也陛下发政施仁惟其是而已天灾流行时不皆太和天下不皆三登万庾旱干水溢何歲而无民伤无瘳朝廷则有不尽知者臣以天下郡县歲防荒处民税粮有一毫不获蠲免者有以知朝廷之不尽知也守令责在牧民民伤水旱彼宜不忍而彼有忍者矣臣切见歲防荒处耆老告报府州县不敢谓实委官踏勘踏勘者返曰实始为申合干上司镇巡等官镇巡官不以为实委官踏勘踏勘者返曰实始为请命命下该部查例当行始为行文转而下府州县即其所伤分数以减征缓赋民其有速获贷賑者乎防荒之民枵腹待哺如涸辙之鲋望斗升水于旦夕犹不足以救而彼文书往复动经数月半年岂其所堪哉故今之歲防荒处耆老不以报告府州县以无益也府州县不以申合干上司镇巡等官以无益也府州县委官踏勘不过搔扰一番镇巡官委官踏勘又一番扰到头贷賑之及其济几何此守令之宜不忍于民者而亦有忍焉者也此天下之防荒所以朝廷有不尽知而莫之救也防荒而莫之救人如腊突絕炊烟襁负相属殍尸相借谁与出涕无頼于此啸召乌合必多盗贼业可生活者均之为害而有司催督租税又门常胥徒身常枷棒良民且亦流移行劫矣臣以为九重軫念元元欲尽文王如伤视民之实宜及先事诏諭各官所治倘遭水旱防荒年歲该府州县预委公正官一员遍歷田亩勘过分数明白开申镇巡官处若系半灾即将当年夏税秋粮仰行照依所勘分数开除若系大祲即为设法处置仰分守分巡于该府州县预备仓粮放支賑济事毕取具委官职名及贷賑若干回报以凭奏闻毋拘常法必俟得命盖古人权以救荒有为之者救荒之道宜速不宜缓速则骨肉之恩人人皆徧缓则排门散粥延街俵米而不及事汉渴者汲黯因视河内火过河南以民伤水旱遂持节发粟不顾矫制之罪今之镇巡官行事于外非黯当时者地方去京师遠权以救荒不

为专也或谓朝廷诚降是令各处凡遭水旱不防赈则防贷廩何所储民将有过称防荒者臣曰非也汉文帝自即位赐天下民租之半者再其后除之而不收者十余年不为防荒尚尔况于防荒而可吝乎储蓄者固上之所以为民也上惟无以他妄费冗食奚惧乎储蓄之亏防荒者水旱致然所谓有目者共见有耳者共闻者也其势岂至于可欺哉其五曰秦开阡陌废井田后世仍之天下遂有兼并之弊然弊之所为止民间贫富强弱之相形耳今乃有甚焉者其皇庄乎先朝畿内地空闲籍之公家佃民种而收入其地广狭有定界其入有定额非以病于民也近年看庄人役罔恤国体近庄田土小民衣食之资横加侵占由寻及丈跨亩连蹊求益不已在庄傍者产去税存征科之及负累赔办富者以贫贫者何能安养民间马牛羊豕或误逸庄地即不可望得归有以近庄故塚墓被其发掘屋庐被其拆毁者耕夫饷妇稍不退让輒罹鞭捶噤酸忍痛敢怒而不敢言按巡之使过之而不敢问守牧之官即之而不敢直曰此皇庄无如何也然则九重厚民之意何自见之承平以来生齿日繁尽地力不足以给民食而庄地今广于昔岂荒而待垦者庄赋今赢于昔不过掠之于无辜耳国家未得庄之利民间得庄之害已无端矣且皇庄之名臣愚有所未解天子以四海之富任土作贡岂此数庄为已物耶昔汉景帝诏民徙寛大地宣帝诏池籑未御幸者假与贫民郡国宫馆勿复修治流民还归者假公田贷种食元帝亦以公田及苑振业贫民江海陂湖园地属少府者以假贫民勿租赋今天下未有寛大地以便民者畿内之庄固公田也今纵不能以假贫民种食勿租赋可于民之所种食而租赋者夺之使民以贫乎畿甸咫尺不能无害民之地况远于此者陂湖园池课程之 为王府所有者私蓄聚敛之臣各操渔猎之具而所在之民能无苦乎臣闻勲戚世族所得附京恩赐庄田家人亦有挟之以蚕食于他者军民之不逞亦复以已业投献权要恃为窟穴而他取偿焉或投作陵户以嫁粮差附京如此在外王府之所认纳宜又倍之齐民之奸治世之贼心之所营为害不赀不可不严为之所也臣愚欲乞陛下 该部官往勘皇庄地面从实丈量若军民告认旧业邻证有可执结割而归之其庄占已久者收为本庄余地地坐某府州县则某府州县就地起科佃民耕种止称公田毋得仍作皇庄名目丈量已定造册缴部歲收其入查该内外某衙门应用则付某衙门以备歲费若遭水旱与民田一例开除既不失庄之赋亦不病治庄之民而畿甸之内无滋毒之疾矣该部仍通行各省有王府处陂湖园池课程之 系王府奏讨者有司准此例歲为送纳租赋免致王府差人督取今后世族之家各行戒飭管业家人毋致生事军民一应人等旧非陵户等户不许冒报及不许以已业投献权要及在外投献王府敢复不悛及不行自首事发其业入官军发边卫充军民发口外为民事干受献者奏闻处置如此兼并之弊其甚者庶几可去其六曰臣职司马之属窃检军政条例有以见我朝列圣之拳拳于军政也我太祖皇帝武戡有元治不忘乱设为卫所养天下兵卫若干所军若干荒陬絕徼所在充斥今经百三十年未尝有大征伐以耗之也各处府州县今皆有清军官而又有钦命之御史上下相兼專以清军为责其清出军丁例金批解军丁到卫例存恤之府州县清军官清出数少者 考满行黜解人纵军在家延住及在道而卖放者并坐以军卫所官旗唆撮所管军丁致其逃者降级调卫立法之密若此此外问刑衙门又有问发充军之律清军御史又有招募为军之榜日积月盛是宜各该卫所伍符尺籍无所影射迁徙谪刺歲有增添今视祖宗时额数乃五不存三七多亡四边方腹里一遇番替仅仅无余何也臣知其故矣夫军新旧相仍有抽充者有垛充者有配充者有投充者湔漫天下商出參隱不容齐一丁从卫所逃故则册从原籍清勾清勾不断于邇年而逃故常虚于旧伍承平之生齿岂益减缩奸黠之徒或窜大户而易姓或赘妇家而避身或乘调他卫而遂脱宗或因流地

方而遂变役军固不易清也清军官异境之人在任不久岂能备知本军充调来厯里书作弊动曰挨无文册展转屡烦敝纸千百之中幸得清出一二起解之际又非亲丁得解亲丁亦不得其正妻同解而去所解去者乃其义男女婿其临期畧买之妾婢耳此 到卫其有不逃者乎彼该卫所率去原籍数千百里逃而再勾率过数年勾而再解又出数年之外在逃三次于法应死彼輒执称原逃不获或称已死官司以人命至重往往不肯追究何恠乎逃故之常虞也其据律问发者官为押送沿路为防防际烟瘴逼沙漠筋挛藤纠制准实边而边卒不可实不徒其戍者之无生而且累其送者之无还也其出榜招募者近能得几正军正匠及听继之丁在所不许彼蓬萍无蒂孰保收籍今之时非国初比土著素产孰愿为军此例之行虚名而已此今之卫所所以军不免于缺乏也国家大事莫大于戍列圣拳拳于军政为之条例无非欲军之盛为国家亿万年根本计而稽之卫所至不及祖宗时额数之半臣愚欲乞今日行所以安为军者之道焉臣闻唐陆贄论镇守之兵又曰非物理所愜不宁非人情所欲不固论选置镇守之兵又曰必量其性习辨其土宜而总之以便于人情之一语今天下为军者北人而南南人而北使其族姻永弃赍费不前僵颠于不可极之途而□瘵于已至之域岂便于人情者哉是以军户被清如剥肤军丁被解如弃市原籍苟可埋没遑恤其他卫所苟可在亡无虞厥后律示免死而人懷等死之心榜求报効而人不动自効之念也然则陆贄便于人情之一语其安为军者之道乎今日所以安为军者之道即贄之谓量其性习辨其土宜是已合无该部计议转行各处清军御史督同各该清军官员将所属府州县军户通对伍项文册清出军丁系缺伍失勾及先年清出在官远方不曾到卫者清理有次造册缴部畧仿 治三年题准改编事例将两直 十三省所属府州县区其卫所南北于南北仍各度其近远南北近远既定则查算其清出军丁之数与之兑换使南解补南北解补北近及五百里远止二千里此收则彼分豁彼收则此分豁行令天下卫所分豁之后不许再勾则密理能寒者不失燕代防理能暑者不违 粤风尘免其艰难水土易于谙服逃者将自行首官居者将乐然就役矣岂忧额数之不复乎彼各处问刑衙门所有问发人犯定拟卫分虽罪应发极边亦宜分其南北俱拘连当房家小随往斯不过远以累长行押送人役而本犯不致逃故行伍亦得其助若曰罪戍不遠无以儆众臣以为欲儆众庶当在遇赦不轻原也军岂复借于招募乎军户所已清出军丁户有不愿行者令其户当二军于本处或隣近卫所注籍食粮差操其户余丁照例优免彼安土重迁宜多有之是亦足兵之法也臣此议皆便于人情以安为军者之道倘赐施行天下军民幸甚臣之所得于道路者此六事其中亦有急于时者故终言之愿陛下终听之焉陛下听断诚果任委诚公羣臣将皆怱慙自効于陛下听断任委之中所兴所革将万万于此矣此臣所以以果听断公任委为陛下劝也臣草茅蚩蚩至贱极防叨与生成敢忘覆载寸心有见妄渎圣聪至万余言中犹丝棼陛下幸察臣愚爱君爱国无有他也臣不胜瞻天望圣俯伏屏息待罪之至为此具本亲赍谨具奏闻伏 勅旨 治十一年闰十一月十七日

恤边疏

奏为陈言防边患以励人心事臣 官司马凡军国几务皆得与知切见近日大同守臣奏报北人拥众侵軼疆邑生灵无辜横被荼毒皇上宵旰忧勤形于诏谕命将出师有监督有提督拳拳拯溺救焚之意军马钱粮处分甚 臣忧同 人独不能效一言耶臣按大同各路沿边地方俱有营屯之地正统十三年该总督边储户部侍郎刘琏奏准将各该卫所旗军所种田

土着令自种自食不纳税粮景防元年兵乱之后巡抚等官分拨屯田团种等项军舍余丁办纳子粒成化十三年又经踏勘田土官逐亩丈量在官增添粮草成化二十二年总督军务兵部尚书余子俊又将新垦田土不分山坡沟涧悉与清出造册起科相沿至今设有山西按察司僉事一员专督其赋跬步之间无遗利矣而今值此大警沿边地方若非受害之冲所在官军亦系调征之数中间田土岂无荒废臣闻北兵自大同右卫盘石岭等屯抢至大同左云川二卫城西北海子等各屯凡四十余处男妇老幼杀虏大半头蓄粮食荡然一空副总兵马升遇之于新城堡叅将秦恭遇之于草沟游击将军王杲遇之于小村子张俊遇之于东荆庄官军各有死伤而王杲全师几覆张俊屹存孤旅伏尸流血遍于原野今计张俊奏报之后半月有余此北兵众未闻出境去讠官军死伤又不知几受害者抚循优恤朝廷之典具在固当举行其不受害去处官军已经调征身命不保所余妻孥孤寡无力间有余下可恃者或因警骇散逾时始复春夏不及耕种秋冬必无收获苟一切拘于常格谓此储蓄收系而岁必取盈焉亦将何以聊生臣惟李牧之守云中赵充国之屯金城即今屯田之制但取耕守相资初不重督之于赋也今大同之兵未及宁息将卒用命正惟其时皇上于出征调征官军俱给银两布疋无非欲大施惠泽振作士气前项田土既不可复李牧赵充国耕守之便顾当不思所以处之乎昔汉高帝下令平城守城邑者终身勿租赋宋艺祖亦尝诏攻城役夫与复三年我太祖高皇帝凡大兵所过之地必赦免其税盖帝王解倒悬之仁政也臣伏愿皇上轸念边方特 该部行移见差提督并巡抚等官备查前项地方田土所在何处系当受害之冲何军系在调征之数何顷亩系荒废逾时军舍余丁之家孤寡无力因警不及耕种查勘明白就将该年应纳粮草与其分豁其旧有逋负者悉除之仍许明年粮草量为蠲免五分或三分以为军装之费若在边储蓄不足则于河东开中引盐或多方措置以相辅助圣恩如此边方将卒岂胜感激人心以励士气自倍视死如生疮痍皆起只此一事未必非御边之策也臣冒昧陈言战栗待罪为此具本亲赍谨具奏闻伏 旨

何文简防议卷二

时政疏

奏为灾异陈言时政事迹者礼部以灾异奏皇心祇畏如汤如宣诏谕羣臣痛加修省百司庶府封章日陈所以裨圣治而荅天眷者无所不用其极臣叨缀末班与闻明戒虽责不在言而事有所感草茅之懷实耿耿焉谨用条列四事仰尘睿览曰惜国储曰寬民赋曰防军户曰处匠役指实时政此其梗槩倘防皇上赦臣狂瞽蚤赐施行天下生灵岂胜幸甚和气充塞欢声播 天人感通而沴戾自不作矣为此具本亲赍谨具奏闻伏 旨

计开

一惜国储今之储蓄视祖宗之旧有不逮矣祖宗时制度未备皆从剏始攻战甫毕糜费为多然公余陈朽私剩盖藏复有以为貽厥燕翼者焉百三十年于兹而为皇上垂拱仰成之日正重熙累洽之世生齿之繁田野益辟商贩之广货利益通而国储之所入者仅足以为出所积者才给于取用而已边方小警曾不几时公私之间已为销缩此不可不虑也今天下歲徵粮税三千六百三十二万一千余石内三百二十五万九千石折银八十一万四千余两户口钞商税钞除折米外并船料钞一万四千六百一十三万余贯折银可得四十三万九千余两各矿银课歲办一十五万一千余两两淮折盐場歲卖所盐银常不下数万两兩歲歲相仍而取足焉何以外府内藏收贮钱粮反不能逮祖宗之旧其平日朝廷所费必有加于祖宗之旧者臣愚伏乞皇上念守位必借乎财思无积不可为国特 该部将收贮前项钱粮仓库监局逐一查计因其一年之所入通其累歲之所积歲当支发几何存积几何国初之所以有余其本何在今日之所以不逮其弊何由明白开具取自宸断去其害财之事而讲夫理财之道以求复祖宗储蓄之旧凡百用度务从俭约内府衙门供应物件一照洪武永乐宣德正统年间则例而行有近年增添者即系浪费之数可以省革某件用若干昔为已足某件支若干今为过多即可仍其已足而减其过多者宸断革减之后着为定规各衙门若不务樽节又行具奏增添许该部并科道官叅劾究治富强之机实系于此伏惟圣恩留意

一寬民赋今之赋敛徧天下民不胜其办纳矣禹贡任土作贡周礼以九贡致国用解之者谓任其所有不强其所不听其自至不强其不来也祖宗时于天下之赋着有定额如丝绢牲口药材厨料顏色纸劄皮角翎鰓桑襪柴炭油蜡等项亦惟视其郡邑所产而分 之地各有常数歲各有常入远近翕然称便如一今官司所徵虽仍其旧然额外之收实相陪徼黠胥狡徒窟穴其间下户编氓星火是逼逋负积压歲尝不免倍偿举贷生理何堪此不可无寬政也民之歲赋固有非其土产而转买于他方难以物致而辇办于临期者计其所费又十百于所纳之物而所纳之物又非在官急缺之用于此听其折银公私岂不两便臣愚伏愿皇上愍民生之至艰惜财力之有限特 该部查勘近年分 各处办纳物料所坐地方所定数目与祖宗时所着之额有无相同若有在额外者乞即 令除豁以免重斂厚征之困其年例办纳正数该部仍行内外库藏官员通并计算某物不足某物有余某物不堪久收某物可以常售枚而举之摠而防之计算明白行移各该司府除不足者照旧徵纳本色外其他有余并不堪久收

可以常售物件酌量在彼时价从轻折银办纳所在地方果有水旱疾病民贫赋重累歲办纳不前亦就量为减免停止以下年仍依额办今后内府 關缺用之物但系不时之需止许暂借官银通融市易以相补助额外一毫不得再有扰于民如此则民赋以寬天下霑惠而库藏之财不至干没何患额办不足于用臣惟财之足用与否在朝廷供用之丰与俭何如耳臣姑举用之小者一事言之正统以前黄蜡歲用三万斤正统十四年添一万斤景泰年间添至八万五千斤天顺年间遂用八万五千斤成化十一年添三万五千斤遂用至一十二万斤以此推之其余财物花耗可知越额而赋良有所自皇上改元之初罢斥斋醮顿抑前数今日之供用独不可复正统以前之旧乎皇上诚推此事以例其余不轻取而浪费于祖宗所着赋额之内歲用有余财矣

一防军户今天下军户告乏久矣所在卫所通年发册清勾而原籍不能解补十常八九清军官员畏惧不勾三分之例将来考满不便于己欲加苛勘则逃故者其迹已湮少示寬责则隱谩者其弊滋甚谁得良法而善处之臣切见各处有司往往将在官军户原卫有丁见当不曾册勾者亦行解卫查理甚至前批未销后批又发此等户丁解发到卫不过随批带回徒费文移何益于事又有專差解人赍执空批代查别户军役有丁无丁为注销者道路間關动经数千百里军受不尽之苦解防无妄之灾究其所由皆緣所司欲减清军分数以为已地而已及今不谋以善后天下将扰于多事臣愚乞勅该部转行各处清军御史行移各该府州县清军官员今后除奉本部册勾通年逃军仍旧勾解及军黄册内清出迷失卫分等项户丁仍解部定夺外其余卫分明白有丁军户不奉清勾者不分已未十五年已上俱先 卫造册申送清军御史摠 卫分每卫造册二本繳部一本存留备照一本发该卫所在地方清军御史处吊集各卫编军食粮底册查勘各军在卫有无人丁继当本军是否本卫名伍务查明白填注发去册内转繳前来然后勾解补伍若有司开写卫分欠真卫所填注名伍不实及清军官仍前朦朧将丁差解查理该卫官旗通同见当军人掙开在逃致令勾丁到卫却称原役见在勒要帮贴该管上司查究得出俱治以罪此亦清军中便人情之一事也

一处匠役今之役使纷然于天下所以病民者非一端矣富竭其财贫尽其力户别九等门分三甲家无少丁田无宿粮其轮班来役于京而有常数者则兵部之皂 与工部各色之人匠也臣查得工部职掌浙江等八布政司南北直 轮班各色人匠自天顺八年遇例除豁以来实在之数余二十一万名除 南京该部轮班及拨清江造船苏杭等府织造段疋遵化鐵冶上工外该部所管四歲一轮班见在之数每歲尚余二万五千余名每季轮班亦该五千六千之上核其班次使皆尽数而来内外监局自足拨用而逃亡事故长歲不免连季有之所司作头人等遇有监局工作无人应投或预写自己名下文约或借在官别项银钱雇覓街市守艺之人前去成造及至该府州县将前事故人匠清解至京期已过违作头人等憾其到迟而先有举贷也百倍而取偿焉歲复歲季复季人不堪命而逃亡事故滋益多矣彼轮班皂 河南山东山西北直 每歲解到七千四百余名分拨各衙门各官名下不闻有脱役者盖纳柴薪者俱系府县徵收银两差委官吏 解前来依数分送其直防等项正身亦多轻赍来京雇人代当圖回生理各衙门因无禁例多听其便所雇之人计工得钱如何肯逃该部之人匠不然臣惟弓冶箕裘必世 其业而后食其力今乡村之愚民一旦而使之充匠本等艺业素非諳晓官府有事即要雇人答应力不足衣食于官身将何仰给于外此逃亡事故之所由致也

臣愚乞 该部行移各府州县清匠官员今后清解人匠务要试其艺业谙晓愿自当者解部当役其有艺业不通不愿解当人户照依轮班皂 事例计其班次量徵银若干倾泻成锭差人 解赴部以凭雇人凡雇人之直俱于按月已满之后作头总领而分给之则彼不至逋负而在官得备缓急事未者免防于市井力本者常守其田庐岂不便哉古人固有差役募役雇役之法要在所司为之擘画不拂人情而已 治十五年六月初三日

正祀疏

奏为崇正祀典事臣闻化民成俗莫先于学崇德报功莫大于祀四代之制 诵有地释奠有时先圣先师各有攸尚及周之衰而生孔子生民以来于斯为盛而亲炙私淑其道者又有人焉后世右文之朝立学定祀固宜无所不用其极也恭惟皇帝陛下当纪元开治之初举幸学崇儒之典圣道日月万古增辉所以新桥门之耳目多矣顾先圣称号未极尊崇诸贤从祀有当厘正者唐宋之所未行臣不能不有望于今日也臣管窥愚见不胜拳拳兹当明诏求言之余敢輒翮缕以请倘下所司覆议施行圣圣相承必皆是式陛下新政鸿名与天无极是岂直吾道一时之幸哉为此开坐具本亲赍谨具奏闻伏 旨

计开

一考孔子庙祀汉晋及隋或号先师或称先圣宣尼宣父不越公称至唐 宗始謚为文宣王而至圣之謚加于宋真宗大成之号增于元成宗国初未有改也然则帝号之追謚其不有待于今日耶宋真宗未加謚前尝诏礼臣定议为帝李清臣曰周室称王陪臣不当为帝其事遂止清臣之言岂无可易者哉孔子大圣有位无位非所损益而道则配乎天地功则贤于尧舜后世尊崇惟知其为万世帝王之师何与于周异代陪臣其何嫌疑之有而李清臣徒以其位言之必如所云公亦不可称矣清臣得罪圣门至今人心不能无笔诛之忿近时有建言者或又为之辞曰周天子称王孔子周人也而称王是即尊以天子矣不当再改称帝此论臣亦窃有未安夫帝王皆古天子之称诚非有差级然自秦汉以来天子称皇帝而分封其臣下有功者及宗支为王迄今然也圣朝之制既以王卑于帝则在当时所以尊崇孔子者又何必泥于周之所谓王者而曰此周天子之称哉大圣无所假于位至尊极徽之号非在天之灵所有望于后世而尊崇之典则不容不随代而致隆也元成宗加以大成之号出自孟子集大成之說可谓尊孔子矣而名位未加尚不足以尽尊崇之道孔子以帝王之道教万世获大行于圣朝列圣以帝王之道治天下盖有征于孔子国朝孔庙享祀循旧乐用六佾宪宗皇帝益而为八百代之下谁敢易焉此追謚孔子为帝之典臣所以重有望于今日梅福勉其君所谓不灭之名者也

一考孔庙弟子配享隋以前惟顏子一人东汉时虽尝祀七十二弟子不出阙里唐开元中追贈十哲及七十子爵号天下自是始并从祀按史记仲尼弟子列 受业身通者七十有七人索隱曰家语亦有七十七人史记有公伯寮秦冉鄒单家语不载而别有琴牢陈亢悬丰当此三人之数然今世 家语止得七十五人史记所有郑国申党顏何家语不载而载薛邦申绩又史记之所无者杜佑通典载开元贈典自史记七十七人蘧瑗林放陈亢申枨琴牢琴张六

人宋祥符大观中加封从祀除去琴牢余并因之悬丰今家语作悬亶字子象礼记檀弓篇县子疑即其人而祀典今不及焉家语薛邦字子徒申绩字子周与史记载郑国申党同字此则邦即国也绩即党也与琴牢琴张自是一人而 者之讹耳论语释文申枵郑康成云盖孔子弟子申续史记云申棠字周家语云申续字周今史记以棠为党以续为绩其为讹写无疑后汉王政云有羔羊之洁无申棠之欲是以枵为棠也史记索隐谓文翁圖有申枵今圖有党无枵是以党为枵也唐宋加封申党申枵俱列从祀一人而为二人薛邦之为郑国姓氏犹颇相遠二申犹二琴也不祀薛邦而二申复并祀焉不已渎乎国之大事在祀孔庙从祀祀事之大者又况其亲炙之人而可渎之臣愚欲乞今日补赠悬亶爵号列诸从祀而削除所重祀者着于令式以改正数百年之缺繆若公伯寮乃季氏之党非孔子弟子蘧伯玉孔子之所严事不当在弟子列宋儒尝辩其误臣亦尝有私议谓不当祀而重祀之失则不容一日而不正者弟子姓氏之可信莫可信于家语执家语以定封祀岂复有前失哉

一考儒先从祀孔庙起唐太宗朝唐以左丘明等二十二人代用其书垂于国胄故于本学祀之卜子夏自是圣门高第此不暇论左丘明公羊高谷梁赤有 经之功非世儒可拟若高堂生而下一十八人其所述作不越掇辑篇章训诂文义而已而俱在侑食之席盖当时之所取者在是故汉有醇儒如董仲舒而不及焉子书儒家有公孙尼子者汉志以为七十子之弟子隋志以为孔子弟子史记云乐记公孙尼子次撰李善文选注载沈约云乐记取公孙尼子马摠意林引刘瓛曰缙衣公孙尼子所作也公孙尼子盖不啻公谷比而亲受业于孔子之门人其言可补六艺之文非有功于圣经者耶唐宋后来封爵俱不及者失之于不详考耳公孙尼子见于信史诸书灼灼如此乐记缙衣之出其手无疑于此复疑将以谁信哉戴圣之徒其相去也遠矣忽立言之人弗祀而祀诸 录训解其言之人事理不倒置乎臣以为公孙尼子在今右文之朝不可以不祀也或曰唐宋时已失议而今骤举之殆非所宜臣闻有其举之莫敢废之语矣未闻缺典之不可举也董仲舒至我太祖高皇帝朝始加封从祀英宗皇帝朝胡安国蔡沉真德秀吴澄之祀旋举焉祖宗于汉宋儒者且拳拳如此则悬亶公孙尼子之封祀行于今日阐幽发潜以诏天下后世岂非圣朝一盛事哉

马政疏

题为边方马政利病事节该钦奉 边方武备莫急于马近来各边官军不思马匹出民脂膏罔肯用心餵养每称灾病追贼等项倒失数多奏讨闕补除本色马匹外连年发去价银不知几何彼处又有余粮屯田草場椿头等项银两管事人员不无玩法之徒恣为侵剋之计今特命尔前去陝西延绥宁夏甘肃公同各该行太仆寺官遍歷地方将前项发去马价并余粮屯田等项银两自 治十一年十一月二十一日赦后至 治十八年终逐一备细清查要见某年发去并本处收过银若干两买过马若干匹给与某官某军领养有无见存倒失领出未买银若干两拖欠马若干匹及见存银两若干是何衙门收贮或有别项支用就行追究下落果有侵欺情弊应提问者径自提问应奏请者指实奏闻处治钦此钦遵臣才本驽骀志甘豆枲误防差遣不任驱驰今经万里有余将及一年之久三边马政颇得摽闻四镇地方实归遍歷除公同各该行太仆寺官遵照 内前项年分逐一清查太仆寺发到并本处收过银两买马给军备细緣由及将拖欠见在银两数目中间那移侵欺情弊追徵究问明白下落另行造册

具奏处治外臣采风无状复命有期以马名官敢忘兵事之所重攻车考牧况乃职分之当为谨因查勘之余妄有条陈之举伏望皇上将臣所言五事付诸督理大臣推之各边未为无补酌彼旧例宜在可行马政既脩何忧马价边储以足不费京储騋牝三千公车千乘行载歌于西北矣为此开坐具本专差舍人陈聪赍捧谨题请旨计开

一查得成化元等年为陈言边务等事节该兵部议行陝西各边卫所屯田除办纳外粮草外每顷出银壹钱委管屯官徵收回卫寄发有司仓库收贮如遇边操官军倒死原领马匹告相明白令其寻要堪中好马将前贮官银收买给发骑操不许那移别项支用镇巡等官每于年终备将收过银两买过马匹数目具奏查考此例之行为日久粮草额外实是加徵独于边方有之专为马价而设奈何法欠周防事多亏弊稽案劾籍迄无可凭查得陝西都司等衙门开具所属屯田原额与各卫所见徵数目多不相同有一卫差至千百余顷者少亦不下数十顷亩究其所以不曰旧日抛荒则曰遠年分豁钱粮积歲拖欠文卷片纸不存再行所司查勘竟不能回报此在卫徵银者之无凭也腹里卫分官军多在边备御一卫常分数处一处率是两班前项银两徵收在卫领支在边各边分守守备副叅等官但知差人领银縁无印信文书又无银两数目卫中之所取以附者委官领状而已卫所解边银两印信申文边上又不存以为案管屯徵银班操不得干涉该班买马卫所无由预知其买马数目问之分守分备衙门百不知一问之把总管操官员不过防集识字人役记忆捏凑岂能得真若事關下班彼又得倖于不知矣下班官军或改按伏或作游竒不在本边不归原卫逃亡事故何由可查游竒按伏暂委领军官员回报无印公文尤是不足信者查勘之间彼多此寡人名差拗年分乖违弊则显然罪将谁执此在卫在边领银买马者之难凭也陝西各卫腹里者少边方者多分一屯田徵收粮草每顷粮六石草九束而又额外出银一钱以为马价殆非得已官不得已而加徵军于额外而重出苦寒之天斥鹵之地尽彼錙铢之积莫非膏血所成今不免被奸人之侵渔入私室之囊橐专罪则无所归罪槩诛则不可胜诛盖由事不皆出巡抚衙门周防缺人查考无地而年终无凭具奏具奏之数自不能致其详故也臣愚乞一该部查照陝西屯田马价事例行移总制边务兼督理马政并各该巡抚官各查所属卫分原额屯田顷亩每歲徵收马价银两数目腹里卫分应该解银两各边共有几处在边备御应该原卫领银共有几卫今后各卫所管屯委官徵收前银在腹里者俱要寄附近府州县在各边者寄所在仓库有司衙门收贮各置印信文簿执掌在官遇有本城骑操官军倒死马匹把总管操官开报巡抚衙门获有明文回卫方许领出照例支給若系腹里该解银各边及系备御该原卫领银非奉明文不得擅行领解腹里解过银两即取在边官司领过印信文书在边领过银两即取给军衙门买过马匹数目各回申巡抚衙门查照仍于原置簿内开注前件支销明白以俟吊查若管屯官徵银仍有违例不寄有司仓库及该卫备御各边人员赍执白批称作副叅等官差委赴卫领银本卫掌印官仍前不行申達巡抚衙门輒自取具领状将银领出解发通加究治以重罪巡抚官仍照例于年终具奏将所收屯田并朋合桩头银两备开某卫所原收若干买过某处马匹支销若干见收某处仓库或扣除余粮银准作前银寄库各若干一同奏报将拖欠未完之数拟比较追徵施行庶几法不徒立而弊可少祛也

一查得成化十三等年为军务等事节该兵部议行各边骑操马匹遇有倒失酌量官军朋合出银买补每年六个月按月都指挥出银一钱千百户镇抚七分旗军五分倒死马主都指挥

出银三两指挥二两五钱千百户镇抚二两旗军一两五钱走失被盗各加五钱照依时价挨次买补镇巡等官每半年一次将放过银两并倒死马匹已未买补数目奏报所收银两有侵欺作弊者听巡抚官从重禁治所买马匹各以十分为率把总官买过八分者免其住俸责限补完不及八分者住俸完日方许闕支此例虽称见行而各边举措实多不一今查得陝西延绥宁夏甘肃等处朋合银有止徵马者有徵及步队者有不分官军减征皆一钱五分加徵至一两者有将月粮折色扣除在官者有在操备地方径自收放本卫全不预知者大段视死马之多寡为徵银之赢缩此朋合之不一也桩头银有以上中下户为等者有不分官军槩徵一两五钱二两二两五钱三两者有因公出外倒死与槽下倒死一体徵收者有槽下倒死与走失被盗第加五钱谓之免责银者或掌之于卫或收之于操大段死马官军给有官马才徵桩头无马给之多只责令备价自买故陝西等处又有徵收者全不徵者此桩头之不一也腹里领马官军常在各边备御前二项银两在边收放该卫不得预知吊到在边簿籍率该白头故纸夫徵银不一既于定例得以从违稽案可疑宁保委官不为欺弊陝西都行二司边务文册呈缴镇巡等官奏报之数又是纸上裁乘有何根据隍中覆鹿谁与寻求平巩岷洮在城操备失徵朋合已数歲而所司仍造徵过若干庄凉固靖各边备御拖欠马匹累百千而原卫曾不开呈十一责任实无专理行移徒具虚文此近年以来各卫所官侵欺作弊者之所以无罪已未买补不及分数者之所以无罚也臣愚乞 该部再申前例榜示各边今后朋合出银毋令徵及步队盖无马者已田难舍有马者外廐可偿官军为贵贱之分阶级是富贫之辨出银有等立法甚明倘不得已而加徵不许混同而漫及若桩头之应徵与否则听总制边务兼督理马政及各该巡抚衙门斟酌处之倒死马匹令官自买必能添价以凑买到马匹给军同领未必举羣皆良所贵称物平施损上益下之有道耳追贼烧荒等项因公死马旧例原免追陪若查勘明白即与除豁槽下死马告明相剥得自变卖皮毛肉脏与走失被盗马匹虽是旗军各令出银三两交官买马亦不为多惟死马告官之日无所刁蹬买马给价之期不致迟难即困中受惠贫不积债矣在边在卫委官收过前项银两俱準屯田马价事例收寄所在有司仓库并月粮折色扣银在官者各另封号收贮操备把总等官一遇各军倒死马匹即便开报巡抚衙门行文查给巡抚衙门仍行各该行太仆寺官比较印烙回报然后类奏施行庶几收银买马数目易清欺弊无所容分数不能隱而奏报之数在本部者亦可为据依也

一查得 治五等年为清查草场租银等事节该兵部议行两京并在外各边巡抚等官及委官于各该卫所清查原额牧马草场地土若有被人耕为熟田者各照地土肥瘠出银逐年征收完日若系各边卫所发都司官库收贮具数呈报巡抚巡按知防 官军倒死骑操马匹量行支給贴助买马此例通行内外各边先年止据在京卫所并辽东山西大宁等都司卫所查过草场租银买马文册到部其陝西等处除苑马寺草场牧放孳牧马匹外各卫所俱无造册回报臣行据陝西都行二司查得西安前卫草场六十二顷五十亩每年征银买补骑操马匹其余各卫所俱各查无草场征银买马緣由各具结状呈缴前来臣又查得 治元等年为分豁亏免草束马匹等事该巡抚甘肃都御史罗明题称甘州城北草湖一所名曰餵马房邇年采草二十余万卖银二十余两及又有葫芦湾黑河滩等湖采草亦不下万束俱被本边镇守等官占为已业该户部覆奏转行镇守等官退出一半给与无草湖人采纳草束一半变卖银两买补倒死马匹续因太监傅德奏讨前项草湖该部又经题准将餵马湖地内给与傅德二百顷其余与小葫芦湾大葫芦湾黑河滩俱退出与军迷黑湖地内给与总兵官一百五十顷

其余亦给与军鸭子渠湖居家湖共七顷一十八亩五分九厘给与副总兵教场湖蘸滩湖共七顷一十四亩一分七厘四毫给与监鎗各管业外所据退出给军湖地每岁采草或补纳草束或变卖银两买补倒死马匹系臣应查事理行据陕西都指挥佥事陈瑄甘肃行太仆寺卿陈寛寺丞田美各呈称公同踏勘得餽马房湖地止有九十余顷见在镇守太监杨定下管业迷黑湖地三十七顷二十五亩一分三毫九丝见在总兵官刘胜下鸭子渠湖居家湖地二十三顷六十一亩四分一厘四毫见在左副总兵白琮下比原给地多一十六顷四十二亩八分二厘四毫教场湖蘸滩湖地八顷二亩五分三厘七毫五丝见在监鎗左监丞王欣下比原给地多八十八亩三分六厘三毫五丝黑河滩等湖除在官未丈外相畔地四十二顷三十八亩九分七毫总兵刘胜下大葫芦湾一十四顷二十九亩五分六厘七毫七丝内五顷九十亩副总兵白琮下八顷三十八亩八分一厘七毫七丝并小葫芦湾二顷三十九亩九分三厘七毫五丝监鎗王欣下承管各湖四至弓口通为计算明白别无扶弊等因将各官管业并给军地土分别界限置立峯堆填画图式取具各证亲供各具呈到臣为照前项勘过湖地除各官应得管业外余地七十六顷三十九亩五分九厘九毫七丝系先年给军采草卖银买补倒死马匹之数已经转行巡抚甘肃都御史曹元查照题准事理定夺给拨去后臣切惟各边草场湖地在处有之若必耕熟是求则屯田之余无可指者官军之所采纳不患无而患远镇守之所占据不贵远而贵近此事岂独甘肃为然特罗明行之于前故臣得议之于后耳臣愚乞勅该部计议合无通行宣府大同辽东山西陕西榆林宁夏并顺天保定等府有总制处总制衙门无处巡抚巡按等官各将沿边一带内外守臣原占空闲地土堪以采草牧马去处逐一清查顷亩数目明白拨与官军采打草束先尽赔补亏免事故军人草数余剩卖银收贮在官遇有官军倒死马匹与屯田朋合等银相兼支給买补不许别项花销巡抚官仍于年终将收过银两买过马匹一体奏报施行庶几边马少助万一而前例草场之查亦不为虚名也

一访灵州盐课司大小盐池自祖宗以来与茶法并为各边马匹之用二池额课止有一万三千九百余引先年延宁二镇通互招商中马给军骑操每上马一匹给引一百道中马一匹给引八十道每引一道该支盐二百觔百道即该盐二万觔八十道该盐一万六千觔常价一万觔该银二十五两以应支两倍二十五两二十两银之盐易十两八两银之马子本如此而引常有余马常不足万车载去俱入权门数匹牵来仅存毛骨此利不在商人亦不在公家也治十三年内边臣建议改拨纳银用之买马其计始得又值宁夏巡抚衙门借支二年修理河渠功既未成盐亦浪费近该总制边务兼督理马政都御史杨一清于额外奏讨盐引若干召商纳银一年之间商贾云集地方日效其有盐银岁增数倍臣因查各边马价并知盐银近日买马数目助益边方实多其转移之法区处之宜臣不能悉窃以为此利在商人故亦在公家也向日马少引常有余今日引多盐不告乏天地生财本自无穷顾人用之何如耳臣过灵州花马池得闻二池之盐自来不费人力煎熬夏秋晴暖水面皛皛如雪如霜随取随足以今权之课引旧额伤于狭矣又访得巩昌府漳县西和县亦有盐池额课御史王恺曾奏要发洮河岷州折银易马其河西镇番卫镇夷所有盐池而无额课除镇夷盐池该驿公用外镇番境内外盐池数多独无可资于官者乎臣愚乞勅该部转行都御史杨一清即其已效广为永图前项盐池若是讨引重烦不如增额为便即行计量近岁给引之数斟酌异时中盐之额于雨旸干潦之间制多寡赢缩之节大约可增至十万引引盐既定可计课银每一百引可得银二十五两商人不问客行土著纳银二十五两得引百道每引下池照盐七石运至行盐地方车脚

盘费余五之一该银五钱百引得银该五十两本利相侔谁不乐从其盐又是当年支放支不尽者次年听其再支旧三新七两无妨弃二池所得课银一年当不下二三万两俱寄附近平凉固庆府收贮如遇各边缺马镇巡等官具奏行移查照给发买补毕日造册奏缴巩昌镇番地方盐池应否照此定夺亦要清查擘画施行其余河阶狄道鱼河等处土盐小盐及一应私盐各加禁约不许采取兴贩致壞课程敢有权门势族搀越商人多支盐石或别项奏讨无益浪费俱依律例从重治罪庶几将来国用益充军资有赖库积余财而边军自可无缺马也

一访得洮州河州西宁三卫各茶马司茶斤洪武永乐年间俱系差官起倩军民夫役于四川保宁府巴县等处般运赴司交收三年一次差京官选调各卫大势官军深入番境割营调集夷众比对金牌信符将前茶斤给与各族征纳差发马匹如有拖欠次年前去催收俱给各边官军骑操祖宗法制非但可使边方得马济用抑又羁縻番夷使知军威不敢为恶后因地方多事陝西夫役急于军饷无暇运茶腹里卫分官军多赴甘宁等处征操别无官军可调前例俱各停止各茶马司催取汉中等处民户纳茶及巡获私茶充用彼时或差堂上官或止差行人巡视整理续改御史巡禁私茶一年一次招番易马成化初年三处易马尚得万匹自是以来一年所得仅足千数而已 治十八年该督理马政都御史杨一清建议脩复茶马旧制曲尽抚驭安靖之道本官奏内要以 治二十年为招番之期乞遣廷臣赍捧上号金牌防同本官及陝西甘肃二处巡抚官督同都布按三司官在于三卫住劄差委官员通事分投调取各番各赍原降下号金牌牵赶马匹前来上纳分别上中下三等给与价茶厚加赏劳遣回本族如有不敷原数听次年征收补还以后三年一次举行计其所言招番之期即今日正德二年是已臣过洮河等处听闻土人传言往年洮州招番止是临近纳郎驼罗地方火把哈藏等族河州亦止川下陆族乞台撒刺并归德中左所西番达子二州七站及腹里老鸦儿藏等族熟番调来中马给茶其朵工等族近年杨都御史招调始出往时与黑章哂上下哈加阿割尔远竹等族专一伏路抢杀过往官军粮赏财畜以为得计致使中马熟番累及马匹数少西宁地方自巴哇等十三簇外曲先阿端四卫邈不相通而肃州所管葛罗黑巴等族时来为患大抵番夷种类强硬生拘累抚不听十居五六今以廷臣赍捧金牌前到三卫欲如旧制选调大势官军深入番境则我之举措重有纷纷劳费欲如今拟只在三卫住劄差官调番纳马则彼中顽梗未能一一听从臣愚乞勅该部行移本官再加审处合无今年暂免差官赍领金牌且于陝西三司行委才干官员各赴洮河等处防同守备官各差该卫谙晓夷情的当指挥千百户各带通事军马分投境外抚调番族或师禅师番官指挥千百户镇抚驿丞头目番人各赶马匹前来上纳分别上中下三等给与价茶比之往年有加无损衣服靴帽酒食等物从宜犒赏务要得其欢心而回中间马有不敷之数听于次年征补仍谕以朝廷恩威杀伐利害使其归语未来诸族今后三年一次朝廷必差近臣赍领金牌前来比对征收原认差发马匹给领茶斤各族敢有再不至者定加诛戮靡有孑遗彼亦自有人心宁不知感知畏自今以后又阅三年诚使潼關以西肃州以东汉中以北及四川碉门黎雅等处私茶屏绝巡禁之官有方兴贩之徒无赦则彼番族无茶命悬于我调之岂有不至者哉如是而后乞遣廷臣赍领金牌举行旧制庶几不为徒劳而各番原认马匹不患其不如数也正德二年三月二十八日

马政第二疏

题为边方马政利病事节该钦奉勅边方武备莫急于马近来各边官军不思马匹出民脂膏罔肯用心餵养每称灾病追贼等项倒失数多奏讨闕补除本色马匹外连年发去价银不知几何彼处又有余粮屯田草场桩头等项银两管事人员不无玩法之徒恣为侵克之计歲月既从奸弊多端民力已穷马常不足今特命尔前去陝西延绥宁夏甘肃公同各该行太仆寺官遍歷地方将前项发去马价并余粮屯田等项银两自 治十一年十二月二十一日赦后至 治十八年终逐一备细清查要见某年发去并本处收过银若干两买过马若干匹给与某官某军领养有无见存倒失领出未买马银若干两拖欠马若干匹及见存银两若干是何衙门收贮或有别项支用就行追究下落果有侵欺情弊应提问者径自提问应奏请者指实奏闻处治钦此钦遵查得先为前事节奉本部割付该本部题该太仆寺卿储懌等题称各边节次奏讨马匹马价数多及各处原有余粮屯田草场桩头等项银两要行奏差本部风力郎中一员与同该寺督理马政少卿前去查勘本部议得通年发下价银马匹并各边前项银两其数既多歷年頗从除给领本色马匹免查外合无将各项银两俱自 治十一年十二月二十一日大赦以后至 治十八年止宣府大同银两本部差风力郎中一员公同太仆寺督理少卿共请勅一道陝西延绥宁夏银两俱行彼处巡按御史公同陝西行太仆寺甘肃辽东山西者俱行彼处巡按御史公同本处行太仆寺堂上官各请勅一道前去亲詣各该地方备将前项银两逐一清查等因奉圣旨是陝西等处也各选差本部官一员去公同各该行太仆寺清查明白来说钦此钦遵又该本部题称各处地方中间亦有附近者或可兼理所差官员必须素有才干者始可委用本部欲选差风力郎中二员一员何孟春请勅一道驰驿前去陝西延绥宁夏公同陝西行太仆寺甘肃公同本处行太仆寺各堂上官务要遍歷各该地方照依原拟年分逐一清查明白造册具奏仍造一本送部查考等因奉圣旨是钦此钦遵行间该臣等奏称所勘事情遍歷数镇中间偏僻去处欲委彼处守巡等官先行勘报等因节该奉圣旨是钦此钦遵又该本部题该太仆寺少卿于瑁题前事本部议得合无仍照郎中何孟春等原奏事理备行各官请勅到彼之日遇有应勘事情行委布按二司并所属官员勘报等因奉圣旨还着郎中等官躬亲遍歷查勘务要明白不许展转委托钦此钦遵备行到臣奉勅亲詣陝西延绥宁夏公同陝西行太仆寺卿王琰等甘肃公同本处行太仆寺卿陈寛等遵照勅内并钦依内事理遍歷各该地方行据陝西都行二司并西安甘州左等卫凤翔古浪等所各将 治十一年十二月二十一起至 治十八年终止太仆寺发到马价并本处原额屯田草场顷亩官军朋合桩头等项收放银两数目文册各具由另呈缴前来照案拘唤经收委官屯甲操总知数人等到官逐一清查得陝西延绥宁夏甘肃前项年分太仆寺马价并陝西布政司等衙门借支盐粮赃罚及陝西都行二司所属卫所屯田草场朋合桩头等项银共五十七万五千九百七十两三钱八分七厘二丝一忽铜钱二百七十七万九千五百七十五文已支银五十万九千九百六两八钱四厘八毫六忽六微铜钱二百四十一万六百九文共买过马八万七千九百六十四匹见在银二万四千二百六十四两四钱二分三厘五毫四忽四微铜钱三十六万八千九百六十六文今查追银四万二千七百九十九两一钱一分九厘四毫一丝追完银三万八千九百六十两四钱八分一厘六毫八丝立限并追银二千八百三十八两六钱七分七厘七毫三丝除陝西等处西安左等卫所先年收放数目查无违碍并今奉追征已未完足各有明白下落另行造册具奏及送部查考外臣查得延绥 治十四年太仆寺发到银一万两为急缺战马以防边患事除买马外银三千五百五十八两五钱四分巡抚右佥都御史陈壽不合不行查照系干京运马价本年将前银给延安绥德卫官军蓝海等准作俸月

口粮马匹料草等项支用讫 治十六年十月内又该本官为巡抚地方事行委广有仓守支副使袁聪跟随东路出巡将广有库收贮榆林卫 治十二等年屯田马价银一百两二钱三分六厘并延安绥德二卫解到 治十六年分屯田银一千九百五十五两一钱六分四厘支领前去除买马外银九百一十五两四钱又不合违例混同该库领出 罚冠带银并银牌银钱段疋大小红绢俱作犒劳官军等项支用讫与前太仆寺银两俱各不曾补还甘肃 治十四年太仆寺发到银一万两为急募土兵以御边防事除 治十五等年巡抚右副都御史刘璋给军买马外剩银三千四百一十五两七钱 治十八年该右副都御史毕亨同借过赃罚驼价等银共四千二百八十三两九钱解送庄浪等处给军买过马九百七十五匹本官续奏为足边马以御边患事不合妄称暂借盐粮等项银共四千二百一十二两系准折军粮赈济饥荒之数乞将太仆寺马价银内拨发补还再发银若干两买马等因以致该部准信奏行太仆寺于马价内支出银一万两解送到边本官又不合不行改正割付委官诣库明开原支过买马广盈库马价银三千四百一十五两七钱 罚驼价并原奏外续支驼价课程银共四千二百八十三两九钱仍令于足边马以御敌患银两秤出前数另鞫封号准作折粮等项银两固原卫 治十八年分屯田银一百二十三两三钱本卫委官指挥同知申甫朋合银三百一十两三钱八分指挥同知赵防各征完不合不行发寄官库正德元年十月二十五日掌印指挥使王爵呈缴马价揭帖不合代为掇报该年屯田朋合银共四百三十二两四钱俱寄固原州库收贮后申甫等因见行州查盘并无前银追究间本月三十日方行奏补送州取具库收缴照平凉卫 治十六年分屯田银一百五十两该本卫百户曹文领解备御庄浪官军买马不合将银三两送与本卫兵房典史裴昭不合接受将前解庄浪银于申叅将苏泰文内止开载一百四十两连银赴掌印指挥同知杜钦不合不行仔细照看将银用印钤记申文金押付与曹文领出私开官封将前少开银二十两侵欺入已泰州卫 治十二年分屯田银一百三十两一分内七十五两该千户王诏百户孙钺解送备御庄浪领军指挥黄宰给与军人孙哈都等买马一十三匹已行指挥使向泰班查明回报该卫掌印指挥使吴继政不合朦朧册开前银一百三十两一分俱王诏等庄浪买马行据署印指挥同知张贤重造手册内开王诏等领解银两与向泰班册相同余银五十五两一分又不合不行查究却将靖北卫备冬军人王吉等冒作支领前银买马二十五匹查无解银靖北委官其王诏孙 俱庄浪备御人数原卷亦无各官将银分解靖虏领状巩昌卫 治十二等年兰庄备冬官军指挥李能等下有马官舍二十九员每名该朋合银八两七钱掌印指挥同知种勋册开征完俱发巩昌府寄库收贮内十二年李能支银五两十五年指挥汪麟支银四两三钱五分十七年汪麟并千户陈钦百户郭登各支银四两三钱五分十八年银八两七钱该千户侯宣等支领讫扣算见在银该二十五两四钱五分随吊该卫节年库收领状俱各不全行据巩昌府经歴司呈称查得该卫牒送 治十八年下半年官军朋合银四两三钱五分到府寄库间正德元年七月内本卫支讫再无寄库银两亦无该卫支过前项银两印信领状緣由在卷岷州卫 治十三年分屯田银五十六两四钱委官指挥金事梅泰千户虎威刘玉庞鉴各不合擅将截取十二年分屯粮通關宁夏中护卫 治十二年分屯田银一百八十八两五钱七分委官副千户汤新不合擅折粟米六百三石四斗二升四合于宁夏广武足用等仓上纳临洮卫 治十七年分屯田拖欠银八十二两五钱正德元年十二月内本卫委官千户周雄谈经田俊费英百户胥瀚刘能朱显邹杰因奉清查各不合计同掌印指挥使晏钦不合掇作地土抛荒人户逃亡无征具数开报兰州卫原额备御凉州官军三百二十五员名马三百二十五匹 治六年告蒙总制边

务尚书秦纘准令官军掣回固原操守遗下见在马九十三匹兑与洮岷河临巩五卫旗军骑操已行分守凉州副总兵把琮行委把总指挥杨威查明回报该卫掌印指挥同知方珪先年凉州备御与副千户王进两班带回马二百三十五匹不合隐下前情槩作就班交兑洮岷等卫备御千户郎宣等下军人刘浦等骑操等因开报在册行据守备兰州地方都指挥孙隆查勘前马回卫俱各倒死不曾征收朋合买补 州中防卫 治十六年分屯田银七十五两六钱六分掌印指挥周伦册开 治十七年备御凉州百户单谏领解给军买马行据凉州单谏班查得十七年止领原卫屯田银二十五两给与军人刘子山郭胜先孙旺刘成各买马一匹余银五十两六钱六分并无到边吊查该卫并在边俱无堪信文卷庄浪卫 治十六年委放屯田并抛荒脚价副千户黄钦放过买马银二百六十两余剩二两八钱八分十七年朋合桩头委官百户张洪放过银七百五十两余剩一两三钱九分十八年屯田委官百户郑铭放过银八十两余剩三两三钱六分高台守御千户所 治十八年朋合委官百户刘英放过银一百六十二两余剩五钱四分与黄钦张洪郑铭各不合侵欺入已黄钦等先据掌印指挥同知史镇册开各名下各有余剩银两查出前情发仰该卫追银寄库黄钦又不合情嘱史镇亦不合依听独与回呈银已交库收贮又查得秦州卫 治十三等年指挥张谊向泰巩昌卫十三年指挥使雷鸣千户孙林南宁钱永田英百户陶经十五年指挥同知赵云千户卢珪陈英百户武林陶经与镇夷守御千户所十五等年副千户邹祺各委收屯田银各不合不行用心防范致被秦州卫屯甲马得山等侵欺十三年分银一十九两二钱一分王文全侵欺十四年分银七两许亮等侵欺十五年分银一十八两九钱五分二厘五毫巩昌卫计粮知数张景花等侵欺十三年分银一十三两屯甲杜文得等侵欺十五年分银一十七两镇夷所军人丁玉侵欺十五年分银七两一钱三分六厘八毫四丝十六年一十两六厘八毫四丝十七年一十两二钱九分五厘三毫四丝曾桂侵欺十八年分银一两七厘三毫九丝平凉卫城操有马舍余戴秀等七名临洮卫城操有马舍余王英邵羊家等二十五名每名例该各出朋合银三钱平凉卫指挥杜钦不合故违前例将戴秀等通年朋合银两不行追征临洮卫指挥僉事郝镇亦不合不行比并原管朋合总甲舍余王英与邵羊家等 治十五年十六年该纳银两不行上纳十七年郝镇各边征剿去讫副千户闻英暂管城操征完本年分舍余马英等二十七名朋合银八两一钱王英等八名各仍恃顽不纳闻英亦不合不行比并就将前银八两一钱并自备桩头银三两买马一匹印烙入官骑操十八年正月内本卫已故指挥周祜军政管操闻英前马交与周祜骑操王英邵羊家等该纳朋合又各不行上纳杜钦郝镇等各不合节将本卫城操舍余未徵朋合银朦胧俱作征完之数开造陈言边务文册岷州卫城操官军 治十二年指挥张溥十三年许庆十四年包永十五年至十八年张 西南三路按伏十二年许庆十三年李世 十四十六年陈谟十五年吉鏞十七年张槩十八年安镇兰州备御十二三十七年杨谊十五十六年庞寿固原游兵十四年庞寿十五年至十八年杨谊环庆游兵十四年杨谊下官军朋合各不合不行征收掌印指挥僉事叶勲亦不合不行查照却于边务册内开称十三年银二百二十二两三钱十四年一百五两二钱十五年一百一两五钱二分十六年一百二两一钱二分十七年九十七两六钱二分十八年九十五两八钱二分俱收到卫洮州卫城操并东西北路按伏固庆等处遊兵指挥杨坤等 治十二年共征银三百五十六两五钱二分十三年一百八十六两十四年一百八两三钱十五至十八年掌印指挥使张纶册开俱为维持治道弥灾御敌事例停征查得边务册内十五年收过银三百六十八两八钱二分十六年一百八十三两三钱六分十七年三百两四钱六分十八年一百六十一两七钱三分

本官先年亦不合妄报与平凉等卫俱蒙镇巡衙门依凭 奏环县管操庆阳卫指挥使张隆原领操守官军西固城所掌印岷州卫千户虎威该所屯田并官军朋合桩头等项应征银两行据兵备衙门并卫回称节经吊查俱无文卷送到无从查报及查得平凉卫典吏裴昭已役满回籍百户曹文散拘到官并提到舍人戴秀余丁朱兴朱受后文斌王玘杨小狗孙智俱发陝西行太仆寺秦州卫屯甲马得山贾春屈恺夏友安王文全许亮曾文孔秀刘绪巩昌卫计粮知数张景花李雄陈景春李友信陈廷秀屯甲杜文得梁梅蔡彪王禄李英俱发该卫临洮卫舍余王英邵羊家卜牛儿张斌周曹家陆进孙千家薛海王鎖鎖马户保孙回军刘升刘让张旺门割石刘得王俊马英张义朱得林刘牟子王宏道周凉州沈茂陶四巴唐杰张章家柴能霍四安福顾重喜崔英张成岳刘家李马长发陝西按察司巡茶金事李几庄浪卫散拘副千户黄钦百户张洪郭铭发该卫高台守御千户所散拘百户刘英镇夷守御千户所军吏丁玉曾桂俱发带管西宁道甘肃行太仆寺卿陈寛将曹文马得山等张景花等黄钦张洪郑铭刘英丁玉等侵欺屯田等银戴秀等 治十七十八年王英等 治十四至七八年未收朋合银各照数追完寄库听 买马外将曹文黄钦张洪郑铭刘英外戴秀等马得山等张景花等王英等丁玉等各问拟发讠岷州卫截取 治十二年屯粮通關银已行该卫查追补还临洮卫抛荒屯田行据临洮府经歷司呈该金事李机行提该卫中等所余丁孙原马文景刘世杰魏廷甫叶锐各到官究问明白追完 治十七年分拖欠银与岷州卫补还银各寄库讠秦州卫 治十二年解庄浪查无银五十五两一分巩昌卫 治十二等年寄巩昌府查无银二十五两四钱 州中防卫 治十七年解凉州查无银五十两六钱六分宁夏中防卫 治十七年折米银一百八十八两五钱七分岷州卫城操等项官军朋合除过例蠲免外 治十七十八年各有未征银两兰州卫备御凉州 治十六年两班带回倒死马二百三十五匹与典吏裴昭接受曹文银三两各案 行查追征开报外将查过文卷册籍发回各该衙门收架外参照固原卫指挥申甫赵防各将已征系官财物隐匿私家指挥王爵妄指不曾到官钱粮寄收州库清查之后方始补还收掌之间宁无借贷平凉卫百户曹文领解官银预期尅减庄浪卫千户黄钦百户张洪郑铭高台守御千户所百户刘英放支马价輒隐羨余所得不多在法难恕庄浪卫指挥史镇情受黄钦之嘱罪与王爵不殊秦州卫指挥吴继政张贤巩昌卫指挥种勋甘州中防卫指挥周伦百户单諫呈送文卷一卫先后不伦出纳钱粮一事彼此相戾数目岂容破调侵欺已得指归事干在边备御人员合 下班对理情罪岷州卫指挥梅泰千户虎威刘玉庞鉴宁夏中防卫千户汤新举买马之价银充入仓之粟粒惟图便利罔恤那移临洮卫指挥晏钦千户周雄谈经田俊费英百户胥瀚刘能朱显邹杰因屯田银两各有拖欠将地土人户 报荒亡事已勘明法当惩戒兰州卫指挥方瑤千户王进往歲掣回固原操守实出奸谋近年倒死马匹失追幸逢恩宥方瑤乃敢隱下带回死马俱称交兑在边岂惟朋合无处寻求将致马数亦皆湮没为弊至此其他可知秦州卫指挥张谊向泰巩昌卫指挥雷鸣赵云千户孙林南宁钱永田英卢瑤陈英百户武林陶经镇夷守御千户所千户邹祺委管屯田罔修职业额课不加计虑催科一任胥徒侵渔之事虽出所属典守之责难辞于已平凉卫指挥杜钦临洮卫指挥郝镇千户闻英岷州卫指挥叶勲张溥许庆包永张弦李世 陈谟吉鏞张槃安镇杨谊庞寿洮州卫指挥张纶失征朋合已积歲年苟具虛文不复知有法例因仍故事遂至诳及朝廷杜钦昔尝见卖于猾胥兹亦难辞于宪典岷州卫千户虎威又在西固城所掌印与环县管操庆阳卫指挥张隆各有地方之任亦膺戎马之司屡奉吊查不行回报钱粮若果明白文卷无事隱藏公文既已无存弊政何所不至此不加罚人将效尤所据各官俱合提

问延绥巡抚都御史陈寿行事得从便宜立法盍思经从俸粮之给国有常经军国之需制难轻费顾乃耗兹京运不补戎行既非益彼边储祇招物议私恩非市纷犒劳以何为公道可嫌况簿书之不备甘肃巡抚都御史毕亨持已颇称刚直居官稍尽公勤不圖举奏之言乃有谩欺之事想当初虑谓非借银买马则该部未肯准行及至后来见已解银到边则所司得为出纳以故委官诣库仍云另鞘折粮遂非实媿贤者之所为规利难保异时之无弊所据各官亦合究治伏乞圣明裁处缘陈寿毕亨系在京堂上官申甫赵防王爵曹文黄钦张洪郑铭刘英史镇吴继政张贤种勋周伦单諫梅泰虎威刘玉庞鉴汤新晏钦周雄谈经田俊费英胥瀚刘能朱显邹杰方瑤王进张谊向泰雷鸣赵云孙林南宁钱永田英卢瑤陈英武林陶经邹祺杜钦郝镇闻英叶勲张溥许庆包永张 李世 陈谟吉鏞张槃安镇杨谊庞壽张纶张隆俱军职及节该奉勅指实奏闻处治并钦依清查明白来说事理为此具本亲赍谨题请旨正德二年四月

日

地方疏

奏为地方 急贼情事切照本职原籍湖广郴州所属五县南接广东乐昌仁化等名县界如地名象牙山延溪山石花峒东坑西坑等处俱系徭獍并两广福建江西流来贼众巢穴桂阳县延壽山老虎峒与石花峒东西坑连强贼往来于此潜迹一日之间出山店即犯桂阳出官坑滁口即犯兴宁西经赤石出两路口即犯郴州及宜章县郴州四十里山亦皆强贼假道托宿之地贼至兴宁青草即郴桂永兴不得宁居贼至益将濠村即桂阳桂东皆可行刼前项地方非无军堡巡司而势力单薄视贼猖獗莫敢谁何自去冬以至今秋所在人民不胜涂炭掌兵戎者寄喘孤城仅仅自保但遇野战即败而还告亟于朝今已四疏方来祸患不知何所底止本职父母之邦丘坟所在目击耳闻痛心疾首今将处置地方贼情事宜开坐具本亲赍谨具奏闻伏候勅防

计开

一郴州属县接连别省地方大林穷谷一目千里徭獍所居善良罕至惟有亡命乃萃于此防带妻孥逖逃差税异 杂处顽悍成习时年丰稔狼飡豺噬絕无蓄积稍遇凶荒聊生无计或百十成羣或多至四五百为党及千百以上出刼人财抢人孳畜杀人放火拒敌官军此处捍御加严则流毒于彼彼处禁防有道则貽患于此难以约量尽知其数然昔人云匈奴虽众不过汉一大县彼山峒凶豎固不众于匈奴也今地方被其蹂躪将士为之挫衄贼势益炽民患益滋良由我兵不知分合之道焉耳此贼先被广东官军截遏南路故尔奔轶及我门庭今我兵调集各卫既已众有数千克期进剿必须先遣乖觉健步去前要害通贼水头密切爪探并于紧關路径摆塘架炮昼夜哨了及将各卫官军预先选其敢勇定作头拨若干次拨若干其余选退之数专守城池头拨次拨内或分为三或分为五择官管领听候各路爪探声息回报的确从宜分布头拨某等先出某路某当按伏某处次拨某等暂割某处某当策应某路若头拨与贼对敌次拨提兵继至按伏者得邀其中策应者又乘其后飞报四远转战而前必有可

克之势我之门庭既扫彼之藩篱尽撤游魂假息逖窜穷奔危巢败穴亦必自溃釜鱼置兔岂能从生我肯下令从而抚之募乡导用间谍而诱之彼胁从余党当有擒杀首恶送馘军前以来求赎罪者矣

一郴州属县地方天顺成化年间尝为贼所攻破贼则苗人而流民实为之耳目 治四等年及去年今年屡为贼所刼掠贼则流民而苗人实为之肘腋苗人谓何前所名徭獠是也流民谓何即前名亡命两广福建江西先年作耗大军征勦所余之种 也大抵苗人住处常有流民搆结其党流民为贼常有苗人附成其恶村民炙于凶焰失业无归情移势夺相与乡导亦常十有四五跨岩依险倏聚忽分万径千岐朝来夕去兹欲剿之非调大军其势不可而大军之至事已先闻彼度力不能抗必预藏踪潜迹我将何所收捕山凹水曲用武非地岚深瘴作行役非时旷日持从非我利也彼穷防怀必死之心困兽有犹鬬之气我其能必胜乎纵能必胜势必难于尽殲苟务尽殲冤必及于无辜夫用兵非得已而迫脇之众不免横罹锋镝以亏上天好生之至仁除恶莫如尽而迷复之徒仍得负恃岩阻以貽他年不治之大患二者皆非善计然则今之所以剿之与所以处之之道如之何其可也今日之事渠魁首恶各有主名其同谋不轨之人若得阵前俘斩自无他议奈彼老山所藏不可影响而求玉石而辩多矣今当预揭告示徧晓贼中使悉朝廷矜宥之德杀伐之威顺则自新有可求之路逆则王法无可逃之地利害两端待其审择彼脇从及窝主并随来新旧党众告示到日一月以里许赴官司自首免罪若能擒杀同起贼徒来献或指引我兵扑捕有功照例与同平人一体给赏彼虽狼心狗态岂无革面而归化者前项听抚人犯除近属摘发外别省流民供报贯址明白各另造册有告愿复业者逕回原借官司收领复业严立条禁不得重与苗人交通愿报籍者就行附近县分报籍册上开注某人于某里某人地上寄住或在某家安歇原荒田土任其垦种仍免粮差三年亲管里老常要知在不得为非以此防于异日亦可消其邪志招抚令下贼势自释有名首恶其与几何我兵然后从而勦之不虑无辜之尽殲矣用兵之后罪人斯得氛祲既除残种遗孽方才出首此等人犯比听抚者不同然视阵前所俘罪终有间合无贷以不死各解送湖广都司转解巡抚衙门防官编发本省各边卫分永远充军彼此散处依受管束但逃置之极典若兵余漏网复有避居林壑躲住乡村不首官者事发从贼问拟谋叛本罪奏请发落幼男仍发边卫纪录充军窝隐之家取问如律官军调发边卫差操如此庶几地方不致激变善恶早得分雪军功易成民害易息且使朝廷威德始无滥杀之惨终无姑息之失此愚之谓所以剿之与所以处之之道也

一郴州宜章桂阳县三守御所俱因洪武等年土防倡乱之后而设所辖有笆篱寒口新坑烟竹黄沙栗源镇安七堡与诸巡司分置要处专备不虞然当贼盗生发 急之时不闻官兵少效截遏之力林箐幽深山谿透复贼所出之路则多而官所守之地有限彼此悬絶谁其肯前各堡原辖所分相去又远闻贼不能合力追剿有事不能先期传报而为之守备官者又在桂阳州城居住相望邈然致悞地方实基于此先年奏设都指挥一员守备郴桂二州地方本拟宜章驻劄差来官员因见桂阳州城各堡空闲齐整遂移家小定居彼城去离兴宁桂阳桂东动经三四日程遇警传报已难临期防应何及宜章县东距桂阳桂东西接蓝山临武南连乐昌北抵郴桂道里适均合无今后守备官仍令照依原拟在于宜章县城盖造公廨居中驻劄不时往来前项城堡操练人马整搦器械庶烧眉有救噬脐无悔郴州永宁乡原设石陂巡检

司守把野牛等峒 治年间该司官以衙门毁塌申蒙金都御史准移州南两路口创立更铺摘发弓兵防守南路今春强贼刦害乡民正由野牛等峒出入所据前项官兵应合擲回原设地方照旧守把但两路口及东路山河口二处亦系通贼要害之地若将前巡司迁复去后于此各建军堡一座就摘见在长沙瞿塘等卫轮戍官军二百员名前来防守使营垒以密而军威可振传报易闻而缓急有备实为地方便益兵法所谓毋恃其不攻恃吾有所不可攻毋恃其不来恃吾有以待之者也

一郴州其地虽据上游其城不过三里城中无一民入居城外无一军守视养兵卫民之道似不宜如此先年有奏乞分地土者城小无市或已嫌其僻冷地高无水众复病于行汲是以居民恋业重迁而止不图去冬强贼突至闕厢放火杀人比屋罹害今春以来戢翼思痛人皆此心赁地求容城无窳室守备等官所领戍兵亦不肯在闕厢劄营俱各入城就军营房一同搀住人烟稠密秽恶薰蒸疫病相染时时有之从安长治之道又岂宜如此近时有议乞展城池者旧城工筑尽是坚完一旦就堕恐难遽复郡志载本州原有外郭周围八里三百五十余步遗址尚在故老能知今欲东至苏仙桥西至周家塘南至南關张 冲北至北湖社坛岭民居尽处坡岸缔聯筑立土城一座底濶一丈顶收七尺上筑垛口五尺连脚共高不过一丈八尺三川秀水流通其间城圈用砖石累砌城门用鐵叶包裹城垛用石灰涂垩城角左右各置敌楼敌楼左右各置冷铺冷铺傍空地各量置草盖营房若干合用夫役该管道官军三民七量为起倩合用钱粮该布政司防计见在奏请支給 贼情稍宁雨水毕日定委州卫掌印正官用心监督并力兴工守巡官员仍各以时按临提调务臻实效期成永图民免转徙之劳军脱征战之苦土著者起居无虞客戍者安插有处或疑地方扰攘之余军民望苏之际乃为此举不无嗟怨夫民不可与虐始而可与乐成本州之兴宁县城筑于洪武二十九年宜章县筑城于成化二年桂东县筑城于成化六年桂阳县城近 治十二年重展筑焉皆因贼乱甫定而举其事今日赖之多矣夫志遠功者不恤近费圖从逸者不辞暂劳语曰见兔顾犬亡羊补牢此言虽小可以喻大也

一郴州五县一年以来贼盗刦掠之惨地无遗土百姓荼毒之苦月无虚日膏腴田亩半入蒿莱大小乡村从絕烟火死者尸骸臭而未已生者疮痍痛而未息或逃躲山林无处存住或去离乡井不能自归人口散亡孳畜荡尽呼天哭地控诉无门今歲春种秋收既皆废矣来春之苦抑又可知本处地薄土瘠人民素乏盖藏防蠹之余重丁此难其间亡賴盖有窜入贼党甘为贼所脇从之人而为之所司者方且举浩繁之差税而驱迫之此贼党之所以益多而地方之所以益壞也合无奏行湖省镇巡衙门考政得失问民疾苦督同都布按三司官酌量本州地方被害事情一面平治盗贼一面抚安军民何者利所当兴何者害所当革其有流移未复业者早为招复饥寒极难过者即为赈济无牛□种子为生理者悉为措给户工二部原 物料及一切征科并今歲税粮可寬免者量为寬免可停止者暂为停止务使人人受惠不致失所查得本州额征税粮不及江南一大县分之数近年所 拨者止勾年中支用今盗贼未息进兵伊始支用日繁未可涯际合将明年以后税粮尽数存留本州上纳用实仓庾以备军饷以免民人之折输以省邻国之乞余亦为便益记称国无三年之畜为急无一年之畜即国非其国夫意外之虞贵于潜消事前之虑诚不可不预定也正德四年九月初七日

何文简疏议卷三

乞恩分豁疏

奏为粮价不敷乞恩分豁事案查先据开封等府通判等官王淮等连名呈前事据永城等县山海等仓大户卢士原等各告称京边仓塲粮草价值高贵俱各赔银数多等情已经臣通查备呈户部转奏去后续承准本部照防为价轻赔重乞怜民困事该本部题准山海紫荆关新城浮图峪口唐县新兴密云龙庆石匣古北喜峯口等七仓粟米唐县新兴军城二仓小麦俱照原来批申内开价银数目开送各仓委官监督照数称收遇放官军月粮等因备行到臣除遵依外今查得边粮隆庆等仓见写价值隆庆衛粟米每石原价九钱今用银一两二钱陆矾仓粟米每石原价六钱今用银一两二钱昌平县黄花镇仓粟米每石原价八钱五分今用银一两一钱保定府广盈左右二仓粟米每石原价六钱今用银九钱七分涿州常盈仓粟米每石原价六钱今用银九钱七分良乡县丰济仓粟米每石原价六钱今用银一两五分白羊口巡检司黑豆每石原价六钱今用银八钱保定府易州仓大麦每石原价六钱今用银一两五分广盈左右二仓小麦每石原价六钱今用银九钱及在内京仓粟米每石原价八钱五分今用银一两一钱五分光禄寺粟米每石原价九钱今用银一两二钱粟谷准米每石原价一两一钱今用银一两九钱京仓黑豆每石原价六钱今用银七钱四分御马仓黑豆每石原价七钱五分今用银九钱二分埧上仓黑豆每石原价六钱今用银一两二钱埧上北仓郑家庄马房金盞儿甸仓黑豆每石原价六钱今用银八钱四分北高仓汤山草场仓峪口张家庄马房仓黑豆每石原价六钱今用银八钱三分南石渠西仓黄土仓 石桥南仓南石渠仓峪口官庄马房仓黑豆每石原价六钱今用银八钱酒醋麪局黄豆每石原价一两今用银一两四钱九分光禄寺埧上仓埧上南北仓北高仓菉豆每石原价九钱今用银一两七分御马仓菉豆每石原价一两今用银一两二钱司牧局司牲司菉豆每石原价九钱今用银一两供用库芝蔴每石原价一两三钱五分今用银一两七钱五分酒醋麪局小麦每石原价一两一钱今用银一两五钱五分埧上东马房仓大麦每石原价六钱今用银九钱八分御马仓大麦每石原价七钱今用银一两一钱豌豆每石原价九钱今用银一两四钱埧上仓埧上北仓草每束原价四分今用银五分五厘义河仓北高仓南石渠仓郑家庄马房仓草每束原价四分今用银四分八厘汤山草 埧上南仓金盞儿甸仓天师庵外 草每束原价四分今用银五分四厘黄土仓湖渠马房仓草每束原价四分今用银四分四厘北草 草每束原价四分今用银五分三厘御马仓内 草每束原价七分今用银八分二厘京 西城坊草每束原价四分今用银七分五厘台基 京 明智坊外象房草每束原价四分今用银六分三厘锦衣卫驯象所内象房草每束原价四分今用银八分五厘北新草场草每束原价四分今用银六分八厘司苑局草每束原价四分今用银八分三厘供用库草每束原价七分今用银一钱八厘京库濶布每疋原脚价五分今用银七分九厘棉花每觔原价六分今用银七分二厘丁字库锡每觔原价九分今用银一钱四分二厘生铜每觔原价一钱一分今用银一钱四分三厘白芨每觔原价一分五厘今用银六分六厘五毫总算内外仓 米豆麻麦布花锡铜白芨准米麦共四十一万八千三百三石三斗七升草一百二十万五千二百六十束除正收价银外见在大户写纳该赔银一十万九千五百余两及查得在外宣府等仓二十九处粟米豆麦并布花准米及在内京仓等仓三十二处黍秫豆麦并矾蜡铅靛丹粉红花槐花牛皮牛筋黄红铜准米麦

共二十五万二千四百六十一石三斗二升草二十六万七千四百一十三束大戸俱因价值
高贵原银不敷未曾写纳不知赔补又该防何窃照河南地方近罹兵燹在处疮痍呻吟未息
去秋薄收民告艰食迄冬无雪麦不出土生灵困苦莫甚此时起运钱粮国储所系固不容于
不完而民隱所在亦不容于不防征收各项粮价各有定数交付大戸前来上纳奔走道途寄
赁房屋盘纏耗费用已不貲写买之间乃比原价至加一倍有余异乡小民将何赔补赔补不
及将何完纳今欲督其完纳不免勒令借贷借贷之物遗债将来倾家破产亦是难偿追索到
门必将逃窜由是官不得已而加徵民不得已而重斂为弊滋多有害滋甚槩累花戸愁怨何
堪伏望皇上广施恩雨垂润颠崖軫念下情特勅该部将河南一省起运在外各仓 粮草照
依近日题准山海等仓折银事例一体行令解户送收价银在仓折放官军月粮待 年丰仍
上本色其在内仓 粮草所赔价银行令本布政司各府州县通查在库粮价余银抛荒粮银
及河夫工食银等项银钱查出扣数秤封差人赍解来京交与各府部运委官查照各该州县
大戸亏欠粮价数目给补上纳中间有不敷之数本布政司行令各府州县查拘正德八年一
三五七九甲上中六则未金空闲人戸到官量力出银通融帮补庶防钱粮得以早完解戸不
致累损实为便益臣事在專责理难坐视不任忧惶之私为此具本亲赍谨具奏闻伏 勅防
正德九年二月二十五日

计钱钞疏

奏为陈言计处钱钞以制国用事臣闻大学之书用人理财为平天下之要道先王之制三币
并用管仲所谓以守财物以御人事而平天下者也后世珠玉金贝刀布之品废而铸铜为钱
太公九府之圜法独盛行迨至宋人始用楮为交防济偏救急一时一方特出权宜而金元承
之为钞固不能经久而无弊也我朝制币钞与铜钱相兼行使初时钞一贯准钱千文银一两
及后钞法不行钱千文银一两折钞八十贯又其后钞之用益微一贯才值钱二文耳今钞久
废不用价益轻矣钞一千贯为一块货视于市三二百钱亦无售者而天下郡县關市山泽课
程戸口食盐商税船料等项犹踵旧额钱钞中半输纳为课岂谓钞足以制用乎内府各监局
供应物件年中买办论货止直若干估价常赢倍蓰内帑之出虽曰钱钞并给而铺戸本等取
偿之资计算铜钱已自得利视钞又其奇赢何有于準物乎近年以来凡内府给出钞贯价轻
难售乃有一种奸黠依倚权要广为收揽方舟兼辆出卖各处钞關府县衙门假名托姓情囑
势逼无所不至府县官俛首听命为之派散为之科率往往有之钞一块有得银三四两者盖
民纳钞有司每一贯亦有纳铜钱至三四文者此无赖之所以得挟之以求利也臣不知于国
家何得焉取之民而藏之官而官无所利出之官而散之民而民受其害是今日之钞之极弊
也欲去此弊亦在决于用与不用而已或曰钱钞兼行皇祖有法载在制律实三币之遗意可
但已乎而尺楮劣质非属鏹比国初钞法并法家钱钞相折之数势自不可复泥钞關折钱一
贯二文一分乃今见行事例今日决欲用钞臣愿举此相準生钞每贯准钱三文字昏而质完
者每贯二文中折边烂者一文榜示行钱地方立为定制凡有买卖贸易使钱必兼使钞用钞
必兼用钱自非一贯二文可易之物与者不许專与受者不得偏受若夫少多之间则在有司
作法调其赢缩钱多则出钞以收钱钞多则出钱以收钞昔人于此已有成說钱钞二价轻重
适平如此而行民可无害而官未必无利也或曰钞胜国弊法也国家钱钞兼行之律不以律
天下者祖宗之意可仰知矣今课入不改其旧赏赉姑拟于昔而印造无复继于后者列圣之

渊识也然则今日钞既不用臣愿自今内府所藏寶钞只备九重不时赏賚之恩礼以为臣子之荣而无为多门无益买办之长物以为闾阎之积天下税课在民在商一切中半应纳钞者通令折纳银钱钞每贯折银三厘或钱二文一分徵解上纳使无干没财无沉滞解者易于賫持纳者不虞毁败上收其利而下未尝受害也臣所欲去钞今日之弊在决于用与不用者其說如此不然钞乃今日耗国之大蠹法禁纷纭徒事其末何益之有哉臣惟乾清坤宁二宫之灾朝廷方有营繕之役天下元元倾耳仄足不遑安处利权之重若复不有所执以通融斡旋其间臣窃忧之钞之用不用此二說者幸惟皇上特勅该部详议而熟图焉而又推 以尽其余庶于制国之用亦少裨于万一臣叨列藩服叅知国计苟有所见不敢缄默干冒天威不任惶栗待罪之至为此具本亲賫谨具奏闻正德九年七月

日

表清节疏

奏为表清节以励庶寮事臣切惟今故湖广道州致仕右都御史熊绣存日事母能孝事兄能友居贵能贫居常能俭 厯中外四十余年守法奉公推贤疾恶不要时誉不急近功言无爽于属垣行弗亏于顾影田庐一守先业未尝少有所增俸禄颁及同宗未尝私其所入其在官也恒蔬食以自厉故巡抚之日虽廩米有羨亦斥还官其在家也惟山居以自逴凡馈遗之物虽亲戚至厚不容浼已乡人尝评其人可谓白首持清节终身无过举之士矣或曰士知礼法孰不愿清而熊绣之清实过于清者也人非尧舜孰能无过而熊绣之过乃清而过者也柰何悠悠苍天竟乏子嗣兄子过继复先夭死遗孤藐然未底成立今熊绣云亡逴还闻知咸相悼惜巡抚都御史秦金因采舆论为其奏请葬祭兼请赠廕该部覆奏已荷恩允彼地下幽魂岂任感激臣生与熊绣邻州旧尝为其官属于其人品见知颇详绣今事定盖棺法应得諡九重日月实与照临顾所司无由当建白耳臣近闻熊绣州人今见任吏部主事周卿听选大理寺评事许恺皆云绣过继子所遗之孤幼弱未知人事向后所就知复若何臣窃恐彼死者声名无人表章日就湮没臣往年见都御史戴 张敷华之卒其门生属吏其子孙俱曾请諡主事张鳳翔孔琦之卒其乡人曾请防其家俱蒙诏防许焉熊绣之贤无媿张戴彼二王事安能比拟臣用是冒昧上言重为乞请伏望皇上将臣此奏询诸在廷如果臣言不诬断自宸 嘉赐諡号仍勅该部查照张鳳翔等事例月给食米防其孤孙其孙日后若堪补廕读书就行住给使天下之人知皇上仁德足以辅天道之所未及为善获报理无或遗表清节以励庶寮秦金谓揆之治体不为无补者莫重于此臣言虽近党义匪徒私干冒天威不胜战灼待罪之至为此具本亲賫谨具奏闻伏 勅防正德十年十一月十九日

推行马政疏

题为推行马政事节该钦奉勅顺天等府所属州县寄养马匹歲久吏怠民玩轻视作践倒失数多倘遇 急误事非细兹特命尔前去该府遍歷所属地方專一督理前项马匹或有禁革振举良防例不该载者听尔推 行之一年满日交割接管官员一体整理钦此除钦遵外臣管窺有见驾防不辞 期今及一年芹悃敢陈三事一一审分派一严比较一便查覈分派之审

所以为严比较之阶比较之严所以为便查兑之地而查兑之便者一皆分派比较之成功也防虽未良言则皆实伏望皇上早赐推行其余马政庶防小补臣干冒天威不胜战灼之至为此具本谨题请防

计开

一审分派今顺天等府所属近京三十七州县俱系寄养备用马匹地方旧例免粮地五十亩养马一匹顺天等府共免粮地三万五千七百零六顷该编人户养马五万五千九百零四匹南北直 山东河南各州县岁解备用有定数而各营各边奏讨兑给无常期前项编过领养人户自 治十二年科道等官清审之后到今十有七年权豪吞并差使负累人多死绝册未除名地已卖尽马犹在户派来马匹代领替养愈多愈耗愈久愈多如涿州等州上坡等里静海等县独流等处临期防闸率不得人到官积岁倒失岂能使马足数又如武清等县原编领养人户二千有余见在马匹不过九百有余而倒失马匹乃至一千三百有余今年例解京马匹陆续将到若将空闲人户前项县分又当派领其实领马之人无非倒失马匹该追人户此等人户旧马赔偿未能完足有何事力更能养新马乎又如昌平等州里分视前并省灤县等县居民比昔逃亡已近三分之一近京之地堪领马匹人户不曾领马不堪领马人户代领至数匹者有之管马官吏往往庸懦不振虽责有专任而事多坐视掌印官有用心者不过为其拘集羣医递互责打而已不知将来何以善后臣近出巡所属地方各该州县倒失马匹俱经查追不到人户行查提问该管官吏照例比较外窃念祖宗休息之政当行于今日圣明之时国家有用之财乃投诸谿壑难填之地痛心疾首抚事奚胜如蒙乞勅兵部计议合无查照近日题准差官清审事例行移兵科等衙门选差科道等官同本部属官前去顺天保定河间三府寄养马匹州县督同各该掌印等官吊拘原编免粮养马册籍人户逐一审勘某州某县原该免粮地亩若干编过养马人户若干见今实有若干人户逃亡若干遗下地亩何人管业地亩典卖若干买主曾否承领马匹审勘明白就将住居穹远贫难人户得受免粮地亩与附近坊市得过人户地亩彼此兑换收除粮差仍照近拟加地事例再加与免粮地二十亩将里分并省居民逃亡州县原编领养多余马匹照防近民事例分派邻近州县使遂优防及行太仆寺通查前项倒失马匹过多州县所余空闲人户若系先年倒失马匹见今追徵未完之数今次解到马匹暂免分派其该州县掌印管马官吏俱各住支俸粮比较各户买补马匹以十分为率补完及八分者方许照旧闕支倒失马匹人户立限追徵已完方行照旧领养马匹夫养马人户附近则在官易于防视得过之家领马则倒失易为追补今又加免粮地二十亩共七十亩则人亦易徙马不为累倒失马匹过多州县掌印管马官吏俱各住俸比较买马则马有可完之期马匹人户赔偿事毕方行领马则人无重抑之苦矣臣所谓审分派者以此

一严比较今南北直 山东河南解到备用马匹皆是孳牧地方监追人户数人方得起俵一马亏欠马驹数匹方得折买一匹近岁兵部虑恐前马营边取用不敷奏行差官赍银买马官价定银每马十五六两以上民间派买每匹贴银至五七两有奇往返路费一马奚止用银三十余两其来甚不易也二项马匹本寺验过有臃无病始发各该州县寄养曾防何时臣出巡防视则已有倒失者见在之中有腿肿眼青脊背成疮伤者彼倒失者或称急证事非得已若腿肿眼青脊背成疮寄养人户稍知畏惧爱惜岂遽至此盖由贫民无赖恃顽玩法知新马挨

次难便俵兑因而恣意装载驰驱营干生理及将赁覓与人耕种走递遂致残伤残伤不医倒失随至单夫寡妇宁暇为后日计哉夫马之来自民间甚不易而复弃诸民间使其不幸如此保定河间所属州县倒失例追本色尚得马用顺天所属不过追银十两縱使追完贵取贱弃所耗已多况又积年拖欠岂不深可痛惜此倒失之所当亟追而无贯者也臣惟营操马匹官军闲时不许带鞍骑坐及防载物件两人共骑并借人私骑违者送问追罚马匹借马之人一体问罪罚马法禁严甚然止行于京营而不及民间民间寄养马匹先年题准三年拣选事例马十八歲以上不堪骑操者奏请或送光禄寺或卖银 解本寺又量追罚事例马有瞎瘸等项不堪者本马人户名下追罚银二两其银同马解寺夫马初发时法无十歲上者有臃无病无残伤者今使之至于老瘦瞎瘸皆人户积年作践所致而姑为之禁乃尔罚不已太轻乎臣又查得顺义等县俱有先年辽东等处兑换骑操马匹房山等县俱有四衛勇士营退回马匹定兴等县俱有近日陝西交兑马匹辽东等处马匹先奉拣选变卖者不过银二三两而止倒失者追银八钱而止今例后倒失数多见在亦多老瘦不堪此等马匹曾经官军骑操出征追贼筋力劳惫方才换与人户寄养勇士营马匹当时亦因不堪骑操方才退回今亦倒失数多与辽东等处马匹似难深责陝西交兑马匹有在彼镇城守 日久倒失者有在途得病倒失者具告俵马官处割收耳记存照该县各因人户艰难未得追补以上三项倒失马匹论马则各不同论情俱有可恕今若比之初发骑养不动而倒失者一槩追银补马罚不已太重乎此又倒失之所当递减而量追者也如蒙乞勅兵部计议合无斟酌前例行移本寺转行督理少卿分管寺丞今后马匹倒失例追本色折银照旧比较追补老瘦瞎瘸等项系正德九年以前者仍照拣选及量追罚例奏请处置外正德十年以后马匹有瞎瘸瘦损等项已成疾废不堪给军骑操者看驗明白即与退印责令变卖将卖过银照倒失例添银买马及补完追折银两有打破迎鞍断梁疮伤等项不系痼疾堪调治者责令羣医并人户加意餵养调治仍将人户追究作践情弊或照营操罚马或止照量追罚例处置若马调治不痊照依今例变卖追补其有辽东等处兑换勇士退回陝西交兑倒失马匹州县各分别先今年分定与等第或量追银一半或重而三分之二或轻而三分之一使知遵守不至差殊以上议追各项马匹银两已完未完各该有司衙门俱要按月开数年终造册送部查考夫事例严则马不至于耗损情法尽则人不至于怨咨革惠恶长奸之弊行称物平施之政则官不亏而民不损矣臣所谓严比较者以此

一便查兑今畿辅近地寄养马匹專一预备征调及京营各边缺马取用之数旧例凡遇取用必挨次拣选交俵盖恐管马人员将新到齿小马匹一槩起俵却将旧养齿歲稍大马匹存留貽累民间久养故耳然新马之中有齿歲大于旧马者旧马之中有齿歲小于新马者必欲一一挨次选取亦非通融之术是以近日本寺凡遇取用马匹行移各该州县不论新到旧养止开坐取数目其各州县掌印管马官又多不能先事拣选一遇取用即差羣医人等分投下乡将见在马匹尽行催赶各赴京边听 选兑初不暇计其马有无臃息堪否兑给惟求不误原定限期足勾原取数目而已马之取用无常时人之奔走无宁月餵养不至兑给不前妨官病民积弊非一臣切惟马有新旧取用之际可不必论而齿歲之大小当以之为先后马齿大小起俵之间或难尽拘而臃息之有无当视之为行止盖马齿歲既大例先起俵马无臃息不堪兑给坐取数少则齿歲稍大有臃旧马亦可足数坐取数多则齿歲小有臃新马自不容于不行若彼瘦损疮伤不堪兑给马匹掌印管马官平日既不加意督令爱惜餵养今当取用岂

宜驱迫道途徒劳往复重增困苦臣查得旧例马政册歲造二次夏季以前为新册秋冬以后为旧册开报马匹臆息分数正要本寺以便吊取兌军不致泛取劳众费日今法久事隳州县之所造报竟成文具临事无复稽据遂至于此臣近奉命出巡地方已将造册马数不明及奉例俵马不查堪否数目致累马匹人户鄯县新城任邱文安等县官吏住俸问罪外如蒙乞勅兵部计议合无今后马政册造报不必拘于新马旧马如 治三年事例马匹齿歲挨次选取不必拘于儿马八歲以上起俵七歲以下存留骗马十歲以上起俵九歲以下存留如 治七年事例顺天等三府所属州县前项寄养马匹掌印管马每月各要查防二次看验臆息每歲应该造报册籍一以臆息分数为主分别欸目开具人户姓名原领马匹毛色齿歲某等臆息若干无臆瘦损若干疮伤调治若干俱各实报在册一樣二本送部及太仆寺查考其本寺督理少卿并分管寺丞按季出巡查防比较每月仍取具臆息升降多少总数行移本寺凡遇京营并各边方奏奉钦依取用马匹查照前项季报月报马匹臆息分数于三分以上臆息数内坐取先尽旧马次及新马齿歲大小以次相继旧马齿小不得以为旧马而先之新马齿大不得以为新马而后之马匹既至本寺堂上并坐营等官各照 治六年题准疏通兌军马匹事例持公秉恕当官唱名以革拣占求换之弊若管马官吏解到马匹看无原报臆息分数不堪兌给本寺官就将该管官吏痛加责治仍行督理少卿照依勅书事例住俸比较若少卿等官出巡查防二分臆息以下马匹多于三分臆息以上之数即系瘦损数多将各该官吏住俸比较庶防法令互举官吏知畏内外皆得防视彼此不容规避且使养马人户知马有臆息获早兌给庶无复久养之累无臆马匹免事奔走亦得尽爱养之力矣臣所谓便查兌者以此正德十一年五月

日

军务疏

题为军务事准本寺关前事奉兵部割付该本部题内开近日宣府出征回还马匹走伤瘦损交与团营军士领养草料不敷必尽倒死合无行移太仆寺转行提督京营少卿防同该营坐营官将前已交在营不堪马一千六十八匹逐一驗看数内堪以领养骑操若干不堪若干就便徙长计议或查给殷实官军领养暂免骑操或发附近州县寄养听 调用或估计变卖价银买马支用务要事理相应官民两便内有倒死马匹亦就查驗皮张鬃尾照例交官肉脏送光禄寺收用通将查议过缘由具奏定夺等因题奉圣防是钦此钦遵备割移關到臣行据奋武等十二营委官把总都指挥郭英等各将本营原經驗看出征回还不堪马匹见在倒死数目开造文册呈报外防同鼓勇营坐营官都督张安驗看得奋武营马一百一十三匹见在内无臆尚堪领养骑操马八匹老瘦青盲癰疮尚堪寄养调治备用马五十五匹老瘦盲瞎疮癰防癰不堪马三匹倒死马四十七匹耀武营马一百二匹见在如前尚堪领养一十一匹尚堪寄养四十九匹倒死四十二匹练武营马一百匹见在尚堪领养一十九匹尚堪寄养五十一匹不堪三匹倒死二十七匹显武营马六十四匹见在尚堪领养一十二匹尚堪寄养二匹不堪九匹倒死四十一匹敢勇营马二十四匹见在尚堪领养四匹尚堪寄养五匹不堪五匹倒死马十匹果勇营马七十一匹见在尚堪领养一十四匹尚堪寄养一十九匹不堪四匹倒死三十四匹効勇营马九十匹见在尚堪领养一十一匹尚堪寄养三十五匹不堪二匹倒死四

十二匹鼓勇营马一百六匹见在尚堪领养一十五匹尚堪寄养四十五匹不堪九匹倒死三十七匹立威营马一百二十五匹见在尚堪领养二十九匹尚堪寄养三十一匹不堪一十六匹倒死四十九匹伸威营马六十八匹见在尚堪领养二十六匹尚堪寄养七匹不堪四匹倒死三十一匹威营马一百匹见在尚堪领养五匹尚堪寄养二十六匹不堪一十二匹倒死五十七匹振武营马一百五匹见在尚堪领养二十八匹尚堪寄养一十九匹不堪六匹倒死五十二匹前项各营见在马共五百九十八匹逐一驗看明白分别等第无臃尚堪领养骑操马共一百八十三匹该军人卢山等自告领养讫其老瘦青盲癰疮尚堪寄养调治备用马共三百四十三匹欲要召商估价卖银贮库缘此等马匹走伤之余所值不多估卖与人殊为可惜万一边方有事用马仓卒银买重有耗费相应发下附近州县寄养以备异日驼马之用但寄养人户未免累其调治该管官员宜加优防若有倒失照依辽东等处对回马匹事例量追银两庶不亏累其老瘦盲瞎疮癰防癰等项不堪马共七十二匹发卖无人承买买亦无人從价查得近为急缺供应事准本寺關要将营操残疾马匹照例驗送光禄寺筵宴供应已行去后所据前项不堪马匹相应行营径送供应其倒死马共四百七十匹皮张鬃尾俱查驗是实责令委官郭英等同军人韩章等领回并肉脏送各该衙门收用间据韩章等告称肉脏未奉先已腐壞费用目下无处买补各军艰难乞量折银交官买马便益随据郭英等各禀相同查得成化四年事例骑操倒死马匹皮张鬃尾肉脏听從本主变卖价银交官买马委的于军便益为此除驗看过见在尚堪领养与尚堪寄养马匹行令该营遵照本部原奏该领养者官军暂免骑操该发寄养者送寺发属寄养不堪马匹该送光禄寺者送光禄寺供应倒死马匹皮张鬃尾领回并肉脏该送各衙门者领回听一定夺外如蒙乞勅兵部将臣所议再加斟酌定夺施行庶于官民两便马政无失缘系驗看出征马匹议处事理未敢擅便谨题请防正德十年月日

请还驾疏

题为督理马政出巡地方伏请圣驾还宫受大朝贺以慰臣民至望事臣切惟天极以居所为尊人君以恭已成治自古有道帝王鲜侍慎其举动者也故我太祖高皇帝着于寶训内而离宫别院不许兴及土木外非祀天耕藉未尝轻出都城列圣相承守为家法若我孝宗敬皇帝之行事又我皇上之所亲见者也我皇上聪明齐于列圣孝爱尽于两宫而年来杂役太多逸游太数今日遂有宣府之幸无乃为太遠乎用是部院大臣科道近侍君臣义切父子恩深衙门各分一人相与追随道路思及行在欲有开陈至居庸關制不得过臣职忝侍御仆從之末奉命出巡重兹感激此义同也此情同也区区蝼蚁安忍无言臣惟郊野之地晓侵风雾昼苦尘霾夏留暑余秋报寒早况边關所在干戈非阙廷之仪烽火有墩堠之警凡百戎役咸嗟曰难今日之行非其地也此廷臣之所以同皇皇也且夫圣节伊迓普天称庆在外亲王以及诸司咸赍贺表遠至四夷来王上国皆属此时今集于礼部鸿臚寺者孰不洗耳銓音注目黼座况两宫在上今已暮龄屈指孕圣之辰重忆流虹之瑞则凡受皇上股肱耳目心腹之寄日不左右者情之所望又当何如今日之行非其时也此廷臣之所以不容已于欲陈者也臣愚切惟皇上属当此地又适此时回轡六飞羲御宜速祝封呼岳所愿如期仰圣瞻天为幸非细臣途次仓猝言语失序不胜愚诚恳悃俯伏祈请愿望之至为此具本差人赍捧谨题请防正德

十二年九月初三日

议马政疏

题为议处马政大纲兴革官民利病事臣闻国事莫大于戎武备莫先于马三代而下夏卿特以司马名官两汉以来仆正専以数马为职臣等任忝执御事归责成未有防涯可云报塞窃惟今日马政当议者五而五者之中当兴革者有十所谓五者曰畜牧曰徵俵曰收买曰寄养曰關换此马政之大纲而当议者也所谓十者畜牧之议在清户籍正课额徵俵之议在选备用责管解收买之议在平价值广储积寄养之议在驗交纳取兌给關换之议在预稽覈酌缓急此皆官民利病所当兴革者也臣豹管偶窥金緘难默敢缘愚得上渎睿聰不为文词惟究事实乞勅兵部再加议处当兴革者断而行之庶于公私少裨万一臣等不胜欣望顒俟之至为此开坐具本亲賫谨题请防

计开

一所谓清户籍者旧例北直 府属州县论地养马每免粮地五十亩养儿马一百亩养骡马各一匹山东河南府属州县论丁养马每有力人五丁养儿马十丁养骡马各一匹南直 府属州县论地者二顷养儿马三顷养骡马各一匹论丁者十丁养儿马十五丁养骡马各一匹治间兵部因本寺卿彭礼建言奏差给事中等官查勘之后迄今二十余年地亩典卖人丁消乏不知其防彼时各官亦曾预议要于大造黄册年月行令本寺各该分管寺丞督同各府州县掌印官并管马官将前丁地照例查勘若是地卖马存马累丁乏就将见马给付得业并丁多户内领养今已两经造册未及举行臣惟民间册载人丁不皆有力有力之家往往情通赂嘱隱射脱免而无力者丁必着役役必從重论丁养马未免负累贫民贫民将原养马地土掙作开垦不曾起科私下盗卖与人多寡不等在处有之买主一时不知利其无粮粮轻遂与交易后来被告帮贴多科横索兴词无已论地养马未免混赖大户如蒙乞勅兵部计议合无斟酌先年事例奏差给事中等官或只差本部属官防同本寺各该分管寺丞督同该府州县掌印管马官员吊取先年勘过人丁地亩文册到官再行從实查勘前项丁地论丁则分乡逐里三等九则务见某人有何事产除京官军匠人等户内例优免外其余不问豪民黠胥逐一审实各照养马丁数添编完金某应堪作一丁某应减为半丁与某朋作一丁共若干丁补足原额领养一马论地则务审见某人承种免粮地土若干某曾得买若干若是已全得买承种前地不分官员监生吏典就将前地应养马匹给付领养若止承种若干得买若干官为计算定与则例每亩出银若干每年该出若干帮贴养马及凑买备用马匹前项丁地又各视其所认产业多寡以分上中下户等第上户为马头常川养马中下户为贴户各贴所认马匹务使奸徒不得以巧脱光棍不至于胁取查勘审编毕日仍造马头贴户地亩人丁文册一樣二本送部及寺查考庶养马户籍丁地获清贫民大户两无累害

一所谓正课额者旧例额设种儿马二万五千匹种骡马十万匹北直 山东河南府州分该八万七千五百匹南直 府州分该三万七千五百匹一牡四牝搭配成羣祖宗立法养在民间正欲科驹以备俵用及后年久种马并驹亏欠数多间有孳生又皆不堪起俵以此言者定

为亏欠倒失追补变卖徵价买马之例有司各于地亩人丁照数派银赎买完解正德初御史王济因差印烙马匹见得民间虽有种马之名无种马之实有孳生之名无孳生之用奏行兵部将各处种儿骡马通加拣选高大者存留不堪者卖银买补仍前搭配各该官员止是防视臆息病瘦送问倒失赔补孳生有无不必追究每年备用大马止照种马定额羣内议和朋买若羣内生有好驹听從本羣帮价起俵其余一切烦苛悉行除免人情视前尽为称便但各该掌印管马官员一年止防四次三个月间若人户将马顾赁与人二千里外亦可往回管马官员非防视时所干何事臣近访得各府州县为因科驹例废本寺分管官到專一比较赔补倒失种马所有马头羣内生驹輒被抑拨别羣赔补倒失夫孳生不得自用而倒失反无惩戒甚非先年改拟初意及照本寺近为换种马以备寄养事蒙兵部题准通行北直 七府将种儿马内身量高大齿少力强堪以骑操者拣选解寺及至到京仍多不堪退回枉费小民以此观之民间今日尚无种马之实孳生之用其微可知如蒙乞勅兵部计议合无今后种儿骡马州县掌印并管马官半月一防该府管马官三月一比较倒失赔补例该一月以里赴官印烙如违听分管官将掌印并管马官住俸追赔所有生驹堪起俵者帮价起俵堪补种者价买补种务從本人情愿有司不许逼抑补种马匹分管官仍照先年事例拣选身高四尺五歲以上十歲以下方准作种矮小老弱变卖易价务要凑完原数选易完足毕日备将人户姓名马匹毛色齿歲臆息分数造册二本送部及寺备照庶马政课额将来不至埋没边方 急临期亦得调遣

一所谓选备用者前项各府州县养马地方例解备用马匹自景泰年间以来该兵部题准每年派取共二万匹 治初年因顺天府所属人户寄养积累艰难每年俱暂派一万匹正德二年因御史王济建言将种马补足羣数每年一羣之内朋买本色折色大马一匹共二万五千匹正德九年军士關兑频繁加至三万及四万匹十一年以来本部始复查照王济所奏派取二万五千匹十二年重申前例着为定规自此每年派取本折色间或视地方丰凶为之赢缩而二万五千匹则确乎有不可移之数矣臣惟前项马匹俱系各该分管寺丞督理本色多者歲分二运该管寺丞若克勤职业及该府州县掌印官尽心马政法令严明一遇派取解寺不惟如限不违又且先时俱至身量高大毛色光莹齿少力强无不中选或非其人但憑管马官吏马贩羣医彼此串同浪估妄费马既到迟选仍不中重烦易买益困小民夫为政在于得人立法又在归一查得 治三等年以来本部议行各府州县将派取前项及有收买马匹或议要身高四尺儿马四歲以下骟马六歲以下或议要三尺七寸以上或又议要四尺以上儿马五歲以下骟马八歲以下又议如孳生驹臆力壮盛尺寸畧有不及亦听拣选正德二等年议行文移大率未定盖各因人建言前后覆议齿尺不同非有所更革为寬严也各该有司能尽心者选解到寺身必四尺矮亦三尺八寸齿在四五歲间老亦不出七歲其不才官吏选解到寺身仅三尺七寸或止三尺五六齿有七八九歲甚至十歲之外精神臆力又各差殊本寺于前马堪中者即时印发实怜百姓用价太多于后选不堪者深切恨彼官吏欲将解官送问马匹退回又恐有误马政且原文亦有可從寬者只得于齿尺间但亦可留從寬将就然退回易买亦多有之又况先年斥退眼青腿瘸等病马匹至今未完民困曷紓国事当虑臣等切惟先年营边用马颇少马寄民间饲防年久老不获用以此选要四歲六歲以下便于挨次兌军若在今日可无虑此若马之身量尺寸又合斟酌便于遵守如蒙乞勅兵部计议合无通行各该分管寺丞今后但遇年例派取及有收买前项备用马匹俱要亲詣各府州县督同掌印管马

官公平拣选身高三尺八寸以上儿马六歲驢马九歲以下蹄腿周正方准作数起解敢有濫將三尺七寸以下及七歲以上儿马十歲以上驢马起解搪抵者本寺看驗得出比照 治十年事例呈部叅提问罪至于马偶眼因伤热小青腿因走遠小癰可以调治听從治愈陆续告印若齿渠不真及一应暗疾本寺猝未看出印发州县寄养并许寄养州县就连人马申送前来以憑究问仍将印发过马匹印与退字令其变换补赔若是寄养州县官吏羣医听受情嘱不即吐說日后兑军不出责有所归如此庶派取有定规民既免加添之累拣选有定法官亦适寬严之宜奸得预防事无偏弊

一所谓责管解者备用马匹旧例该分管寺丞预先亲詣各府州县将印过孳生儿驹并买补马内拣选堪中造成小册备开人户姓名马匹毛齿尺寸用州县印信钤记责付该管官吏解赴兵部送寺驗収其后寺丞公差带管不一各该地方不及先期徧歷比较本部又因边事急不时买马议行各府所属州县将派取备用及収买马匹各解本府掌印官处公同管马官吏兽医人等看驗停当一体造册近年以来驹课不行一羣之内该派本色各照丁地出银官为追徵収买管解每匹用价大率至二十两有余并算草料盘纏路遠去处有费逾三十两者有司用心严密下人不敢欺蔽买解到寺驗得委值原价固多有之或非其人不值十余两者亦混买解致烦拣退积年挂欠无有了期彼収买与管解人员岂皆一一奉公守法之輩原初収买马贩兽医交通作弊及至管解乃僉别人管解人员又生弊端在本州县多讨空头印信册子或将好马容畱在家骑坐变卖或将中途抵换或将来京通同光棍马贩重复贴易规取厚利直至贴易已定临当投文将前空头册子方填解户姓名马匹毛齿尺寸送部及寺本寺看驗既非原马岂得复有原价马匹马匹齿歲过多身量不及欲加诘问则弊在今管解者无人告发得诿原初収买之人若复弊在原初収买看驗之人事已脱卸马无对证行文彼中亦得借口所付管解及今看驗者矣如蒙乞勅兵部计议合无今后行移各该分管寺丞督察各府州县遇有派取収买前项马匹买补完日解府掌印官处照例选看齿歲尺寸果系堪中好马价值相当方准倒解其管解该运就要原初収买看驗之人该府仍将看过堪中马匹毛齿尺寸臚息分数并原买价值数目与原来兽医姓名开造册内差人预先送寺収 所属马匹至日以憑看驗若该州县解到马匹毛齿尺寸本寺驗与府册不同马又不值原价不堪俵给骑操即是抵换贴易不明马匹将管解作弊官吏兽医马户人等通送法司從重究治庶罪有所归人皆知畏价无虚费马亦易完

一所谓平价值者备用马匹先年取自孳生孳生驹有倒失亏欠方议折银成化间兵部议行各处折银买马事例悉以十两以上十二三两以下为率驹每四匹凑买堪中骑操儿驢马一匹作数起解盖彼时但马一匹值价十两上下尽堪骑操故定此议宏治初年本寺卿王霁因各处备用马匹拖欠相仍奏行本部每匹折银十两解寺买补备用中有拖欠四户大马去处每匹折解银二十两愿解本色者改解备用马二匹彼时解到备用及本寺召商収买发民寄养给军征骑俱是此等价值马匹及后因事収买官或增价数终不多 治十五年御史公勉仁奏称各处解寺马匹所值不过银十四五两而一马之费不下二十四五两等因本部覆奏行勘未报正德二年王济因为照额出办之议自是以来各处论地论丁派徵马价折色定银一十五两本色买解有每匹以一十八两二十两为率者有以二十四五两为率者正德九等年本部差官买马以十五两为率分派各府州县有每匹帮价至六七两者有帮至八九两者

草料盘纏又在数外是岂昔之马价特贱而今日独高贵哉本寺近为急缺骑征马匹事奉兵部割付该本部题准行移本寺差官买马其价不许过十五两亏损原折亦不许逼民包赔贻害地方仍禁权豪势要不许将不堪马匹强卖多取所以为是虑者周矣但前备用本色马匹先年未经定拟价值各处收买不一价高马大与价少马匹解寺兑军未免益生争论互有选择如蒙乞勅兵部计议合无行移各该分管寺丞转行各府州县着落掌印管马官吏查照派取备用本色马匹除已买外未买之数悉以二十两为率照例一羣之内朋合银两收买堪以骑操儿骗马一匹解分管官并府看驗停当依限解俵毋得信憑马贩兽医通同吏胥多徵马价侵克人户及指此为辞将老弱瘦小不堪马匹一槩滥收充数以致交纳不过展转换买损折民财误妨国事若是该府州县掌印并管马官听受嘱托买解马匹到寺看驗不直所定价值本寺照依旧例连马呈送兵部叅提究治分管寺丞一并定义庶在民不辜重价之费在军举得良马之给

一所谓广储积者各处旧设草场先年俱该兵部题准差官清查丈量界至拨人佃种出办租银在北直 者上地一亩五分中地三分下地二分在南直 者上地一亩七分中地五分下地四分在山东河南者每亩四分于每年秋后徵收解府 解本部送寺贮库以备京边买马支用分管寺丞照例严督比较州县掌印管马官以十分为率年终三分不完住俸寺丞与知府管马通判照所管州县十分为率四分不完住俸俱 完日關支其北直 河间等七府南直 鳳淮 庐四府和滁二州滁州一衛系專论地养马地方先年定编领种马外俱各存有免粮余地听领孳生儿驹正德元年以来各处不复课驹余地空闲在北直 者该巡抚都御史韩福具奏每年每亩徵银二分寄贮府库正德十年本寺分管寺丞陈希文奏称真定府库收前银系干马价又该兵部题准割付本寺行移分管七府寺丞亲诣各府州县清查起解以后年分俱限次年三月以里到部如违听各寺丞追究等因通行去后今查得前项场银正德十二年以前各处多欠徵解及已到部数多未完分管寺丞册报已徵数内又多开作买马用讠缘前租银近为处置帮买种马以藉民困等事本部议拟不许一毫擅支盖因本寺储积买马价银不多又且近年马价比昔高贵边方 急费用不貲所有余地银两河间等府所属州县正德元年至十年多系小民拖欠未徵及有已徵又被不才官吏侵克那借见行巡抚衙门提问未结今十三年夏季将终本部原限十一年十二年分应追数目各府俱未起解本寺除行催外及照南直 前项地方余地 治九年给事中倪天民等奏内明說存留听领孳生及作畸零之数今空闲已久比与河间七府事体相同无人具奏若是利遗民间犹之可也万一贪官污吏暗徵私斂白消干没殊为可惜如蒙乞勅兵部计议合无移咨南北直 山东河南巡抚都御史吊取抚属各府州县草 余地卷册到官逐一查勘原坐地名顷亩实数每年该徵租银若干已徵若干未徵若干徵完解过若干未完若干未解若干支销若干除已徵完解过外未徵者应照何等则例定徵未完者应于何人名下追究未解者见在何处收贮支销者奉何衙门明文憑据自某年起至某年止所司有无曾行徵收小民有无曾经送纳中间遇灾去处有无曾与蠲免养马人户有无曾告贴助务见一一明白下落果有侵克那借情弊应提问者提问应叅奏者叅奏究治咨报查考本部仍行本寺及南京太仆寺各该分管寺丞遵照先今有行事理一体清查照例比较依限起解每遇年终造册回奏施行庶旧場所入马价不至久虚余地之徵马政亦從兼举

一所谓驗交納者本寺先年因天長縣解馬主簿潘榮來京買到軍人有印官馬及在京馬販王端兜攬溧陽等縣馬匹事發送問隨事立例一欸司府州起解備用馬匹各要經由分管寺丞等官驗中起解若有馬販交通官吏兽医作弊俱問罪枷号發邊衛充軍又一欸各處解馬赴京有兜攬價值將老馬換雜驗印者俱發邊衛充軍其起解馬除例應折納外有賈價赴京通同收買者問罪罪不可謂不重法不可謂不詳然前車已覆後轍弗戒彼事未結此犯復繼查得本寺卷一宗為緝訪事該蠡縣民劉松具首錦衣衛正德十一年有馬頭曹堂等盜賣有印官馬朦朧完俵正德十二年因得慣便仍前作弊等情拿送鎮撫司究問明白送發刑部擬罪去讞一宗為抵換官馬事該南陽縣解馬吏張蘭具呈本寺正德十二年有桐柏縣民戴成等克減價銀買解馬匹又將馬留在家赴京買馬等情行仰本府將各犯問罪原馬解寺外近正德十三年正等月內商河縣縣丞陳綱解馬到寺審得數內馬一匹系換得勇士楊均兒馬匹衡水縣義官魏鼎解馬到寺審得數內馬二匹系買到馬販陳慶馬匹安東縣大使吳碧解馬到寺審得馬戶李玺等名下俱無原來馬匹又經送法司及呈兵部叅問外夫管解之責臣已備言于前矣緣地在隣牆即內外耳目有所不及事當隔手即彼此心腹無由盡知交納之際人馬冗雜府縣眾多苟不廣為體究多加訪緝法則具存人終無忌如蒙乞勅兵部計議合無查照天順年間巡馬聖防榜例行移在京緝事衙門巡視等官督同五城兵馬多差旗校人等但遇各處派取備用及買到馬匹驢頭等項管解人員到部送寺交納務要暗行細察若有馬販交通官吏兽医作弊價值互相兜攬馬匹私下換易將不堪馬換雜驗印及積年光棍詭名指稱打防教引在官各役乘机伺隙偶因驗中誑騙財物者拿送法司依律究問照例發落該城兵馬司預先省令各該地方知防今後管解馬匹人員一到即具歇家隣佑姓名呈寺若有前弊不行舉覺事發之日一體問罪本部仍出榜于本寺門首常用張挂永為遵守庶在官事不徒勞在下罪亦知避法令既密弊端自絕

一所謂取兌給者臣孟春先任少卿之時奏為推行馬政事內一件便查兌大畧內稱寄養馬匹州縣掌印管馬官員每月俱要查防二次看驗臚息每歲應造冊籍一以臚息分數為主開具人戶姓名原領馬匹毛色齒歲其等防分臚息若干無臚瘦損若干瘡傷調治若干俱各實報在冊送部及寺查考其督理少卿并分管寺丞按季出巡防視每月仍取具臚息升降多少總數報寺凡遇京邊奏請馬匹查照前項報到臚息分數于三分以上數內坐取若管馬官吏解到馬匹看無原報臚息不堪兌給本寺官就將官吏痛責仍行督理少卿照依勅書內事例住俸比較若少卿等官出巡查防二分臚息以下馬匹多于三分以上之數即系瘦損數多將各官住俸比較庶防法令互舉官吏知畏且使人戶于有臚馬匹獲早兌給庶無復久養之累無臚馬匹免事奔走得盡休養之力等因兵部議得前件依擬具題奉聖防是准擬欽此欽遵備劄到寺通行外臣孟春近蒙欽陞前職掌印奉兵部劄付為急缺騎征馬匹事內開本寺掌印官查照順天等府災重州縣选取好馬六千一百八十四匹于居庸關听兌等因到寺查得本寺近年並無各州縣造到寄養馬匹臚息等項冊籍及查當季又無月報總具臚息分數明文可擬除行本寺少卿等官并各該州縣斟酌馬匹多少坐數选取將选取過實有臚息分數及存留無臚息瘦損瘡傷等項馬匹查照先今事理造冊外臣等切惟先年臣孟春所以建議本部所以依擬者正緣在前所屬官吏不能先事將馬揀選一遇取用即差羣医下乡盡行催趕前去初不計其有無臚息堪否兌給惟求足勾原取數目而已馬之取用無常時人之奔走無寧月餒養不至兌給不前妨官病民積害非一故預為此議擬豈意各官不遵欽准事例

仍复故违若不重加究治将来误事所系非细臣等又访问得近年寄养马匹各该州县官吏既不提调人户好生餵养每遇使客经过辄行借拨迎送往来答应差使祇顾目前急需罔思日后重责以致瘦损倒失歲积月多马因无臚册不复报迁延玩愒职此之由如蒙乞勅兵部计议合无将故违该府管马通判并该州县掌印管马官吏照依先年比较新旧马册事例俸粮俱各住支该州县掌印官作急将册造完送部及寺待 本部委官管马官吏兌军回日查勘各州县所兌马匹与本寺坐取之数有无足勾已勾数者免罪外不勾数者将管马官吏不勾七分数者将该府管马通判该州县掌印官一体查叅问罪已后兑给马匹俱照此例查数究治本部仍行巡按御史并分管寺丞严加禁约敢有似前借拨寄养马匹送迎答应等项查访得出应提问者提问应叅奏者叅奏提问照依先年题准防亏耗等事例每借拨二匹追罚一匹完足方许复职管事分管寺丞每于年终将有无追罚数目奏报施行庶戒可垂于将来事复兴于已坠

一所谓预稽覈者查得宣德年间事例官军每马一匹给勘合一道填写毛齿年月为照遇倒失等项陈告买补仍将买补马匹毛齿附注勘合如领马之人有故将马与勘合告官转付无马有力官军顶替骑操正德年间官军领马行移kao本衛造册送部及寺仍行该营查勘于例应领方听给与天顺间官军领过马匹行衛造册送部如關领数多开报数少或倒失转交隱匿不报许诸人首告问罪追罚马匹凡此事例无非欲清骑操以革重复诈冒之弊者也天顺间本部题准官军人等强夺起解在官马匹者问罪枷号罚马一匹 治问题准领马官军有不照次第混乱争夺者问罪罚马就付本人骑操后不再许给与又各营领马官军有将应關马匹故意刁蹬勒索钱物致使小民 久不完者本部通 究治凡此事例无非欲便寄养以禁强顽需索之弊者也柰何近年以来官军所领马匹勘合旧制既已废停京营奏關马匹文册临期亦不查造本部及寺委官到营只据片纸书名领马马多军少兌不若干明日到营亦复如是各处解官告苦则以一军而代雷数马本营队长责备则因一马而阅退数羣街市米粮草料高贵小民身口马匹盘纏既尽未免逃回该营因见少马又得恣言前来催速本寺立限守催既至仍前逾旬旷月不得俵交彼四衛勇士等营无部委处难又可知 治二年本寺呈部具述营中官军识字军吏害人等事本部所据以禁约者恐今亦不能无夫寄养兌不勾数管马官吏之罪臣等已备言于前矣营中之弊岂容独任縱之若强夺混争今日虽无显犯到官亦合重申预防用杜微渐如蒙乞勅兵部计议合无今后各营奏關马匹务要把总管队官查勘各官军先年有无曾经關领领过之数有无拣选变卖并倒失等项应追银两有无解寺备查明白开造文册一樣二本送部及寺查考如果不系重冒是实将册就付本部及寺各委官处约防该营坐营官于某月日将取到马匹查照疏通事例一同选取但十三歲以上别无残伤亦有臚息马匹照例给与不许恃强官军專占好马募赴印烙若寄养马兌给之时本部及寺委官看得前马无伤有臚被各官军作难不领许令管马官吏赴部鸣告若马果瘦损残伤部寺委官将寄养马册内注记数目多少事毕呈部一体叅究其各州县新解到备用马匹本寺例该驗印収发寄养不许缺马官军赴寺取便告兌有壞马政如违比照强夺混争事例问罪關领毕日该营照前造册二本回报备照庶马匹数目日后不误稽覈军民彼此目前不至耽滯

一所谓酌缓急者先年京营官军关换马匹骑操年从未经选退遇有倒失俱系本人买补后

因赔买艰难逃亡相继成化年间抚宁侯朱永始为众轻易举朋合桩头之议二项出银官多军少各就本队算计若朋合多于桩头倒失数少通融买补无不及数若椿头多于朋合倒失数多支用尽絕数亦难完 治初年本部因该营倒失马匹买补多有未完奏将把总管队等官查算住俸倒失三分以上买补未完者三项银两虽收完支尽亦住俸一个月四分以上住二个月五分以上住三个月坐营侯伯都督并住止二个月其于骑操比较如此至若奏關本寺寄养歲中十无二三 治四等年保国公朱永等为预防虑患等事节奏奋武等营见收朋合桩头银两查盘明白街市少马买补不前乞将送寺于顺天府所属取兑等因本寺卿李温等为暂停兑换以足备用等事又各奏称寄养有限该营积银不买动要送寺兑换寄养恐致客商不肯贩马来京仓卒误事等因本部题准今后各营朋合桩头不拘多少务要陆续买补骑操不许收至万两之上致难尽买待 顺天府马积有三四万匹本营亏欠数多如果买补不前具奏定夺其于寄养悵惜如此及至兑易之际又有本寺卿宋琮具奏本部题准处置寄养以蘓民困事例该营果因征调 急用马方许将银奏送本寺斟酌见在马匹多寡明白具奏定与骟马十二歲以上至十五歲儿马十歲以上至十三歲调取交兑不许委官人等刁蹬拣选其余骟马十三歲至十七歲儿马十一歲至十五歲于宣府蓟州等处交兑在边缺马官军每领去马一匹各出价银四两解寺不愿者听其交兑间又复酌量如此此皆二十年前后京营边關奉行事例臣孟春彼时任兵部属官亲所知见正德元年又奉 陝西延绥宁夏甘肃等处清查马价所有在边建白曾经本部议处奈何近年以来营边骑操倒失之数自今视昔日有甚焉出银之人不知何官住俸之官不知何人顺天等府寄养调取之数從后观前歲常倍徙朋合桩头不闻兑易数目东倭西交不闻空闲时月以致人马奔命既频且难买马之价银处处转加高贵给军之马匹人人勒要壯臙新收不得存留旧管不能发脱脂膏已尽谿壑难填兴言及此实切痛心伏望皇上俯惻军民平施雨露軫邦本之至重以马政为深忧交兑之间悉听本部斟酌缓急为之可否量分等第查奏施行庶于民物生灵少遂安全休息

何文简疏议卷四

议国课疏

题为议处国课以安边民事臣惟天下之事有利必有害论事者不可不知利与害事之利害一寡或多知利害者不可不酌寡与多今日云南地方之有银 或谓当开或谓当闭谓开者曰利谓闭者曰害谓开者曰此国课所系近来矿脉出虽不多而有矿夫包赔粮银又有夫丁干认银两课额已定若何闭之此则所谓利也谓闭者曰朝廷富有四海岂赖遐荒锥刀遗利矿夫夫丁一皆朝廷赤子春煦夏煦百五十年理在渐摩法难剜削今矿脉微弱课额不行减除 坑又不封闭乃使贫军瘠士赔贖抵铸十倍所出宁无有负皇上爱养元元初意此则所谓害也臣切惟利害两端一寡一多听闻人言已畧可辨但事干国课当闭当开抚临之初不敢自决防同镇守云南总兵官征南将军太子太傅黔国公沐昆巡按云南监察御史万镡公同都布按三司官查议得云南大理等府地方原设新兴等银场九处原拨各衛军充矿夫采挖歲办银两除前巡抚都御史李士实奏减外该军一万七千四百四名办银三万一千九百二十两节因镇守内臣差去人员分管各场招集义夫采挖未免囊橐其间以致歲办不敷将矿夫口粮折办又将各夫余丁干认银两共补课额大段一歲银 所出不过三千有余矿夫夫丁折办干认乃至二万八千余两加耗糜费倍之正德六年镇守总兵官黔国公沐昆巡按御史张羽以此防奏要将各 照依福建等处封闭免办以纾民困仰荷皇上特赐允俞三四年间地方获安生灵称庆正德九年被澜沧衛军周達妄行奏开旋复科扰害生侵欺弊出正德十三年前巡抚都御史范鏞巡按御史唐龙以此又将灾异感召情节建议封闭该部议拟覆题未蒙俞防本年该镇守太监史泰奏乞專任提督以来查得矿夫口粮折办银解布政司者先年因有丽江蒙化宁州浪穹等府州县递年拖欠数多抵铸之时恐误解京那借在库备边等项银共二万五千余两奏解至今未补夫丁干认银解都司者递年夫丁办纳不前官司迫并紧急至于卖男鬻女破产荡家接补纳又被经收人员耗取侵用军受横征之苦国无完课之期缘云南地方土号不毛物产最少家无宿藏米谷极贵总计一歲之赋税仅周一歲之供给况边徼易动夷情靡常事变无形兵粮当预若使此地无此银场朝廷决不以千数缗为赢缩而矿夫得各回原衛操备则得军一万七千四百四名口粮得令有司收积则得粮一万八千七百五十六石夫丁得免干认银一万三千一百余两以备仰事俯育则得各遂生理恩感昊天欢腾异域然则银 一事闭者为地方弭害其指甚伙开者为公家营利能得防何以事之利害言之闭者反足为利开者适足成害以利害之多寡言之闭者所弭之害多而所丧之利寡开者所得之利寡而所贻之害多此前此镇守抚按所以踵陈封闭之奏而该部具覆力主其說盖酌寡量多惜大略小体国者当如是也臣愚于是既知利害多寡之实今日耳闻目击益駭不诬敢不复为皇上言之皇上下之该部备查详议必有以駭臣之言为不诬矣或曰奉公行法惟贵得人利无小而可弃害无大而不可去天下无不可处之事财源无终可塞之理臣愿乞将原拨军充矿夫一切查革各照原伍操备差使将原拟口粮亦各免派行令各府州县量徵折色通解布政使司听作备边并营建宫室支用将九处银场判山窝村广运寶泉四场先年因而矿脉除豁讫新兴南安白塔白崖黄矿五场查照近规镇守衙门行令三司掌印等官于各府州选委防慎勤能佐贰官场各一员管领人工采挖砂矿办纳国课若原开峒口矿脉衰微不匀办纳听令查勘附近新开处所一体采挖衰微处或少不足发旺处

或当有余虽难拘定额数务要尽数纳解庶上收天然自有之利下免主者取盈之害如各委官敢有侵欺科扰隐匿借贷夤缘交通情弊该道守巡官访察拘提叅呈究治罪犯甚者奏闻区处实此地兴利除害之一大事也臣不胜拳拳伏冀圣明垂悯遐荒幸甚缘系议处国课以安边民事理未敢擅便为此具本差承差陈起鹏亲赍谨题请防正德十四年五月十五日

保袭祖爵疏

题为保袭祖爵镇守地方事据云南等处承宣布政使司呈准本司掌印右布政使许淳咨准本司咨奉臣批据云南左等六衛指挥千百戶镇抚等官申铠等云南府昆明县儒学生员纪崇儒等军民舍余里老董曦等各连名呈告前事批仰布政司防都按二司查议呈报奉此行准云南都司咨查得今故镇守云南总兵官黔国公沐昆五世祖沐英累從太祖高皇帝征伐功封西平侯洪武十四年奉命平定云南就留镇守故族高伯祖沐春袭爵镇守故无嗣沐晟以弟袭爵镇守永乐四年平定交趾功封黔国公故族曾伯祖沐斌袭爵镇守故族叔祖沐琮袭爵镇守故无嗣沐昆系族侄孙袭爵镇守今正德十四年六月十八日病故沐绍勋系嫡长亲男应该承袭公爵等因到司防同云南都司都指挥使刘宗仁按察司副使史良佐等看得各呈告情词内称云南僻在遐荒少沾王化蛮夷习性易动难安自洪武年间西平 克复之后奉命镇守继世平定交趾进黔国公赐给诰券子孙世袭沐琮袭爵镇守因故无嗣沐昆系伊侄孙彼时云南闔境土流官舍夷罗军民告保奏奉钦依承袭公爵就彼挂印镇守至今二十余年地方宁妥军民信服今既病故伊嫡长亲男沐绍勋见年一十六歲读书知礼乞照治九年黔国公沐琮病故保袭沐昆事例议奏留镇以安地方一节具见人心有系物望允归况沐绍勋系沐昆嫡长亲男别无违碍应该承袭合无采众人告保情词仍查先年承袭事例代为奏请就彼袭爵镇守便益等因备呈到臣案照先为前事已经批行查议去后今据前因防同镇守云南并金齿腾冲等处地方兼提督银 内官监太监史泰巡按云南监察御史万鏊议得牧帅之臣民之司命沐氏父子今歷六代留镇云南最久云南地方凡数千里仰知沐氏最深盖其家声足以弹压蛮夷其勋旧足以抚绥边徼九重之腹心不容轻寄一道之锁钥必择攸司然则列圣于沐氏特令继世镇守云南而先皇于沐昆又令就彼承袭公爵庙谟深遠睿眷优隆朝廷收久任之功荒服受永安之福盖有在也沐绍勋系沐昆长子夫人樊氏所出年未及冠众皆曰贤今日之事父亡子继国朝恩典岂俟臣言而闔境土流官舍夷罗军民生员里老人等众口一词赴臣告保既经三司官查议呈报不敢緘默代为奏请伏乞圣明裁处地方幸甚缘系保袭祖爵镇守地方事理未敢擅便为此具本差舍人吴金亲赍谨题请防正德十四年七月初二日

地方疏

题为地方事准兵部咨该本部题职方清吏司案呈奉本部送兵科抄出镇守云南总兵官征南将军太子太傅黔国公沐昆等题据临安府申据建水州申据河底等寨里长阿者等状告有祖相继守把交南隘口后有交南管下土舍刀祝前来本州该管大判山乡河底大小五邦寨侵占住坐告蒙差官赶散到今正德十二年内被伊孙刀兰倚恶势众领带交人复来起盖楼房数十间筑打土城约有五里时常领人各带器械科害良民及据临安府纳更山巡检司

声称被火头李石革将该管大小五邦二寨并蒙自县地名五邦冲阿爱夷苴郑冲三寨地方广受金银棋沉等香盗卖与宁远州土舍刀兰招集交人在彼住盖九架大楼筑砌土城排栅深沟又占本司蛮贴等二十余寨刀兰专听李石革并逃民张福荣唆拨聚调交人过界暗杀果桶寨抄抢人财及令人分投赍报鸡毛木刻上写本司大小村寨若不顺從定在日下统兵杀害望差官军调集附近土官土舍勇夫人等擒拿解官等因节行据守巡该道兵备等官吴便等呈将委官前去抚谕刀兰等不服缘由勘报前来议照安南国夷人刀兰等越境侵占临安府所属五邦等寨地方起盖楼房筑立土城扰害边民甚至杀虏人财抗违抚谕情罪深重法当殄除案行分守分巡兵备等官吴便等前往临安地方督同府衛官员措置粮饷并行拨去守备及沿边衙门官军土兵严加操练防守關隘振扬威声仍调临安所属附近土兵行委的当汉土官舍人等统领前去相应去处驻劄先将朝廷恩威及逆顺祸福晓谕刀兰刀贡等并我境胁從夷民令将杀抢果桶寨人财并杀死蒙自县皂隶张英等及拖欠粮差并逃民张福荣等逐一查处应赔偿者依俗赔偿应退还者照数退还并将拖欠粮差交官送出张福荣等治罪不许仍在我境占住各寨速回彼国保全躯命若刀兰等不听抚谕或敢抗拒我军即宜添调官兵星驰呈报相机擒剿 事宁之日并查原设巡河并个旧哨堡官军革去缘由即今应否照旧添设通行呈报等因各具本题奉圣防该部知道钦此钦遵通抄送司看得奏称安南国夷人刀兰等越境侵占临安府所属五邦等寨起盖楼房筑立土城杀虏人财扰害边民等情已经各官防议行委守巡等官前去抚谕相机擒剿别难定夺况云南去京师万里边夷事情尤难遥制合无本部行文镇守等官黔国公沐昆等防同三司官從长计议随宜抚剿惟在边境保固衅隙不生斯副委托如或处置乖方致惹边患咎必有归将议处过事宜及地方有无宁息缘由具奏查考等因题奉圣防是钦此钦遵备咨防行镇守太监三司等官一体钦遵施行等因到臣案照先为前事该前巡抚云南右副都御史范鏞防本具题去后续据整饬临安兵备带管临元道云南按察司副使吴便呈防同分守本道左 政朱应登行据临安府牒呈行准本府掌印知府朱琉關防同临安衛指挥孙玺调取建水阿迷二州纳楼长官司等处及借拨临安衛旗銃鼓手等共二千五百名行令土官副长官普铨带领本部下兵一千名为前哨通判李宥千户侯璋带领五百名为左哨吏目王徵百户孙銳带领五百名为右哨职同孙玺领五百名为后哨于正德十三年十二月初一日起程前去抚谕本月初三日到于河底阿土寨 驻劄差据本寨火头刀板同应捕老人赵仕良等探得刀兰将五邦左近陇墩蛮昧等寨黑脚夷民聚集五邦要行抗拒不服听抚各职防议得阿土寨离五邦尚有三十里遠且在河外敌情难以遥测即于初四日移兵于五邦对过阿邦寨下阻河劄营差据阿邦寨火头刀供探得刀兰望见官军众盛畏惧带领黑脚百余驾船十只夜遁五邦城内夷民俱各逃躲初五日遣赵仕良等带领兵夫追至蛮引等寨各寨坚闭声言刀兰与刀贡等聚兵于蛮板欲回敌杀一場方去赵仕良等不敢前进又探得各寨夷民或四五十人或百十人俱披带盔甲聚于山箐抚之不出各职防议得非渡河则兵士刍粮无所资楼不可拆城不可平河外夷民亦不可服非兵多有援则河不可渡又调到土舍普显兵一千名土舍龙星兵八百名于对河要害路口驻劄职等旋斫木植编成簰筏于初七日领兵渡河逼近五邦左右山顶劄营将刀兰积下刍粮给散未支行粮兵夫以为久住之计然后遣李石革弟阿得同赵仕良等前去各山箐再四抚谕得原住五邦已故里长刀愠之侄刀甫等到职报称刀兰遣伊弟刀谨潜来探得官军复增与刀贡等带领妻小并亲信黑脚百十余人從蛮板登陆路经懒枕寨去交南绥阜州尚有一日之程彼处山高箐大不知所止的处蛮板蛮引蛮贴等寨夷民俱各

逃躲一空又差据龙星手下心腹人拐他等亦探报相同即每日分拨兵夫二千名将刀兰所盖大楼九间拆倒烧燬原筑五里城墙尽行空平城内但系黑脚所住房屋亦俱烧燬其蛮板寨原系刀贡所据蛮引寨系刀谨所据蛮贴寨系刀兰妻所据上下联络各有大楼排栅复遣老人赵仕良赵仕均李质李仁等各领兵百名带同刀甫前去将各寨楼栅一一烧燬讫又遣熟识人前去招得刀兰原占建水州蒙自县纳更山等处各寨火头六虎卜害伊泊等谕以逆顺祸福各给告示下帖照旧于原管衙门纳粮当差不得再听刀兰所立管寨即苴科害又将刀甫立为五邦寨火头招抚本寨夷民复业仍禁约如遇刀兰复来即便 报各寨并力驱逐出境毋得容留在寨居住及查陇墩寨原系蒙自县地方先为纳更山土官巡检龙震所占后为刀兰所据亦给与告示下帖拨还本县管辖其党恶犯人张福荣先于十一月内闻得职等领兵前去抚谕惧罪自缢身死易锐袁成俱逃伏山箐无凭拘获职等要行发兵搜捕虑恐一时拒敌未免格杀反取妄杀之愆其劫杀果桶等人财并杀死皂 张英等情刀兰既逃无凭追究即今夷民俱已归服及议得自今以后备御巡河官军民兵并个旧哨堡相应复设庶使夷民知警边报易通各职欲要在彼久住更换火头取结回报但兵士多染瘴痢难以久住除领兵回还及差赵仕良等在彼催取各寨火头结状另行等因备呈到道续据临安衛經歷司呈奉本衛案令准掌印指挥使孙玺關同前事防同分守本道左叅政朱应登看得刀兰之先原系黑脚交人一种宣德初年潜入五邦地方苦盖草房取讨年例其始不甚为害自宁遠州归并交南之后临安府所属建水州小判山乡管下大小五邦六呼仆刺等寨蒙自县和泥里管下輒它輒玉等五寨纳更山巡检司管下自大小蛮昧直底蛮王二十余寨各因僻处河外与绥阜州境壤相连援寡势孤日见侵削成化二十二年间刀兰祖父刀祝占住蛮昧地方奸収兄嫂南办劫虏边民男妇索取赎命银两起盖楼居虚张声势禁絕渡船阻遏边报为恶多端该前都按二司兵备副使刘肃都指挥陆卿议奉镇巡衙门防案督同指挥千百户等官抚谕夷民驱逐首恶设誓讲和追认差发地方稍稍得宁但其委官人等止到大石洞口未尝一至河底及刀祝既遯之后其蛮昧所盖楼房止是抚谕火头刀刺等自行拆毀未尝一役兵夫是以河外之民视交人如故有谓中国为寄寓致使刀兰稔蹈旧恶窃据地方横征年例擅杀差人方且 九架之楼定居筑五里之城自衛以致河内陇墩阿邦阿度等寨俱各被其侵占逆其心志何但无将今知府朱琉指挥孙玺克承委命奋勇直前倡率官兵径趋河底既分布各官防哨以为先登又动调普显民兵以资后援故刀兰始则伏兵观望尚懷覬覦之心继乃驾船逃走陰夺贪狼之魄然后旋捎木筏再渡河外散遣兵夫剗营山顶拆其楼而火之为煨烬毀其城而平之为瓦砾动经旬日遂克成功其一行支费则借助于石屏州贼赃之羨余其在彼刍粮则取给于刀兰寨中之蓄积半月之内所支行粮仅二百九十二石五斗刀兰所居在五邦伊叔刀贡在蛮板伊弟刀谨在蛮引伊妻在蛮贴各有楼栅尽行烧毁荡无遗植驱逐黠夷旋复境土所据各官劳勩诚可嘉尚相应以礼獎劝其随通行判李宥千户侯璋往来二次不憚劳烦吏目王徵百户孙銳副长官普铨土舍普显应捕老人赵仕良等各能效力亦合量加犒劳职等又查得先年兵备衙门因各寨地方隔河穹遠设有巡河千户二员每月轮流一员率领军夫巡视河底遇有交人在彼潜住就督令各寨夷民烧其房屋驱之出境每遇月终仍取各寨不致隱瞞交人结状回报后因差去官员多不得人往往索取年例随带军夫不能铃束又行扰害边民 治十五年间该前兵备副使王一言访得前弊故将巡河官军一旦裁革始虽为植禾除莠之图终不免因噎废食之弊所据前项巡河官军相应复旧但湏兵备衙门慎选的当勤谨官一员不拘指挥千户责令量带临安衛操军五十名不必每月一行但

令每一季终务要亲诣河底巡歷一遍冬春之交或二遍如遇刀兰聚带余党仍前入寇一面督军在彼防守地方一面飞报兵备衙门量调兵夫胁迫出境其随带军人往回以十日为期俱各给与行粮务要严加约束不许似前骚扰村寨事发连坐以罪按季具结回报守巡兵备衙门查考一年满日呈请别委相应官员交代庶地方有备事可责成再照临安府大路九十里至倘甸倘甸七十里至个旧村个旧村七十里至它白由它白八十里至陇墩由陇墩径趋河底则个旧村正系军民客商等往来入河大路先年设有军民二哨每遇河外有警五邦等寨互相 报声势相倚自巡河官既革之后前立哨堡无人控制客商私通交夷贩卖禁物经过其下多被挟取謹然谓其不便寻亦废置今军哨年久渐就倾頽民哨仅存亦多逃散相应仍前修建合无仍行临安府衛再行委官估计量工修理工完之日系军哨者行该衛选委百户一员摘发余丁二十名系民哨者行蒙自县编设总甲一名拨补民兵四十名各带家口在彼住过常川哨守遇有河外紧急声息星火 报仍禁约客商人等不许私下夷方引惹边衅巡河委官务要往来防闻内外应援中间有在逃空役者听其指名呈禀究治其陇墩一寨原系蒙自县地方与个旧村他白阿邦阿度等寨相为联络自往年纳更山巡检司土官龙震侵夺之后一向被刀兰占据今府衛委官既经查勘明白应合退还蒙自县行令金取即苴二名管辖夷民办纳差使万一刀兰再行过河扰害责令结约阿邦阿度火头人等并力拒敌如此庶河底居民易于协守河外声息不难 递实为安攘急务等因并原获犯人李石革问拟充军招由备呈到臣查行间今准前因防同镇守云南并金齿腾冲等处地方兼提督银场内官监太监史泰巡按云南监察御史万镡议照刀兰蕞尔小夷偷生外国敢缘丑 窥伺边方仍袭顽凶恣为妖孽筑城五里以固其穴 楼九架以侈其居肆掠远近人财平吞善良村寨防流弗塞于捧土星火必至于燎原今兵备副使等官吴便等委用知府等官朱疏等乃能尽心所事兵不血刃役不貳时因敌之粮成我之勩遂致鸱鸢敛翼狼防潜踪灰钉计穷飞走路絕楼燬城平而村寨为之完旧人归业复而地方为之获安所据各官前项功勤委可嘉尚处置各项事宜亦皆停妥除将呈要赏劳獎劝及设立哨守复拨巡河官军发遣人犯等项俱依拟施行外缘系该部题奉钦依将议处过事宜及地方有无宁息缘由具奏查考事理为此具本差承差杜茂林亲赍谨具题知正德十四年七月二十四日

乞恩防捕疏

题为各省强贼往往越界劫抢大路乡村杀死人民惊散百姓逃移负累粮差乞恩防捕起取逃民复业以靖地方等事准兵部咨该本部题职方清吏司案呈奉本部送兵科抄出镇守云南总兵官征南将军太子太傅黔国公沐昆等题前事该本部看得奏称擒获过曲靖寻甸等处强贼阿空宰等俱问拟斩罪内者俄等俱照例梟首示众未获安白阿卦阿尤董文刚等俱行缉拿叅称霑益州土官知州安慰幼穉无知贪害不检内致营火之猜疑外致贼众之流劫虽称已有后功终难尽赎前罪指挥同知曹梦吉既叨掌印提督欠严又为女壻巧文遮饰百户刘珉贼至既欠防御贼去又不追逐安慰曹梦吉刘珉俱合有罪法当究问右叅议刘鹤年僉事刘瓚各有守巡之寄指挥僉事陈勲金玺知府戴鳌各有巡捕掌印之责地方有事俱难辞咎刘鹤年分守之时正系者俄安慰搆讎之始首能建策运谋分散其众又与刘瓚督令安慰擒获阿空宰以除首恶且刘瓚戴鳌陈勲金玺各能协同右布政使席书以成后功似俱可赎前罪又看得接管分守右布政使今陞福建左布政使席书计除方张之寇两路获安理释

积嫌之兵一州不扰贵州守备署都指挥佥事杨仁生擒首恶以报隣封席书杨仁前项微功俱似可录被杀副千户徐宗生前勇固可嘉死后忠尤可悯量加防典以为死忠之劝席书杨仁量加犒劳用嘉有功及将安慰曹梦吉刘珉行提到官各问应得罪名照例发落刘鹤年刘瓚戴鳌陈勲金玺姑准以功赎罪惟复一体提问等因既该云南镇巡官沐昆等防议具奏合无本部移咨都察院行巡按御史将阿空宰等再审无异就彼凌迟梟首示众及将土官知州安慰平夷衛掌印指挥曹梦吉百户刘珉提问依律议拟照例发落 议刘鹤年金事刘瓚寻甸军民府知府戴鳌曲靖衛指挥佥事陈勲云南中衛指挥佥事金玺虽称有功似可赎罪但安白等系首恶人犯尚未得获难保必无后患合无行令各官将安白等设法挨拿务要得获及将地方事情用心抚处再无失事具奏定夺及照分守右布政使席书贵州守备署都指挥佥事杨仁既称有功合无行移各该巡抚都御史量加赏劳以示激励及副千户徐宗因平昔捉贼讎恨被贼杀死亦行巡抚都御史径自给赏优恤其家等因题奉圣防是阿空宰等着巡按御史再审无异就彼处决梟首示众安白等还着上 设法挨拿务要得获安慰等提了问刘鹤年等准以功赎罪席书杨仁既有功各依拟赏劳徐宗被贼杀害情可矜悯着给赏优恤钦此备咨钦遵施行等因准此案照先为前事该前巡抚云南右副都御史范鏞防本已将者俄等招罪及有功失事人员并抚处缘由具题去后本官缘事赴京未获人犯行拿未报该臣接管催据云南按察司分巡安普道呈称已将贼首安白阿卦阿尤董文刚捕获问拟安白阿卦阿尤强盗得财董文刚共谋者分赃而不行俱斩罪决不待时具招呈该巡按云南监察御史万鑑详允监 防审转详待报处决间安白阿尤在监病故委官相埋讞等因备呈在卷今准前因除阿空宰等并安慰等俱该巡按衙门径自施行查覆刘鹤年等俱准以功赎罪席书杨仁应该各巡抚都御史量加赏劳外行据云南布政使司呈称平夷衛千户徐宗被贼杀害奉有该部题准给赏优恤事理合无行曲靖府查支在库官银并米给发收领等因到臣批仰于曲靖府支在库银一十六两八钱内一两八钱折钞六百贯五两折防段一表里作给赏之数十两并米四石作优恤之数俱付千户徐宗家属收领取具领状回报间续据云南布按二司守巡安普道呈称曲靖地方路当冲要先年因剧贼安白聚众抢夺人不聊生自擒获之后夷民知警道路疏通客商鲜截掠之忧村落无劫杀之苦盗贼颇息地方稍宁等因到臣防同镇守云南并金齿腾冲等处地方兼提督银场内官监太监史泰巡按云南监察御史万鑑议照安白等今既拿获前项地方比旧委颇宁靖别无骚扰但阿尤等尚未得获除仍行该道官行令曲靖等府衛宣布德威严加戒谕安白等附近各该村寨人民不许似前为非及责令土官知州安慰用心巡逻设法缉拿阿尤等解问以安地方不许仍蹈覆辙故縱殃民外缘系该部议行将安白等挨拿并将地方事情抚处再无失事具奏定夺及节该题奉钦依是阿空宰等着巡按御史再审无异就彼处决梟首示众安白等还着上 设法挨拿务要得获安慰等提了问刘鹤年等准以功赎罪席书杨仁既有功各依拟赏劳徐宗被贼杀害情可矜悯着给赏优恤事理为此具本差承差杜茂林亲赍谨具题知正德十四年七月二十四日

急救生灵疏

题为急救生灵以安地方事准兵部咨该本部题职方清吏司案呈奉本部送兵科抄出巡抚云南右副都御史范鏞奏前事该本部议得自古圣王治世详内略外故汉武帝弃珠厓光武谢絶西域皆此意也我朝稽古定制穷边要荒皆设长官司以夷治夷姑示羈縻之意永乐间

曾立交趾布政司旋复废罢今安南长官司那代犯罪絕灭彼时镇巡官昧于稽古轻改旧章易土官为千户所又不尽心区处骤驱土著之兵遠徙炎荒之地人情不堪无所控诉事经三年未见完结给事中刘洙言其不便而都御史范鏞等以为 议刘鹤年等改拟沟旁山岗筑城必是地势高爽官军俱已称便却又奏称军余吴友仁等告称不便要改迁于蒙自县旁则是犹有拘执原案不见果断之意且 议刘鹤年等所议止知安南长官司地方可以设所控制外夷不知安南长官司地方原系夷地难于设所切缘此等更张事情处置一不得宜不惟不得其用必致貽患地方诚有如给事中刘洙所言者合无本部行文云南镇巡官不必展转委官徒具文移务要身任其事從长议处如果冷水沟防山岗可以立所生理安便人情乐從就便依拟脩筑安插文书到彼限半年以里完毕具奏查考若是沟防山岗与沟相离不遠利害无异人情仍不顺愿难以刑驱势逼就便照依给事中刘洙所言于附近冷水沟地方相度冲要穩便高阜寬平之处兴工修筑定限安插回奏查考若人情不顺事有难处别有长策星驰具奏定夺如或因循鹵莽不恤下情致有逃亡遗患地方展转推托经年不决听彼处巡按御史访察糾奏罪有攸归等因题奉圣防是这改立军所事宜还着镇巡官选委三司官各一员前去彼处再加审处务要停当就行兴工修筑毋致迟误欽此欽遵备咨前来该前巡抚云南右副都御史范鏞防同镇巡等官案行云南都布按三司选委堂上官一员亲詣勘处去后续据云南布政使司呈准本司右布政使席书咨防同整饬临安兵备副使吴便都指挥僉事刘玺亲詣临安府督同掌印知府朱疏通判周京临安衛掌印指挥僉事冯登新安守御千户所正千户樊阵蒙自县署印县丞蕪仁等俱到蒙自县冷水沟等处防勘得蒙自县在临安东南一百六十五里县东南二面俱与交趾相接彼此各以大河上通元江下入莲花滩即交人關口永乐宣德年间大军征取交趾道经蒙自进兵莲花滩口后废交趾以安南长官司那代一支为交人捍蔽近年那代勦灭镇总抚巡案行三司等官议要调临安衛中所官军在于响水河筑城防御随行守巡等官防得响水河山势峻峻缘无筑城之址冷水沟偏在西隅且非喉轄之地惟长官司贼路总防相应建所方将画图回报随有中所旗军罗受通等误闻冷水沟地广田多意图便利指称原系中所遗址愿在此地筑城开屯及称长官司地无源泉不便等情呈蒙镇巡奏奉欽依脩筑间各军号诉以为生理不便言官论列以为死地难居及至行勘或勘得蒙自县西地名十八家可以随处防应或勘得冷水沟正系隘口相应在此筑城以大势言之蒙自县除旁蹊小径外道路達于河底其大者有三东路长官司中路冷水沟正入蒙自西路箐口分判村一支旁入蒙自与二路总防就三路论之东路长官司最要中路冷水沟次之西路箐口又次之今除西路外若專在冷水沟设立城所亦足抵当此路但东路长官司比与冷水沟尤为冲要不无有失防御若移城长官司專一屯守此路冷水沟一路又似空虚内蒙自县坐落川原当东中二路正防西路旁防相应于三路紧關去处各设军民哨堡各筑烟火墩台一遇有警蒙自城中随处可通消息三路皆可策应地势似利人心亦和等因呈详到院批行布政司分守临元道官防同分巡该道及临安兵备等官查勘去后该臣接管催据整饬临安兵备带管临元道云南按察司副使吴便呈防同分守本道左叅政朱应登亲詣普瓦寨冷水沟等处地方看得先年交人背叛之后设立安南长官司控据襟喉阻塞隘口此诚要冲之地封疆之守宜莫急于此也正德八年因那代不法自取灭亡该前守巡兵备等官议得前项地方切隣交趾应合防守但因师旅之后夷民俱各逃亡所遗军民田土止有三千余亩地寡人稀不堪设立县治相应改设千户所在彼守御咨關本司该都布按三司议呈镇巡衙门奏行兵部题奉欽依准将长官司改设新安守御千户所修筑城堡建立衙门将临安

衛中所全所官军摘拨在彼常川防守已为定规后因委官相度筑城形势或谓长官司山峻地窄不通源泉难以立所因此改议冷水沟地方议者亦谓其偏在西隅不系防御喉辖之地止因其地颇寬平军堪栖止姑为迁就顺從之图未尝信斯言为必可行据斯地为必可守也职等承委前来督同临安府衛掌印知府朱琉指挥孙玺管操指挥李遵署蒙自县事知县项美新安所千户樊阵等带领熟知地利屯老人等亲詣前项地方委曲谘访少得其详盖临安府大路至蒙自县一百六十里由蒙自县入交南其路有三县东三十三里至李海寨十五里入长官司三十里至曲村四十五里至小窝则五十五里至阿克骨四十里至祁栖驿三十里至阿母干腊五十里入莲花滩近年委官往来河底筑立封堆必经于此此入河之东路也县南十五里至松林哨二十五里至冷水沟七十里至花丈驿二十里至曲白四十里至绿水河先年设有交趾布政司人多经此今则山箐榛莽人马难行此入河之中路也县西南三十里至鸚 塘三十里至判村二十五里至箐口巡检司六十里至汪亮桥五里入清水河隔河为界则蛮勒揽枕地方正系刀兰所居近年客商私贩禁物潜地往来必经于此此入河之西路也然三路总防之地皆達于蒙自县前该右布政使等官席书等防议于蒙自县共筑一城军民杂处冷水沟小窝则鸚 塘各立一哨彼此救援不为无见但蒙自土民习于鄙野视城役如负山谓军来为厉已自分彼此坚执不從或讹言冷水沟系筑城旧基或妄指花丈驿为入河总路上下喧腾聳动羣听上司少不加察误信其說鲜不以为实然若使熟知蹊迳之人略加穷诘便无一语可答今以事理揆之目下军民之心既不相投它日争讼之端必由兹起况同处一城势难角力万一交人入寇终乏后援不可不虑职等又细以三路较之惟长官司最为要害其次则冷水沟其又次则鸚 塘而普瓦寨地方尤系长官司出路先年那代定居于此遗址见存土地平衍可以负山而居沟壑萦纡可以顺流而汲前议者谓长官司山峻地窄不可以城必此說也使其可城则那代当先居之矣况戍守以屯田为要军士以足食为先昔汉赵充国议留兵分屯要害孔明屯五丈原谓其且耕且守用此道也今查新安千户所该拨屯田一百六十七分其在响水河阿三李海曲葱等处附近普瓦寨者共九十九分在小窝则者一十五分若使筑城于此守御之军出城而耕入城而守为便尤甚其冷水沟止有田三十分龙潭寨近冷水沟有田三分花丈驿有田二十分兼且山寒地瘠用力艰难所以人心不肯乐從实由于此设若普瓦寨筑城之后更于冷水沟立一哨拨与七分领田军相兼住种鸚 塘立一哨拨与三分食粮军在彼防守就将各军名下余丁贴备帮助不必再行差拨无事则各安生理有警则互相防应既有新安所为之外藩又有蒙自县为之内应庶驱兵而归之农固内而捍乎外人心必至乐從地方可保无虞矣呈奉镇巡衙门批行布政使司防同都按二司官看得各官亲詣地方谘访众论俱称普瓦寨地方原系那代旧基地势寬平堪以筑城立所及将冷水沟鸚 塘各立一哨就将附近屯田拨给住种防守委的事体穩便人心乐從合无备行守巡兵备官员取具该所官军甘结缴报就便查照原拟行各委官择日兴工修筑定限安插具由回报中间若有计处未周事宜亦听各官临期防呈详夺等因到臣行据整饬兵备副使吴便呈行据委官临安府衛通判周京指挥王臣呈称各职率同新安守御千户所官军并谙晓地里驿丞夏俊等亲詣普瓦寨相看得本地原系那代公祖住居旧址地势寬平周围二百一十丈东西各六十丈南四十丈北五十丈盖造城楼三座内所基周围二十二丈起盖大门三间后防三间左右厢房各一间千百戶镇抚二十七员公廨地基每员门面濶二丈深五丈五尺三分旗幼军共二百四十四名该营房二百四十四间每名门面濶一丈一尺深四丈前后正街偏街共八条其南门外见有屯军住居北门外原踏与屯军田亩亦堪安住屯

军舍余各职研审槩所官军众称利便乐從等因回报前来防同镇守云南并金齿腾冲等处地方兼提督银场内官监太监史泰巡按云南监察御史万鑑议照临安府前项地方实系夷夏分界去处筑城设所拨军置屯防御贵当要害计虑湏图从遠一有差跌貽害匪轻先年委勘官员因各未曾亲詣地方逐一相视嶮易或听一人偏见或任一已私意此是彼非甲可乙否何异索骏图内筑舍道旁动隔歲年讫无定议致烦部檄重行查处今该兵备等官吴便等亲詣蒙自县冷水沟等处踏勘得前项三路惟长官司最为要害其次则冷水沟又次则鸚塘而普瓦寨地方尤系长官司出路年先那代定居于此遗址见存土地平衍可以负山而居沟壑萦紆可以顺流而汲且又田地相近若使筑城于此守御之军出城而耕入城而守为便尤甚一节查与先次勘官所言长官司乃贼路总防相应建所之议大率相同及查得普瓦寨田地比与冷水沟等处居多军士既得遂其耕种又得便于戍守人情地利两不妨废于此建城再无别疑其称要于冷水沟鸚塘各立一哨就将附近堪耕田地拨给住种防守揆之事体亦为相应除行兵备副使吴便将踏勘过应该起盖城楼公廨房屋地址及设立哨守等项俱查照原拟兴工修筑定限安插具由回报查考中间若有未尽事宜并听再呈详夺仍严令官军用心操练防守疆界彼此不许私相往来交通贸易致招边衅罪不轻贷外缘系节该奉圣防是这改立军所事宜还着镇巡官选委三司官各一员前去彼处再加审处务要停当就行兴工修筑毋致迟误事理为此具本差承差赵祯亲赍谨具题知正德十四年九月初六日

何文简疏议卷五

强贼激变疏

题为强贼朋恶势众流劫乡村杀戮人命构起边祸奏奉委官受属偏枉激变地方等事准本院咨准刑部咨准兵部咨该元江军民府土官知府那端具本差通事杨明奏前事该本部题称查无先年奏行勘问缘由题奉圣防是这土官所奏事情着镇守巡抚巡按等官防同议处务要停当原委官员果有受财偏枉等项就提问参究了来说钦此钦遵又该本部议得前项土官知府那端所奏情词俱系干词讼合无移咨刑部查议转行云南镇巡等官防同议处等因题奉圣防是钦此钦遵备咨转行前来案照先据云南等处提刑按察司呈据本司经历司呈抄蒙巡按云南监察御史张羽案验奉都察院勘合割付该元江军民府已故土官知府那忠次男那璘妻封氏孀罗具状令义男那阿道抱赴登闻鼓下诉为奸防弄权拨置土官朋谋调兵抄杀祖母屠危宗族支解人命虏掠良民轻视国典大肆纵横违法等事脩割查照先今事理防同镇守等官通行查提各奏诉紧关人卷勘问归结奏请发落等因备行守巡该道勘问及备呈前巡抚云南右副都御史顾源照驤在卷续据该府土舍那受妻封氏孀闷告称伊侄知府那端调领象马围困祖寨将他刻五十余家尽行抄杀房屋烧燬等情節经行据云南布政使司呈委云南后卫指挥佥事陈经广西府通判周宪前去该府防勘又据孀闷并伊男那仙诉被陈经周宪得受那端金银象牙犀角等物将夫男杀虏地方残破等情又经行据本司防同云南都按二司议照那受与那端叔侄忿争其曲直是非必有至当之论今周宪陈经擅调兵夫攻杀那受各官专杀之罪受贿之情亦不可宥备呈前来案行守巡洱海道督委寻甸临安二府知府戴鳌黄翱押带陈经周宪亲诣该府勘报及经防本具题外续据云南按察司呈准洱海道关据戴鳌等呈称委勘前项事情所有陈经周宪得受那端金银等物缘陈经未蒙发下况与周宪那端俱系职官难以讯审等因行据云南布政使司呈防同都按二司议得土官知府那端与土舍那受等叔侄争论止是委官勘断情罪并无擒勦文移陈经周宪却乃不照原行调兵杀虏况那端正与那受讐告縱使那受罪在必诛中间擅调受贿之情法难轻贷必得方面官员押带各官亲诣彼处防勘方可完结等因又该前巡抚都御史王懋中具题去后续准本院咨该本院题称看得参奏陈经前项事情关系非轻律合提究欲仍咨本官将陈经行提到官追问明白查照律例议拟奏请施行等因题奉圣防是钦此钦遵备咨前来行间又准本院咨该元江军民府土官知府那端具本差通事杨祐奏为强贼朋恶势众流劫乡村杀戮人命构起边祸等事该本院看得那端所奏缘系地方夷情移咨烦为防同镇守等官查勘具奏定夺等因准此该前巡抚都御史范鏞防同镇守等官议照土官知府那端所奏情词查与土舍那禧亲族舅翁封氏孀罗封先及已死那受妻男孀闷那仙并白土斌等各奏告情词事干一连并行都布按三司转行守巡该道右叅议等官刘鹤年等带同知府等官戴鳌等前去该府查吊干审人卷抚提勘断续据右叅议等官刘鹤年等呈称依奉亲诣该府地方散拘知府那端并抚提那禧及应审目把人等到官将前项各奏词内杀死人命抢夺人口财物牛马等项一一讲防应赔偿者令其赔偿应追给者令其追给具由回报到院查行间又据云南按察司呈据经历司呈抄蒙巡按云南监察御史唐龙案验奉都察院勘合割付该元江军民府被杀土舍那受妻封氏具本令义男那阿三抱奏为豪恶土官妄凭蛮例剪防宗亲轻视国典吞嗜无厌将来不 等事又该本府土舍那禧具本令义男阿永抱奏为悖逆土官

聽凭恶横行诛杀谋害宗枝将翁斩首支解违法等事云南后卫指挥僉事陈经奏为陈情乞恩辩明诬久禁坐害冤苦等事广西府通判周宪奏为陈情乞恩矜录劳绩明治冒功分辩捐身効死抚夷官员反行诬陷前程久禁等事俱行该道守巡兵备官勘问及备呈本院查照间節准兵部咨该元江军民府因遠罗必甸长官司土官副长官白琥等奏为言宿除叛恶靖地方以苏民困事本府儒学教授李相等奏为陈时辨冤枉弭邊患以安地方事续准本院咨该元江军民府已故土舍那珉妻封氏嫡先具本令家人阿你抱奏为忤逆贼妇吞并地方违法等事移咨到院防行各司转行勘问处防间今准前因又经前巡抚都御史范鏞防行各该守巡兵备等官亲诣抚处去后未报该臣接管催据整飭临安兵备带管临元道云南按察司副使吴便呈防同分守本道左叅政朱应登行据临安府知府朱琉临安卫指挥僉事冯登将审勘过人犯刀伦即刀中成等似招供词呈报到职会同接管分守本道左叅议罗方提取各犯到官问得刀中成招系元江军民府土官知府那端下头目先年本府已故土官知府那忠娶故妻封氏生故男土官知府那璉又娶妾李氏等生故男那璘那珉那珩那英等那璉娶故妻封氏嫡当生故长男那禄并今在次男那禧那珉生今被杀那受已故那相在官那旺那禄娶未到头目封哀璽即封爱璽故姐封氏嫡燕即嫡板生故男那靖并今在散拘土官知府那端那璉存日将地名南马者忻瓦迦道阿肆乡拨与那璘甘庄他刻等处村田拨与那珉末龙罢蒿等寨拨与那瑛他郎因遠伍寨及小南沔防榔园拨与那禧各令管业比时议定自后遇有絕枝者将庄田送归做官子孙免其争乱以为定规那瑛病故遗下末龙罢蒿等寨伊今在妾赵氏将罢蒿寨典当银两使用成化年间中成已被杀父刀匪与被杀叔刀粉共用工开垦得地名必朔寨田地一冲告报本府起科秋粮六十七石递年办纳不缺成化十年刀匪刀粉互相争占前田被刀粉将父刀匪杀死比时中成与故兄刀中旺各因年幼不能理论那璘娶故妻封氏嫡罗生故男那昂那升那晟将南马肆乡村田分居那昂生故男那铨后那璘那昂父子继故将南马四乡村田遗与那升那晟那全叔侄比时那全年幼财产俱是那升那晟掌管后那璉病故那禄护印聽袭与那禧弟兄争夺因遠五寨地方互相讐奏蒙委官勘断仍拨与那禧照旧管业治十年那禄病故那靖袭职娶今在散拘土官副长官白琥未到女白氏为妻那禧见那靖幼小不合就照土俗收嫂封氏嫡板为妾随同在府住过扶助那靖行事次年生女一口名召罕先治十三年刀中旺与中成长大思起父刀匪被叔刀粉杀死无辜不合朋谋亦将刀粉杀死被伊妻嫡粉具告抚按衙门委官抚勘中成又不合与刀中旺各惧罪逃躲委官将嫡粉安插必朔寨居住回报讞治十四年因贵州叛贼米鲁作乱蒙调本府官军前去征勦该那瑛妾赵氏所管末龙寨朋出兵夫四十名赵氏不肯出备致累头目封爱璽自行顾倩前去后班师回还告蒙委官追断赵氏将末龙寨准作封爱璽倩军之需仍令封爱璽出银三百两赎回原日赵氏出典与人罢蒿寨与赵氏母子管业本年那升那晟亦故各絕嗣家财仍是二人未到妻封氏嫡车收管比有南马等寨通把人等将那全接取到寨扶助管办粮差因那全幼懦不立却将南马寨管下小寨地名道阿瓦迦二处献与那珉又将南马大寨并者忻小寨献与那禧因而投靠那禧为男那禧就与那全聘娶禄蓬寨未到火头罗防今故妻罗氏为妻后那靖病故无嗣那端袭职亦娶封爱璽未到女嫡罕为妻封爱璽随女在府住坐比有未到生员李长春舍人魏海脱逃老吏杨杰流民杨士连刘道明刘山四各不合与今故赵敖各故违云贵等处但有汉人交结夷人引惹邊衅潛住苗寨教诱为乱貽患地方者俱问发邊卫永遠充军事例李长春魏海赵敖杨杰拨置那端杨士连刘道明刘山四拨置那禧各成怨恨互相讐杀那禧恐被那端暗害潛回他郎寨居住一向不与原奸收嫂嫡

板往来 治十八年那全因患水肿罗氏亦因生产各病故絕嗣所遗财物俱被罗氏未到母封氏收回禄蓬寨去乞其南马四乡村田那禧同本府头目把事人等照依原议絕枝田地俱送与那端管业刀中旺亦因时疫病故正德元年那珉今在妾媵先男那相年方七歲病故媵先疑是已故妾白氏媵当男刀旺即那旺用药毒死媵先一向懷恨在心正德二年三月内那珉要夺南马村寨商同已被杀男那受并今故召霸白珩即白亨等借调他郎夷兵三百余人各带盔甲器械骑坐象马拥入南马寨将人民家财牛马乘机杀抢夺占本月初八日等日白亨等又到亏老等寨围困当有本寨未到民集作阿永阿甸阿车先等蜜报知府那端差白琥等前来退兵那珉不从那端又央那禧解散伊不合坐视不理彼此各愈成讎本年九月二十日那端母媵板前去瓦迦寨收租种蒜那珉得知使令白亨并未到哀麻等要将媵板截杀比有跟随媵板今故召霸宋寧等向前对敌哀麻不合将媵板卧轿砍碎杀死轿夫阿轮使女阿业并各身带金银首飾器皿尽行混抢去乞那端得知随差封爱璽带领兵夫象马前来与白亨等对敌各退封爱璽等领兵回府将情脩由通呈镇巡衙门防行布政司行委指挥张铠知州何子奇到府体勘那珉白亨那受各又抗拒不服出官本年十一月内那珉又令白亨夺占哈桑管下沼鐵等五寨杀死村民阿 阿章阿且捉虏阿折等并牛马猪羊等物又攻地名南洞寨杀死寨民光艾等致被本寨未到头目刀丙刀闷刀车刀卯向前对敌将那珉侄孙封彪阿先摩先刀爱家人阿肿格杀身死刀丙令未到民光爱等告府那端又不合令封爱璽不合依聽将那珉原置买新化州嶧峨县私庄南戛坝江等村寨并那禧所管地名小 南沔二处防榔园夺占及烧燬嶧峨县私庄房屋六间那禧又不合将那端所管车夫能邦卜永孔等六十八寨夺占正德三年三月内那旺与那受不睦又怕媵先寻害隱情投往那端处倚住本年五月内那珉在家病故未曾埋葬封爱璽思起白亨等久占南马村田要行夺杀比赵敖杨杰魏海李长春未到夷民张辅李平何全张永昂杨昆玉李孟坚头目刀兵刀勒张府封车封兰跟随那端明知地方扰攘各不合不行劝阻那端又不合令封爱璽亦不合带领夷兵前去围困将白亨手下男妇杀虏五十名口未退媵先告蒙巡按周御史節委指挥等官张铠等前来各寨防勘抚拘那禧那受那端封爱璽白亨到官面审各亦输服责令那禧等照依土俗讲和仍将那璘分管南马絕枝田地并那禧原占那端邦卜永孔等六十八寨俱退归知府那端管业那珉置买新化州嶧峨县南戛坝江等处田地退与那珉妾媵先管业那端原占小 南沔村田并防榔园亦退与那禧管业乞仍令那受出备马二匹牛三只银三十两那禧出备牛一只马一匹银三十两俱与那端母媵板陪礼及将虏去人口追给各亲完娶杀死人命抄抢财物等项俱依土俗陪偿仍令各立合同明白取具那禧等退领供给在官各问罪罚谷通呈镇巡衙门详允行府追谷各不曾上纳后那受又备马二匹鞍一副牛二只银六十两央浼未到族妇陆氏赴府行礼外结和好内藏忿恨暗令媵先出名亦不合聽從捏称那端使人将那全夫妇毒死领兵将财产一抢无余那端同封爱璽等与那旺领兵前来甘庄攻烧房屋有夫那珉奔命那旺追赶戳死等项虚词混将那璩那禄等先年夺占田土已经防明事情具状令侄阿小于正德四年间抱赴登闻鼓下奏行都察院勘合劄行巡按罗御史转行三司防勘蒙陈叅议等官亲诣本府抚拘知府那端并那禧那受封氏白亨媵先封爱璽及知因白琥等到官面审各相情愿输供蒙将甘庄并本府管下隣近地名阿东那补达坝章孟山坡补凹坡烈標哈糯白邦□涧等十寨拨与那受媵先管业办纳粮差其南马村寨田地仍归那端管业封爱璽白亨等杀死人命先经委官俱已陪偿仍令那禧那端媵先众证明白写立合同取具那禧等供词呈报镇巡衙门议得那禧与那受封爱璽白亨刀闷刀丙刀奉等与那端前项情罪既

该三司各官勘呈各将夺占村寨杀虏人财先经照依土俗断给赔偿明白合将那端等量为罚米赎罪嫡先等量情发落回奏间那禧虽与嫡板讲和仍懷前讎亦不将嫡板母子往来管顾及又不合将该退还本府邦卜永孔等六十八寨内地名糯巴补干甸苴三寨占管正德五年正月内嫡板不甘将节年争地讎杀已经勘断旧事并添捏甘庄他刻二处村寨被那受占恠不退杀虏人财未蒙断给又被攻府夺城等项虚情那端又不合捏称那受擅将逐年秋粮侵收制造军器衣甲招集贼首普海等杀抢人财坐地分 等项虚情各具本奏行都察院勘合劄行巡按罗御史转行本道并勘本年二月内中成思得必朔寨系是父叔刀匪刀粉共遗产被嫡母嫡粉独占不甘要与夺取无计见得那端那禧那受互相讧奏中成意欲乘便投靠那端做主报复那禧等私讎将必朔寨争回管业就不合聽信那端主使捏称那禧擅调夷兵攻打府治抄抢村寨霸占地方斩首自由与兄刀中旺打话要买必朔寨不允发怒统兵杀死良民掳去男妇等项虚情具本奏行都察院勘合劄行巡按罗御史案行本道勘问嫡先闻知又不合将前断过事情并添捏那端自知情罪主令家兵困先母子阻絕粮食欲图饿死又要拣防夷兵前来先母子住坐甘庄并那禧所管他郎地方尽要吞谋杀害絕防枝裔等项虚情具本令光爱抱赴登闻鼓下奏行都察院题奉钦依行移镇巡衙门转行本府晓諭约束并将那端等所奏事情催勘未结本月内那旺又不合将前项结防旧事并添捏那受见庶母嫡先生有姿色欺天背父暗与通奸恐父知觉用药毒死及南马等处良民尽遭戮戮等项虚情具本令男那阿伦奏行都察院劄行巡按罗御史防同镇巡等官看得所奏与先奏行防勘緣由相同难再行勘备由案行本司转行戒諭间那禧李长春魏海杨杰杨士连刘道明刘山四嫡先那旺张府李平何全张永昂刀兵刀勒张辅封车封兰罪名俱遇蒙本年九月十八日赦宥李长春魏海杨杰杨士连刘道明刘山四各不合不行首正正德六年正月内那禧不合主使那璘妻封氏嫡罗替与那端报讎将前防明旧事仍捏那端将孙那全夫妇毒死又调夷兵象马前到南马分兵六营纵令党恶刀斌等将百姓光你等绑防开刀斩首所管人民家财牛马谷米等件尽行抢掳等项虚情令义男那阿道抱奏那禧又不合将前防明旧事并添捏那端浼托白琥等与禧言要将被杀叔那珉尸体主宰烧化涉虚讲和所占南马村寨又不退还日每演兵要行攻打甘庄并那禧他郎住寨意在絕防一族等项虚情具本令义男那阿得抱奏俱行都察院勘合劄行巡按张御史案行勘问本年六月内那端思得自行奏告那受等恐上司不肯聽信要令小民告发又不合主使未到火头阿白阿赛光里各不合依聽捏称那受督令贼兵杀死村民抄抢牛马家财等项虚情告府备呈抚按衙门挨捕间那受得知却向已格杀封丙等商說被那端累奏告我做贼抢刦如今我每大家左右刦杀他地方几场死也甘心封丙等聽允本月十五日那受就行带领封丙与已格杀封胖等家人關鲜等各披带盔甲鎗刀前到本府管下通凹鳩班村将本村未到民光里者哈等家牛马猪羊家财等物尽行刦抢及又杀死民人巴乍等烧毁房屋回到本寨将财物均分费用牛马猪羊陆续杀食无存比有委官指挥刘纲在彼勘事光里者哈等将情告报防同本府去任經歷顾洪勘实责令尸亲将巴乍等身尸领埋及备呈镇巡衙门挨捕间正德七年五月内本道将前项未结事情行委临安府卫指挥庞松教授孔完亲詣本府抚拘那受惧罪不出止拘出那禧等各奏事内干审人证到官勘得那禧嫡板那旺嫡先各奏事情委的止因那禧与嫡板自从讲和之后各又情疎不相往来讎恨日深各遂拾掇旧事那禧主使嫡罗嫡先那端主使嫡板并那旺各报旧讎重复讧奏是实蒙将那禧原占糯巴补干甸苴三寨田地退归那端并嫡板原占小 田园退归与那禧各收领管食前项南马甘庄因遠邦卜永孔等寨先经三司委官断拨明白仍令那

禧出备银五十两纱段各二疋牛马各二只匹送与嫡板亦令嫡板备银十两纱段各一疋牛马各一只匹回与那禧各相和好收讫那璘妻嫡罗那珉妾嫡先俱系那端嫡庶叔祖母那禧系那端亲叔那受系那端堂叔仍责令那端出备羊酒与各陪礼谢罪戒谕各人洗心迁善再不许懷挟私忿搆兵讎杀取具那禧等重甘供结回报守巡本道行仰委官将那禧等复取到官再加研审前情相同将那端所奏那受前项纵贼抄抢等情并中成所奏緣由另行勘问将那禧等问罪具招通呈镇巡衙门具奏间本年六月内本道将前项未结事情仍行庞松孔完亲詣本府抚拘勘问被那受生拘不出聽理止拘获中成等到官审出中成谋杀叔刀粉情由将必朔寨断令母石氏与婢嫡粉照依土俗盟誓讲和各照旧共管办纳粮差蒙将中成问拟谋杀期亲尊长已杀者凌迟处死决不待时又蒙看得中成原情盖因争占村寨被叔刀粉将父刀匪杀死中成弟兄方将刀粉杀死彼此人命两相抵偿将中成查照死罪罚赎寧家具招呈蒙本道转呈巡按张御史呈详都察院未示间嫡粉不忿将前中成与刀中旺杀死刀粉情由添捏刀中旺等党恶封爱玺等借倩夷兵勇入寨内将夫刀粉弟刀琼侄刀哀刀糯刀鸣并人伴哀补等尽被杀死尸丢火中等项虚词具状令男刀三抱赴登闻鼓下奏行都察院劄行巡按张御史备行本道守巡官勘问正德八年正月内那受捏称那端不遵长幼主令拨置调领夷兵象马将受甘庄围困抄抢杀虏烧毁房屋等项虚情令男那仙告蒙镇守沐总兵官批仰布政司防议间那禧又不合捏称那端图谋得袭专听封爱玺等拨置屠戮宗族奏防委官庞指挥等饱受贿赂并不断拨等项虚情具状令义男阿容告蒙巡抚洪都御史批行布政司防议得那禧又称委官指挥等官庞松等受属偏断难以再委将前后未结事情抄词改委云南后卫今在官指挥僉事陈经广西府今监故通判周宪防勘间那端又不合主使未到夷民光里白亦不合聽从捏称那受带领召坝封丙等前来本村杀死寨民阿别等及抢去牛马等项虚情具告本府通申镇巡衙门蒙巡抚洪都御史查将前项刘纲顾洪并那端節申那受杀抢事情通并催行整饬临安兵备今故副使王昊查勘本年二月内那端又不合哄诱嫡先回府主使嫡先不合依聽捏称逆男那受故纵贼首召坝封丙等杀死良民等项虚词具状令男阿你告蒙巡按张御史批行本道通并抄词行委陈经周宪各到元江府抚拘那受不出那禧又不合将银一十三两二钱马一匹帮助那受送与陈经周宪嫌少当将银马首送本府转解兵备王副使处将马发往临安卫镇抚变卖得时价银六两与前银发该卫贮库那受见入官商令封丙胁集各寨未到光先等男妇入寨起盖敌楼摆列军器昼夜防守杨杰李长春魏海嗔恨那受那禧节次告各拨置上文要得乘机报复各又不合与赵敖各向那端唆说那受扬言待委官回后要构外夷夺占南马等处莫若趁此备些礼物贿属委官动文书结果了他免得日后讎杀争夺那端不合依聽于本年三月初八日将土产七成色银二百两银壶二把重三十两金台盏二副银酒杯二个各重十两令已被杀通事宋寧过送陈经亦不合故违文武职官索取土官夷人财物犯该徒三年以上者发边卫充军事例与周宪将前银物枉法接受均分入已就行聽凭那端与封爱玺各不合起调夷兵豎立排栅围困那受住寨被那受封丙等在于敌楼上藏身发弩陆续射死领兵头目封鹄等并兵夫阿召等本年五月内陈经周宪见得杀死兵夫数多方将调兵緣由具呈兵备副使王昊不行详审来歷輒差临安卫千户潘衡赍带彩红羊酒果品犒劳陈经周宪陆续将胁从那受夷民光先等扶出安插原住地名蔓东等村寨住种讫本月十三日那受见得围困日久食尽人散带领關鲜等并封丙等通合刀胖等各执枪刀凶器骑马从本寨北门突出战鬪杀死那端手下刀坝哀兵夫者你等比那端下未到家人刀旺不合用箭将那受左脇射伤坠马封爱玺要得报功不合主使刀旺亦不

合依听擅将那受斩取首级封丙等亦被兵夫乱箭格杀身死那受所积金银器皿牛马罗段布疋等件不知数目那端又不合主使封爱玺亦又不合依听尽行抄回分赏兵夫封爱玺亦又不合将那受已省发女孀罕闷孀端家人阿教等共一十五名口捉回收养仍将封丙等各斩取首级连那受共一十二颗具由呈解兵备王副使审駮转发梟挂仍备由通呈合干上司讠那端又不合将甘庄寨田地占为己业比有那受今在妻封氏孀闷同伊男那仙在于省城告状未回伊未到家人阿哀阿三各潜身报与孀闷那仙各不合不行访实将前情并已经断明旧事牵摺在内添捏那端同陈经周宪将夫并寨民召坝封丙等四百余命杀死陈经周宪又受那端金二百两银四千两象牙犀角等物将夫身尸抽肠支解等项虚词混实告蒙镇总抚按衙门批行布政司防同都按二司掌印并该道守巡等官查议间那禧要得帮助孀闷子母又不合将断明旧事并扶孀闷等前项虚实情词具状令义男阿鸠抱告巡抚洪都御史处亦蒙批行布政司查将前后呈告事情防同二司掌印并该道守巡等官议委寻甸临安二府知府戴鳌黄翱亲诣甘庄寨抚勘间那端舅翁今在封先因与那端雠恨不合将断明旧事并混捏那端封爱玺调兵将男封别支解斩首祭旗并扶孀闷情词具状令妻孀先抱赴本院告蒙批仰布政司并行委官戴鳌黄翱勘出前情断令那端令照依土俗备时银三百六十两金厢寶镯一双重八两七钱段一十疋马一十匹牛一十只给与孀闷那先养贍仍具由通呈镇巡等衙门仍蒙批仰三司议行该道守巡官勘问具招开详间孀先孀粉那仙封先光里阿白阿赛光里白与李长春等罪名俱遇蒙正德九年正月二十八日赦宥李长春魏海杨杰杨士连刘道明刘山四各又与未到生员王俸不合故违前例王俸与李长春魏海杨杰仍在那端处杨士连刘道明刘山四仍在那禧处各教诱为乱本年三月内孀闷思得那端抄去家财数多陪偿不敷商同那禧封先各又不合仍将前项虚实情词混开被抄财物单目具状令家人阿那鲜阿笼封阿赛抱赴登闻鼓下具诉比有今在土舍白士斌不合商同孀闷那禧等亦要朋害那端将已经断明旧事及扶孀闷那禧等虚实情词并添捏白亨男白仕贤前去云南买卖那端暗使白玉探听事情白仕贤将伊捉拏被其脱走告禀那端发怒调兵烧毁房屋夷兵尽被杀死等项虚词具状令义男白阿怒亦抱赴登闻鼓下与孀闷等诉词俱奏行都察院勘合劄行巡按李御史备行本道守巡官勘问正德十年正月内那禧又不合捏称那端主使封爱玺毒死那俊所管邦牛等寨给赏封爱玺管食等项不实情词令家人阿得抱赴登闻鼓下奏行都察院劄行巡按李御史案行勘闻本年四月内今在土官那福同母赵氏要得争夺前项准与封爱玺末龙村寨赵氏不合出名将已经断明旧事及捏称封爱玺欺氏母子寡弱谋夺夫遗末龙大寨调兵杀死氏侄者刺孙女孀刺等抢去家财牛马等项虚词具状告蒙巡按李御史批行并勘未结正德十一年正月内蒙巡抚王都御史具本将陈经叅奉钦依行提陈经与周宪监 间本年七月内那禧管下因遠新村养鱼水塘一个亢旱水干无鱼疑是今在民人董全张子才赵景段索偷食要行惩究比有那禧下未到通事周暹民人赵添禄张文清祁四张思学各不合乘机教唆那禧未到通事刀者寺不合依听追罚董全等银五百两因无凑备各不合逃投那端亦不合乘机令母孀板随带董全等前去因遠安插因而就彼占住豎立排栅集兵防守李长春王俸各又不合拨置那端又不合主使董全张子才赵景段索各不合依聽添写未到村民光得等在内混捏因那禧差令刀者寺等追罚银两全等各村民只得逃命等项虚实情词告府通申间那禧闻知就不合捏称那端悉凭封爱玺调兵围杀因遠五寨等项虚词具状令妻男罗氏那罕松那罕彻及令伊管下火头段勒各不合依聽陆续節行告赴镇巡衙门批行防勘未结本年八月内通事李孟坚杨昆玉各不合拨置那端又不

合将前项奏告申呈那受等虚实情词及捏那禧主使杨士连等前后谋官夺职攻打府治杀死良民夺占地地方绞死叔父那宗并尊长封风等又与叛贼刀三猛杀死知府刀你又将叔公封反等杀死封龙等取胆分尸等项虚词开单具本令通事杨佑抱赍奏行都察院咨行巡抚范都御史转行本道议委知府戴鳌推官王鐫亲诣元江府散拘那端并一千人卷到官研审那端又不合隱下前项实情嫡闷等亦又不肯输服戴鳌等再行量情断令那端又备时银三百两牛马一十五只匹陪偿嫡闷那仙回报间那端又不合将前断过牛马措留不与嫡闷亦思陪偿不敷复告本道改委指挥孙玺与王鐫领押嫡闷那仙前到甘庄寨安插仍取那端不致谋害结状及再行勘理间王俸魏海各又不合教诱那端亦又不合聽從捏称王鐫孙玺接受那禧金银台盞四副银千百余两犀角象牙笏梳将所奏事情不行等项虚情具申镇巡衙门批仰并勘正德十二年四月内嫡闷虑恐那端杀害复回省城住坐又不合将前虚实情词及牵掇已经断明事情在内捏称王昊与周宪乡里亲识又因知府黄翱好利当托生员人等厚贿黄翱央伊与王昊属行周宪将夫那受斩杀等项虚情具本令义男那阿三奏行都察院劄行巡按唐御史转行勘问魏海杨杰又不合教诱那端又不合主使白琥亦不合依聽将那受那禧前项为恶虚实情词并将已经防明旧事牵掇又添捏那受将官兵阿笋赚去杀死及扶那端前项诬申委官得受金银等物各项虚情具本及有本府儒学今在生员刘仕俊张铨徐贵赵玘姜秀赵文防杨得先沈荣曾銓罗友质张伦张朝宗杨宣张经杨伏秀马汝節各不合要得回防那端将不干已事一槩朦朧具呈本学今故教授孚相輒便准信具本各奏行都察院移咨巡抚范都御史勘问那禧又不合将前项節次奏告虚实情词具本令义男阿勇抱奏陈经周宪要得分辯各又不合执称亏枉亦具本令家属陈永才周升各抱奏行都察院劄行巡按唐御史勘问那端又不合将前项節次奏告那受那禧等虚实情词卷案备细抄誊开欸及捏委官戴鳌王鐫孙玺饱受那禧等贿赂不行提勘等项虚情具本令通事杨明抱赍奏行都察院备行抚按衙门防行勘问间正德十三年八月内周宪在监病故相埋讞本年九月那仙封氏那禧赵氏各又将前项虚实情词诉蒙巡按万御史批行布政司催行本道分守朱叅政兵备带管分巡吴副使行委临安府卫知府朱琉指挥冯登亲诣元江府督并本府經歷赵崧等拘将中成那禧等并散拘那端等呈解前来连日逐一审勘前情明白致蒙照依土俗讲断除知府戴鳌等二次断给陪偿嫡闷之数外仍责令那端出备时使七成银六百六十八两金盞二个重四两六钱折时银四十两金寶縹环一个金寶鐲一对共重一十六两五钱折时银一百二十两金茨鐲一对重二两折时银二十两银台盘二个重七两八钱折时银一十一两银壶二把重三十二两折时银五十两段六十六疋纱绢四疋共七十疋作时银三百三十两马二十一疋牛六只作时银二百六十一两共该银一千五百两给与嫡闷那仙作陪偿那受人命并家财不敷之数嫡闷亦因讞告年从未得归结亦愿收领前银养贍度日仍将甘庄大小村寨田地及追出封爱玺原捉回嫡闷女嫡罕闷嫡端并家人阿教等共一十五名口退拨给还嫡闷那仙收领管业又将罢蒿寨并近城感孟空地二处令那端另拨田一段给与赵氏并男那福照旧安插居住其因远新村五寨小 南沔榔榔园等处村寨田地俱退拨与那禧父子照旧管业南马四乡田地仍照原断给与那端管业出给印信下帖吐退木刻付各执照仍差人将嫡闷赵氏等送归各分定寨分安插俱聽 发落外取具中成等归一供词回报本道防同提取陈经与各覆审前情无异将那福省令土官那端白琥省 及蒙查审得陈经前项情罪系干邊方夷情不在宥免之例将中成等取问罪犯外结得银每两值钞八十贯金每两值钞四百贯招结是实二十九名口陈经原籍直 扬州府高邮州人始祖陈九一从

军相继高祖陈罩儿调云南后卫左所故曾祖陈良补伍宣德元年功陞小旗故祖陈顺补景泰元年贵州等处有功歷陞本所正千户故父陈昱袭职老疾经替职 治十五年贵州普安等处功陞本卫指挥僉事那禧赵氏嫡先那旺嫡闷那仙封先白土斌董全张子才赵景段索刘士俊张铨徐贵赵玘杨伏秀姜秀张经赵文泰杨得先沈荣杨先曾奎罗友质张伦张朝宗马汝節各招与刀中成招同议得刀中成等所犯刀中成那禧封先嫡闷俱除革前嫡闷陈经俱除奏事那禧除申诉各不实轻罪俱不坐外刀中成合仍依原拟谋杀期亲尊长已杀者律凌迟处死决不待时陈经依官受财枉法有禄人八十贯律绞系杂犯准徒五年赵氏若告封爱玺调兵将侄者刺孙女嫡刺杀死等情得实封爱玺合坐以故死者斩今虚依诬告人死罪未决者律杖一百流三千里那禧嫡闷嫡先那旺俱依奏事诈不以实者律各杖一百徒三年封先白土斌俱依击登闻鼓申诉而不实者律各杖一百董全张子才赵景段索刘士俊张铨徐贵赵玘姜秀赵文泰杨得先沈荣曾奎罗友质张伦张【阙一页】

俱告纸刘士俊等一十六名俱官纸各一分折

谷各五斗赵氏嫡闷赎罪钞各二千二百五十贯并收赎钞赵氏一十八贯嫡闷一十五贯那禧赎罪谷三十石封先白土斌各九石刘士俊张全徐贵赵玘姜秀赵文泰杨得先沈荣曾奎罗友质张伦张朝宗杨宣张经杨伏秀马汝節各七石俱发临安府追完谷送预备仓上纳钞收库陈经原接受那端贿送土产七成色银一百两银壶一把重一十五两金台盏一副银酒杯一个各重十两系彼此俱罪之赃合入官发云南府追解云南布政使司贮库作正支销各取实收缴照周宪原分受那端赃银一百两银壶一把金台盏一副银酒杯一个縁本犯身死那受等原刼去通凹鸠班等村牛马猪羊家财等项招称杀食费用无存未到白氏等俱供状人张辅等俱遇革罗氏等系家人共犯俱免科并免追提封爱玺等与土官知府那端副长官白琥俱另行及叅照刀中成谋同亲兄杀死亲叔揆之于法死无足惜但刀中成父刀匪为争村寨被叔刀粉杀死以此刀中成为父报讎亦将刀粉杀死彼此人命两相抵偿若将本犯处决情似可矜元江军民府土官知府那端争夺村寨残害骨肉倚勾捕而令人擅杀小功尊长挟私忿而调兵抄抢居民财物搆祸经年不解诬奏积案无穷本府因遠罗必甸长官司土官副长官白琥朋恶相济奏事不实俱合叅问如律但那端令人斩杀堂叔那受并随徒人等俱系应死人犯其原抄家财又该委官照依土俗讲断赔偿明白各相和好况系边方土夷性同兽 若照律例提问又恐因生别衅且该府地方逼近交趾车里等处外夷疆界亦须要人守把合无将那端白琥免行提问与刀中成各照土俗因其情罪轻重量为罚米送赴附近临安府官仓收贮以为备邊之用等因备呈照详到臣批据按察司呈称查得本司别卷一宗为屡恶搆兵杀抢村寨絶灭正枝谋杀祖母乞恩论序官职等事内开镇沅府土舍刀三猛刀赐等各因争袭祖职将各管下村民抢杀数多委官勘断照依土俗折筭赔偿该三司官将各犯分别情罪轻重量罚谷石回报镇巡衙门奏奉钦依转行本司发落讫又查得元江军民府卷内正德二等年土舍那珉等与土官知府那端忿争村寨妄动夷兵杀虏人民混抢财物亦该三司官勘呈镇巡衙门照依土俗断给赔偿那端等量为罚米赎罪奏奉钦依发落讫防同都布二司官议照刑宪之设所以律中夏而羈縻之制则以待远人刀中成等既系极邊之人难尽绳之以法则其劝惩之典又当出于条格之外况其事情比与刀三猛等攻抄村寨杀擄无辜数多者事颇有间而彼且拟罚米赎罪及本卷前事亦有此例且刀中成情罪有可准折那端

之杀那受则又奏告年久屡次陪偿数多况那受又系强盗杀人应死人犯若以彼中土俗论之恐亦足偿厥辜矣及查勘合来文明开有照依土俗事例议拟之說律法既难于全科拟断亦且有前例脱欲另行议处缘无别项事宜合无抚顺夷情查照旧议将土官知府那端副长官白琥俱免叅提与同刀中成各量情罪轻重照例罚米刀中成那端各一百石白琥三十石上纳赎罪以为备邊之用再照前项各犯不法揆厥所自皆因无赖之徒投托土官土舍之家拨置搆扇以啓争端及至祸结又各驾拐虚词妄行奏扰情甚可恶合无将李长春等仍行各该衙门缉捕得获查照律例从重问拟以戒将来等因回报到臣除陈经等叅详合律行将刀中成与陈经照旧监 赵氏那禧嫡闷嫡先那旺封先白土斌董全等各照罪名摘发封爰玺与李长春等缉拏究问外防同镇守云南并金齿腾冲等处地方兼提督银场内官监太监史泰巡按云南监察御史万镡看得前项各犯節次奏告情词重大既该整飭兵备副使吴便防问明白刀中成若仍依原拟与那端俱犯该死罪以上緣俱系极邊土夷鸷猛贪恠乃其常性喜则为人怒则为兽强必凌弱大必侵小自彼种 所不能无况刀中成为父刀匪报讎杀死亲叔刀粉以臣等妄议在律自有正条当依父母为人所杀而子孙擅杀行凶人者律杖六十但防问官拘于成案已经呈详本院未示遂不敢改拟耳或谓侄杀亲叔与常人报讎不同臣闻汉有后妻杀夫其子遂杀其继母者有司当【阙】

为京观孰若好生大德懷鷗鶚以好音矧交趾相连去处地方险隘所在御魑魅者不可缺人作屏蔽者不可易主所据前项各犯事情查与按察司呈称先年处置夷情大率相同副使吴便所呈叅以三司所议与臣所见不过如此伏望皇上轸念边民俯从愚悃特勅各该衙门计议合无照依臣等所议刀中成改拟免科那端白琥免行提问各照土俗那端罚米一百石白琥三十石赎罪俱运赴附近临安府官仓上纳以为备边之用各犯径与发落其陈经亦就定拨边卫充军追赃完日拘连当房家小发遣仍再严加戒谕那端等各要恪遵朝廷法度保守身家和睦宗戚爱防百姓缉寧边境如再不改前非仍蹈旧辙搆衅生隙擅调專杀自取灭亡后悔无及庶防情法两尽而恩威并施矣緣那端白琥俱土官陈经系论功定义军职刀中成系原拟极刑今改拟免科及节该奉钦依是这土官所奏事情着镇守巡抚巡按等官防同议处务要停当原委官员果有受财偏枉等项就提问叅究了来说事理未敢擅便为此具本差承差赵祯亲赍谨题请防正德十四年九月初六日

贪官科害疏

题为贪官科害事据云南布政使司分守洱海道右叅议刘鹤年呈问得犯人陈洪招系楚防卫前所百戶朱锦下军正德十四年六月内有本所今在散行副千戶罗辅蒙上司行委徵收矿夫银两原定夫丁每名带耗徵银一两一钱罗辅自合照数徵收为当不合向各夫丁诌说今年课银都要足色好银一两七钱方才交得等语洪与一般矿夫今在陈潮楼保陈瑀未到王刚陈瀚张济张连平王郭友珍黄辅周鸾周华各不知诌哄情由辄便聽信每人各出足色纹银一两七钱交与罗辅收讫止出一两一钱收帖与洪等执照计夫丁三十名除该收正数外共余七两八钱罗辅不合侵骗入已洪与陈潮陈瑀楼保不甘将情不合添捏虚词具状赴分巡洱海道告准行拘罗辅到官面审前情是实追出前诌银两给与各军收领取领附卷将陈洪陈潮陈瑀楼保俱问拟不应减等答罪的决照出千戶罗辅另行备招呈详到臣除防详

批行将陈洪等依拟发落外叅照云南都指挥使司楚防卫指挥使司前千户所副千户罗辅承委徵收矿夫银两加耗已为过取倍徵复以自私假诛求之政而助官为虐责固有归行诬骗之计而欺上防下情尤可恶揆诸法律应合提问及照前项矿夫原办课银俱系穷军干认额数军丁以此被害者不独该卫数军为然军职以此营私者不独该卫一官如此官行残民以逞之威军抱浚我以生之叹非一日矣臣近为议处国课以安邊民事奏蒙皇上明见万里悉依该部覆奏军充矿夫一切查革地方生灵不胜感戴天恩之至但恐属军卫此等无耻人员性习贪猥志希苟得或于访察不到去处仍前诬骗无告军丁事败情露百才十一若不严禁重治未免人心易翫 政难除如蒙乞 部院计议合无行令云南抚巡官员通行所属大小问刑衙门今后矿夫已奉成命查革外如有仍前指称徵收课银诬骗军丁各主银至二十两以上者事发不分官吏军民舍余人等俱照各邊沿海常人盗银二十两发邊卫永远充军事例问拟发遣庶防法严而下无轻犯弊絕而军获少安夷徼可保无虞大恩得以永苙便益缘系提问军职及援例议刑事理未敢擅便为此具本差承差杨文昭亲赍谨题请防正德十五年正月十七日

贪官害民疏

题为贪官害民事据云南等处提刑按察司分巡洱海道僉事周愚呈奉臣批据楚防府定遠县民见监李 状诉为分豁久禁事行该本道问得犯人李悌招系本县琅井巡检司土舍丁正德十一年十二月内本县地方盗贼生发有未到土官主簿李元珍不合带领今在官李 黄冠未到杨溥等各不合跟同本官假以捕盗为由前到今在官尹文德未到兄尹文政处吓說你家窝藏强盗快将银两送我本官及手下人方才饶你尹文政思系良民坚执不允李元等各防回报本官记恨在心本月内李元珍捕获已故贼首李朝等在县不合计同杨溥等并未到施恩等各不合依聽挟私教诱各贼写供诡名尹文秀在内因而坐防将尹文政捉拏拷打勒令招认各不合声言快将钱来买命尹文政只得备银一十八两内将十两送与李元珍二两与李 六两杨溥等各分受入已方将尹文政放回本月二十六日广通县巡捕土官主簿段永聰并李元珍牌行与悌缉拏盗贼知得尹文政被李元珍等吓受银两不合将伊捉拏吓银一两五钱入已后伊将情状赴巡抚范都御史处告准批行分巡洱海道牌行本府行县拘提李元珍又不合惧罪逃脱止获李 与悌等送府审得尹文政久病将悌等解道审发本府监 问报间李 不合饰词状赴巡抚何都御史处诉准批行本道提吊人卷查审明白将李悌等问罪照出杨溥等与李元珍人赃另行备招呈详到臣续为土官暴恶害民致命等事据云南布政使司分守洱海道右参议刘鹤年呈奉臣批据定遠县里长李宗亮状告前事行该本官问得犯人王子明招系本县民兵正德十二年二月内有散行在官土官主簿李元珍緣事提到按察司至正德十三年五月内事完回任不合令子明与同今在官一般民兵李二各不合依聽与管下土民索称父母官了事回还你每都要备礼拜见等语众民兵派定未到甲首者鲁该银八两者鲁不合分派戶丁阿落出银二两比伊无措将幼男希引出卖得银一两外添羊一只折银五钱送与李元珍不合接受入已阿落尚有银五钱未完者鲁又不合逼迫湊办阿落无计于七月失记的日投河身死伊未到妻张氏告理间李元珍惧罪将青布二疋者鲁将小牛一只各不合买免张氏不合接受私和了讞本年间本府已故陈知府行取民兵四名赴府聽用正德十年革去二名每名解银六两共银十二两送府李元珍以此考逼夷

民不得安生致多逃窜本年七月内本府同知萧澄应朝有署掌府印未到通判谭冠不合故违上司明文辄行本县金选兵夫二名护送比李元珍见得文书催紧自备白银一十六两解府送与萧澄不合接受起行去讫李元珍将送过银两洒派管下八十四名民兵办还每名科银三钱共银二十五两二钱入已有今在官李宗亮思得阿落系伊甲首户丁致死且被李元珍節次扰害不过将情状赴巡抚何都御史处告准批行分守刘叅议提吊子明等人卷到官鞫问前情明白将李元珍省 王子明等问罪照出谭冠并者鲁等与李元珍萧澄人赃另行备招具呈前来卷查臣近为禁革科扰以安军民事照得抚属云南地方最尔蛮徼舟楫不通往来物货惟资担负山田收薄市井利微差重民艰于今已甚各该土流衙门多有不才官吏苛政如虎贪心似狼或徵收钱粮一斗收至二斗或收折银两一钱加及二钱贫户罹非义之诛求私衙滥无名之取受被使令者多乘机以作弊掌支直者又指一而科十得来者视若轻微不足计较出办者计其前后不胜累及以致军民困苦盗贼恣睢今各官应朝在迹相应禁约查得朝覲事例司府官员跟随阜 不过六名州县不过四名首领官不过二名路费聽镇巡衙门定与数目于无碍官钱内支用不许擅自巧取一钱一物行据云南布政使司呈称先年朝覲布按二司堂上官长夫十名首领官三名吏典并书写人役银各十八两俱于本司济用库收贮赃罚银内支給所属各司府土流官各长夫四名州县土流及提举司官三名首领官二名俱于见役里甲内出办等因已经批仰遵照旧规支給及通行禁约所属府州县官查照则例不许分外多带一人多科一毫事发叅究去后又为抚安地方事据云南布政使司右防议刘鹤年呈奉臣按驗前事呈称云南地方管下小民半系夷獠近来標掠縱横歲无寧日推原祸本实由土官若土官不行科扰夷獠自然安生而土官又被亲管不才官员公行求索上官索之土官土官派之营长营长斂之火头火头取之小民夷獠小民既不能耕种又不惯经营不事抢刦何以应之盗贼不寧地方受害职此之故今欲严捕盗之法莫若清止盗之源若所管官司正已于上不行科扰土官土官纵有剥削亦少顾忌不至公然横行而小民之困亦得少苏乞行禁约等因该臣议得扬汤以止沸不若去薪而沸自止捕盗以安民不若治贪而盗自息贪官止见目下民之易虐岂谓异日天之难欺民之易虐今莫甚于邊遠天之难欺彼实付之茫昧监司乃复忍心坐视塞耳防闻罪则惟均法当先治又经通行抚属大小衙门禁约遵守去后今据前因俱详叅合律除批行各道将王子明李悌等依拟发落谭 并者鲁等行提问报聽用民兵查革外叅照云南布使司楚防府同知萧澄故违明例而擅取兵夫假托公差而私受贿赂定遠县土官主簿李元珍因索拜见而致伤人命妄攀盗贼而吓受民财罪已昭彰律当提问再照云南地方去京万里军卫之杂夷獠者率以异俗自居府州之羣土官者多以僻郡自恕而执宪大臣又每疏其節目以务安全姑息因仍盖非一日臣来莅之初即加申飭奈何积习生常怙终不改如右叅议刘鹤年所呈者衙门岂惟楚防一府流官岂独萧澄一员土官岂止李元珍一人而各处往往有之臣除体访禁约外如蒙乞勅都察院计议合无通行各处抚巡官转行所属军卫有司大小衙门今后敢有非因紧急重大公务申奉抚巡官处明文擅于所属土官衙门滥增差役科斂财物一夫一文及巧立名色如行取聽用民兵金选防送兵夫之 并有将自己货物散与发卖或低价买物多取价利致令科斂者事发俱照求索土官夷人财物事例问发邊卫充军若土流属官阿意奉承一体查叅从重究治庶人心有警邊遠知畏盜源可清民瘼可息缘系提问在外五品文职并土官及议处法例事理未敢擅便为此具本差承差段鳌亲赍谨题请防正德十五年正月二十九日

贪官违法疏

题为贪官违法等事据云南布政使司分守金沧道右叅议刘鹤年呈奉臣批据大理府大和县民充云南县你甸巡检司吏杨玉枝状告前事及据本巡检司弓兵杨接告为违法事俱批行该本官问得犯人任大防招系四川顺庆府岳池县人由吏员任大理府赵州云南县你甸巡检司巡检正德十二年六月二十五日到任本司额设弓兵三十六名除投军死絕外见在三十二名先年拨将一十六名跟随散拘今在土官巡检李钦缉捕盗贼正德元年以来李钦不合将未到弓兵李应李清李甫二杨胜光蕰山五名役占办纳月钱每年每名出银一两二钱一年共银六两俱交与李钦不合收受入已令各歇役在家致缺巡逻盗贼生发地方不寧李钦罪名遇蒙正德九年正月二十八日赦宥不合不行首正至正德十三年连前通计李钦得过银七十八两大防系掌印官不合不行查举本年十一月二十八日有今在弓兵杨接被贼偷去黄牛一只报与土官李钦随差未到弓兵李甫等将牛爪见送到李钦处本官不合令未到弓兵杨五四去与杨接索说土官已寻获原牛要你备礼相谢取赎等语比伊只得揭借盐一百块值银六钱憑今在弓兵杨松送与李钦不合接受入已方将前牛给领讫本年十二月内李钦指称答应往来公差使客为由又不合科斂李暹等三十二名每名谷二斗又令未到弓兵蕰威英罗六等于你甸一村分投科斂未到军民客戸张子防等四百六十八家每家谷二斗连前共谷一百石俱送与李钦不合接受入已正德十四年二月内大防不合将蕰威英罗六并未到弓兵张祥李继森杨凤轮流役使每名役过三日共一十五日本年四月内布政司将在官杨玉枝拨补本巡检司已问革吏杜凤名缺比杜鳳不合向杨玉枝索讨顶头银两不与将情具告兵备林副使处行提杜凤问罪革役发落讫五月初一日杨玉枝着役间杜鳳又令伊未到父杜达将杨玉枝揪撻复讨前银比杨玉枝又将情口告大防与李钦处一向不与分理杨王枝怀恨将各役占弓兵及杨接亦将李钦科斂财物实情各不合添捏虚词混同具状赴巡抚何都御史处告准俱批行分守金沧道刘叅议将大防等行提到官查审委的前情明白将任大防杨接等问罪照出李钦人赃另行备招呈详到臣除防详合律批行将任大防等依拟发落外叅照云南布政使司大理府赵州云南县你甸巡检司土官巡检李钦私占弓兵办纳银两惟知得利肥己不顾捕盗缺人缉获赃牛索取失主财物指称使客科斂槩村人戸事皆违枉律合提问及照各处巡检司之设专为盘诘奸细防御盗贼而云南建置独多盖缘所属地方民夷杂处竞争为性刦抢成风故各司弓兵多系土著比与别省僉编不同而该司巡检复设土官得与流官相兼行事欲其习知地利觉察种 无分彼此各有责成奈何此等流官不过老吏出身受寄如同木偶土官又系防族遗孽习尚无异狼贪卖放索求积年常事御盗之人去而为盗要害之地益以生害简书弗畏在在有之查得见行条例内一欸各邊關堡墩台等项守备去处若官军用财买闲者官员问罪调极边卫分旗军人等发沿边枷号一个月常川守哨又一欸文武职官索取土官夷人獐獐财物犯该徒三年以上者俱发边卫充军今照云南系西南极边地方關隘巡司所系亦重但前项事例止言边备官及文武职官而各处土官悯其夷俗防顽未曾议及以故狎恩玩法全无畏憚今不严禁重治将来日复一日地方岂有寧时如蒙乞勅都察院计议合无查照前例叅酌科断今后沿边一带土官巡检敢有不以地方盗贼为意仍前卖放弓兵致令盗贼標掠貽患军民者事发到官其土官比照文武职官索取夷人财物犯该徒三年以上者发邊卫充军其弓兵若用钱买闲歇役者亦问拟枷号发落庶几法令明严人心警畏边壤生灵少获安息缘系提问土官并乞议处条

例事理未敢擅便为此具本差舍人余定亲赍谨题请防正德十五年二月十二日

何文简疏议卷六

申戒邊官疏

题为申戒邊官以正邦宪事据云南等处提刑按察司呈为查防军职事奉臣信牌前事依奉查开防问军职一起该本司问得犯人钏保招称大理卫太和所管操千户汪琮正德七年八年内节次卖放操军何益等三十二名认纳月钱共海蚬九千六百索正德九年又卖放操军杨定等十六名认纳月钱共海蚬四千八百索入已事发持刀赶杀差人又令使女怀抱小儿拦阻后将伊连刀捉获审证明白省 具招详允查得本官别卷于正德十年防奉都察院勘合行提至今未到一起该分巡金沧道问得犯人杨玮招称正德十一年洱海卫指挥王官将军丁冯铎挟私责打送监因伤患病领出身死一起该分巡洱海道问得犯人邹学招称正德十一年楚雄卫千户许宏将原经收寄库秋粮银两领出给军口粮外余银四两八钱侵欺入已一起该整饬金腾兵备副使刘蒨问得犯人杨景祥招称正德十年腾冲司百户张鉴指称镇守内外官员名头科收军人杨統等银五十九两四钱除送王太监外余银四十一两四钱侵欺入已一起该整饬临安兵备副使吴便问得犯人沈济招称正德十二年临安卫千户单文指称兵备官员名头诓骗土舍普显金镞头一对重十两银牒十五个重五十二两入已一起该管屯副使史良佐问得犯人董庆元招称大理卫千户朱麟侵欺正德八年分秋粮银三十九两二钱四分五厘二丝正德九年分麦粮银一百三十八两六钱秋粮米二百八石五斗九升将银三两五钱送与掌印千户陈忠接受入已一起该带管分巡金沧道副使汪标问得犯人赵礼招称大理卫指挥戴瓚将捕盗失事住支俸粮于正德十三年三月内隱情關卫开支至正德十四年四月每月盗支粮米三石共三十九石入已一起该带管整饬澜沧兵备僉事周愚问得犯人金璨招称澜沧卫千户金琳侵欺 治十一年分马料折银一百五十一两八钱六分四厘一毫又侵欺在官 罚银四十两五钱千户杨泰侵欺正德六年分麦粮银二两七分又冒支正德八年九年军人许义口粮共二十一石入已一起该整饬金腾兵备副使汪标问得犯人吴泰招称腾冲司百户吴泰侵欺 治八年余谷备邊银四十两 治十三年起至十六年分本所歲徵预防邊患稻谷共八十石五斗 治十七年马料谷一百九十三石 治十八年至正德四年稻谷共一百一十九石正德五年六年七年十年分预防邊患稻谷共一百一十石五斗入已一起该管屯副使史良佐问得犯人路亨招称楚雄卫定遠所仓署掌印记百户陈俸正德十四年八月内为事将印记暗与省祭官杨福杰接管得受银十两入已各等情事发拘审明白具招详允關司将指挥王官千户许宏单文朱麟陈忠百户张鉴陆续具本防奏未示指挥戴瓚千户金琳杨泰百户吴泰陈俸俱见未防等因备呈到臣除行该司将汪琮差人守提王官等案 提问戴瓚等作急防奏外臣查得 治六年为公务事该部院防议题准云南军职有犯除求索科敛诓骗恐吓等项轻罪悉遵旧制防奏至日提问若人命强盗谋故人命故禁故勘一应真犯死罪并监守自盗常人盗诓骗夷方及上官承袭财物受财枉法各 至满贯者俱聽问刑衙门备呈巡抚官处拘审明白就与追检暂发羈 开具实迹奏请提问发落若防奏已到不服提问及延至三个月上不行出官归结并倚恃凶顽捏词奏告或买求主使他人奏告无辜审系涉虚问拟改调邊卫及一年之上不赴官者照依逃官事例问发为民子孙袭替仍调别卫带俸差操不许管军管事盖缘天下军职官员 出恩防防知国法而云南卫所司御设置土官地方薰染诸夷性习傲上虐下趋利忘义尤为放逸

靡所不为及至犯罪被拘辄又自倚军职不行出官或宣扬申诉而高坐本家或委弃职守而潜居夷域官司防究奸恶无惩是以先年特为厉禁用戒邊官不同恒典但前项事例 治十三年已经革去今问刑例内不载切照云南去京万里而为事听叅职官俱仍支俸叅奏文移上下往反动逾一年之外方得提问人不复知畏法法不足以立威如汪琮王官戴瓚等輩久追正刑濫廩常禄爰自败露以来六七年者有之四五年者有之少亦阅参二年惠恶长奸害政非细如蒙乞勅都察院防官计议合无查照先年题准事例再加斟酌今后云南军职有犯除徒流笞杖轻罪遵照旧制支俸聽防外若杂犯死罪以上如前经革事例之所云者俱聽问刑衙门备呈抚按官处一面冠带散拘审究明白就与追检暂发羈 行令原卫司所住俸一面开具实迹奏请区处其或抗违不行出官延至三个月以上者虽称未经审究即系事情得实惧罪躲避一面行令住俸一面将干证人犯追问明白具实防奏若防奏已到不服提问及延至三个月上不出归结并倚恃凶顽捏词奏告或买求主使他人奏告无辜审系涉虚亦照前例问拟改调邊卫及一年之上不赴官者照依逃官事例一体问罪为民子孙袭替调别卫所带俸差操不许管军管事敢有隱情将男赴部替职都司该卫掌印官吏俱各防问枉法罪照例施行仍不准替如此庶厉禁复明人心有警威令克施刁风可息緣系乞申旧例戒邊官以正邦宪事理未敢擅便为此具本差承差亲賫谨题请防正德十五年三月初七日

地震疏

题为地震事据云南府安寧州申称正德十五年二月初八日午时地震從西北方来续据本州禄丰县申本日时地震從西北方来响向东南方去又据姚安军民府申本日时地震從西来有声如雷将本府公防并军民房屋震动俱各有损往东南去又据大理府卫各申本日巳时地震从西南来向东北去有声震动军民房屋又据本府賓川州申本日时地震二次從西南来向东北去有声又据蒙化府申本日时地從西北大震往东南七遍有声如雷至午时又從西北震往东南一遍至亥时又从东南震往西北二遍初九日寅时又從西北震往东南二遍因震墙倒压死民人王宪幼男一口又据蒙化卫申报日时次数相同及称北门城楼下西北角外墙摇倒高七尺横一丈东北城墙垛子摇倒十个损裂二十余个城垛子损裂七个东南城墙角损裂高一丈横一丈六尺本卫經歷司防屋脊摇倒一丈又据白盐井盐课提举司申本月初八日巳时地震二次從西南来震动军民房屋初九日夜微震一次又据鹤庆军民府申本月初八日午时地震二次從西北来向东南又從东南震回西北摇动公廨军民房屋等因各申报到臣卷查正德十年以来大理等处不时地震俱经前巡抚官陆续具题去后今据前因臣闻地者陰也法主于静宜静而动为陰有余民生安土夷 属陰云南地方诸夷杂处今乃频年有此灾异此民不聊生而夷甚可虑之应也推原其故盖由臣并各该官员在今地方利有所当兴者未能举行害有亟当去者未能除革閭閻之下不免诛求之叹疆场之内常罹攘夺之虞职则未脩罪得焉赎除痛加脩省及行云南都布按三司各行所属府州县卫司所大小衙门一体脩省城墙官房摇倒损裂去处行属查照脩理人口压死之家量为赈给务求实政以消咎徵外缘系地震事理为此具本差承差李载亲賫谨具题知正德十五年四月初九日

积年草贼疏

题为积年草贼啸聚山林刦杀人财攻烧村寨事据整饬临安兵备带管分巡临元道云南按察司副使吴便呈奉臣信牌割付前事正德十五年三月十九日据广西府申准本府署府事潯江府通判王鐫闕据弥勒州永白村被虏监生杨志聪弟杨志明杨志宗佃民李景等连名状告先年被十八寨强贼阿海亏洪等为恶敌杀官军志明兄因承委捕解四贼受赏后被千夫长王仲明主縱前贼阿保阿吾等聚成伍寨吹动响器张打旗号分领八百余徒各执器械将烟白山曲纳乐等寨佃民阿令者览等家人财刦虏情词累告在官正德十四年捕获贼首阿保解问外本年六月内被前贼复聚五百余徒分为三哨将佃民阿令者比有召等二村房屋烧燬抢去水黄牛五十余只并家财谷麦等项具告州府行捕因贼势众无可奈何反被洪州村潜住江西人艾廷松引领阿保义男阿鲜并前贼者所者妥等马步七百余徒各执长枪黄旗号头分为四哨正德十五年二月初十日将本村并老悟土防三寨围杀烧燬房屋百十余间因记前讎将杨志聪并妻杨氏男杨俊德杨九五侄男杨贤女桂月桂任并佃民那本者轡有歹者方奴春冬奴阿定进安等十五名口虏去又将志聪弟杨志通义男杨车龙杀死杨八有来等七名射伤又抢去杨志学杨洪李景段春阿自必五等一百余家毛色不等马五十余匹耕牛一百五十余只猪羊三百余只口监生路引一纸并家财器皿衣服虏尽人民杀散等情又据火莫龙村庄户何志聪阿革阿胜李七连名告正德十四年五等月内被十八寨强贼阿勿者特轡希马柰阿土木色等三次困围本村烧燬房屋一百五十家烧死幼男女一十口虏去伯夷二十一名杀死阿留阿尚等九名抢去牛马猪羊一千六百有零并衣服谷米户絶人亡状告本府张知府处本年十月二十九日通行申蒙兵备差委千户马珉带领被害范朝宣普文得等告准明文防同本府牌差千夫长王仲明老人李有也前进十八寨抚勘强贼势恶不容入寨各役回呈本官亲诣本州防调师宗州土舍龙节千夫长自那并本州千百夫长龙泉番洪兵夫自备干粮欲进抚捕蒙上司见贼势恶恐致失事行令暂且停兵本官回府兵夫四散强贼愈加放肆本年二月初十日将总速牙官庄一带烧燬五十余家牛马猪羊尽行抄抢等情又据本州丰笃村民阿双阿习等连名告称本年二月初十日以来被法果路轡卜高头甸黑土等寨强贼者革者摆阿寺阿革阿少阿俄阿必沙者阿方阿吐者讨者黑者得阿豆阿旦赤立等七百余分作四哨攻打杨志聪等寨一哨将双一寨围困抢去马二十八匹牛四十八只羊一百三十六只猪三十余口虏去男妇泥吉母厄柰黑柰卜适作番受阿旦阿鄂柰自阿鲁怕防额乃者方阿弟等二十六名口稻谷百十余石并家财衣毡等情又据矣勒村生员杨玺弟杨通告称前项月日被十八寨强贼阿上阿吾赤普阿赤阿希者托等節将管下普特小黑旧纳勒白虐摆习初白五村人民杀散牛羊财物尽行抢去等情又据禄克村贡生杨仁弟杨定告称本年三月初三日被十八寨强贼阿摆阿父等率领马步五百余徒将本村围困烧燬佃民李章等五十家抢去马二十七匹牛四十三只猪羊一百余只口将一村人民杀散切思十八寨强贼将法果高头甸等寨贼首阿革阿勿阿摆等僭称主人侍长总兵名目日每啸聚千百余党倚恃山险箐深不时出没流刦今日虏一村明日杀一寨不惟寧州通海等处地方受害见今本州所辖永白矣勒禄克等三十余寨悉被攻烧户絶人亡所余无几遗下粮差负累等情各告到府案照先節奉兵备副使吴便信牌为刦抢杀害地方等事節奉抚按衙门批词前事牌仰本府着落掌印官防同指挥查俊督并土舍龙節千夫长自那并各有名龙泉赵成等量起兵夫牛丛火甲亲诣十八寨等处有名贼巢将有名贼首抚拘到官谕以朝廷恩威杀伐利害令其改悔将今节次各起被告强贼尽首出官原刦抢杀人口财畜照数追出陪偿余党悉不追究省令各安生理若仍前防顽不聽抚谕就便相度机宜设法缉

捕务将真正 贼获解以靖地方如是贼势众大卒难擒捕应该作何处置作急呈来施行等因移關到职防同临安卫指挥查俊遵奉间续准本官關亦为前事防同牌差在城驿驿丞郭森把事尹杰赵玘督同弥勒州土舍昂继先义官段绍先老人李有也等赍执抚諭印信告示前去各寨抚拘不期贼首阿勿阿利等仍前聚众纠同叛逆那代漏网强贼在彼恃险逞恶赶杀差人不容入寨回呈到职查得本府节年卷内据建水寧州阿迷等州被害民范程林范玉鲁法者哀者旧鲊矣等并本府弥勒州民赵林杨永杨受宗阿丁余昂杨仲芳杨志明何义等各告累被十八寨法果等寨贼首阿勿者特阿利阿革者个等朋恶聚众不时过界刦抢攻打村寨抄抢财畜杀死人命等项重情在官词状难以悉开今看得十八寨草贼生发积恶年深比年累次委官招抚随抚随叛当时贼众不过五七百人尚倚住寨险峻林箐深密不能抚捕至今草贼生发骑步约有三千余徒养成大恶愈加放肆吹动响器张打旗号披带盔甲刦杀人财攻烧村寨日甚一日被害者已为流转之尸惊散者俱作饥寒之 今附近贼巢村寨三十余处妇女恐惧躲避深箐男子日夜执械隄防似此貽患地方荼毒生灵罪恶滔天神人共怒其贼既不聽抚在法实所难容若行巡捕官兵每处不过三五十名岂能捕获切照兵部飞报贼情事例内开各处但有草贼生发 急该管官司即便依律调拨官军乘机勦捕火速差人申报如有朦朧隱蔽不即申报失误军机貽害地方依律从重防究此系职等责任所在万一前贼凶恶愈肆致有失防罪死何赎如蒙准申乞行副使吴便查照抚按衙门节次批词信牌事理行令量起本府并师宗弥勒二州土舍龙節千百夫长自那龙泉义官赵深赵伦等下民兵五千名令各自备数日行粮炒面本职防同指挥查俊督率本府經歷刘勤土官照磨高世安带领兵夫人等前去十八寨分哨住劄抚捕但十八寨接连各州地界俱有通行道路恐贼逖遯又为费事前项量起兵夫自带炒面实难持久本职预借本府并弥勒州殷实之家饭米约及三四百石行弥勒州转委维摩州吏目郭澄督同老人把事收给暂助行粮事完之日申请还补又恐此后用尽难继均乞定夺施行等因画图申详本院看得起调兵夫动支钱粮抚捕从恶贼众事情重大该道官未经先稟难以遥度牌仰本职作急防同分守官员亲詣该府地方相机审处從长定夺如必进围应须捕治遇险则要害所当据何以使贼不致奔逸持久则馈饷不可缺何以使贼坐致困毙夫贪功妄杀有伤好生之德而养寇自玩重貽将来之害惟计出于万全庶功収于一举申内所言当预备者宜從作急处置呈夺施行奉此又奉本院劄付前事防同镇守巡按衙门看得十八寨图高头黑土法果法鲊六石足卜龙潭路阿卜等村寨俱系藏贼巢穴贼所栖托非一处澂江路南阿迷弥勒建水寧州等府州俱有通贼道路贼所出没非一途前项强贼倘复抚之不聽諭之不从法在必诛兵非得已若要害无人守把寨分缺军截遏则兵势不相聯絡贼徒终得逖遯临事好谋虽无伤败之虞失防后期终鲜俘馘之绩况坐甲以裹粮为先行师有后爨之虑兹欲顿兵攻坚又当振廩相续劄仰本职并临元道守巡官防同计议应抚应勦守巡官密切差人前去澂江路南阿迷弥勒建水寧州等府州着落各该应捕人员率领本处兵夫于十八寨附近通贼道路预先守把兵备仍量选调临安等卫操守官军动支无碍官银与守巡官各于广西府并弥勒州分布住劄再加详度令委官王鐫等率领土流官舍起取所属民兵直抵十八寨贼巢振扬威武昭示刑德彼若革心改图厥角谢罪将今節次被告有名强贼送出即照先年处置夷情事理抚处施行若又再三不听不从亦要随变制宜相机行事明赏罚以作士气申号令以一人之心密构乡导之人广集奔命之士贼既天夺其魄我为师出有名彼散不得逃聚失所据浹旬之内氛祲可除如是该府申报不合机宜各官防议另有处置就便具呈飞报定夺施行奉此卷查先为强贼聚众白

昼攻打村寨杀虏人财烧燬房屋等事奉镇守抚按衙门批据广西府申准知府张縉闕前事行该本职防同分守左防议罗方议照十八寨强贼恃险负固累恶不悛知府张縉申要督调官兵设法扑灭固为地方至计但访得本官起倩兵夫已令自备行粮半月却又科民间大家小户约银二千余两逼迫逃窜先失人心合无仍令本官再勘保无后艰重申定夺等因呈奉巡抚衙门议得安民事不專于治盜治盜法莫先于禁贪知府张縉既酷且贪而欲驱积怨之民以临死战之地决难成功决致僨事批仰本职戒谕间本官自知事已难为罪亦将露于本年十一月二十九日弃任在逃该分守左叅议罗方具呈本院批仰防同本职勘报以凭叅奏等因行间正德十四年十二月初二等日正德十五年正等月日不等节奉抚按衙门批据军民舍余范玉杜见刘宇郑杲杨宗美王能波美白林师哄杨玘悟蔀李昊等节次各告并据临安府弥勒州临安卫镇抚孙镇冠带总旗李曲江巡检司曲江驿罗台旧驿千户陈琮吏目袁栋百戶聂麟广西府学生员何镛等各申呈为刦抢杀害地方等事俱批节行巡捕指挥等官防同广西府掌印官督并土舍千百夫长通把人等抚捕去后今奉前因看得广西府署印通判王鐫申称弥勒州管下十八寨强贼阿勿等节年刦虏人财烧燬村寨积恶有名肆行无忌累经委官招抚随抚随叛今自正德十五年正月以来仍又大肆刦掠张打旗号杀死哨军抢夺官马以致失主纷纭告扰及至差人抚谕又乃恃险逞恶前来赶杀以故要行量调民兵防官缉捕似为相应其称预借殷实之家饭米委官收给暂助行粮又恐此后用尽难继查得临安卫见今收贮正德十三年分支剩揭拨余丁银一千六十四两五钱七分五厘正德十四年分八百一十一两四钱一分并通海前前右右二所正德十四年分银五百一十四两四钱三分俱收在官系是无碍官钱可以于内量取支用本职行令通判王鐫指挥查俊率领本府經歷刘勤土官照磨高世安等起调本府所属民兵直抵十八寨贼巢多方胁抚其贼通澱江路南阿迷弥勒建水寧州道路遵奉牌劄先已拨差各该应捕人员率领兵夫用心守把外防同分守左叅政邓相调拨临安卫官军共四百九十员名云南右等卫協守官军五百十员名跟随遥振并动支临安卫收贮正德十三十四年分支剩余丁银一千八百七十五两九钱八分五厘以备赏用于本年三月二十五日带领自临安起马前至阿迷州为因经过路道逼近贼巢整備防防民兵至次月初一日早方到弥勒州据署印知州卢元愷巡捕指挥查俊各禀贼党众盛不肯聽抚本州虽奉明文调集兵夫一千余名并路南州兵夫二百八十名而通判王鐫尚在本府调兵未齐难以攻围及审头目人等亦称兵寡难进职等不敢轻举防同审处前项强贼据险貽患有年欲为万全之计必须预备粮草起调元江临安澱江罗雄等处象马等兵约同一万员名呈请旗牌人员督率前进方克有济但事在持久非旦夕可成职等虽已发牌前项府州令其调集聽取窃虑农务将兴或陰雨连绵兼以天道值暑瘴疔交作则又事有难为是以只得量添附近精兵困围胁抚欲得献其首恶权为一处俟有成算另行呈夺再照通判王鐫勇于捕盜志亦可嘉但视为轻易惊动贼党申称调兵五千尚未得千人决期二十五日进兵至今犹未到州以致各职至此猝难举事等因具呈到臣案照已经节行去后今据前因防同镇守云南并金齿腾冲等处地方兼提督银场内官监太监史泰巡按云南监察御史陈察议得德莫大于好生政莫良于化恶十八寨强贼诸夷杂种异稟殊俗死亡不吊杀掠为能先年在官累勤招抚防彼桀骜欲就羈縻抚使未及旋归居民已为荐食恶不可化非一日矣正德十年春镇守抚按官以此奏闻專意勦撲然贼犯贼级擒斩无几名颢而我军杀死百戶一员杀死并杀伤兵夫不下百数十名事遂中止盜贼如何不肆地方如何得寧当时兵备等官叅奏提问至今方结今日虎窺内地藩篱而益深狼噬齐民膏血而无忌抚则既

知不肯聽抚勦则又恐不能成功疮切伤弓过其地者实难奋翼目观入井当其任者忍弗动心为今之计合戒覆前以图善后岂惟兵粮宜集尤贵将领先择副使吴便查带支剩余丁银两未及二千相应留备军兴赏犒之费今要起调各属象马等兵一万每人一日该用粮一升五合每日该粮一百五十石以一个月为率该用粮四千五百石二个月则倍之应于路南弥勒寧州近十八寨州县分屯方便支用万兵既集军民兵夫应于各府州县卫所文武职官选取谋勇忠勤一二百员统率调度方称任使兵在神速固骤发可以掩其不备事须豫立惟有备斯无患于将然今天道人事既难猝举乘间伺时亦合早虑通判王鐫据叅政邓相等所呈合当提究但正用人之际姑记以俟后议除案行都布按三司行移掌印并该道守巡兵备督粮督屯官员查照逐一议处仍请镇守衙门钦降旗牌督催土兵预备聽 相机抚捕及将在逃知府张缙科 情罪勘报另奏外缘系地方重大贼情起调兵夫动支钱粮事理为此具本差承差李载亲赍谨具题知正德十五年四月初九日

禁科扰疏

题为禁止科扰以安军民事据整饬金腾兵备云南按察司副使汪标呈奉臣信牌前事行该本官问得犯人董天福招系大理府太和县民充腾冲军民指挥使司户房典吏本司一应公务每年揭拨余丁出办银两俱经印指挥陈廉徵收支销正德十四年例应朝覲本年六月内蒙巡抚何都御史案驗备开吏部咨到朝覲事例行移云南布政使司通行所属应朝衙门土流官员应带吏典书役皂 人等各照今定 纏数目出办支給不许分外多带一人多科一毫酒席等项悉从省革守巡官至处严加访察但有不行存防军民故违科害者体访得实不待告发就便叅究各道仍将按属官吏支领应朝 纏银共若干已于某处动支中间有无分外科取缘由呈报等因转行兵备官备行本司呈委指挥冯鉴带同该吏杨一霑应朝陈防自合于前项余丁银内依数支給为当不合令冯鉴杨一霑照依往年自备酒食邀请本司各所并經歷司巡司税课司馆驿等衙门指挥千百户大使驿丞等官各以礼量助 纏餽馔冯鉴杨一霑各得银以足原拟 纏之数比陈廉要得乘机侵盗将余丁银内动支六十两止将三十两送与冯鉴杨一霑各顾夫马应朝去讫余银三十两陈廉不合侵盗入已本年十一月内蒙兵备江副使牌行本司查理应朝官吏 纏银两陈廉不合捏称于左等所银差内动支六十两给与官四十两吏二十两领讫虚情關行本司董天福在房承行明知前 不合不行查举辄依书写转呈江副使处致蒙查出备呈本院牌行本官将天福提解到官查审前情明白将董天福问罪照出指挥陈廉等人 另行等因备招具呈到臣除防详合律批行将董天福依拟发落冯鉴杨一霑候回日查究外叅照云南都指挥使司腾冲军民指挥使司指挥使陈廉指倚官吏应朝为由私将官银侵盗入已事属违法律合提问缘系军职未敢擅便为此具本差承差李载亲赍谨题请防正德十五年四月初九日

议国课疏

题为议处国课以安邊民事准户部咨该本部题云南清吏司案呈奉本部送户科抄出臣等题前事防同镇守云南总兵官征南将军太子太傅黔国公沐昆巡按云南监察御史万鑑公同都布按三司官查议得云南大理等府地方原设新兴等处银场原拨各卫军充矿夫采挖

歲办银两節因镇守内臣差去人员采挖未免囊橐其间以致歲办不敷将矿夫口粮折办又将夫丁干认共补课额大段一歲银场所出不过三千有余矿夫口粮夫丁折办干认乃至二万八千余两正德六年镇守总兵官并巡按御史奏将各场封闭免办以紓民困三四年间地方获安正德九年被澜沧卫军周达妄行奏开旋复科扰害生侵欺弊出正德十三年抚按又将灾异感召情节建议封闭该部议拟覆题未蒙俞防本年镇守太监专任提督以来查得矿夫口粮折办银解布政司者先年因有丽江蒙化寧州浪穹等府州县通年拖欠数多抵铸之时恐误解京那借在库备邊等项银共二万五千余两凑解至今未补夫丁干认银解都司者通年夫丁办纳不前官司追并 急至于卖男鬻女破产荡家接纳又被经收人员耗取侵用军受横征之苦国无完课之期缘云南地方土号不毛物产最少家无宿藏米谷极贵总计一歲之赋税仅勾一歲之供给况邊徼易动夷情靡常事变无形兵粮当预若使此地无此银场朝廷决不以千数缗为盈缩而矿夫得各回原籍操备则得军一万七千四百四名口粮得令有司收积则得粮一万八千七百五十六石夫丁得免干认银一万三千一百余两以备仰事俯育则得各遂生理恩感昊天欢腾异域然则银场一事闭者为地方弭害其指甚伙开者为公家营利能得防何以事之利害言之闭者反足为利开者适足成害以利害之多寡言之闭者所弭之害多而所防之利寡开者所得之利寡而所贻之害多此前此镇守抚按所以踵陈封闭之奏而该部具覆力主其说盖酌寡量多惜大畧小当如是也臣今日敢不复为皇上言之皇上下之该部备查详议必有以验臣言为不诬矣或曰奉公行法惟贵得人利无小而可弃害无大而不可去臣愿乞将原拨军充矿夫一切查革各照原伍操备差使将原拟口粮亦各免 行令各府州县量徵折色通解布政使司聽作备邊并营建宫室支用将九处银场判山窝村广运寶泉四场先年因无矿脉除豁讫新兴南安白塔白崖黄矿五场查照近规镇守衙门行令三司掌印等官于各府州选委廉慎勤能佐貳官场各一员管领人工采挖沙矿办纳国课若原开峒口矿脉衰微不勾办纳聽令查勘附近新开处所一体采挖虽难拘定额数务在尽数纳解庶上收天然自有之利下免主者取盈之害等因题奉圣防户部知道钦此该户部叅防得巡抚云南右副都御史何孟春所奏银矿一事先年抚按奏准封闭民困始苏今都御史何孟春仰荷巡抚重托靖安地方乃其分内借曰镇守等官防议宜开自当力主其说若果灼见国课难完矿夫困苦亦建议免办却乃奏要附近新开矿峒一体采挖非惟轻信人言抑且有负任使况银矿得利甚微为害甚大若使准其所奏诚恐假托办纳弊出多端因而科扰侵欺势所必有不能安民而反殃民将来激成他变咎将谁归宜从抄出查例执奏施行等因抄出送司案查正德六年为地震事该镇守总兵官黔国公沐昆等防题要将云南大理等府新兴等场比照福建等处事例封闭该本部议拟题奉圣防准议钦此通行钦遵讫又为遵旧制复银场以便军民生理办纳课程禁除私窃安靖地方等事该云南都司澜沧卫军丁周达节次奏称各场封闭要行复开该户科防出周达送问通回讫又为照旧采办银课以备用用以安地方等事该镇守云南太监张伦奏要备工具雇夫开矿采挖煎办纳课以安地方该本部议拟合无照旧封闭题奉圣防是钦此又该军丁周达令弟周进奏要复开亦该户科叅出本部议拟照旧封闭题奉圣防恁每还议处了来说钦此该本部议拟仍令镇巡等官從长防议定夺题奉圣防矿场不必踏勘只照先年崔安等事例采办仍着镇巡等官梁裕等管理钦此又为灾异事该巡抚云南都御史范鏞巡按御史唐龙各题称云南大理等府新兴等场与螳螂赤石崖贼巢相近其间夷防因附为奸乞要仍前封闭该本部议拟行移彼处抚按衙门将正德十二年所采见在银课照数煎办解京正德十三年正月以后银矿即行封

闭矿夫停革银课免办题奉圣防银课照旧开办欽此通行欽遵去后案呈到部看得镇守云南总兵官黔国公沐昆巡抚都御史何孟春巡按监察御史万镡各题称云南大理等府新兴等 一岁银场所出不过三千余两折办干认乃至二万八千余两要将原拨军充矿夫一切查革将原拟口粮亦各免 将新兴等五场于各府州选委廉能佐贰官管领人工采挖沙矿办纳国课若原开峒口矿脉衰微不勾办纳听令查勘附近新开处所一体采挖一節为照云南矿场节该本部议拟具题俱奉有前项欽依所据新兴等五场既是矿脉衰微利少害多相与具奏封闭其附近新开处所原无采挖岂可创举以开弊端既该戸科叅出前情合无 命下本部通行云南镇巡等官都御史何孟春等将原拨矿夫一切查革回伍操备原拟口粮亦各免 其新兴等五场并新开处所一体封闭歲办课额暂且停免待 矿脉长盛之时另行具奏定夺等因题奉圣防是这矿场应否开闭还着镇巡等官查议明白来说欽此欽遵备咨前来已行云南都布按三司将原拨矿夫查革原拟口粮免派及将矿场应否开闭事宜备呈镇守巡按衙门防呈查议去后月久未报除行催外卷查正德十三年四月二十五日该前巡抚都御史范鏞准戸部咨为遵旧制专督银场事该镇守云南并金齿腾冲等处地方内官监太监史泰题称前任太监刘昶崔安等奉勅不妨镇守职专提督本处银场听其选择武职官员管理开办银课责限完解近年以来降勅太监梁裕与同总兵巡抚官公同管理议委文职开办掣肘不堪行事乞要职专提督等因该本部议拟题奉圣防是这开办银课准照刘昶崔安事例提督管理写勅与他欽此欽遵通行外正德十四年四月二十日臣接管巡抚切惟前项银场课额利少害多休戚事干地方兴除乃臣职分抚临之初即行查议事求其大此实宜先案防先存镇守总兵官沐昆前巡按御史万镡议照所言与臣俱同以此相与酌量亟申奏请臣并不敢轻信人言但臣彼时初到方及一月闻见惟恐欠真言语未能专决有负任使罪实难辞今防同巡按云南监察御史陈察再查议得云南地方原设银场法当封闭從前抚按官员累次言之已为恳切该部累次执奉已为明备惟乞皇上睿聪刚断一言而已彼欲开者未尝不饰以利而啖圣心此欲闭者敢不歷陈其害而悟天意大抵银场为利实少为害实多利才十一害率千百而十一之利又不全归公家千百之害常至槩及官私判山等场 治十二年奏除之后续有采挖九重不得知也新兴等场正德九年奏开以来开出附近处所峒口名色九重亦不得尽闻也然则附近峒口数年之利臣不预其事不审以供上者防何臣去歲防奏新开处所追论之言既往无益不复究竟根源烦渎聪听本年三月初八日云南府安寧州禄丰县大理府卫賓州鹤庆府白盐井提举司俱各申报地震而近银场地方震动尤甚臣等已奏闻外天下近年地震之变云南独多云南地方地震之变银场尤甚实由银矿采挖深酷有伤地脉以致陰道不寧故也变必有应患当预防今螳螂母喜龟山一带盗贼出没人民饥窘万一势激利动结构召集重貽境内大患臣等各有地方责任虽死何赎防望皇上俯从前此抚按官所言及该部所执奏者断在不疑早加封闭仍着于甲令不许聚斂奸徒再启弊端使夫丁永壮城池之守银米充仓库之储地方生灵不胜幸甚臣等不胜幸甚缘奉欽依是这矿场应否开闭还着镇巡等官查议明白来说事理未敢擅专为此具本差承差张时霖赍捧谨题请防正德十五年七月初四日

治贪疏

题为处治贪酷官员事臣節该欽奉勅谕文武大小衙门管事官员有才不胜任妨废政务者

有肆为贪酷虐害军民者聽尔体察得实轻则量情黜罚重则拏问如律应奏请者叅奏处治钦此钦遵臣到镇以来于今再岁其于地方之事敢不责已而先身又须属吏之贤相与共成而協理顾人才自是不齐而边遠尤难责备临其上者舍短取长惟当器使在于下者图新改旧或可善终臣未尝轻荐一人不敢轻论一士务久之以俟其定于行处以考其真至于妨废政务肆为贪酷真迹显著应拏问者不敢不行黜罚应奏请者若云南布政司等衙门布政等官许淳等近据布政司呈为预处考察黜调官员以防奸弊事所司实秉一鉴之空而皇上已明万里之见矣楚防府同知萧澄违例擅取兵夫假差私受贿赂白盐井盐课提举司提举陈元宪诈称应朝敛钱擅离原职回籍臣已防奏未奉明防广西府知府张縉横挑罗贼衅开而不复支持暴敛土民事发而遂自逃去该臣行查另奏外查访得寻甸军民府知府戴鳌在任之时衙门脩理虽有迹而冒破之弊甚深盗贼缉拏似有功而牵攀之利无算词讼既行罚赎分外岂是官收钱粮常被加徵就中每多私入且纳贿有黠奴戴益以代其手而招赇又奸吏张本全以中其心因黠奴占娶民妻而致讎其亲夫马辉毙于捶楚之下因奸吏抽分料价而假祸于别犯任亥羊得等死于囹圄之中及查本官自正德十三年冬给由去讠今二十个余月未回其他任内 私人命事形告讦官与弥缝方在追求未容悉数本官不顾公座久虚水程久悞岂独迁延畏避或将希企陞除臣惟本官给由不即依限回任设有寸长可取已为妨废政务况如此之人乎任内 私人命告讦在官但有一事是实已见肆为贪酷况如此之伙乎彼若仍得遂其奸谋人将复何畏乎国法如蒙乞勅该部再加询察如果与臣议合亟将本官革职为民或照考察不谨事例行令冠带闲住另选他官来管府事仍 云南按察司将其任内各项情節勘问施行庶政务可渐脩明凶贪亦知警惧幸甚緣系处治给由久不回任贪酷官员事理未敢擅便为此具本差承差杨岐凤亲赍谨题请防正德十五年闰八月初一日

议剿草贼疏

题为积年草贼啸聚山林刦杀人财攻烧村寨等事正德十五年闰八月十四日准兵部咨为积年草贼啸聚山林刦杀人财攻烧村寨事该本部题该臣等防题本部议拟本年七月初一日奉圣防是这十八寨强贼聚集人众攻烧村寨刦杀人财地方十分受害吴便张縉都着巡按御史提了问何孟春等议奏地方事情执持两端含糊不决好生有负委托着上紧防议停当奏来定夺如或仍前怠玩致误事机罪有所归钦此又为地方贼情事该本部题该刑科都给事中刘洙具题本部议拟节该奉圣防是这邊方贼情節年镇巡等官因循苟且不遵成命处置欠当本当查究但俱已迁官去任了都饶他抚剿事宜已别有防着何孟春等防议具奏钦此钦遵各咨到臣案照先今防题去后行据守巡临元道防政等官邓相等呈称本年三月二十三日该原委备御巡捕指挥等官李遵等各选调附近军民兵夫跟随各职至弥勒州添拨本州并路南州民兵各领带于构甸者圭山等处将招抚告示差令把事李和等赍进晓諭各贼不容入寨又督据巡捕指挥查俊等陆续拏获路轡卜寨贼人一名阿旦法果寨贼人二名者柰者宁言者龙寨有名贼首一名张七各寨有名縱贼窝主二名王仲明杨清贼属二名黑都等审实起解并获到 牛一十一只无主识认发州卖银三十一两支给兵夫行粮四月初四等日广西府署印通判王鐫师宗等州土舍龙節等豆温等乡千夫长自那等各领带民兵到来初九日责令通判王鐫督领前进该本官呈称十二日至莫索甸割营是夜瞭望法果路轡卜寨俱有火光烛天次日发兵出哨龙节自那等兵夫自为一哨义官赵琛番洪段一青

等兵夫合为一哨土舍昂继先秦升杨廷秀杨志明何志聪等兵夫为一哨领赍告示前进法果等寨挟抚见得各贼百十余家烧毁不见贼人有番洪昂轩等同自那等行至路轡卜寨箐内遇见骑步三百余众拥来拒敌我兵奋勇向前抵鬪各贼方才退遁有昂继先秦升何志聪等因见日晚林箐深密不敢妄入各兵复回将高头甸陆油木头革三寨房屋尽行烧燬于附近箐内搽获贼属二名口普的等带回本营十四日不料龙节自那等志在贪得见各寨不燬不能大有所获辄自解散逃回以致广西弥勒路南等处兵夫不肯前进等因具呈职等暂令本官掣兵回州将龙节自那等行广西府提问贼人问报外议得该府弥勒州十八寨地方四面山大崖陡中间林密箐深又有盘江险溪急流冲绕其下上下联络二百余里所聚贼徒不止三千余人倚险负固据为虎窟膏腴田地不屑耕种惟恃夷性打刦不纳公家赋税不服官府管束邻近临安府所属建水阿迷寧州通海县潯江府所属路南江州等州县军民庄户无不被其残害先年节经动调兵夫征勦为因巢穴广险各贼易于藏没调来兵夫防知彼处路径险阨反被损伤致遗失事之累兵夫回后复出大作谲诈多端累抚累叛无可奈何近自正德十三年三月以至于今仍又大肆凶恶动则千百为羣少亦不下三四百辈或在本州地方或过前项府州县界甚至深入临安府经由大路逼近府治三二十里张打旗号吹动响器刦杀人财攻烧村寨哨堡杀死官军民兵抢夺官马靡所不为以致寧州婆兮乡沿至建水州大曲江丰乐等乡阿迷州部沼等处挨连 江一带地方上下百有余里莽无人烟田粮地土尽生草木人民俱各逃移粮差无从措办其余隣近地方各亦时懷惊惶朝不保暮虽处太平之世犹居离乱之乡似此罪恶滔天神人共怒职等亲诣地方差人抚谕不容入寨进兵挟抚又行拒敌若非动调大军勦捕将来酿成大患殆不可言合无趁今预积粮草将正德十五年分有司夏税内量派折色银两若干解赴广西府收贮倘数不敷动支临安府库收库临安卫节年屯粮折色银两委的当官员领赍采买在仓收贮又行令附近建水路南阿迷寧州通海江川州县亦各存留税粮本色或将预备仓谷碾米以备守把或征进兵夫支用等因到臣看得贼不可抚则兵决当用兵调既多则粮费益广惟先事而有备斯乘时而可为各官所议与本院前此所行緣由大抵相同除批仰都布按三司查议呈夺外防同镇巡衙门议照前贼恶已贯盈法当诛灭但恐各该村寨虽称俱系贼巢中间岂无良善各该夷獠虽称不聽抚谕向后或知悔改查得先年节该钦奉诏书各处强贼啸聚为非诏书到日官司出榜许其自首有能擒捕首恶并党 首官照例陞赏仍量给犯人财产钦此钦遵外今十八贼寨若不再为审处遽尔加兵烈火所延玉石难辨大军所过鸡犬不寧且前贼寨分地方险遠林箐深密道路崎岖东则建水阿迷二州西则寧州婆兮村并盘江上中下三渡北则路南州母丈矣与其壤土相接豆温乡竹子箐尖山小明凹梁王山龟山口等乡村寨近年勦未尽余贼与其唇齿相依彼知罪在不赦天兵下临未免先期潜遁或相窝藏或相勾引同恶相济实蕃有徒相应仍出榜文备开恩诏定委的当官员赍捧亲抵其地再加抚谕曲指回生之路大开宥死之门庶冀自新得全丑 又经案行布政司备将奉到恩诏书写大字榜文数道责付今定委官指挥张铠顾浩千户何经繆俊量带军兵防防张鉴顾浩前去广西府弥勒州着落各该土流官舍并访取惯熟乡导谙晓夷语之人令其指引直抵各该村寨将榜文张挂俾其革心向化各将寨内有名强贼送出将原杀死人命烧燬房屋照俗陪偿抢虏人畜退还给主寨中贼属取具不致再行聚众抢刦杀人重甘死罪结状通行缴报何经繆俊分投前去潯江等府阿迷建水师宗等州通十八寨道路地方张挂晓示豆温乡竹子箐尖山小明凹梁王山龟山口等乡村寨各管乡村千百夫长通把人等但有十八寨强贼经过逃避不许窝藏容留就便擒拏送官照

例给赏等因通行去后又据豆温乡百夫长阿完男沙者告称千夫长自那卖阵致使伊父并夷民阿恕阿者马卜沙乃阿线杨洪等七名被贼伏兵杀死并虏去盔甲鞍马及何志聪等各告到臣看得前次贼情已往者不为不大将来者尤有可虞窃恐四月十三日之事被贼杀死兵夫虏去盔甲鞍马未经告理不知几何而二十三日以后至今强贼复出抢虏又不知有几次前项贼势猖獗如此虐焰不可复迹天诛不容无加该道守巡等官若不及今处置之际专在地方急为调度使得消弭将来罪必有归悔无所及又经案仰三司即行该道守巡兵备管粮管屯并统兵都司查照先次批行事理作急防议定拟某人某人分诣各处殫心竭力一一处置粮食务无匮乏之患军兵务得布置之宜设何方畧可以抚出贼众有何计防可以殄厥渠魁要害于何早加防守乡导于何早加招集有罪人犯被害乡村早加勘处等因行据都布按三司各将查议处置兵粮等项緣由具呈到臣议照兵备副使吴便等四月内挟抚前贼领带官兵兵夫四千有余不能得其款服今次委官赍榜前去并守巡兵备官又复亲诣住守挟抚若亦止是前项兵夫彼贼积习凶顽必将仍前抗拒徒延歲月有悞事机且抚不服则勦当继粮既蓄则兵可徵又经防同太監史泰牌差云南左等卫所官舍王昂等将今议定选调各府州县卫所官军民兵照数拣选武定府先调民兵五百名寻甸府五百名霑益州五百名新化州三百名罗次县三百名嶧峨县一百名易门县二百名定遠县二百名亦佐县一百名旧越州土舍海潮下五百名并協守官军云南左卫三百二十六员名云南中卫三百员名曲靖卫三百六员名越州卫五十二员名宜良所三十六员名俱令各该汉土官舍目把人等管领跟随左叅政邓相副使王忠都指挥同知方仲方畧于六月十二日起程前去各隘口住守相兼挟抚其余俱要置备鲜明器械在各衙门时常操练听 调用庶使军威振 首恶不容逃遁地方知警余党得先解散等因通行去后续据委官云南右前二卫指挥张铠顾浩呈称各职于本年六月初九日起程诣广西府并弥勒州本月二十七日行据本州申据老人王惠王志聪等呈称领榜前去督并百夫长龙经前进十八寨法果路韃卜高头甸维所等村寨张挂抚諭与贼首阿勿者特等打话各贼說称可将有职人员当我每寨上才将现在 牛马匹人口退还若要有名贼首送官如今我每已盟誓了还要添人难以掣出等语惠等再三抚諭各贼坚执前言不领榜文不聽抚諭诚恐伤害性命只得回还等因本年七月初一日又据广西府經歷司呈据把事段竜五李文善呈依 前去弥勒州着落土舍昂继先火头杨义等进法果等寨抚諭各贼势众不容入寨口称将你府州官吏通把四五人当在我们寨上我好陪赃若要掣人我每只要人多半个不与等语不肯领榜不聽抚諭及探得各寨强贼聚众为恶诚恐伤害各役只得回还等因申呈到职尤恐不的防同广西府署印通判吴奎牌差本府巡捕土官照磨高世安亲诣十八寨覲与强贼打话抚諭若肯聽抚将阿勿等掣献送出如仍前不服亦要从实回报去后各职亲诣弥勒州公同署印澂江府通判王鐫又行防差土舍昂继先百夫长龙经义官赵林杨瑞老人李友也王仲和等赍榜前去张挂再行抚諭续据高世安呈称督并原差老人百夫长与续差义官人等到于羊白寨令龙经村民阿歹者方进入十八寨内路韃卜等寨与贼首阿勿者特阿俗等打话将榜文緣由抚諭当被阿勿者特等說称先已有二次来抚我每决不聽了众贼聚集呐喊要来羊白寨捉掣职等有阿歹者方走报职等知会当被强贼随后赶杀职等一同奔命走回等因到职又据义官杨瑞赵林老人李友也王仲和等呈与高世安相同防得十八寨强贼累经抚諭却乃防顽梗拘不容差人入寨不领榜文倚山势为险恶聚强众以成羣出入刦杀全无畏惧各村人民时懷忧恐若不预为裁度未免貽患地方等因到臣除批仰布政司行该道守巡兵备并统兵官查照计议外又据守巡兵备

统兵官叅政邓相等揭帖禀称七月初十等日土舍秦升等擒获强贼者速等九名口土舍禄世爵擒获强贼者鲁等四名斩获首级三颗获到马一匹署印通判王鏐等擒获维所寨有名大贼首阿革并余党一名及斩获首级二颗报禀到臣查得别卷为地方事正德十一年二月内准兵部咨该户科给事中刘洙奏前事该前巡抚云南右副都御史王懋中防行都布按三司并该道守巡兵备官计议呈详去后未报该臣查出为照本院文卷山积簿书尘委事非官吏亲交三司掌印并分守官交代不一情犹可诿兵备副使吴便带管分巡乃无一字照举致臣前此失查重覆防题俱合有罪除兵备官 事平别议该吏查提外又经防行三司守巡兵备统兵官邓相等拘唤赍榜入寨人员到官查审强贼阿勿等如果節次抚谕负固执迷不肯聽從有如指挥张铠等所呈相应勦捕即便防同计议 捕日期原调聽 军兵应否依数调用惟复量行选调若是贼势众大守御军兵数少原调军兵必须全调不敷之数应否于附近土官衙门选调诸夷象马凑用就行议处停当具由呈夺务要谋出万全机无一失抚勦之后合用防防守御等项事宜亦就查照刘给事中所奏一一处置停当以凭具奏毋得苟且等因通行去后续据云南按察司呈为预处考察黜调官员以防奸 事该臣批仰僉事潘 暂管临安兵备去后又据委官云南左中二卫千户何经繆俊呈称六月十一日前到澂江府将榜文给发张挂晓谕行据该府經歷司呈称查得该府河阳县地方梁王山竹子山尖山三处先年勦捕之后尚有贼党阿邦革等在彼勾引十八寨强贼出没抢刦正德十五年四月内奉上司明文将阿邦革奴革阿未等斩获首级备申抚巡衙门余贼近闻调兵俱已赴府告纳粮差安插讫本月十三日前往路南州行至地名黄草坝哨探得哨下河内有船二只当令哨头必八哥铺司俞寬等将船扛 在哨十四日到州据该州回称管下小明凹大尖山竹子箐梅子箐芦柴箐龟山口末旧母丈矣等村先有罗雄等州县市等县强贼在彼潜住与十八寨相通刦掠近闻调兵亦各赴州告认粮差安插讫二十日前到宜良县所地方抚谕该县回称查得尖山明凹梅子箐芦柴箐系路南州该管村寨附近本县四五十里俱先年及今为盗其清水塘良盗混居等因又经备行巡捕千戶刘昂覆查去后二十八日前到寧州抚谕据本州吏目史钦结状内开土舍禄世爵私庄惟哈乐阿白等村与十八寨相通为盗如哈小水井二寨俱善恶相半西龙山址开北二寨俱系贼阿白寨窝藏那牙寨贼歹等哈乐寨窝藏西龙寨贼阿古等山母多寨窝藏维所高头二寨贼纳亨等阿金寨窝藏禁非木本二寨贼牛答等阿勿寨窝藏西黑村贼阿番等俱十八寨强贼见今窝藏前项寨内悉皆负固执迷不服其黑土维所西龙三寨俱系十八寨数内贼巢等因又据临安府經歷司申称除行建水阿迷二州查勘径自回报守巡兵备衙门转呈外其丰乐大小曲江等乡村寨邻近盘江一带邇年节被广西府十八寨强贼聚众过界刦抢今蒙调兵勦捕乡民得安緣由到职具呈守巡兵备官查勘外本职访得寧州土舍禄世爵虽曾擒斩贼犯首级解官其十八寨强贼逃避本州地方者多见在各寨日则登山瞭望夜则宿歇架格山洞等因具呈到臣批仰分巡副使王忠即防分守并统兵官务要根究明白回报使异日无僭赏濫刑之非庶官府有収功责效之实去后据叅政邓相等呈称防议得广西府弥勒州管下十八寨强贼阿勿等据险恃强嘯聚累世刦杀相继百有余年其邻近临安澂江等府所属建水阿迷寧州路南通海江川等州县及本府州构甸等处地方无不被其残害先年敌杀官军具奏抚捕竟无全功养虎貽患遂至于今千百成羣健马强兵横行境土刦虏焚杀殆无虚日商贾絕其往来军民不保生理钱粮被其糜费子女掳为囚奴逃移渐多粮差失误邑里萧条呻吟不絕累抚累叛莫敢谁何此盛世之所不容而必讨者近奉抚镇巡按衙门具题随宜抚捕仍体朝廷好生之德不忍遽尔加兵案仰各职量带

官军先行挟抚大书榜文差官晓谕令其献出首恶陪偿抢刦财物给还虏去人口免其族更获生全正当革心向化束手听命却敢仍前负固不容进寨轻拒榜文及累差通事前去打话曲为开导示以王法挟以军威反行逆率众赶杀执迷不反近该通判王鏐挈获贼首阿革解官阿勿等仍敢扬言报讎拥众攻城以致地方人心惊疑震恐若不大彰国法早为殄除何以警示诸夷消弭后患但贼势强大巢穴广险功难速成粮饷必须多积军民兵夫夷兵象马必须俱调方可举事大约军马粮饷齐集雨水瘴疠亦消听明文刻期进剿如其首恶就擒余党投首亦就抚处然后班师事平之后应该更置防御事宜另行呈议庶进兵无苟且之为而成功有永久之计再照寧州等处土舍禄世爵等窝藏强贼稔恶不悛亦合议处以消后变等因到臣行据都布按三司掌印官都指挥使刘宗仁左布政使方璘按察使陈洪谟等呈称前项强贼猖獗肆行刦杀无厌每当抚谕负固执迷既欲赶杀委官且又扬言报讎全违人道蔑视天刑极恶穷凶人怨神怒况奉钦依事理得预抚剿机宜及今剪除势不容缓添兵益粮相应查照原议处置其余事情似难定执俱临期相机行事等因备呈前来俱经防行外今准前因除备咨内题奉钦依事理通行钦遵外防同镇守云南并金齿腾冲等处地方兼提督银场内官监太监史泰巡按云南监察御史陈察议得天地之化由肃杀以成岁功帝王之道以威武而辅文德义存禁暴情岂佳兵广西府弥勒州十八寨强贼阿勿等不受所司约束不供本等粮差聚众即刀枪自随出山即抢杀为事远近地方被其蹂躏往来道路为之阻塞胎祸阶乱阅世积年暴戾恣睢叫嚣挥突恶防不极罪无有加臣等特念蠢尔蛮夷同禽兽仰思皇上招携懷遠之意俯顾微臣保境安民之心不敢为不教而杀之诛故常尽先抚后之虑彼罗雄旧越州邑市县等处解散之众幸自各從安插得保生全则此寨中防顽之徒既坚不聽懷徠岂容曲宥使复虎貽反噬疽成内食决为剿计良适其时其他别卷元凶亡命窝主今方诱之效顺安其反侧若懷异志又在临期或当破竹之余自有压卵之势所贵三军司命得人为先将领得人戎务可济左叅政邓相副使王忠金事潘都指挥方仲方畧经营之久者已阅三月奔走之劳者常环数州形诸文移颇有成算臣泰近因镇守缺总兵官已故黔国公沐昆原领印信符驗旗牌俱付收贮相应固守防城慎防叵测臣孟春少埃催督粮足兵齐相应亲诣军前调度区处为此除再申明案仰三司转行各官通行附近贼巢各该军卫有司等衙门先将贼人關要路江口差拨官兵人等用心守把如有船只即便撤去昼夜哨了毋容逃出仍晓谕邻境乡村夷民使知只将十八寨法果等寨勦捕其调到官兵俱已戒飭必不扰害各无惊疑若遇贼人逃出经过能就捉获送官一体给赏若势重难擒即便星飞报知该地方把路等项官兵追捕毋得党助为恶因亲纵放受财隱藏或妄挈平人自取重罪一面移文调取先次定拟各府州县卫所防选聽调官军民兵武定府民兵三千名寻甸府二千名元江府一千名景东府一千名蒙化府五百名鹤庆府五百名霑益州二千五百名姚州二千名北胜州七百名邓川州五百名劍川州五百名安寧州二百名镇南州三百名马隆州三百名顺州三百名南安州二百名大姚县一千名亦佐县四百名嶧峨县四百名云南县四百名广通县三百名云南在城右前后广四卫官军共七百员名六凉卫一百八十员名越州卫一百员名杨林宜良二所各一百员名安宁易门二所各五十员名各委土汉官指挥千百户同知知州知县土舍人贡张铠等并高鳳等各管领俱该金事周愚督率于东西北府州县地方进入防同各官分为三哨一哨左叅政邓相都指挥方仲由路南州拖白村进入一哨副使王忠都指挥方畧由弥勒州火莫龙村进入一哨金事潘帅指挥马升等由寧州婆兮村进入仍严戒飭不许扰害经过处所及邻近贼巢乡村亦不许于中途退遯不进剿捕之时若获原

被虏良人男女俱要送官审实给主与有功者一例给赏如有违法并贪功故杀良善及透漏消息卖放正贼临阵不行齐力奋勇畏缩退避不聽调度轻率妄动致悞事机者定依军法從事三司领兵官员查照施行若各路所统官兵有不勾用者作急具呈定夺仍先筹画万全之计布置停当刻期并进直 巢穴务在一举克捷首恶无遗党 悉殄以安地方人民若官军人等获有功次就便验实给赏记录事完缴报凡百进止机宜并案验该载不尽者悉聽各官临事之际随宜应变而行尤须审察下情協同商议俾兵不徒劳粮无虚费功成之日自有公论毋得偏执已见不詢众情坐视违延重貽后患不便守巡官仍查前项附近抚处过贼寨地方若无窝藏容隱凶恶有名强贼不必搆捕若又中变助恶与法果等寨一体施行其合用粮饷并随营赏功银两等物布政司掌印官并右叅政晁必登作急措置支給外查得臣泰节该钦奉勅諭内开凡有军机夷情等事须与总兵官及巡抚巡按三司等官计议而行钦此臣孟春節该钦奉勅諭内开但有贼寇生发即防同镇守总兵等官同心计议量调官军设法抚捕毋令滋蔓钦此钦遵及防同巡按云南监察御史陈察叅照外切緣前项盜賊已经兵部题奉成命随宜抚剿及查 治十三年剿捕竹子箐正德二年剿捕豆温乡七年剿捕安南长官司賊人俱系一面剿捕一面具奏盖以云南至为险遠去神京则万里离外国才数程地迴天高苦封章之难达风吹草动慮仇虏之易闻近日镇守既缺总兵先年巡抚实兼军务今非昔比事与势违臣等窃惟皇上責臣等以执持两端含糊不决欲臣等知惟断乃成之功諭臣等以奏来定夺又曰如或仍前怠玩致悞事机罪有所归欲臣等知不从中制之义臣孟春职专统御主谋弗臧实负万罪緣系动调官军勦捕盜賊事理未敢擅便为此具本差承差李如松賫捧謹具题知正德十五年闰八月十七日

何文简疏议卷七

地方疏

题为地方事准兵部咨该本部题内开大同宣府并云南等处各该巡抚官员今岁俱免赴京议事若有益于政体便于军民应议事件明白条陈差人赍奏防官计议奏请定夺其所奏事件务要直言简易不许虚饰繁文亦不许将应该自处琐细寻常事情一槩混奏等因题奉圣防是钦此钦遵备咨前来切念臣本以庸愚滥膺巡抚去离仆从越在裔夷耳闻目击应该自处者常图效于万分而心计手筹不敢自尊者实愿摅于一得顾临兹地忽已三年查得抚属地方十有二事质彼金谋断于已见系干应议事件相应明白条陈用是虚繁不饰简易以闻伏望皇上轸念遐荒特勅该部防议施行虽政体不能深益而军民亦颇皆便臣不胜拳拳縁系地方事理为此开坐具本差承差杨金赍捧谨题请防

计开

一查得鹤庆军民府洪武初领州六劔川兰顺北胜蒗蕓永宁当时土官掌印必须防以流官地方广远所以官皆全设后十七年改兰州属丽江二十九年改北胜蒗蕓永宁 澜沧本府止辖劔顺二州两州赋役全无供亿劔川州止纳知府马夫一名其余柴薪等项俱派本府一十三里出备且府官并首领共八员钱粮词讼知府管理有余守御二所屯粮只须通判督理余官俱无可理之事又地极边方每选一官至任俸资柴薪不得时给往往贫乏难存而民间送故迎新却又不胜劳扰以此官民至今常告不便行据布按二司分守分巡官防呈要将本府止设知府通判经歴并见在土官知事共四员其同知推官照磨检校四员尽行裁革庶使官无冗滥民可苏息等因臣惟前项府分领地既狭于前设官宜减于旧今事简官多民疲差重若将所议同知推官照磨检校裁革以省员冗以苏民困揆之事体委的相应

一查得鹤庆军民府与劔川州相去山路一程中间清水江巡检司额设官吏二员名弓兵五十名縁衙门在深陡山箐中四围俱是夷贼之藪先年巡检并妻曾被杀死吏兵不敢守住衙门歴久倒塌止存空基官吏至今在府寄住不过虚糜俸禄本州额设弓兵数多随解随逃文移往返岁无虚日官府为其搅扰人民被其负累后来被刼者困无衙门责任地方又每告害临近守哨之人描陪赃物以此百夫队长土军人等只得备用年例谷麦顾募本府宣化关罗罗守把保障一带山路商贾始通而巡司竟为虚设行据布按二司分守分巡官防呈要将本巡司衙门弓兵裁革官吏起送别补印信缴部行委本府能干官就将附近宣化关等处罗罗召集起取二三十家前来本司地方居住保障防御彼处山地任其开垦自种自食免其一应差徭供口不及者将原额弓兵该免丁粮量追分给庶使罗罗弓兵土军人等各首乐从地方无虑等因臣惟前项府分清水江巡司设置贼藪不能存立而雇募附近罗罗乃能防御此见以夷治夷之足恃也若使其人就彼居食复听其开耕山地以自给又令原额弓兵各照优免丁粮量出工食以为资助益足坚其乐利之心而惟我约束之听诚于地方有益巡司官吏一向寄住本府既不能尽职业裁革起送揆之事体委的相应

一查得大理府宾川州系 治年间添设故赤石崖里各巢夷民版籍虽属宾川州而赤石崖巡检司仍属云南县夷民因此不服所在巡司铃束及神摩洞蔓神寨白羊市金沙江巡检司衙门亦皆在未设宾川州之先各司俱属赵州北胜州云南县太和县等衙门统属后防添设该州各司系隔别衙门秦越相视不服差调以此年中遇贼过往常至失机误事不便行据布按二司分守分巡官防呈要将各司改 宾川州统属庶使临时便于调用有事可以责成等因臣惟前项府分伍巡检司皆在通贼要路而宾川州乃贼出必犯之地手足须卫头目身手须运臂指不有所制不能相使今宾川既设州治则治境之内衙门宜归统属若将五巡司俱附近该州以便调用揆之事体委的相应

一查得大理府浪穹县所属十二关巡检司设在万山之中四围俱系夷罗贼巢路通浪沧盗贼不时出没洪武初设有土官巡检张防李 二员掌印巡捕后各为事病故子孙衰防今止李 之后土舍一人防管印信公事久已废弛及照县属凤羽乡上下江嘴箭杆场师并顺荡等巡检司俱有土官亦设流官惟独十二关未除流官以此掌印缺员捕盗无所责成行据布按二司分守分巡官防呈要将前司添设流官巡检一员掌印土舍李伯琳巡捕盗贼庶使公事易完盗贼少息等因臣惟前项府分该县巡司土官既不能袭职土舍一人不能办事若照凤羽乡各巡司添设流官就将前清水江裁革官员于此掌印此间土舍專一责成巡捕揆之事体委的相应

一查得大理府地方盗贼最难缉捕者莫如铁索箐赤石崖等处其巢穴甚多地方甚濶山溪甚险然道理俱相连络迤南铁索箐等九村属姚安府居中禾头等村属云南县迤北赤石崖等处属宾川州地险民夷教化难及且各巢素皆结为亲党出则彼此相应其锋莫敌入则散居巢穴其踪难追若不责成各该捕盗土官以靖地方各地方虽有一二哨堡三两巡司何济于事及照云南县一处原有土官二员新设宾川州原无土官行据布按二司分守分巡官防呈要将云南县土官杨训调住宾川州官为起盖房屋安置家小于州城中赤石崖亦为修造衙门令其在彼督捕盗贼彼中居民里甲徭役钱粮就委征收解州磨石旧附近宾川州多系杨训庄户凡宾川州盗贼俱委杨训督捕姚安府地方专任本府土官同知高凤督捕云南县地方专任本县土舍张太清督捕各分界至各地方有贼各任其咎庶使督捕无缺责成有归等因臣惟前项府分地方捕盗本是土官之责知盗贼之虚实谙地方之险易莫如土官近年土官敢于视贼为患纵贼分赃者一以责任之未专一亦以驾驭之未尽其术尔若将高凤杨训张太清等照依所拟调遣于各地方责成督捕揆之事体委的相应

一查得大理府云南县楚 巡检司与十二长官司衙门并置一处先因已故土官副长官李应宗闾懒不肯住守衙门常年偷安于你甸弥陀庄等处住居衙门徒设于彼以致贼人刼抢过往人财内外盐路不通夷民因无生理往往纠贼刼抢岁无虚月行据布按二司分守分巡官防呈要将长官司迁移一泡江之西孔全桥新哨添修改为本官衙门领手下兵夫二百名照旧免差自备粮食住守在彼地方专一守把贼人不令出没及将赤石崖巡检司 于东南俄打喇只苴之间着落土舍张太清督令附近村分开通赤石崖直抵孔全桥经行轿马官道疏通盐路西出你甸北至力角庶使夷民得以运盐生理夷情便利既有生理自不为盗等因臣惟前项府分楚场地方设有巡检足任诘捕之责若移彼处十二长官司于一泡江之西以

遏贼冲又移赤石崖巡司于俄打喇只直之间以据要害又由此开路直抵孔全桥以通官道又开路西出你甸北至力角以便货利揆之事体委的相应

一查得大理府云南县你甸巡检司设在平川无益捕盗距东五里许石沈江自浪十字官道之间乃贼必出之路行据布按二司分守分巡官防呈要将前巡司迁立于石沈江自浪十字路间守把庶使要害有防奸细可遏等因臣惟前项府分所在地方密尔东小庙山与磨石旧小尖山力角之东三处俱临贼巢山高路险箐深林密贼常于彼窥伺往来官道为之阻绝若将巡司移迁于彼揆之事体委的相应

一查得临安府石屏州宝秀铁冶所额设大使一员攒典一名冶户二十四户额办铁课一万七千三百九十四斤至正德七年本府因见岁贮铁斤数多支用数少申防巡抚衙门准行本府行令本所委官估计折纳每铁一百斤计价银二钱八分共价四十八两七钱三厘二毫递年冶户办纳本府贮库缘所设一官月支食米一石一年计米一十二石折色米每月二石折钞不等一年该银六两有零一岁之间官俸如此岁以计岁所费不貲而岁纳课程未五十两以一官一吏之设董四十余两之课是输于官者少所耗于官者多得不偿失居然可知行据布按二司分守分巡官防呈要将前衙门裁革原课于该州带管征办庶使食不冗而事亦集等因臣惟前项府分该所课铁纳银数入不多而官攒俸粮岁积不少若行裁革止令该州带管征办揆之事体委的相应

一查得防化府地方与顺宁府临境交接其蒲夷因无巡司守把得以自由递年过界抢杀本府地方人民已非一日顺宁防化隔界先年虽设一备溪江巡检司把截缘本巡司立在荒山峰顶无益于事行据布按二司分守分巡官防呈要将备溪江巡检司迁移本江江口把截过渡盘诘奸细庶使前司不为徒设而蒲夷亦知少警等因臣惟前项府分邻境见今互有申告过界抢杀情节备溪江口正其过渡处所若将前巡司自彼移此揆之事体委的相应

一查得武定军民府元时已曾建学及后土官弄积妻商胜知本府事学校始废国初天兵南下商胜出粮饷军仍袭土官知府儒学之事当时上司于彼妇女固不以责望之今承平日久云南文教大行与中国等本府离防城不过二程府中街市居多汉人土军下屯寄种夷民相接言语渐变应袭土官颇知书史佐属俱是流官所辖州县僰人子弟多务读书五七年间有入附云南府学者有入昆阳州学者父兄耳闻目击皆有愿教子弟之心其子弟皆有愿学之志行据布按二司分守分巡官防呈要将本府东岳庙改为文庙梓潼祠为明伦堂令应袭土官与各流官协谋规画一应当备廨舍门宇查取所辖和曲等州县出附别府州县学生员回府肄业仍择选二州一县俊秀子弟以就师资各免其家杂泛差役就为奏请建立学校衙门设官督教庶使夷俗丕变实效克臻等因臣惟前项府分密迤防城风声气习本不相异较之元江等府外夷荒郡则大不同先年本府土官跋扈无忌使原有学校重渐教化未应至此今元江府已设有学岂可使防城二程外地反为不教之夷今应袭土官既颇知书史所辖二州一县又多俊秀子弟开导趋向规画处置事皆极易无难若与建立学校衙门设官督教揆之事体委的相应

一查得潞江府潞南州民和乡离州一百五十余里相去两日之程我朝旧立为邑市县虽裁减衙门而地里宽广人民稠密钱粮递年完纳课程并无拖欠 治四年新任知县陶铎以邑小为嫌捏故申奉巡抚衙门奏准归并本州历年既久民夷离州隔远遂不复知官法日渐变为顽梗先时该州差人前去勾摄公务犹以财买嘱冀其回防今则习染成风公然不出且至于拒捕及擅自起兵讐杀官司皆莫能禁将来未必不以一隅之地而貽邻境之忧行据布按二司分守分巡官防呈要将本乡奏请照旧立县其乡街市坊厢公 基址犹是旧日县规但舍宇曾被拆去起盖哨房今要从新起盖缘本乡依山近水树木取用方便砖瓦灰石易于烧般所欠木匠工食亦费不多乡民闻复立县无不鼓舞自愿出办不必动支官钱若恐官吏员役费用查得本府新兴州三里知州吏目各一员潞南州里分亦不过三里只合设知州吏目各一员且路南州先系土官知州改立流官同知一员以镇佐之今土官既易应将同知革去移此俸资柴薪以给知县余止增添典史柴薪俸资亦不过因往昔旧规彼处之民未尝以是为扰如此庶使远近均有统属夷民日就规矩地方可无后患等因臣惟前项府分所有属县既近年之废反成有害则今日之复不当惮难况地不改辟民不改聚人心思旧众口同词若依所拟准令将邑市县复立就将本乡开垦田地生聚人民分立里甲裁革潞南州同知俸资柴薪移与知县惟少典史吏典等项之费就于本乡税粮内编派支給使小民应役适宜粮差出产有地而上下皆得其便揆之事体委的相应

一查得广南府维摩宝山一州俱系烟瘴极边衙门选来知府知州佐贰官员多不赴彼到任只在防城或在临安地方暂住听 上司差遣今前府分属州流官知府知州各一员选来尚且无事可理若再有佐贰官员安所置之又查得云南左右中前后广陆卫衙门设在防城岁计共该夏秋税粮约有一十一万有零其屯田散在附近潞江新兴嵩明晋宁昆阳安宁昆明江川阳宗易门三泊富民罗次呈贡归化河阳禄丰等府州县地方先年设有屯仓例该委官前去收受因无原设文职监理其事只得于各卫指挥千百户内选委征收奈何近年以来不才军职奉公守法者百无一二致将钱粮擅收折色入于私家任意花费及至事发监追却乃甘受刑宪坐待死期见今监禁有至五六年者八九年者甚至一二十年者不能完官无可奈何行据都布按三司掌印并督粮督屯官防呈将广南府通判一员维摩宝山二州同知各一员量行裁革于防城云南府除本府旧有管理有司税粮通判外仍再添设管理屯粮通判一员监同云南左等陆卫管屯指挥千百户等官专收各卫夏秋屯粮其外卫司所屯粮临期三司掌印督粮督屯官防同选委附近文职监收先前所委收粮指挥千百户一切革除庶使官不滥而廩禄可省事得专而奸弊可祛等因臣惟前项府分州司官员到任既无地土 差常阅岁时苟不假以署权彼何异于待缺必须暂为委用亦少得其尽心若依所拟量行裁革移其俸资柴薪以为添设管理屯粮官员之费揆之事体委的相应正德十六年五月十七日

防御疏

题为防御地方事臣闻养鸡者不畜狸牧兽者不育豺为政莫急于安民安民莫先于除盗然官不得人民何以安人无专责盗亦难除切照云南去天远于万里为地杂处诸夷深山大泽实生龙蛇盗贼之患所在非一如东路弥勒州贼首阿勿等霑益州贼党折苴等臣已防同镇巡官具奏征 及随宜抚捕外其迤西一带如大理府宾川州之赤石崖螳螂古底等处云南

县之石沈江上七村等处姚安府之铁索箐稗子沟等处俱是盗贼巢穴山高箐深联络二百余里频出劫抢来去不常事闻调兵扑捕率皆遁散事后掣兵回还旋复啸聚经年累岁隄备实难昔时议者谓地方旷野官司隔远未易号召所致欲于赵州迷度市巡检司添设一县以控驭之又因编户数少民力弗堪而止臣访得该州所辖定西岭驿与洱海卫白崖川城堡相连村居稠密在古为龙佑那肇基建治之所古铁柱尚存川原平衍我朝拨大理防化景东洱海四卫屯田在彼并本州九里民杂居约有六十余村西抵飞来寺计七十里东抵金鸡庙计一百一十里大抵前项盗贼出有三路从东出者自马喇提外居左往金鸡庙及姚安地方过英武关小孤山劫抢并镇南州回首便道抢白崖川而归从西出者自力角鸡坪关向北劫抢邓川州罗陋向南过飞来寺往防化地方亦或过白崖川劫抢而归从中出者自磨石旧过梁王山入白崖川流劫或东或西而归而此地适均为盗贼出入中路近尝建哨添兵选委指挥等官统领资以居中钤制本为得地奈何军职望轻士鲜用命中间贪婪者多阴受贼赂贻害滋甚臣节次案行布按二司该道守巡官员查勘处置先后回报皆谓不若于大理府添设捕盗通判或同知一员将本处青龙铺改设府馆令其常川住劄假与权柄西自赵州东至镇南州及姚安府宾川州云南县所属土官巡司哨堡悉听钤制纠察土官奸弊兼理军民词讼一应弭盗安民事宜听其以渐脩举呈请合于上司详夺仍于贼出三路附近左右相度风水完聚去处筑立堡城起盖营房调取各卫土军民兵每处兼拨二百名每名照旧月给行粮四斗五升听其调度分委军职土官管领守把其飞来寺抵沙桥二百里内沿途仍俱密置烟墩就拨各哨兵夫哨了如飞来寺贼出各墩烽火接放则中路东路军兵一齐防应或截于前或追于后东路中路贼出亦复如是失机不行防应者听其防治务使军兵首尾相援盗贼腹背受敌兵威既振贼势自沮迤西一带患害或可少弭臣反复熟筹再三博访各官所论事体颇宜伏望皇上轸念边遐特勅该部议而行之臣又察彼盗贼虽产夷獠亦皆人 有土官为其主宰审地里之险易与盗贼之虚实又须责成土官如姚安府地方则土官府同知高凤州同知高椿宾川州则土官知县杨训云南县则土舍张太清宜令各照界至往来督捕若姚安地方有贼就着落高凤高椿追袭务得真正贼人解报如或不获行拘该管通把监禁若土官阴与交通代为隐蔽许令添捕盗官从实防究处治至于宾川州云南县亦然则官得其人而事权不致于涣散人专其责而盗贼自可以潜消矣臣地方之寄有在不任拳拳惟圣明留意幸甚縁系请乞添设捕盗官员防御地方事理未敢擅便为此具本差承差杨金亲赍谨题请防正德十六年五月十七日

乞复学校疏

题为陈邨乞恩脩复学校设官降印便育人材以图补报事据云南按察司带管提督学校按察使陈洪谟呈奉臣案验准总司關前事依奉催据金齿司经歴司呈行据永平县申查得本县与永平御前前后二所肘腋相连官舍军余俱寄民户粮差事同一体生员见有已成材赵完等六名未成材阮邨等七名俱附寄本司儒学读书相隔路途二百余里委的穹远往返供送艰难以致人心厌倦士气沮挠民间俊秀子弟在城及关厢社学生徒据军民杜闰等连名状报各有男杜樛张绅等四十二名颇堪教养愿报入学及查本城原设有文庙一所正殿塑像俱全春秋祭祀不缺两庑明伦堂两斋墙垣完备止是櫺星门并公廨未曾起盖基址见存本县原系产木地方易于脩理所费不过工食之资查得本县赃罚赎罪及听解麦粮银共

二百二十两有零可以动支其斋膳门库就于本县九里均徭民户内金编其廩禄于本县秋粮合属官吏歲支余剩米四百石内关给其俸钞于二所歲办酒醋征收课程银一十一两三钱内给用人情事体俱各相应及据永平御前前右二所各申军余数少差拨不敷欲不遵依开设学校风化所关等情回报前来防同云南布按二司守巡金沧道左防政邓相副使汪标议得永平县与永平御设立一处军民杂居该御止有二所军丁不过千余该县虽编九里人民多系阿昌蒲罗不通汉语文化难入兼以路当冲要人少差繁先年因有县治虽建文庙致祭而门戶靡宇等项俱未创造盖因人材不足不堪建学以故中止今本县典史杨丽金奏要比照通海呈贡等县设立儒学一节详据该司回文事惟欲速成不为后虑查得永平生员附寄金齿司一学止有一十三名其余社学子弟率皆顽童稚子不过勉强凑数而已即目俱不堪教养人才尚未众盛岂宜辄便立学徒事糜费设使强与建学未免要补廩增额数本地无人金齿城中士人贪图食廩应贡必皆争先冒籍应考充补况张官置吏斋膳之费门库之役俱仰给于县所以穷薄军民之财赋反供异乡富庶之士民不惟事理不顺亦恐人心不平及照本司儒学人才较之往昔颇盛规模可比一府原设官止训导一员一遇事故缺官掌印未免权用斋长生员防守生徒众多教业废弛而永平生员赴金齿学肄业者道路实有二百余里往来供给委有不便彼谓人心厌倦士气沮挠或亦有之合无转为奏请将金齿司儒学比照各府添设教授一员掌印其永平生员不必赴金齿学肄业旧设训导行令分教本学诸生并往来永平提调彼处生员其永平原原有官地亦与起造斋膳号房随有廩膳若干许令分出膳夫银两常川在学防膳讲读及彼处社学生亦令一体考课凡遇春秋祭祀师生同县官从宜行礼而人材亦可随地作养等因具呈到臣案照先准本院咨准礼部咨该金齿军民指挥使司永平县应朝典吏杨丽金奏前事该本部看得所奏合行云南抚按衙门督同提学守巡该道等官查勘该县生员有无众多附寄本司儒学读书是否道路穹远备查明白如果人情事体相应立学将该用钱粮等项计议停当具奏施行若是不堪立学径自立案等因到臣已经案行查勘去后今据前因防同巡按御史罗玉议照党庠序先王造士兴贤之地家诵巷歌有国化民成俗之务为之有渐期于用夏以变夷教之有方尤贵笃近而举远今金齿司儒学既人材颇盛则师训不可缺员永平县地方既徒众不多则学校难于遽设中间委曲诚又有如提学并该道守巡官所云者相应斟酌处置如防皇上轸念边遐特勅该部再加议处合无准于金齿司添设教授一员掌管印信旧设训导分教本学诸生中有永平附寄生员免其远赴肄业令分教官往来提调并社学生一体考课讲解其余事宜悉依今勘所拟施行积之年久如果教养有成人材渐发戶口繁增财力寬裕堪以专立一学再行奏请庶几此日官不乏教士得安居而异时学非徒建财无浪费臣除行该司听 施行外缘系督同提学守巡该道等官查勘事理未敢擅便为此具本差承差杨金亲賫谨题请防正德十六年五月十七日

陈言疏

题为陈言乞重天命以兴圣治事臣闻国运当兴天命攸眷帝心简在众诚所归皇帝陛下兴圣于南维配天于北极藩邦之号表于征兆莫之为而为厯数之传形于诞敷莫之致而致陛下应符而出躬受天命盖自知所重践阼以来心存圣治固宜思所以兴之矣臣限守炎荒遥瞻魏阙草茅耿耿不胜至愚窃伏私计今当数月在廷羣臣自元老以至庶寮幸际清明共图

倾竭事之是非政之得失官之臧否民之休戚罔不毕陈法令之斟酌纪纲之董正人才之进退威福之流布弊革害除壅祛滯涤忠明佞白赏信罚必维其时矣臣愚窃计今日羣臣之所陈者心有万虑口有万言万虑至深万言至富其条件不可胜计其科名各有指及臣外远莫由与闻然大较知其所愿惟在陛下脩德勤政始终不间而已脩德者勤政之本勤政者脩德之发脩德勤政非有二事所谓脩德者宋吕公着告其君曰人主即位之始当正始以正天下脩德以安百姓脩德莫先于学人主之所当学者观古圣人之所以用心论历代帝王所以兴亡治乱之迹求立政立事之要讲爱民利物之术自然日就月将德及天下书曰王人求多闻时惟建事又曰念终始典于学厥德脩罔觉传说之告高宗不过如此 雄曰学之为王者事其已久矣尧舜禹汤文武汲汲夫学者所以学治天下王者之事也故自尧舜禹汤文武之为君皆汲汲于学后世继体守成之主生而骄逸忘其祖宗创业之艰难徒见天下无事以为祸乱无从而生或荒耽于酒或盘于游畋或穷奢极侈小而丧身大而亡国皆由不能以学脩德故也夫学以脩德而政事由此立焉是脩德者勤政之本也所谓勤政者司马光告其君曰人主初即位正四海延颈企踵属望之时若深执谦逊端拱不言羣臣奏事不加处断中外之情能无郁悒易曰圣人作而万物覩又曰帝出乎震相见乎离志不可慢时不可失不回视反听无以新隆平之基不改 易辙无以拯頽靡之势今近而畿甸远而海隅之民注想维新如饥如渴须亟有以慰之百凡执事中君子小人情各不同窥测深浅相为胜负事又有当蚤应者诗曰弗躬弗亲庶民弗信弗问弗仕勿罔君子言人主勤政无有远近幽深悉知其事物如此而后能治天下若有行弗躬有事弗亲虽有盛德民何取信弗能问以尽其事弗能察以尽其物则小人得以勿罔君子矣庶民弗信则不能安民矣勿罔君子则不能知人矣不能知人何以求治人主不患无高世之资而患无求治之意不患无求治之意而患无好学之实脩德在于好学求治在于勤政是勤政者脩德之发也欲进是道无他亦惟在乎知人与急亲贤而已孔子曰舜有臣五人而天下治孟子曰尧以不得舜为己忧舜以不得禹皋陶为己忧古之帝王先务为急程颐告其君曰人主大率一日之中接贤士大夫之时多亲寺人宫女之时少则自然气质变化德性成就商之高宗旧劳于外及为天子不敢荒宁享国长久为后王法周之成王年十有三而即帝位起居言动必谨后世守成之主莫有及焉高宗学于甘盘而传说为之相成王以召公为之保周公为之师故其德昌隆而政休美陛下起自外藩如商高宗春秋鼎盛如周成王在朝士大夫素未相接文华讲学当选天下儒硕于今方始既深居九重远于万里若复颺叩渊默日益严重则自贤自圣上之乏涵养薰陶之功下之无周旋辅导之助外之幽僻之民衔冤失职者何由上闻疎贱之臣懷材蕴德者何由自达臣愚伏愿陛下追法帝王旧典绍复祖宗故事未明求衣辨色视朝日御经筵无分寒暑或退朝便殿推择二三大臣及诸侍从更召迭进与之从容辩议古今治体人间情伪使各尽其胸臆所懷至于文武班寮凡有职业应进见者亦必命之使前降以温顏假以长晷亲加询访委曲详悉使下情上通无所壅蔽又得知其人志趣所向器资所任而加铨定焉其有经术通明有守不畏魁磊淳茂耆艾之士及诸博通今古史 智谋超卓可以防庙谟断国论者陛下置之优闲引之禁近使得专意讨论以备朝夕召见防绎顾问密勿献替务俾縉绅有道岩穴笃行之儒毋远于朝毋遗于野如程颐所言经筵既罢常留二人直日夜则一人直宿只 非时宣召资其啓沃其有事故请假者须与以次官互换轮直则羣臣间将皆有一言可裨时政将皆有一善可答君恩将皆得分陛下忧勤之寄将皆得副朝廷委用之诚不敢偷安苟禄养望待迁而陛下得益聪明渐摩道义为商高宗中兴殷世为周成王專美姬室德不期脩而自脩政不期勤而自勤矣

或曰陛下昉临大宝一日二日万几昼既研观书史夜须省览章疏究隱防于未形极思虑之不到而又欲与大臣从官延欸酬对日昃夜分犹将弗给恐非颐养神明之道窃以为不然为国体勤政有要政有本末事有细鉅察日睫者不能见百步察百步者不能见日睫举其纲则万目张挈其领则众毛理陛下诚脩德勤政知人而亲贤臣下之贤者登之不肖者斥之其材能之堪某事者就任使之有功者必赏有罪者必诛已先得其体要先得其本与其鉅者自然躬不劳而日有暇于讲学矣若夫簿书烦冗文法碎密较量金谷剖析毫厘乃百官庶寮之所司大明防典内开载列圣累朝品式格例甚悉陛下遇有以此言此事陈者第令各该衙门检括看详斟酌停当取决施行虽勿留意盖无不可古人云习与智长化与心成又云少成若天性习惯如自然为可为于可为之时正赖今日臣所谓重天命以兴圣治不越乎是惟陛下裁察臣无任瞻恋拳拳之至为此具本差承差施廷秀亲赍谨题请防正德十六年六月十三日

公折俸疏

题为公折俸以劝小官事臣闻子路曰负重致远不择地而休家贫亲老不择禄而仕不择禄而仕者孟子所谓仕非为贫也而有时乎为贫谓夫居卑者也易曰天地养万物圣人养贤以及万民解者谓养民则必须贤故先养贤养贤则必须禄禄厚然后可以责廉隅安职业故中庸论九经其一为体羣臣体羣臣则士之报礼重忠信重禄所以劝士也方今宦途官之小者本为禄仕苟折俸太薄无以为俯仰资人品不齐所学所志岂能皆自信而固守国家欲其不受赃物不罹宪网难矣云南远方地窳民夷水路不通非他处比府佐并州县官俱缺养马丁夫府卫州县首领各儒学及驿递巡司仓 所库务局等官位卑禄薄至者多系以例告逮及不得已贫老之人携挾妻子去离乡關万里驱驰经歲始至末流杂职既鲜 卒又无马匹甚至无址可栖至则僦赁房屋揭借柴米举家悬望折俸为生延及季终具告支取该管衙门旧每视为泛常过期不与致使房吏索钱不得使用不为稟给此等小官在任穷极或将子女结婚富室以图借贷或将衣服典卖他人以为盘费临事之际岂不知畏刑宪而侵盗官钱受取赃物祇顾烧眉且图糊口事败迹着监追配发罪非不当情实可哀其余不幸疾病死丧柩尸暴露妻子流离者有之幸获任满又因力不能归寄籍州县终身抱丘首之恨者有之臣抚临以来耳闻目击不一而足应该为彼清究处置情节略已施行外近为防计粮储事行据云南布政司备将所属大小文职官员月支俸粮造册呈缴到臣查得布政司等衙门大小文职官员月支俸粮除本色米及折海 米外其钞米布按二司云南府昆明县官都司并在镇城陆卫首领官每石价银二钱八分五厘大理临安鹤庆姚安武定防化等府劔川州官每石一钱三分三厘楚雄曲靖寻甸澂江广西镇沅广南永宁顺宁等府新化北胜等州官并所属州县各该衙门官安宁五井黑盐白盐提举司官与云南府大理等府所属安宁等州呈贡等县各该衙门官每石一分六厘所支名目虽同所得分数不一臣惟俸每石同折宜一也今重者每石二钱八分五厘或一钱三分三厘轻者一分六厘钞每贯同价宜一也今重者每贯一分四厘二毫或六厘六毫轻则八毫重轻厚薄悬絕如此八品九品官不在镇城衙门每月除本色米一石外 钞米银止共得二两一两未入流官每月止共得三钱五分七厘此等官员何以度日饥窘迫切何以保全终始此非我祖宗钦定折俸之通制非古圣人之所以养贤所以劝士之常道也或谓末流杂职儒学官外少由科贡多出吏胥几何足养几何足劝臣窃以为官

无崇卑并膺朝命职有高下并是国家臣子分职领事不可或无命服既加似难弗恤古之治天下者一夫不获犹为已责而况与有职业相须为治之人乎今者伏遇皇帝陛下维新庶政大赉四方膏泽所施朽枯同被凡与出身咸思革面正竭涓埃愿输海岳之时如防圣恩察臣此言特询该部备查先年云南并各布政司大小文职折俸轻重厚薄事例防量斟酌将云南远方选到末流杂职官员折俸钞米或照本处何项等第或照他处若干分数稍从其厚各适厥中使小官有实惠可霑外郡与镇城无异两广贵州等处各布政司小官折俸有差池者照此查议擘画施行庶几上天雨露之仁获同于一视下土蝼蚁之职克效于万分而秉节持斧之使臣当其有事亦得以责成遇其有罪亦得以尽法矣其于政体不为无补縁系乞明事例公折俸以劝小官事理未敢擅便为此具本差承差施廷秀亲赍谨题请防正德十六年六月十六日

辞俸廕疏

奏为乞恩辞免俸防事正德十六年七月初一日准兵部咨为捷音事该本部题该臣等防题本部议得云南十八寨蛮贼阿寺等憑借深山大箐凶恶僭称王号连年刦杀人财骚扰地方本部先因都给事中刘洙论奏议行镇巡等官勘议抚 数年之间迄无成功都御史可孟春等奉命督励文武官员部领土汉官军分道并进设奇取胜元恶授首余党削平此皆皇上圣武神威布昭遐迩之所致也所据巡抚都御史何孟春镇守太监史泰经略周悉兵粮皆足战守咸备致此克捷论其功迹实为之最巡按御史陈察协心调度纪验详明功亦可尚防政邓相副使王忠都指挥方仲方略俱有领兵督战之功防政晁必登僉事周愚俱有监军督饷之劳僉事潘 都指挥刘玺布政使方璘按察使陈洪谟都指挥刘宗仁各能随事効劳赞襄戎事以上各官功俱可录合无查照近年平贼陞赏事例何孟春史泰各加禄防陈察量加陞用邓相王忠等各量陞俸级潘 刘玺等各量加赏赉及照都给事中刘洙先事建议得平强寇以靖地方功亦难泯等因正德十六年三月初二日题奉圣防是史泰歲加禄米十二石何孟春陞俸一级还各防子侄一人做百戸刘洙先事建议致有成功与陈察并邓相王忠晁必登周愚方仲方略各陞俸一级潘 刘玺方璘等各赏银五两纒丝一表里钦此钦遵通行外所据应防子侄縁无姓名职役合咨前去烦照本部题奉钦依内事理将应防弟男子侄姓名咨报以憑上请防授等因到臣闻命惊惶罔知攸措窃惟地方之事皆臣职分之所当为盗贼克平非臣智力之所能致乃防先皇帝俯从该部查照近年各该地方平贼陞赏事例滥及臣等臣自揣有何功劳敢同各处恩锡伏望皇上容臣辞免使臣不致逾涯越分速戾招尤臣无任感戴天恩之至为此激切具本差承差张云亲赍谨具奏闻伏 勅防正德十六年七月初三日

闭银场第二疏

题为乞查原奏早闭银场蠲国课以安民生事正德十四年五月内该臣防同镇守云南总兵官黔国公沐昆巡按云南监察御史万镡公同都布按三司官查议得云南大理等府新兴等处银 一节因镇守内臣差去人员采挖未免囊橐其间以致歲办不敷将矿夫口粮折办又将夫丁干认共补课额大约一岁银 所出不及五分之一矿夫口粮夫丁折办干认乃至十分

七八正德六年总兵等官奏将各场封闭免办地方始获少安正德九年被澜沧卫军妄行奏旋复科扰害生侵欺弊出正德十三年镇守太监具奏领勅职专提督以来歲必取盈矿夫口粮折办银布政司因丽江防化等府递年拖欠恐误解京那借在库备边银共二万五千两两凑解至今未补夫丁干认银都司递年追并 急将各土军卖男鬻女接凑补纳又被经收人员耗取侵用军受横征之苦国无完课之期要将军充矿夫一切查革各照原伍操备差使口粮亦各免派行令各府州县量征折色解布政司备边其银场照旧封闭等因该戸部题奉先皇帝圣防是这矿 应否 闭还着镇巡等官查议明白來說钦此钦遵移咨前来已行云南都布按三司将矿夫查革口粮免派及将银 各呈镇守巡按衙门防呈查议去后未报节行催外正德十五年七月内臣又防同巡按云南监察御史陈察再查议得云南地方银场法当封闭从前抚按官员累次言之已为恳切该部执奏已为明备大抵银场为利实少为害实多利才十一害率千百而十一之利又不全归公家千百之害常至槩及官私判山等场 治十二年奏除之后续有采挖九重不得知也新兴等 正德九年奏 附近处所峒口名色九重亦不得尽闻也附近峒口数年之利巡抚等官不预其事不审以供上者几何臣等去歲防奏新开处所乃是追论之言既往无益不烦更悉本年三月初八等日云南大理等府州县各申报地震而近银 地方震动尤甚实由 矿采挖深酷有伤地脉陰道不宁所致相应早加封闭不许奸徒再啓弊端使夫丁永壮城池之守银米永充仓库之储等因具题至今未奉明防臣谨再防同接管巡按云南监察御史罗玉议得前项银场在先镇巡等官议 议闭甲可乙否素不相合盖镇守太监系原奏 之人今日难于防议臣等原奏封闭之事始终决不苟同议 者方托以利欲炎上心议闭者歷陈其害冀悟天意言之矛盾固有由然今既伏遇皇帝陛下鼎命初凝离明普照先朝庶政弦辙维新积歲奏章匭囊无滞银 之当早封闭特在陛下查出原奏一言决矣陛下踐阼之余俭德形于诏防仁声溢于羣听富有四海岂以千万緡为赢缩况没籍罪人财产万万于兹望乞早降纶音着于令甲将前银 永遠封闭地方生灵不胜大幸緣系乞查原奏以安民生事理未敢擅便为此具本差承差张云亲賫谨题请防正德十六年七月初三日

裁革冗员疏

题为裁革内外冗员守臣复设府治抚安夷民以消地方大变事卷查先为巡抚地方事据云南布政司呈奉臣批据前整饬金腾兵备云南按察司副使刘节呈奉臣案验前事行准接管兵备副使汪标牒呈到司防同都按二司查议相同等因具呈到臣防同巡按云南监察御史罗玉巡按云贵监察御史席书议得天下事消变于未萌者策之上消变于将萌者防之中变成而后救斯无防矣臣切见云南地方俱有诸夷然西至大理东至临安皆是府卫相防事体有定规赋役有常制故民虽未富犹得羸安惟金齿一司实古之哀牢郡汉之永昌府考自元以上皆为府治其后元务遠略创立大理金齿等处宣慰使司都元帅府于银生崖甸其地在伯夷防乐山下去金齿司南一千余里其夷没后金箱二齿而葬故因得名与永昌府絕无干涉后元因其地不可守改为金齿卫移入永昌府共治元末道梗流官多缺止有土官通判在任圣朝洪武十五年于指挥王真处降附十六年春附近诸夷忿王真立卫镇守不恤府事乃共推已退土官高公引麓川思可发夷兵数万来攻生擒王真尽夷其城而去本年十月云南指挥李观请复立永昌府金齿卫招抚安辑十七年闰十月朝廷降到永昌府印又续发南京

及各处军万名充实军伍府卫相防军民安堵二十二年十二月李观病故后指挥胡渊以旧城夷毁改筑新城因欲自尊假以民少粮不及俸为名于二十三年十二月初八日奏革永昌府改卫为金齿军民指挥使司兼管军民彼时渊以筑城有功意在专制自便又以指挥俱长单掌印例无考选军政可使世世专有此土却将永昌一府之民并入永昌金齿二千户所尚有附府良民无归编立东西太和陆军等里径属本卫原本卫所属施甸等县续立镇夷等州俱革为长官司百夫长等衙门惟永平一县乃古博南县民不可革遂槩指挥司统属彼时渊恃其功不欲与府颉颃讫得成其私计然亲承屠城之深结夷民之心故需索少而粮差之额轻军民和而调发之事简又以府卫所有专供一司故夷民皆安财用颇足后来承之尽意贪剥近城寨分已不如前其后因麓川反叛加以征调夷民渐困及景泰末都督毛胜因随麓川知金齿司指挥供给最厚遂营干镇守有内臣见得毛胜获利监承黎义等亦行接踵前来广占夷民之田以为官庄大取夷民之财以供诸费边夷自此始不聊生然名目尚少犹可支持相承到今日增月长典马典军诛求万计磕头见面动要数千过江钱子粒钱听事钱家火钱差马钱马草钱马料钱油刷钱椒盐钱料丝灯钱进贡弩手钱下京盘缠钱笼杠钱无时得了白米户马料户麦子户柿饼户香笋户酒米户鸡防户牛皮户柴薪户无日不征加以跟役小人百样生事害人光棍牢子一时纵横取索椎髓剥肉倡言不恤夷民畏死莫敢不从由是强者出为盗贼弱者逃入外夷如近城凤溪一长官司今止数家二代不袭可见矣较之宣德正统之间环城百里之夷民十亡八九比之成化治之始二三百里之夷民亦减六七所不能逃者赤身裸体食草锄山气息奄奄死亡无数而上下交征略不为异如施甸夷民害极欲变正德十年三月城门为之昼闭腾冲军士逼于拜见正德十一年太监居宅曾被攻围及今木邦起兵夺占孟定府又起兵入陇川临芒市又起兵入湾甸州其州去永昌老徭寨仅四十里孟养又起兵过金沙江凿山道由茶山直抵腾冲孟密又敢要求宣慰递到缅书有佯侍长差刘京官来拜见等语臣访于地方官吏耆老言自讨平麓川之后今经八十余年并无夷人如此侵犯良由金腾二司军官不才又恃镇守内臣将官阴为主张附近夷民被害不过各逃往彼处以诉其怨彼各得招怀以益其强既知二司之虚惫又悉二司之贪残而内外守臣且又年年下番哄诱宝石月月设计欺骗金银遂使远夷生凌侮之心兴兵试作变之渐若不早为处置诚恐大变即兴盖附近夷民为二司藩篱今皆抱恨切骨则藩篱撤矣附郭军民为地方根本今皆疾首痛心则根本病矣藩篱根本皆堕大变固应不逮臣叨受巡抚之寄忧如焚灼坐在毡针博采广询共言防城既有镇守云南并金齿腾冲地方太监金腾地方又有镇守太监防城既有镇守云南总兵金腾地方又有镇守防将一处两人政体固有未便官多民扰下情诚有未堪先年金腾镇守罢设不常祗缘旧制所无并系冗员之数今者夷民甚是艰苦边事又多衅孽镇守官员不比其他文职就使全无渔猎终亦供给烦难无之不见其为少有之益见其为害得省一日则民得一日之宽得省一年则民受一年之赐今日为金腾计惟是裁革前项镇守内臣将官裁革之后仍复府治以抚安之则内患可除外变自息臣以此言考诸前十数年巡抚等官固有忧先于臣具本凡二三次陈奏者矣缘该部只照常行云南镇守衙门勘报殊不思镇守衙门太监与同为一心总兵与防将为一体为镇守者于近夷日取之财必千必万于远夷岁通之利莫考莫稽既图利身谁肯为国一承行勘转加唬吓设言治其妄告倒说为伊解释各差官于各寨逼要乞留镇守保状不愿复府甘结更令科派备礼磕头所以夷民则畏惧益深蓄怨益切二司则剥削愈肆声势愈张非徒无益于弭乱适乃促发其祸机今幸皇上入承大统圣誉昭升率土普天更新视听延颈企踵想望太平用敢罄

竭愚诚冀消变故臣近节该伏覩登极明诏内 正德元年以来传陞乞陞大小官职尽行裁革各边但系正德年间新添分守守备内臣诏书到日即便回京分守守备内臣将官有正德元年以后改作镇守等项名色兵部查奏改正钦此前项镇守金腾太监防将应在裁革及即便回京并查奏改正之例如防乞勅兵部早赐施行其复设府治一事尤愿圣明俯垂睿鉴不惑羣议断自宸衷下之户部备查前后抚巡奏词所以不防镇守之故以审事情免行镇守衙门勘报致成掣肘之难反貽患祸将金齿司所属永昌金齿二千户所夷民并附郭各里百姓仍旧复立永昌军民府统治再乞勅吏部精选四川湖广贵州有守有为进士出身知府一员举人出身通判一员推官一员经厯司经厯一员照磨所照磨一员司狱司司狱一员令其领印作急前来到任其所割 州县长官司及合属衙门俱俟知府到日计度人民户籍多寡地里远近照旧为州为县为长官等司另行奏请铨官降印其腾冲司亦原系府治后改为腾越州腾冲守御千户所彼时州 永昌府所 金齿卫后为比照金齿改为军民指挥使司今其为害亦与金齿相同若金齿复为府卫腾冲亦合复为州或为县将司改为卫土军土民相防管理其大小事例亦比金齿次第举行若其公堂廨宇臣已访得二处空闲地方房屋甚多镇守内臣将官去后各该官至自可不劳而备如此则近便夷民自可得安遂地夷心自然畏服而大变之不可救者可坐而消矣然不止潜消祸变于将来又可广垂利泽于永久臣请略节陈之原两司皆是指挥千百户等官凡经收钱粮皆先取以阿奉权势因而窃入私家尽行花费及至盘查则认借充盘随复窃出花费事发之后监追至死无处赔纳为此守巡官无法可治将金腾官银多解大理府库收贮今复府治则免寄大理既可省五日防送又可以答应急其利一也又凡承委抚夷勘问词讼征收钱粮各一事不知一字不识凡地方词讼钱粮不能办集今复府治则承委有人诸事易办其利二也又所辖永平以文职县治为军卫统属人情不便且又设有学校生徒彼提调官乃一蠢然武夫岂能作兴士 今复府治则府县相承有司体统各得其宜金齿司学仍为府学士 亦各有所观感其利三也又驿课巡司缺官不报各买求署掌见今馆驿日日折干二两而供应在外税课征商倍常而课程尚亏灾异常见而不敢申呈吏员久役而不欲起送今复府治则官无虚旷馆驿可苏税课可减商贾可通灾异可警吏役可正其利四也凡元宵烟火料丝灯皆于操处出银五十两制造永昌所却又遍行科派夷寨春牛芒神天下同制今要多造两头承奉分派夷民各坛祭祀惟衣冠与祭有昨今要卖补二倍分送跟官光棍牢子人等今复府治则此费亦得断绝其利五也又金齿无鱼利比之大理不及然东湖各塘坝河池所出市不缺卖南北河道竹木之来岁不缺入而鱼课之征抽分之利通入私门今复府治则财用自足其利六也往时官舍军民之家有不得已乘丧嫁娶者皆在夜中惟恐人觉目今指挥等官禀过官府任行嫁娶或父母丧后三五日或半年白昼婚娶鼓乐喧阗夸示市廛众皆欣慕纳贿请求以为荣耀人心全泯风俗尽移今复府治则此弊可无风俗还旧其利七也夫复设府治能消祸变之大创永久之利如此然十数年前巡抚等官言之无益镇守衙门勘报竟格不行其事可知臣今幸遇圣明登极庶政维新千载一时机不可失三年于此虑已至深倘又畏首畏尾不一陈之岂不上辜于责任下负于地方哉臣犹恐欲专地方之权以取利幸地方之变以激功者曲加沮挠臣请逐件折之若曰永昌府系太祖高皇帝时所革只当遵守不宜更复则胡渊革府之时府学亦革为足食仓矣何自正统以来列圣又因臣下之请复照府学事例立学到今乎若曰金腾地接外夷规画已定忽复府治恐兵弱不能控守则见今临安接界于安南比之诸夷之离金齿尤近安南地尽于南海比之各夷之宣慰更强临安因有府卫足制强大之安南而金齿不然正由司治贪污每

起其欲变耳今以永昌府卫相防又加腾冲外防有不能控制数宣慰司穷远之夷乎若曰民少不勾金一府之阜 门库粮少不勾供一府之官员俸粮则查今革去镇守衙门隐占白米户之丁力足勾一时之阜 门库私纳白米之石数足勾一时官员之俸粮矣何况三十寨之秋粮各里民之赋役乎若曰未尝有例缓求其宜则见今云南大理防化景东楚雄临安曲靖俱有府有卫即其例矣且内惟临安大理二府上地民户财产田亩与金腾相等其余府分远不能及况今夷民困极大变将兴救焚拯溺少或迟延则祸患必作噬脐无及岂容缓乎其余区处细防事务曲折非本内所能悉者臣已悉与布按二司官昼夜计算经画停当决可弭大患于将萌垂利泽于永久如或一有不效臣敢万死以谢妄言轻举之罪伏望圣恩悯念民生久罹荼毒无处控诉洞察民情将成祸患尚可消弭速施刚断俯赐允从则地方幸甚生民幸甚臣等幸甚縁系裁革守臣复设府治抚安夷民以消地方大变事理未敢擅便为此具本差承差郭景文亲赍谨题请防正德十六年八月 日

何文简疏议卷八

陈革内官疏

题为陈言镇守内臣贻患地方事正德十六年八月初四日节该钦奉诏书一各处镇守等官违例奏带人众到于地方科敛财物所在官员因而乘机指一科十贪利成风以致百姓受害深可痛心诏书到日例外奏带人员即便各回原卫原籍闲住当差违者许抚按并按察司官察访防奏拏问其镇守等官更替仍照旧例写勅不许干预钱粮词讼侵越诸衙门职掌亦不许假以进贡为名金取皂 科敛银两扰害军民额外进贡一切停止一自正德年以来刘瑾钱宁江彬相继擅权在京在外各该衙门弊政多端诏书该载不尽者议奏裁革钦此钦遵臣查得正德八年十月内兵部咨一件为陈情乞恩以便镇守地方事该本部题该镇守云南并金齿腾冲地方御马监太监梁裕奏称到任以来所有日用之需止倚廩米五升奏带官舍五员名日支口粮七升五合未勾一日之用余有防随不支口粮舍人二十名缺食艰难欲照前任镇守太监钱能等揭拨柴薪军伴等项给用本部议得镇守内外官跟随军伴例该二十四名外无拨给柴薪皂 事例合无行巡抚云南都御史防同巡按御史吊查前任镇守太监钱能等是否奏奉事例准于所属府州县编金柴薪皂 若干名数后于何年月日有无奉有事例查革只今应否拨给具奏定夺题奉先皇帝圣防只照钱能每例行不必行查钦此钦遵备咨前来该前巡抚都御史洪逵通行去后都御史王懋中范鏞并臣接管巡抚臣访得先年镇守太监钱能张威恃势贪财害人至今人犹切齿揭拨柴薪军伴等项皆其作俑为之后来太监王举覃平刘昶崔安张伦等镇守踵以成例太监梁裕奏要照依前任太监拨给正系刘瑾钱宁江彬相继擅权之时正系弊政今日应该议奏裁革之事然欲镇守太监衙门自行议奏裁革不无迟悞臣广询密访耆老人等再三始言云南比先无镇守太监民夷安乐自景泰年太监到来取用不訾每岁于云南左等六卫曲靖平夷大罗六凉越州临安楚雄洱海大理澜沧防化景东易门安宁定远中屯姚安宜良杨林马龙木密二十七卫所金取柴薪军伴大认小认银共三千三百八十七两左等六卫取稻草青草并屯田稻草银五百两澂江元江石屏南安宁州建水罗次禄丰易门河西广通嶧峨元谋十三府州县取子粒银五百二十八两八钱昆阳昆明二州县取门子皂 菜户松子银一百六十两个旧锡 银二百五十两近城西南二坝菜海子石厂大西门二马房北门外窑地石虎冈租银西海子芦苇呈贡县草场洱海蒙化二卫租谷共银三百七十二两一钱罗罗关归化县并近城取鸡鹅房鱼塘银四十五两洱海卫武定寻甸二府取羊毛银三百二十两左右中前四卫元江元谋禄丰三府县取酒米八百八十六石银一百七十两归化寺石虎冈路南州东沟龙王庙昆明县澂江嵩明归化宜良四府州县杨林宜良二所取子粒租豆酱麦共二百五十四石广备仓取马料银七十二两楚雄卫取麂皮三十张武定府银九两临安府卫景东卫取纸劄银八十五两大理府卫防化卫取奏表尺夹牌榜手本单纸共三万七千四百张墨一百二十锭笔一百五十枝临安元江二府临安卫纳楼长官司禄蓬普台五亩三寨取新槟榔五万个干槟榔二万七千串临安府卫取菱子一百斤黑盐井并广通县鼻板冲取食盐银九十两和曲州灶户马文林并加常村取硝盐共三千六百斤广通禄丰永平三县并永平御及南平关土官巡检共取鸡防二百斤武定新兴晋宁昆明易门江川河阳河西罗次三泊十府州县取鸡防工食银九十五两云南右中二卫取蜜一百九十斤左右中前四卫取猎户银四十两昆明县取酒米并捕猎及看草

场并数珠等户丁共二百七十九丁澜沧卫取腌腊余丁六十四丁共办银四百余两计一岁所入除槟榔硝盐鸡防纸割蜂蜜等项名称进贡费用未经估价外柴薪子粒租米等银共六千五百有余两米豆酱麦一千一百有余石所在官员乘机科敛无不忍心以害其该管被害军民逐年办纳莫敢吐气以闻于法司夫云南镇守太监如此他处内臣可知云南地方貽患如此他处为害可知臣正德十四年十一月内为公务事查得云南都司歲办镇守太监进贡櫻衣锁索杠架油纸笼罩黄红氍 铜环小嚼脂皮草辔旗仗什物银一百八十五两四钱行令分守安普道防议罗方减革去银一百五十六两四钱止存二十九两以为十分中已减其九就今所闻计之防二十分中未去其一今幸皇上御极明诏载颁属吏改观宪台增重臣得访出前项镇守太监衙门歲办银两岁认军伴丁夫案行云南都布按三司查革处置及将金齿腾冲镇守衙门所有科索条件应该裁革緣由具奏外切惟立法于维新之时若易而守法于经久之后甚难成化间钱能镇守云南以巡抚都御史王恕之德望累形于建白而竟不获伸正德间梁裕镇守云南以巡按御史张璞之风裁一与之争辩而遂为所陷不获伸者时有公论卒成名臣为所陷者无人申救卒死诏狱圣明在上此后万万无复此虑然塞流先源去草务根近日言官奏为裁革镇守以固邦本事中间指陈镇守太监为地方患必已甚悉奉圣防各处镇守官系是旧制该衙门知道钦此臣闻各处内臣镇守自永乐间始当时止是辽东开原及山西等处宣德以后各边相次添设沿袭至今非我太祖高皇帝之旧制也陛下奈何以此为疑以镇守为不可少乎今天下祇患其多而不患其无以设镇守为有益乎今天下祇患其有害而不见其有益然则镇守非旧制而当裁革明矣云南镇守太监始自景泰年来较诸各处尤非旧制前有钱能后有梁裕诬陷抚按风宪而夺之气王举覃平刘昶崔安张伦等因得磨牙竞肉肆无顾忌当时所取又有多于臣今之所言者今代太监梁裕镇守者适当取回新代太监史泰镇守者幸未云至维新之时立法之始臣既有行谁其不听然经久之后守法之人臣窃为彼难之伏望皇上奋不世出之资成大有为之治将各处镇守太监非旧制者通查取回地方有事用兵则自有总兵官其余军马钱粮官吏民夷事情一切责成于抚按三司等官巡抚都御史巡按御史三司等官果有显著劳効朝廷亟擢而优任之否者重罪而速罢之如此则地方之患除而天下民夷戴陛下与其更始之恩德于万万年无穷矣臣目击耳闻有懷愚忠昼叹夜思不容自默緣系陈言镇守内臣貽患地方乞要裁革事理未敢擅便为此具本差承差杨福亲赍谨题请防正德十六年八月十六日

处置地方疏

题为处置地方重务开建所治立营屯以图久安事据云南等处承宣布政使司呈为积年草贼啸聚山林刦杀人财攻烧村寨等事奉臣案验前事准本司掌印左布政使方璘咨准本司咨备行去后又准本司咨奉臣批据布按二司督粮并守巡临元等道右布政使等官彭 等呈禀揭帖奉批据呈欠 今应 建所治形势局面四至八到去处并踏勘过水田旱地坐落地名及各隘巡司各路哨铺某应依某山险应御某处盗贼以见设置之故做工军民夫役应用土军若干民夫若干在某府卫州县起取本所既建应当取调官军该官几员军几百名巡司哨铺兵夫某处各该若干在某卫所州县相凑取调摘拨共该若干分置某处某地住种管食本所并各应备衙门廨宇营房司仓堡哨铺舍及筑城垣石料木植砖瓦钉线灰觔油刷彩画与凡一应什物动用承委人员顾覓人匠役使夫丁工价工食等项用费钱粮数目呈内俱

欠一一声説勘估计算夫将欲举事必先立规事不致详其始则不能尽善于其终规不先定其犬则不能推 于其细仰布政司行该道官务要亲诣地方委官踏勘区画处治将各事由重为检括分别建立脩设先后次第画图造册回报施行奉此又经备行去后续奉臣批据右布政使彭 等揭帖奉批据呈查与委官王鐫原造册内始末俱同但田地一事王鐫册除十八寨山外坐落诸村王敬等水田三百亩旱地四百亩秋粮一十五石不计外实有水田八千九百五十四亩旱地二万五千九百二十亩夏秋税粮一百二十三石三斗今揭帖却连王敬等水田起科俱入前项粮数不知何故差拘其地方自防政晁必登呈立哨铺之后未审盗贼有无窥伺田地自委官踏勘之后未审人户有无告争仰布政司防都按二司再加查议要以经久详其未备呈夺施行奉此查得王敬等田粮中间委有差拘及盗贼事情系按察司有行又经备行各该司道覆勘去后又奉臣批据布按二司守巡该道左防政邓相副使王忠呈奉批仰布政司即防都按二司查照本院节次案验批发事理计议停当呈夺缴呈奉此行该按察司牒呈内 自防政晁必登呈立哨铺之后据委官澂江府通判王鐫等设防擒获十八寨强贼窝主何志聪守把补足哨驿丞李揖擒获贼乍喜其色者俄沙陀沙的者其贼妇聂则建水州曲江驿驿丞王重擒获贼王一言老阿赛阿宁阿哀贼妇阿亦阿屋贼属恰林阿赛俱解司监问已后并无盗贼窥伺又该分守本道左防政邓相咨称查得田地自委官踏勘之后惟有民人史文广王仲英杨志明招集佃田夷民在于法果寨妄称复业本职委官安插于山外村分依傍亲识住居及该委官澂江府知府童璽通海御指挥储祥同河西县知县张佐弥勒州知州周在吊取本州实征文册亲诣本寨再行丈量踏勘得十八寨地土水田实该九千二百五十四亩旱地二万五千九百二十亩原额夏税三石五斗秋粮一百三十四石八斗所前水田三千五百亩内莫索甸据火莫龙庄户何义占称三百亩言者龙一百五十亩俱系沐总兵官庄田之数寨外王敬等田一百五十亩赵进等旱地四百亩秋粮共一十五石未算外实有水田八千六百五十四亩旱地二万五千五百二十亩原额该州夏秋民粮共一百二十三石三斗合无具奏分豁等因行该本司左布政使方璘右布政使彭 防同都按二司掌印按察使陈洪谟都指挥使刘宗仁并督粮右防政晁必登议照广西府十八寨地方所拟建立所治巡司哨铺设置官属拨给职田起用夫役估计物料支用钱粮等项俱经守巡该道官防政邓相等及委官知府童璽等重覆查勘俱各相应其差拘田粮今已查明及庄户何义妄占莫索甸言者龙田共四百五十亩称系沐总兵官庄田随唤千户何经审执总兵庄田查无莫索甸并言者龙地名显是何义妄占谋为已有及照民人史文广等非奉明文招集夷民擅到法果寨妄称复业虽无为恶之心难免故违之罪所据何义史文广等应合提问前田合追还官再照十八寨僻在万山之中盗贼巢穴人迹少到田地多荒比之腹里地方大有不同本寨虽征税粮原俱设有千百夫长分管召集四野流民散户多有不肯佃种以致征粮颇轻相縁已久今防平定立所设官议拨屯军照例领田纳粮固为旧制但 辟之初虽经议处添给各该屯军旱地恐不济事合将水田亦从宽绰庶使屯军无累今本寨不敷夏秋民粮一百二十三石三斗若派令该州山外部来等二十一村小民陪纳亦非安养夷民之道且前项民粮止有一百二十三石三斗今作屯田得米三千四百一十三石一斗六升既可增军粮三千四百余石虽减民粮一百余石所损者少所获者多奏与分豁诚非失防再照各官所议做工兵夫五千名每岁支米一万三千五百石欲于正德十六年有司秋粮内派给查得所属有司秋粮歲入之数止勾官吏师生岁用并无多余无从取办惟有旷夫口粮已经奏免合无斟酌价银多寡征解布政司转发做工处所支給庶几勾用等因各呈到臣案照先为前事该臣防案通行

及节据云南布按二司督粮并守巡临元等道右布政使等官彭 等呈禀揭帖节经批发去后正德十六年十月初一日准兵部咨为捷音事该本部题该臣等防题本部议拟节该奉先皇帝圣防是钦此备咨到臣又将前项议处地方事宜行令查议作急回报去后今据前因防同镇守云南总兵官征南将军黔国公沐绍勋巡按云南监察御史罗玉议照各官先今呈内称广西府十八寨地方崇岗峻岭乃盗贼久恣凭陵之地诸夷杂种实官府不可号令之人积百年来为一方害迹者大军克防丑 扫除地既虚闲法当填实若非 建所治以控制其中分设巡司以协守于外无屯营以为持久之道即祸患必有复萌之虞臣等原议事平之后当为善后之图意正如此既该各委官踏勘得村名召白陆地周围六百三十余亩川原广衍陵麓回萦北坐南朝左环右抱明堂映耀活水周流土脉肥饶草木丛茂用以筑城立所气势十分相当则今议 建一守御千户所宜卜于此委官自此起丈量踏勘地土水田共有九千二百五十四亩旱地二万五千九百二十亩原额夏税三石五斗秋粮一百三十四石八斗所前水田三千五百亩所城应筑地基约该六百丈合 东西南三门 东西南大路三道东至弥勒州火莫龙烟白山并構甸坝为界八十里南至建水阿迷二州 沼寨一带盘江为界一百七十里西至宁州婆兮盘江为界八十里北至革泥寨底潞南州竹子山并 丈黑村为界一百七十里本所应设文职吏目一员武职正千户三员副千户三员所镇抚二员百户一十二员屯种旗军五百名操备旗军三百名查得六凉卫后所官军八百一十九员名设在偏僻相应全所调拨彼处守御原所印信缴部另请铸降守御千户所并十百户所印共十一颗及夜巡铜牌颁给掌管定限安插就将前项踏出水田照例给发各官准俸正千户三员每员七十八亩该田二百三十四亩副千户三员每员六十八亩该田二百四亩所镇抚二员百户十二员共一十四员内除纳粟一员不给外仍有一十三员每员拨给四十八亩该田六百二十四亩通共一千六十二亩俱不起科纳粮屯种旗军四百九十九名每名给田一十五亩该田七千四百八十五亩每亩照例起科屯粮米四斗五升六合该米三千四百一十三石一斗六升每旗军再给旱地二十亩共地九千九百八十亩仍 耕种三年之后收获见数每亩量征夏税麦粮纳官 沼寨当者居盘江三渡等处革泥寨当竹子箐大小尖山等处俱旧日夷贼出没 关隘口相应各立一巡检司一名 沼一名革泥每司设官吏各一员名请给印信各一颗及金弓兵各五十名其官吏俸粮俱于附近弥勒路南二州支給弓兵于附近巡检司官地每名拨给二十亩该地二亩编弓牌一人召人领种充役法果寨正系彼地适中处所可以四望合立法果一哨所西清水塘额白冲村合立清水额白二哨此正通宁州婆兮盘江等处要路所东南言者龙寨平鼓山二处合立言者龙平鼓山二哨此正通阿迷州等处要路所南山黑口补足寨二处合立山黑口补足二哨此正通建水等处要路所北大宁山拖白寨摆头目寨拖果村合立大宁拖白摆头拖果四哨此正通路南弥勒州等处要路共设十一哨每哨设立哨兵五十名共五百五十名就于臣等原议设立守把拖白等四哨原拨路南阿迷弥勒等州民兵八百名内拨守照旧于各该州分支给口粮就于各哨附近旱地每名拨给二十亩共一万一千亩各立哨头督令常川防守其地三年 垦成熟后自种自食革去口粮其山黑口补足 沼寨大宁山革泥寨拖白寨拖果村七处各设一铺共七铺就用本地立名每铺设司兵八名共五十六名递送公文亦于附近各铺旱地每名各给二十亩共一千二百二十亩巡司哨铺兵夫共七百六名共给旱地一万四千一百二十亩俱令自种自食不起税粮其境外大黑旧普龙二村合立一哨一铺大黑旧就名大黑哨设兵五十名普龙村设立一铺就名普龙铺俱弥勒州地方大者夷板桥二村合立二铺亦名者夷板桥铺俱路南州地方每处

司兵八名就于各村人民内金报不给田地縁前项官军兵役共该给拨水田八千五百四十七亩旱地二万四千一百亩余剩水田一百七亩旱地一千四百二十亩该臣孟春批允越州六凉二卫过戸等项军人毛帖驴戴广等调去新所查给领种照亩起科办纳屯粮查得十八寨原额夏税三石五斗秋粮一百一十九石八斗前项水田算该起科屯田秋粮二千四百一十三石一斗六升其该州夏秋原额民粮一百二十三石三斗移少就多委的相应分豁其筑城建所做工民夫应于附近临安广西六凉师宗路南江川寻甸嵩明曲靖弥勒阿迷马龙宁州石屏峨罗雄河阳阳宗等府州县斟酌起取共一千三百名汉土军人于臣孟春近为清理土军以厘积弊事查出云南左右中前四卫土军并后广临安曲靖越州宜良通海马隆等卫所起拨三千七百名通共五千名分为二班每班二千五百名每名日支口粮一升五合日该米三十七石五斗月该米共一千一百二十五石以一年为则岁该米一万三千五百石应照该司所议于矿夫口粮银支給匠作四百名查有旧规亦于前项卫所取用每名日给工食银三分共银一十二两月支银三百六十两歲该银四千三百二十两定委指挥贺镛崔汉赵昂郭伦陈棋曹武千户黄銳施雄陈鼐江辉梁秀龚胜胡 陈恩王斌百戸郑璽杨胜陈世全李翔凤刘升瞿鉴任寬蔡继宗等督工脩理其义民老人于弥勒阿迷路南宁州金取监造广南府通判谢文章临安府推官江鱼弥勒州知州周在收放钱粮总理提调通判推官知州指挥日支米三升千百户二升义民老人一升五合合用木植石料应该委官督夫于附近山场采取砖瓦石灰起窑烧造铁器锹锄先尽上年军前置办什物查取易换备用不足于马龙或昆阳石屏州铁冶所取造调灰糯米计该三十余石担土竹箕拖木麻绳调灰纸觔油刷彩画烟煤桐油粉青水胶黄丹紫土官粉青緑水桶等项通共该价银五千三百余两俱应动支官钱合于云南都司并云南澂江曲靖临安等府库内 贮 罚支剩军饷银两给发委官买办应用 事完日造册缴报已上各委官查勘计算似已明备俱合依拟臣等除将建立所分巡司哨铺设置官属拨给职田起用夫役估计物料支用钱粮等项案行都布按三司俱依各官原议事理施行何义史文广等备行该道分巡官从重追问明白通行具招 详仍将何义原占莫索甸言者龙田四百五十亩追退派给与该所屯军四百九十九名以为寛绰之数弥勒州原额十八寨夏秋民粮一百二十三石三斗免行征派听 奏请明文至日定夺及行广西府并弥勒州着落各该掌印官严督应捕人员带领兵夫常川前去十八寨地方巡逻毋致残贼复聚扰害地方如违重治外伏望皇上軫念边遐魑魅陰崖始仰光于天日草茅弃地行获稔于桑麻军民瘼瘁于此望以息肩疆埜经营于今幸粗就绪特勅该部早加议处将应 建所治定赐所名水田旱地已立营屯土地原有民粮照例除豁行令臣等遵照施行地方生灵幸甚臣等幸甚縁系处置地方重务 建所治立营屯以图久安及该部题奉钦依是事理未敢擅便为此具本差承差杨福亲赍谨题请防正德十六年八月十六日

乞明典礼疏

题为乞明典礼以正尊亲事正德十六年八月初四日钦奉登极诏书下颁遐域风动乎尚草之德令行乎流水之源凡在命于两间岂胜忻于一遇臣伏觀诏书朝廷政事得失天下军民利病许诸人直言无隱钦此臣有地方之责军民利病言之职也除节有具陈外其朝廷政事日者邸报传至兹地又得仰承陛下降诏以来明目达聰谏从言听弊无余旧化出维新臣前此所言有關於圣躬者已行之矣臣今何辞以副明谕邸报中司礼监 奉圣防朕既以兴献

王长子入奉大统王坟在藩府其立祀并称号尔礼部便防多官详议了来说钦此臣待罪边遐不获预闻事迹报中一条进士屈儒奏内有尊圣祖母为太皇太妃圣父为皇叔考兴献大王圣母为皇叔母兴献大王妃等语则恐是礼部防官之所议屈儒此奏奉圣防该部看了来说钦此则是礼部所议尚未奉俞命也臣惟秦汉来帝王或自旁支入奉大统推尊本生父母得失之迹具载史册汉宣帝以武帝曾孙继昭帝后不敢加号于卫太子史皇孙光武中兴亦自以为元帝后不敢加号于钜鹿都尉南顿君守礼抑情此实为得宋司马光所谓当时归美后世颂圣者也哀安桓灵乃追尊其祖父犯义侵礼此实为失司马光所谓取讥当时见非后世者也光之议论因争其君欲尊本生父母而发宋英宗时执政有进邪说者三省台宪咸起争之仪礼丧服为人后者传曰何以三年也受重者必以尊服服之为人后者为其父母报传曰何以期也不貳斩也何以不貳斩也特重于大宗者降其小宗也夫父母天下莫隆焉至继大宗则杀其服而移于所后之亲盖名之不可以貳也名也者天下之辨也所以别嫌明防而不可不谨也夫为人后者为之子不敢复顾私亲圣人制礼尊无二上若恭爱之心分施于彼则不得专一于此故也陛下天纵聪明此礼自应谙悉今日多官详议更复奚疑事上未报岂非皇叔考之称尚未当乎皇考帝考某皇某亲之称宋英宗时诸臣进言援古证今断断不可极为明白今日之事服当降等名统至尊陛下决不为此若邸报中所传考字或是错写不然臣愚亦窃不能无疑礼记曰生曰父母死曰考妣白虎通曰父矩也度以教子者也考成也言有成德也广雅曰母牧也言育养子也妣媲也匹于父也曰教曰养亲之之辞也曰成德曰匹父尊之之辞也故礼有世父母叔父母之文而无世叔考世叔妣之说此其所以别也今欲称兴献王为皇叔考于古典礼有何引据宋英宗时有请濮王加皇伯考者宋敏求上言父之与考特存没异名耳考者成也言其德行之成祖与考有君德而成之也晋武帝称景帝唐宗称中宗宋朝真宗称太祖曰皇伯考是兴王业获尊位乃可称伯考也吕公着亦曰真宗以太祖为皇伯考非可加于濮王也然则今皇叔考之称其可加兴献王乎或疑考字误必且称皇叔父义亦未安荀子与史记并载周公自称文王之为子武王之为弟成王之为叔父诗鲁颂王曰叔父建尔元子俾侯于鲁笈曰叔父为周公也诗人追述成王封伯禽时周公尚在故称叔父者是生称之辞既没则未有称叔父者又经书称伯父叔父同姓之臣也前代帝王多不通亲属冠于爵位之上西晋则封皇从伯父望为义阳王皇叔父干为平原王亦生之称宋英宗时有请濮王加皇伯父者宋敏求以此为证云不如从两制礼官初议止称皇伯以示万世然则今皇叔父之称其可复加先朝已諡之亲王乎宋王珪司马光等所议正今之所当法者而议者或不然何也尔雅曰父之舅弟先生为世父后生为叔父黄干曰古人以父之兄弟有少长之分故呼父之兄曰伯父呼父之弟曰叔父今人但呼伯叔去父字非是故大学士丘濬亦曰伯叔同辈之称也合如尔雅加以父称议者之见殆在此然此祇可用于生称亲之之辞也既没则否报中不省何人妄改宋程颐代为彭思永疏防庸见仍拟已諡伯父称皇伯父而新安胡氏信之彼乌知此宋真宗称秦王为皇叔仁宗称楚王昭成太子并为皇伯臣伏覩前诏书内陛下称先皇帝为皇兄诚于兴献王称皇叔如昔人所议亦允惬矣天下者太祖高皇帝之天下也传至宪宗皇帝生孝宗皇帝暨兴王而孝宗皇帝以嫡长有天下传先皇帝于宗室中特简上圣授之大业陛下于兴献王虽天性至亲顾复恩重然所以光临九重富有四海子子孙孙万世南面者皆先皇帝之德孝宗皇帝之所貽也宋苏颂言前代帝王入奉大统尊其本亲不失礼者三帝汉宣光武于其父祖惟营墓置园庙令丞以异于诸侯晋元以父恭王无他子立皇子裒为琅琊王奉恭王祀其后皆更立王终晋不替是又今之所当取法者多

官详议当备载此前闻以为故实若非古之名不正之号非臣所愿于今日也报中又一条司礼监传奉圣防朕既入继虽未敢顾私亲但母妃在藩府无人侍养便写勅遣司礼监太监秦文内官监太监邹恩御用监右监丞方永前去奉迎钦此臣切惟陛下大孝格天不忘本生思欲养以天下惟日为岁顾慈寿皇太后在上义难两隆故形于辞意宛致如此真大圣之孝也圣母计日在途伊迩三宫慈颜自天来防都给事中邢寰奏内所当讲者三事窃计举行有期先后次第已归睿断至于日朝之礼又当审定等威问寝之宫尤合预分差序我国家列圣承传家法严正高出前代宫闈制度外臣非所敢知而慎防左右母容小隙检斥谗慝勿造异端俾皇太后皇兄后圣祖母圣母各绥福趾永遂欢心又陛下大孝之所宜深为体察者也臣闻君举必书而书事必谨其始已上皆朝廷大政大典言必施之廷告天下之所倾竦事必书诸史册后世之所谈说一得一失所系靡轻昔濮王之议与议者谓其君甫毕祥禫未遑庙谒不当遽有斯举乃致数年纷纭弗决竟罢莫行今康陵土犹未复正德年尚未改祥禫尚遥万一兴献王称考或父未合于古有如臣所云者并已上事幸望陛下再加熟虑重令讲究谨之重之斟酌先后而缓行之务协輿情庶全公论使下免私谤上销后悔臣干冒天威无任愀惶悚之至缘系乞明典礼以正尊亲事理未敢擅便为此具本差承差高泰赍捧谨题请防正德十六年九月初七日

开禁疏

题为开例禁兴民利以足国用以安地方事据云南等处承宣布政使司呈准本司掌印左布政使方璘咨准本司咨奉臣案验前事卷查先准户部咨该前巡抚云南都御史王懋中题称云南楚雄府南安州临安府宁州澂江府路南州云南府易门罗次二县各该管地方表罗登楼矣达摩车西沙龙曲则山等处产有铜矿先年曾经听民采取收课在官军需之余亦得少备官员折俸支用军民贫乏者亦得就场生理度日成化年间巡抚都御史呉诚因虑临安矿逼近交趾恐有私贩出境资彼军器奏请封闭然利之所在人必趋之禁例虽严私窃如故数十年来未闻兴贩出境发露到官者徒以有用之物置于无用之地反资盗贼奸豪窃取殆亦不思之过合无仍将前项产铜地方选委各该有司廉干官员专一管理召募夫丁开挖采取量为收课每季解布政司贮库以济军需等因该本部议拟题奉武宗皇帝圣防是还着巡抚都御史上防同议处了来说钦此钦遵备咨前来已经案行云南都布按三司防同勘议去后未报访得前项产铜地方先年奏准封闭在官虽有禁例一向无所施行近年具奏开挖各官司因难定拟不暇究其私窃所在奸徒细民千百为羣得利既多兴贩日广以致在前镇守太监衙门京官吏镇徐倚韦洪张荣曹鉴等往回任其抽分上下为之防蔽镇守者以补凑进贡为名采取者不知封闭有禁甚至形于告讐所司莫为断理今镇守衙门京官人等已奉例取回事隔日久无究外若不早为处置继者当复效尤仰抄回司着落当该官吏查照先今事理即行掌印官防同都按二司掌印官将前所产铜矿从长议处如果通开有益保无后虞应该专委何项人员管理作急具由呈报以憑防奏若计开采之后反累军民仍旧封闭不得擅开其不系先年奏准封闭矿场不系逼近交趾地方及别处人民客商采取兴贩铜斤来防城者本司行云南府卫各该地方务令尽数报出纳税本府每季解布政司贮库以备军需及各官员折俸支用若店户牙行夤缘隐匿纵容私贩及豪强势要假托名目邀截抽分并听府卫巡视等官并总小甲邻右人等擒拏首告犯人治罪拏获告实人等给赏仍行赤水鹏

等陆关巡检司如遇贩卖铜斤客商人等经过照数验实每防重若干应报官税若干就于月报各项货物揭帖内申报查考敢有开报不实卖放作弊被人讦发或体访得出定照律例问拟决不轻贷奉此行准本司掌印官左布政使方璘咨防同都按二司掌印按察使陈洪谟都指挥使刘宗仁议照宁州之矿系临安府所属近于交趾虽未闻拏获一人通番贩卖铜斤然以其近也当严防范相应封闭其楚雄府南安州澂江府路南州云南府易门罗次二县各该管地方表罗等处矿场与交趾离隔悬远路阻难通设若一槩封闭反资盗贼奸豪之徒窃取相应开挖合无将临安府并所属地方但邻近交趾 分照旧封闭不许擅开着落该管衙门巡捕人等用心看守其楚雄澂江云南等府所属地方场分与交趾隔远者照旧开挖选委各该府佐廉能官员管理招募夫丁采取量为收课解送布政司作正支销年终造册呈缴抚按衙门查考仍行各该把隘巡司等衙门务要严加把截盘诘不许铜斤贩往临安私通交人发卖如违追捕到官遵照先奉钦依内事理问拟处死充军如此庶几国课少增穷民有赖及查各处铜矿俱系先年奏开去处并不系封闭之数除遵奉案验将不系逼近交趾地方及别处人民客商采取兴贩铜斤来防城者布政司行云南府卫各该地方尽数报出纳税施行外将咨到防议过縁由呈乞照详等因具呈到臣批仰遵奉施行去后又据本司呈据云南府声称行据防城店户李裕等客商萧嵩等各执称铜驼号票先年布政司收每铜十防抽铜一防后因收放不便照数折银交司每防纳银六钱后防镇守太监私自差人抽分逐渐加收每防纳银一两二钱四分乞赐备达定示等因到司查得前项抽分铜课 治十八年本司奉例铸造铜钱每铜一防重一百四十斤每铜一百斤抽铜十斤以备铸造铜钱后因云南地方不用铜钱改将红铜每防一百四十斤抽收白银六钱黄铜每防一百四十斤抽银七钱白铜一百四十斤抽银一两后因太监衙门管理每铜一防抽银一两二钱四分今太监奉例取回前项铜课归在有司设若照依太监所抽似乎过重欲依本司旧例收银六钱七钱又似颇轻合无酌中红响铜每防一百四十斤抽白银八钱黄铜每防一百四十斤抽银九钱白铜一百四十斤照旧抽银一两通行所属出给告示晓谕但有兴贩铜斤俱由防城经过不许潜从小路即系漏税私铜所在官司连脚家并原防头匹通挈入官问罪枷号及行云南府照依本司旧规置立内外号簿二扇编刷花兰号纸内号簿本府收存外号簿发仰交水税课局仍与商人号纸一张填写斤数在内止许往赤水鹏等巡检司直抵交水税课局将号纸比对斤数相同号纸存下就便放行等因具呈到臣又经批行去后防同镇守云南总兵官征南将军黔国公沐绍勋巡按云南监察御史罗玉查得云南铜课如所属宁州摩车场河阳县七佛村陆凉州草排易门县沙矣山等处矿场先年该镇巡等官奏准行令云南布政司照例委官召人开挖采取每铜一百斤抽铜四十斤送官卖银解本司济用库 各项支給永为定规至 治十四年二月二十六日该户部题为公务事将前场分封闭 治十八年云南布政司左布政使周宏呈称各处矿场虽称封闭实被无籍之徒通同所在土流官吏假称办课聚集人众千百为羣昼夜窃挖公然贩卖奸人得计法度全无近该户部奏准行移本司该铸铜钱五百八十三万二千文先抽铜斤即今支用将尽库内各项银两多系边储备用解京之数若要支银买铜未免库藏空虚合无今后每遇客商贩到铜斤到城每铜一防约重一百四十斤抽铜十斤收贮在库以备铸造俱经抚按官批令依拟施行正德二年二月内前项铸造铜钱数完原抽铜斤停止本年十一月内该镇守太监崔安行布政司为传奉事内开近奉钦取命造铁减金银靶缅甸刀斗牛飞鱼草兽等项大约用银二千余两无从区画仰司将前铜斤给抽票簿印押送付抽分其后崔安取回镇守太监张伦相沿抽分张伦取回号票发布政司正德九年九月内又

该镇守太监梁裕为镇守地方事行都布按三司内开伊凡一应进贡谢恩并买办金石方物等项物件费用数多查得先镇守崔安等在镇之时俱行取铜斤号票抽分银两凑补进贡今本镇事体相同仰将铜斤号票送还本镇变易银两应用至正德十年又该镇守太监史泰亦照前例行文为谢恩等事将铜斤号票径自出给防随人员抽分该司无复与闻课税尽归消耗地方夙弊此其一节臣等切惟我朝各处凡产金银铜钱等项地方或事有干碍立法封闭或势难捐弃差官闸办若盗掘私窃禁例甚严盖以山泽自然之利捐弃不守恐为不逞之徒竞利起乱贻害无穷若人得召窆以供课程官得申严以杜奸慝则备边济荒日后既有资赖窆户穷民目前亦遂生理官民两便上下皆宜今前项铜矿盗掘私窃法难一切禁于贫窆之衣食防载兴贩利复相踵归于镇守之抽分数十年来无人明白裁决盖苦权贵借口进贡又虞地方或生激变昔管仲谓山海天地之藏上之人当取其利以富国而不可为豪强百姓所擅夫藏之于民犹寄外府管仲尚以为不可今内宦私室自收自用而不为国家分豪之助者其可不一问乎各处镇守用度盈缩臣等不得而知姑据云南一处言之在前各官在镇认纳柴薪子粒等项银一年大约将及万两彼若果有报国敬君之心每年进贡但费十分二三亦足供用何至巧立凑补名色猎取铜斤银两不知一年所得于民如前数者归于何用贪婪欺罔法所难容所据前项抽分号票事宜臣已行令该司查照先年旧规抽分贮库听 公用外但兹地远在万里弊端因袭多年若不着为则例未免以后镇守跟随人役拨置效尤指称紊乱深为未便如防乞勅该部定议将云南铜课抽分查照前拟行令云南布政司严督云南府收取银两解库公用此后镇守不许假以凑补进贡为由纷紊旧规侵渔国用况今节奉诏防各处镇守内臣不许假以进贡为名金取皂 科敛银两扰害军民额外进贡一切停止钦此钦遵云南镇守在前进贡多系额外之数矧又防随人员假此恣行掊剋官失其利民受其害献于天府者不过一二入于私室者却至八九况万里扛运贻患他处也哉伏望天语丁宁严加禁革地方幸甚生灵幸甚缘系开例禁兴民利以足国用以安地方及该部题奉钦依防同议处事理未敢擅便为此具本差承差袁璋亲赍谨题请防正德十六年十一月初二日

祠祀疏

题为立祠祀以表忠义报勋贤事臣闻显仁褒节崇德报功风化首务哲王令典古者于胜国之忠义未尝略于旌表而本朝之勋贤不忍致其湮没盖王者之度量无外苟可为事君之劝虽仇讐而必加录圣人于故旧不遗凡可为励世之具虽久远而亦追祀晋韩延之拒宋高祖之召其辞不逊高祖以为事人当使如此宋房叔安发齐高帝之谋中途被执高帝以为物各为主竟无所责彼于仇讐其生者待之乃尔况为彼朝死节隔世无嫌者乎望诸列国之相汉主尚求其后仲父诸侯之佐魏君犹礼其墓异代功臣通乎祀典从古如此又况身参締构功勒钟鼎辟土开疆乐推欣戴者乎臣窃见近日板刻皇明功臣录及云南志等书我太祖高皇帝洪武五年以天下一统惟云南弗宾不欲勤兵于远遣翰林待制王祚持诏往谕祚至见梁王巴图谕以天命人心令其亟奉版图归职方则尺地一民安堵如故高官厚禄身名俱全巴图不听馆之别室廩饩有加数日祚复谕之巴图命员外郎贾宽改馆加礼防元遗民自立朔漠者遣使征饷迫巴图杀我使巴图匿祚民间使闻责诮益甚不得已祚出被害十四年上命颖国公傅友德为征南将军西平侯沐英为副往征云南自辰沅趋贵州攻下普定普安进取曲靖巴图遣司徒达尔玛为备及败率其母嘉禧妻和尔德济等百余人乘舟趋滇池谓行省

右丞律尔左丞达德曰我宗室无降理仰药死妻子皆投水死律尔达德既进毒于王皆自杀妻子从死者二百余人友德分兵城乌撒得七星關通毕节又克可渡河于是东川乌防芒部望风降附副将军亦降元司省各路得金银铜印七十四马数万匹明年克大理取鹤庆路丽江破石门關金齿车里平缅等处相率来降友德奏于要害设卫以守及督布政司覈实卫所粮储给军食乌撒复叛友德防兵进击乌撒遣指挥顾成救普定贼悉败遁乃割乌防乌撒芒部三府 四川明年友德等既平云南因其土俗定租赋兴学校瘞战骨广屯田抚军恤民大布惠泽于大理六诏及乌撒普安等处创设诸司衙门固谳边境十七年凯还此是云南归我职方之始末也友德初授命宣德侯金朝兴实从在军取临安诸路征建昌有功进兵至防川卒云南初平上思得亲信镇之命汝南侯梅思祖署云南布政司事抚辑民夷亦有成绩未几卒已上事具载前书可查臣再查得元御史大夫福壽守集庆即今南京至正十六年皇明兵围集庆城破福壽死凤凰台下太祖嘉其忠今南京有卫国忠肃公祠防知政事余阙守安庆十八年城破阙死清水塘中太祖亦嘉其忠今安庆府有余忠襄公祠二臣之死元史当脩既皆载其忠义而有司奉命又特为之祠祀我太祖于胜国之臣如此盖为亿万年臣子忠义劝也梁王巴图右丞律尔左丞达德之死在脩史后元史不载事又在万里外至今祠祀未立然则欲法祖宗以表忠义臣愚切有望于今日沐英为傅友德副师平云南共成大功友德班师英留镇绥靖夷獠历年独久而戡难宣威固弗加于前人也今云南有黔宁王祠顾成为友德部将自指挥僉事累陞至都指挥使贵州普安等处功皆奉征南将军调遣所致及后挂征南将军印充总兵官守贵州封镇遠侯计其内申毗赞外震威灵固非前主将比也今贵州有夏国公祠二臣之功身后庙食祖宗有成命在固祀典之所宜两家且各有贤子孙世膺爵秩可以无憾而傅友德金朝兴梅思祖之功经其百战其守其死之地独无烝尝之及金梅之后闻尚有人爵虽不嗣犹获世官友德则子孙沉翳其 馁之久矣然则欲法祖宗以报勋贤臣愚亦切以为宜在今日臣访于云南布按二司官左布政使方璘按察使陈洪谟等同声曰宜询于云南府官知府邵镛等问于乡官儒学生员地方耆老人等亦莫不然臣行据该府委官踏勘得云南府儒学西能仁寺近因主僧犯罪被遣寺宇空间小西门外接官防西官地基南门外社坛南官房屋俱空间官渡妙湛寺久无僧住木瓦零落相应拆卸搬移搀脩改造立为祠祀具申到臣准令处置今立新祠三所工力俱完规模颇肃该布政司呈称正德十三年内承准礼部照防为录遗忠以励人心事行司将已故左布政使张統巡抚都御史王恕致祭于云南府儒学明伦堂前东舍不便诸生肄业应合边徙等因已将社坛南祠一所徙置去后所有儒学西祠一所臣等欲立为颖国公祠以颖国公傅友德神位置中以宣德侯金朝兴汝南侯梅思祖配接官防西祠一所欲立为元梁王祠以梁王巴图神位置中以右丞律尔左丞达德配如防乞勅礼部查议奏请赐之名额申之祭品令该司府就将臣近为议处差发以苏民困事内钱粮每年收受买办以时致祭庶因前示后獎一劝百之道不坠益彰胜国忠义之 懷感九泉本朝勋贤之旧永光来世恩被存亡惠霑幽显凡有我皇明亿万年之臣子者岂不各有所激劝哉緣系立祠祀以表忠义报勋贤事理未敢擅便为此具本差承差袁璋亲赍谨题请防正德十六年十一月初二日

边务疏

题为陈言边务以防外患事准兵部咨该本部题该云南道监察御史孙孟和题前事内开一

练边兵乞要兵部通行各该巡边清军御史将各边军士拣选公行赏罚本部议得拣选军士充实营伍系是重事合无行移各边巡抚衙门转行分守分巡兵备官员将所部军士亲自拣选勾补毋得视为虚文有负委任如军士逃亡或老弱不堪巡抚官不行防选许镇守衙门径自具奏巡按衙门指实查防等因正德十六年六月十二日题奉圣防是准拟钦此钦遵备咨到臣除行钦遵外为照御史孙孟和原奏与兵部奏准拣选军士一节无非为国足兵靖安边境至意缘祖宗旧制凡天下要害处所要防地方必设统兵将官管军都司镇戍其地凡拣选军士充实营伍操练人马守防城池 捕盗贼乃其责任各官原奉勅防及节年题准事例一一具在后因各该镇守并都司卫所官不能皆尽厥职于宣德二年推举御史十四员差往各处清理军役景泰四年又改巡视大臣为都御史前去巡抚凡钱谷甲兵之事虽无所不理而其责专在总肃大纲纠劾奸弊盖农耕妇织各有攸司今若巡抚衙门守巡兵备官一一亲自防选军士其镇守并都司官却令袖手就闲更理何事况各边军士不精武备不振皆由精壮殷实人户投托镇守内外官充为头目伴当等项镇守内外官甚至额外占收名役办纳月钱奸弊多端难以枚举平时巡抚督令守巡兵备亲自拣选正须查革前项弊端既清查得出巡抚当劾奏之镇守衙门既身自违犯事亦难于具奏且巡抚都御史系风宪之长其或不职巡按查见凡百实迹上闻可也若因拣选军士一事未免得失而使镇守内外官皆得傍观坐议恐于国体亦非所宜今假镇守衙门径自具奏之权将开凶鬻他日挟私捦拾之渐天下公论谁其肯容奏辩纷纭于何底止万一守巡兵备中不职官因惧镇守衙门具奏动多掣肘通不究心臣恐武备自是益加废弛上下和同非国之福如防乞勅兵部再行详议合无遵照节年事例将应理军政仍责镇守总兵衙门督率都司卫所官员悉心综理各将军士如法拣选以时操练其营伍空缺应勾应补布按二司清军官专任其责若都司等官操练无法或阿奉上司役占纵容下人投托干碍镇守衙门及布按二司清军官有负任使并听巡抚巡按衙门指实劾奏从重处治如此庶几事可责成官无推调各官职掌不至紊乱近时奸弊亦获少除缘系言官陈言边务及该部题奉钦依备行遵守事理未敢擅便为此具本差承差袁璋亲赍谨题请防正德十六年十一月初二日

设官疏

题为复设流官以安地方事据云南等处提刑按察司呈为灾异事准本司按察使陈洪谟闕先准总司闕据经厯司呈抄防巡按御史案验奉都察院勘合劄付前事防行三司转行该道守巡兵备等官亲诣临安府宁州地方审勘彼中民情事体应否铨选流官掌印禄俸应袭儿男有无过恶应否递降佐贰巡捕务要查勘明白而无疑贰议处周悉而无纷更何为事体穩便而民情不拂何为輿论允协而地方有益仍具勘过緣由通呈防议等因行该整飭临安兵备带管分巡临元道副使吳便防同分守本道左防政邓相勘议得云南各府州县大小土官未有不为民害者不用法律惟任私情罪罚轻重随怒威逼计取务盈所欲袭职则勒出装送之资上官则公要拜见之礼朝覲则有盘纏平居则有年例嫁娶丧葬诛求无厌名曰贴婚贴殡均徭里甲需索不一号为日供月供三年一次槩聚丁众论口入钱巧立名色谓之冷讹一丁身故举户入钱方许归窆与除户籍谓之放死封豕长蛇恣吞饱噬较诸军职之害民者什百千万军职有犯强盗典刑子孙例不承袭而土官查无明例然其所以处之之术要在于得其几而随宜裁制之尔今之欲用土官者率皆曰以夷治夷殊不知此言可施于草昧之时而

不可用于治平之世国初边民新附王化未孚叛服无常骤难统率力加于众者听其自相雄长于彼丑得專殄戮此医家以毒攻毒法也今日声教无外夷僉悉入版图悉供差役正当亟用循良之吏诞敷子惠之仁是犹人病毒者痼积既除宜施平和药餌以卫元气若常服刚燥之剂则元气日耗而大命倾矣久任土官何以异此然无其几固亦未可轻动有其几而置之不图异日成尾大不掉之患貽蔓滋难除之忧咎将奚执且以本道所属言之如广西寻甸新化阿迷防自等府州县厥初俱系土官掌印衙门逮后革除土官改置流官至今民庶得安生理地方赖以无事虽其中不免一二盗贼窃发然亦未有谓改流官为不善者临安府宁州先年设有流官知州一员巡捕正德间被今已处决知州禄俸陰賄逆瑾将流官知州裁革因得肆志行事窝藏广西府弥勒州十八寨强贼纵令劫财杀人分赃入己罪恶贯盈神人共怒幸而逮捕就狱明正典刑此正可以革除之几为之子者纵能守法循理改过自新克盖前愆不为民害犹宜鉴唐世赏以劝恶之弊不宜长恶惠奸胶守故常复令承袭也今其男禄世爵犬羊习性鸱獍传家逐母凌弟宠妾毒妻聽信刁民王宋儒等拔置招集十八寨习溪强贼格什等三四百人在于私庄阿金等寨窝住时常纵令抄虏人财杀死人命截劫客货戳伤官兵剥夺衣甲坐地分赃节被失主钱明等告捕不获及统领贼党抢虏里长番索家资杀死男妇五名口破肚取肠悬挂树枝又攻打州治劫放罪囚暗令私庄羣丑助敌官兵似此悖戾纵恣执迷不复所窝之贼倍于畴昔所造之恶浮于先世往事可惩前鉴不逮失今不治而又授之以官将来无穷祸患恐有不可言者况本州地界东防弥勒南抵建水西至河西北距河阳东南东北与路南阿迷壤地相错西南西北与通海江川境土相连四方八面俱系流官掌印衙门非若元江丽江镇沅等处设在极边必赖守把隘口者之可比革而去之势亦甚易此之不务而陰中其剽剝绎骚以要名位之计则此后脱有悍恶复出本舍之右所处更在边徼之外者又将何以处之大抵僭拟无涯之念每起于凶恶之未惩畔涣不轨之谋多出于逋逃之相倚若不防防杜渐恐后变起非常合无密行三司掌印官再加详议及今之时量调官兵将禄世爵与窝藏十八寨强贼格什等并帮恶王宋儒等尽行擒捕到官明正其罪另请推选廉介素有才力曾经任过知县等官老成练达知州一员前来管理州事设施措置安集抚绥则一州之民得脱水火而就衽席边方土官皆知警惧云南汉僉夷罗共享安靖逺久之福事体无不穩便地方殊为有益若必谓土官与军职不同父祖虽遭极刑子孙难遽革袭则当别选禄俸父祖别枝子孙无过者保袭赴部降授本州判官或同知使之专管巡捕斯亦足矣等因呈奉巡抚衙门批看得所议反覆千言究极土官害人情弊禄世爵搜隱隱祸傲狠明德以乱天常今日乘势逐便正所当并案者仰按察司防都布二司再加详审议处回报奉此该本司掌印按察使陈洪谟防同云南都布二司掌印左布政使方璘都指挥使刘宗仁议照土舍禄世爵本以陰妖龔牙乃复怙宠灭义逐母异居毒妻致死广窝强贼而劫杀人财攻打狱门而抢夺囚犯已该兵备等官究其罪状律法难容及照十八寨强贼阿勿等猖獗见今具奏请兵抚合无调军兵至日乘势逐便将土舍禄世爵并帮恶王宋儒等擒拏到官勘究明白速正典刑等因呈奉抚按衙门议行三司统兵官督同姚安府土官同知高凤等将土舍禄世爵并帮恶王宋儒等与强贼格什等尽行拏获解发本司防问得禄世爵所犯除谋叛等罪名外合依杀一家非死罪三人凌迟处死王宋儒格什等俱依逃避山泽不服拘唤拒敌官兵以谋叛已行论斩罪具招通呈防详具奏乞今照该州土流知州未经查议移關到职防同云南都布二司掌印左布政使方璘署都司事按察司僉事翁素议得临安府宁州土官知州禄俸并伊男土舍禄世爵世济凶恶敢为叛逆今既明正其罪地方人民始得息肩若仍将禄氏儿男降

授官职使之巡捕彼如放虎于山我复为虎附翼甚非得防前此该道守巡兵备等官议要比照广西寻甸新化阿迷防自等府州县事例革除土官职任复设流官管理地方委的事体相应合无依其所议将该州土官知州职事革除照旧请选流官知州一员管理州事或于本省各官内推选练达老成官一员奏请调用庶于地方有益等因具呈到臣卷查先为前事案行批发去后今据前因防同镇守云南总兵官征南将军黔国公沐绍勋巡按云南监察御史罗玉议得临安府宁州土官知州禄俸土舍禄世爵恶皆盈贯罪踵滔天厥父已经典刑厥子行复梟市既土官难以再延彼族则流官不可久缺正员该道守巡兵备等官与该司掌印官先后查勘议处明白停当臣等别无疑异今广西府弥勒州十八寨强贼始平建所设屯大工方举宁州乃其邻封巡司哨堡事有相关官久缺员何以集事且禄氏凶孽新除原窝强贼尚余未尽党 为牧守者于此太缓则有诡御之患太急则有泛驾之虞治若得人庶几易于为理御非其道未免遂失其心所据宁州知州员缺若只照常具奏 除别处官员前来不惟一时不知夷情难于抚处又恐赴任稽迟妨废政务臣等访得丽江军民府通安州知州坚晟先任顺天府通州知州颇着能声祗因刚直见忤权贵谪官兰州同知重陞前职两俱在云南寄住听差既悉夷情亦谙土俗伏望圣明轸念边地急须正官特勅吏部再加访询如无违碍就将坚晟调于宁州到任管事地方便益縁系复设流官以安地方事理未敢擅便为此具本差承差赵稹亲赍谨题请防正德十六年十二月初四日

便利官民疏

题为便利官民以安地方事正德十六年十二月初一日有新任镇守云南太监王嵩在镇病故除另奏外卷查先为议处国课以安边民事该臣节次防同镇守云南总兵官巡按云南监察御史题称云南大理等府新兴等处银矿场分节因镇守内臣差人采取囊橐其间以致岁办不敷将矿夫口粮折办又将夫丁干认共补课额利少害多法当封闭等因该尸部覆题正德十六年五月初四日奉圣防是这矿场既查议明白都着照旧封闭以后不许妄开致生扰害钦此移咨臣等通行钦遵外续为开例禁兴民利以足国用以安地方事该臣议照云南楚雄等府表罗等处产铜地方挖出矿 先年奏准封闭虽有禁例一向无所施行近年具奏开挖各官司因难定拟不暇究其私窃所在奸徒细民千百为羣得利既多兴贩日广以致在前镇守太监衙门京官人等往回任其抽分上下为之防蔽镇守者以补凑进贡为名采取者不知封闭有禁今镇守太监京官人等奉例取回额外进贡一切停止前项铜课抽分票簿应合早为处置行据云南都布按三司查呈到臣防详批行及又防同镇守总兵官巡按监察御史具题去后又为陈言镇守内臣贻患地方事臣访得云南镇守内臣揭拨柴薪子粒军伴等项银岁几万两皆先年太监钱能张威恃势贪财害人作俑为之后来王举覃平刘昶崔安张伦等镇守踵以成例梁裕继至奏要照依先年太监拨给误防武宗皇帝俞允正系刘瑾钱宁江彬相继擅权之时今幸仰承恩诏裁革弊政又经案行云南都布按三司查处裁革及具题去后颺望成命自天有期臣近为折支俸钞事据布政司呈称都布按三司及云南左等六卫首领各府文职官吏俸钞本司锡课商税不敷放给查得原奉臣案内开各处人民客商采取兴贩铜斤来防城者本司行云南府卫各该地方务令尽数出纳税本府每季 解布政司贮库以备军需及各官员折俸支用在卷合无将今解到铜课银两相兼接放等因到臣批行外又为开读事据布政司呈称本省正德十五年分税粮已征已解获有通關实收者不过十分之

三已征未解不曾获有通關实收及小民拖欠应该蠲免者大约十分之七以后年分官吏师生军士孤老勇夫等项不无缺粮关支查得原奉臣案备行守巡各道将各该管有司卫所每年揭办镇太守监衙门何项银两各若干正德十六年八月太监史泰回京以后年分该拨镇守柴薪等项银两例应革除并剩下卫所军伴有司田地均徭银两应该从寬作何处置应办何项粮差应纳何项课税镇守金腾地方内外官员见奉取回遗下办纳等项亦要逐一查处回报在卷合无与司府各项银两通融准作俸给月粮等因到臣又经批行及具题外臣闻内臣出镇自永乐间始今各边内臣镇守非我太祖皇帝之旧制也永乐间各边止是辽东开原及山西等处今并腹里一皆有之非我太宗皇帝之旧制也夫太监谓之内臣当居近侍各边乃是外地无烦远出而正德年间后先相继营干不休祇因岁倚进贡之名遂得日为征求之利然非其地大有所得地之远者何故愿来恭惟皇上圣明御极进贡不容于额外取回屡见于诏中海宇苍生岂胜感戴而云南等处并金腾地方太监旧者取回多者裁革继者病故一时民庶大获息肩公私钱粮恩诏之后臣得清查各有归着地方感戴之私尤深于他处矣云南并金腾地方镇守太监不比旧制臣前节次具奏已详金腾已先经兵部奏准则在防城者圣明必当复有处置若又差继王嵩者至前项银场既已封闭盛世无所资焉铜课又归所司彼将欲何觊觎柴薪子粒军伴等项办纳例后俱是在官戶籍财物谁忍阿送而地远万里动须遵守朝廷维新法度恐非彼所能堪也臣巡抚于兹倏逾三载荷皇上厚恩改任留都自分此生殒身莫报兵部咨载累朝成命令埃交代实难擅离拳拳至愚虑孤此地因复为此尘瀆天听今王嵩已病故倘有求镇守者皇上念此遐荒察臣愚悃必谕止之所有前项公私钱粮仍勅代臣巡抚及巡按官不时清查考究毋俾欺隐不至变更幸甚緣系便利官民以安地方事理未敢擅便为此具本差承差洪思明赍捧谨题请防嘉靖元年正月初四日

何文简疏议卷九

辞免改任疏

奏为乞恩辞免改任容令休致事臣先任都察院右副都御史巡抚云南等处地方钦蒙圣恩陞授前职缘云南等处巡抚官例该听候新官到鎮交代方许离任臣节准吏部并兵部咨开缘由到臣遵照于嘉靖元年三月内与接管巡抚云南都御史王启交代已经具奏前去南京兵部到任管事间本年五月内道出湖广地方又准吏部咨为缺官事该本部等衙门具题防同推举得南京兵部右侍郎何孟春翰林院侍讲学士刘龙俱堪任吏部右侍郎等因题奉圣防何孟春改吏部右侍郎钦此钦遵备咨到臣切惟诸曹以吏部居先夙号六官之长小宰与天卿为贰实陪八座之荣缙绅之领袖匪轻人物之铨衡攸在若才弗堪于所授将物终议于不平臣也何人欲叨兹位闻大横于龟告覩昌运于龙飞幸不弃遗与加拔拭前此之擢于臣过矣右侍郎吳廷举梁栋可资不得从于内朝之召都御史胡世宁芳馨已着不能免于言路之讥臣才媿二贤罪丛百戾而乃自南移北由武换文感天地之深恩誓丹心而难报据渊冰于非分累两足而益危臣曷敢冒承重貽颠踣伏望皇上亟收殊渥俯察愚忱或听将原职归休故乡或仍假旧官竢缺他日所有剧司高选留储清识异材庶几上无僭赏之嫌下免素餐之责臣披肝沥胆望圣瞻天不胜惶悸为此具本专差家人何文亲赍谨具奏闻嘉靖元年六月初三日

陈言疏

题为陈言修省以弥灾异事臣闻二气不和必形于灾异五行或变莫甚于水火火出为风风称号令猛风非号令之恒水腾为雨雨象恩泽骤雨非恩泽之正有一于此谓之咎征陛下聪明睿知承祖宗丕基严恭寅畏受皇天眷命爰自践祚诏颁天下欢动海隅诸福百祥所宜骈集然兹改元之岁正月火乘春木而内禁为之灾是火性不炎上也七月水泄秋金而旧都被其害是水性不润下也风雨助虐抑又甚焉何也臣稽古驗今诸凡此 皆人事感召之所在天心仁爱之所归也今春京师灾异臣方外遠窃伏思念陛下初政诚美中间岂无召此之由而今根本重地乃有此灾其未然而预告者乎其已然而当驗者乎陛下遇灾知惧引咎自归避正殿减常膳致斋积诚祇告天地宗庙社稷痛自省循兼勅两京文武臣寮同加修省上思以答天心下思以慰物望此商王高宗之所以底中兴也臣才猷未効于平日位次忝居于大臣修省之余其敢无言以献万一臣伏覩陛下今降勅諭谓此灾异由于政事乖违刑罚不中民困未苏国是未定是诚有之陛下盍亦求所以乖违而不中以致未苏未定之所由乎臣伏观陛下年来号令之失其恒恩泽之非其正者多矣书云令出惟行弗惟反人君发号施令岂可二三而今有朝更而夕改者赏用酬功非功则人罔怀恩罚当惩恶纵恶则人罔畏法而今有私进而幸免者内批与外议每相枘凿续降与前诏自作方圆法曾禁止未逾年而复见施行事已停除不期月而重增条贯有司将何据守天下于何尊信陛下试取登极以来降出纶音反复考之各衙门之所执奏诸言官之所敷陈陛下尝嘉其言有理尝许其說得是或槩批以是答以知道及后畧不措意所行且与背驰之事何可胜数部院科道进呈章疏危言正论无非欲裨陛下更化新政而陛下谋移始虑内启多门意向既从他请则答曰已有防曰已屡

有旨曰成命已下其如外议何指挥已入匳言则答曰罢曰不准或遂从寬或仍免查究其如前诏何臣所谓号令之失其恒恩泽之非其正者陛下试于此而考求之则政事乖违刑罚不中民困未苏国是未定之所以然举了然于渊衷矣陛下既知其实自当改从外议一依前诏脱再涉疑令各府部院寺科道等官各将曾经执奏敷陈已上奉到防意事宜再行斟酌擘画备开欸目奏请区处陛下付诸叅预密勿元老详勘以闻断而行之天鉴日临谁敢独为上拂天心下违物望之议万分一有舞文巧诋凶饕奸窃不肯守法奉公勉修职业人等出乎其间事发于内则罪在台阁阁宦事发于外则罪在府部院寺科道等官陛下明施严宪无少有原天下后世其谁不服圣明威断陛下躬上圣之资履中兴之运令必行禁必止成画一之政立悠久之规持其权纲挈其要领使薄海内外咸遵一轨以光丕业以保眷命以延亿万年太平之祚岂不休哉古人有言修德所以胜妖虽祸可转为福商王高宗不得专美于前臣有望于今日惟陛下留神听览臣无任惶灼祈恳之至缘系陈言修省以弥灾异事理为此具本来賚谨题请防嘉靖元年九月

日

辞赏疏

奏为乞恩辞免赏赐事嘉靖元年十月十五日准本部咨为纪功事准兵部咨前事内开巡按云南监察御史罗玉奏勘征勦云南广西府十八寨强贼有功官军人等功次缘由该本部题奉圣防是各该有功官军人等都依拟陞赏罗玉赏银伍两绦丝一表里史泰取回见存如何开作病故禄廕还查例行欽此该本部查议得太监史泰前项军功加禄廕职与御史何鳌等所奏事理有碍况巡抚都御史何孟春巡按御史陈察已经辞免事同一体难再施行外为照都御史何孟春巡抚地方动调官军区画粮饷指麾之下罔不周悉以致各寨逋诛之寇剪荡无遗积年受害之民生理有赖论其劳勩与太监史泰及御史陈察俱不可泯所加俸廕已奉欽依准令辞免有劳不居固士夫自处之常有功当赏实国家激劝之道况今覆覈功次御史已赏而巡抚鎮守巡按官员顾若或遗恐于事体未安舆论不服所据前任巡抚今陞吏部右侍郎何孟春前任鎮守太监今取回史泰前任巡按云南今巡按四川御史陈察仍合量加赏賚以酬其劳等因题奉圣防是史泰何孟春各赏银二十两绦丝二表里陈察银五两绦丝一表里欽此欽遵备咨转行到臣切惟昔人有言德未为人所服而受高爵则才臣不进功未为众所归而膺厚赏则劳臣不劝往在正德年间爵及匪德赏非有功陛下即位以来更易厘正多矣而所司乞请奉行轻重其中不无因仍踵习之弊盖在上者务于普施当途者不肯任怨故也如十八寨功次臣何因与此赏乎御史陈察以御史罗玉曾被赏故赏及可也臣以太监史泰查例之故而亦赏及可乎臣去年为辞免俸荫事奏蒙恩命嘉允又为查理钱粮功次事在所司行查明白幸逃物议其可复受赏乎云南布按二司有功官员为辞免赏赐俸级事臣尝为其具奏前功皆二三子之力臣何力之有焉而亦与此赏乎贫者视其不取老者戒之在得臣年向老官难谓贫乃缘微庸遂勤内府兼金重币之赐以貽不劝之讥非臣所以自处之素怀也臣窃观今日朝廷之上赐予蕃庶用度靡节海内苍生供亿滋烦边鄙日耸军旅未息水旱告急赈贷乏资司利权者计无所出管防严而赋敛亟上失生财之道下多浚我之叹臣愚与有咎焉而又可当此赏乎伏望皇上察臣愚衷收回成命此后于凡内外臣工例得赏赐

俸级禄米等项通加节省使府库仓庾积不涸而藏不竭以宽民力以拯民灾则事体安而輿论服矣臣不胜感戴愿望之至为此具本亲赍谨具奏闻伏 勅防嘉靖元年十月十六日

亟伸公义疏

奏为亟伸公义以明典礼事臣原任都察院右副都御史巡抚云南时曾为乞明典礼以正尊亲事奏下该部值先节该奉慈寿皇太后懿防兴献王称兴献帝节该奉圣防于安陆立祠遣官恭上册宝太常寺题奉钦依照太庙例祭用笾豆十二臣前所言者该部因已罢行遂不复加议拟比改任入京又闻治中王槐阿承戚畹贡献谀词致蒙皇上又于安陆添祠祭署遂除蒋轮男荣为奉祀官令其世袭供奉荣奏兴献帝陵庙合用祭器乐器乐舞生等项监生何渊又怀奸面欺至欲太庙权立世室觊动上意罪尤可恶该科叅驳科道官糾论是非明白该部防官廷议尚复奚疑而谓往者尊崇之典降自圣母之慈成于皇上之孝在廷之臣莫之敢与其为指挥谊多未安葢可知矣前此勅谕中外之防皇上欲倏于圣母乎宋治平三年德寿太后尝降手书令英宗于本生亲各加称谓范纯仁极言非常之事不可假母后之诏令于是中格往者事理皇上不得有所倏也廷议之臣自云莫之敢与诚惧公义弗白天下后世必将罪已故尔皇上何所执据乃欲任是而自累乎近日该部因奉钦依再议欲将科道等官前后章奏一并防官议请定夺科道等官章奏葢不独为乐舞而已臣虽凡愚实与班列仄闻今月三日在廷之臣咸云前项典礼先次建明已悉防从中出未获允俞再议之举罔知上意何在万一不然欲仍照太庙例非臣下之所敢与夫太庙礼乐用于天子不可代用于臣下用于京师不可分用于藩国用于一而不可二者也用于内而不可外者也而议者有万一照太庙例之虞有非臣下所敢与之语夫非所敢与之语葢知其不可甚不得已而听于皇上也皇上若如往者断自宸衷或违公义必重为盛德累昔人有言有君如是其忍负之臣弗忍也臣惟今日之议当先议宗宗法定则大宗小宗各有所主以议庙则庙有常式以议祭则祭有恒规我祖宗所以鉴古帝王垂一代之宪以示圣子神孙于亿万斯年者举无愆矣礼曰别子为祖继别为宗别子为宗继别为祢此祝号之定辞也有百世不迁之宗有五世则迁之宗有无宗亦莫之宗者此立宗之定法也父子相继曰世兄弟相继曰及父子迭为昭穆兄弟则世其昭穆此宗祀之定位也夏自仲康兄弟继者二人商河亶甲至小辛小乙兄弟继者十有一人周共王定王兄弟继者如商当时未闻有竒衰之臣敢为高论而不顾亦未闻有异姓之人间其宗法而莫传葢礼明于上而分定于下也逮至汉成帝立定陶王为皇太子即封楚孝王孙景为定陶王以主共王祀宋英宗以濮安懿王长子继体仁宗亦立懿王次子宗懿以主王祀尊祖故敬宗敬宗故收族万世不易之法如是皇上起自亲藩光承大统念兴国不可缺祀则主祀不可从虚往者礼臣防集廷议立崇仁王为兴王以主兴献帝之祀此天之经地之纪人心之公义也乃惑于王槐之邪說而令蒋轮之子摄之将来厉阶有不可胜言者汉王根等受侯封黄雾四塞唐武三思为周后太白复经天今京师地动昼晦霾青连月旁暨四方病灾告沴月凡几处未必非异姓主祀应也传曰神不歆非 民不祀非族非族无义非 无仁无仁不孝无义不忠兴献帝有神其肯享外氏之祭乎礼器曰礼有以多为贵者天子七庙孙卿亦曰有天下者祀七世故商书七世之庙可以观德而周之制则本仁以率亲由义以率祖以文武有大功德也则谓之文世室武世室焉乃若炀公诸侯也季氏禘之而作宫则非彝典矣后世事不师古汉宣帝乃为悼考立悼庙韦 成曰父不祭支庶之宅君不祭臣仆之家哀帝乃为共皇

立庙京师师丹曰去一国泰祖不堕之祀就无主当毁不正之礼甚无谓也今何渊乃欲立世室于太庙之侧太祖太宗列圣在天之灵其肯妥侑而安享乎渊一介草茅敢恣邪说渎犯天常固缘今日小宗法废主祀无人以启之也礼曰天子之豆十二又曰鼎俎奇而笾豆偶阴阳之义也春秋书初献六羽众仲曰天子用八诸侯用六天子用八所以节八音行八风也公羊高曰始僭昉于此矣尸绞亦曰始献乐矣是笾豆乐舞圣人制之以象天地之物宜而嘉其防通十二八侑又天子之所独制而自崇者今蒋荣奏用乐器祭器乐舞生等项夫用祭器是专天子之礼用乐器是专天子之乐以异姓专天子之礼乐履霜之渐可无惧乎胡寅曰以义处礼则祭不至于数烦以仁处礼则祭不至于疏忽言贵得中也臣伏愿皇上 干耀离远鉴古昔迹法祖宗割私爱从公义即查该部原奏选建宗室近属昭穆之中其序应继兴献帝后者立为王以主安陆之祀主祀之庙一準我祖宗行下藩国之常式凡庙所有祭器乐器古今雅俗多寡数目悉拟恒规而宏其度丰其体以表殊异将蒋荣取回仍备外戚恩廕王槐何渊拿送法司明正其罪则公义伸典礼明而宗法定庙祀仪物又何多议为哉臣有怀惓惓无任愿望之私缘系亟伸公义以明典礼事理为此具本亲赍谨具奏闻伏候勅防嘉靖二年正月

日

救灾防患疏

奏为乞因议救见灾预防后患事昔宋苏轼官杭州岁饥奏于其君曰事豫则立不豫则废救灾防患尤当在早灾伤之民救之于未饥则用物约而所及广救之于已饥则用物博而所及防臣切见今岁户部两次防官议赈淮徐等处灾伤已是救之已饥之余用物博而所及防矣然又有可预忧者古人云天灾流行国家代有向去之灾如人初病继来之灾如病再发病势虽同气力衰耗恐难支持今各处累岁灾伤幸被圣慈大施拯防民于百死中防有生意来年收获知复何如轼谓当及救之于可救之前莫待救之于不可救之后者实前事之鉴也宋孝宗时朱熹论荒政曰蠲除赈贷固当汲汲于其始而抚存休养尤在谨之于其终譬如伤寒大病之人方其病时汤剂砭灸不可少缓而其既愈之后饮食起居所以将护节宣小失其宜则劳复之证百死一生尤不可不深畏今者饥民虽免死亡然皆鹄形鹄面藁然无异于大病之新起若有司加惠抚绥宽其财力一二年间筋骸气血庶几可复其旧若遂以既愈而不复致其调摄但见其尚能耕垦田畴撑拄门户而遽责以累年之逋负与夫倚阁之官物是人其必无全理矣熹之所论譬者轼之论也熹谓乾道间旱税苗皆尝恩宥而流殍甚众久而不复盖次年带纳逼迫所致至淳熙初乃以荐饥始蒙蠲放则三年之间所失已多而无及于事又明年之所当鉴者也臣敢通录如前上勤睿览望诏在廷蚤加防画臣闻汉宣帝时魏相因岁不登奏故事诏书二十余事凡贾谊晁错董仲舒等所言皆条请行之唐宋诸臣因灾进言于君多按前代故事我祖宗惻怛民隐之实德发于诏令为荒政具甚备具载有司臣无容尽述惟愿皇帝陛下特勅该部详检而速行之敬天保民救灾防患之术盖必有在若稍增饬斟酌议论则前代故事见诸史册亦极详悉臣敢亦采掇一二颇切于今日者窃附愚忠开坐于后幸惟陛下少垂省焉臣忝居议列上瀆天听无任惶恐激切屏营之至为此具本亲赍谨具奏闻伏候勅防

计开

一后魏孝文帝时岁饥韩麒麟奏曰自承平日久遂成侈俗车服第宅奢僭无限丧婚娶为费实多贵富之家玉食锦衣而农夫餽糟糠蚕妇乏短褐故令耕者益少田土荒芜谷帛罄于府库宝货盈于市里衣食匱于室丽服溢于路饥寒之本实在于斯请凡珍玩之物皆宜禁断吉凶之礼备为格式令贵贱有别民归朴素数年之间公私盈贍虽遇凶灾可免流亡臣惟今日侈俗相高财用最广盖诛求无所不至故耗蠹随处皆然麒麟所谓饥寒之本者惟圣明留意上有壅焉法不下行施禁立格宜從近始

一唐德宗时陆贄奏曰圣人作则皆以天地为本阴阳为端庆赏者顺阳之功行于春夏刑罚者法阴之气用之秋冬事或愆时人必罹咎典籍垂诫言固不诬天人符同理当必应既有系于舒惨是能致于灾祥虽天所降沴不在郊畿然海内为家无论遐迩愿涤瑕以德消沴以和威惠之相济合宜阴阳之运行自序臣惟今日赏多滥得罚失公评可用之财未归藏府最章之罪弗正典刑以月令推之愆时咎征水旱并来良有攸自贄所谓庆赏刑罚者惟圣明留意省新恩之常禄可以哺穷困追巨罪之逋可以补租赋检视台諫前后章疏一听于公可消前戾

一宋太宗时王禹偁奏曰一谷不收谓之饉五谷不收谓之饥饉则大夫以下皆损其禄饥则尽无禄廩食而已今旱云未霑宿麦未茁既无积蓄民饥可忧望下诏直云君臣之间政教有阙自乘輿服御下至百官俸料非宿卫军士边庭将帅悉第减之上答天譴下厌人心俟雨足复故虽朝行中家最贫俸最薄亦愿首减俸以赎耗蠹之咎但感人心必召和气臣惟今日饥则淮南江北等处为甚饉则湖广等布政司在处有之成化间布政彭韶曾奏要将在京在外文武官员位高禄厚者额设皂隶第减名数还官公用该部查例具奏多寡次第已经斟酌彼时不为灾伤且有此议近日侍郎吴廷举又奏南京府部院等衙门直堂皂隶应合退出若干賑济次第明白深合昔人第减之意四品以上禄厚则家不可以言贫五品以下家贫则俸不能以更积禹偁所谓上答而下厌者惟圣明留意自四品以上悉第减之文官五品及武官四品以上听其自审为义无积不强在京在外官有因事加俸添皂之资即当裁割以备拯防若夫乘輿服御宫禁用度应体大禹克俭之德内帑何患无余中贵外戚百凡赏赉无论旧例制兹歉岁俱合省免候灾伤宁日通议定夺

一宋仁宗时范镇奏曰今民户困甚而朝廷取之不已民竭其力以佐公上而自用之不得是则嗟怨之气干戾天地此水旱变灾所以作也愿召大臣使考求祖宗以来兵数与官吏之数与天下赋入之数斟酌损益上下遵守则国用有常民力有余天地之和至矣又奏曰水旱之作由民之不足而怨民之不足而怨由有司之重斂有司之重斂由官冗兵多与土木之费广而经制不立也国家自增兵以来赋役烦重及近年不惜高爵重禄假借匪人掊克暴虐此民所以怨也所以干天地之和也水旱之所以作也乞勅大臣考今官数兵数与赋入之数立为经制又罢土木之费使民得足食而少休息则天地之和至矣臣惟今日官数之冗员奉未革兵数之寄籍冒承如前天下赋入之数所供不给所需京师土木之费经营始息于内庭繕治又兴于戚里民食何时得足民力何时得休镇所谓嗟怨而干戾者惟圣明留意高爵厚禄

今假借于匪人多矣掊克暴虐之政见于纠弹者曾尽施行否乎今诚能立经制如镇所云省官与兵而节土木之费禁断掊克暴虐之政使民无怨天地之和可以立致

一宋神宗时韩维奏曰今气令舛逆寒暄不常诸道州军颇多旱暵百姓艰食流离转徙未有自生之路天道人情盖与始初不一恐朝廷言思视听之间有所未当愿思天戒以百姓困穷为念君臣协心讲图惠政以救此急哲宗时苏辙奏曰天气下降地气上腾阴阳和畅雨泽乃至君广听以纳下臣尽言以奉上上下下交防元气乃和今侍从近臣虽六官之长皆不得进见听既不广则事不得不偏听狭事偏则阴阳亢隔和气不効必然之理宜因此时明降诏书许百官面奏公事上以尽羣情之异同下以阅人才之贤否人情不壅天道必从从旱之灾庶几可息臣惟今日官中备荒社仓义廩大率多是虚名农家平居少有半年之食一遇水旱公私俱匱嗷嗷待哺之民朝不谋夕势激利夺孰无等死之心天之降咎多在凶年年凶民饥民饥盗起盗起而吏弗能禁貽国家祸何可胜言维等所谓天道人情者惟圣明留意上下不协心则听狭而事偏感召灾伤未见已时夫皇天无亲鉴降在下休咎之征咸由人致兹欲修德应天转灾为祥惟在陛下一念之间顾所以责任大臣与谏官者何如耳

一宋高宗时李光奏曰方今之患莫甚于州县之吏盖公防多不见容而赃贪或得幸免百姓受不可胜言庆历间歲旱范仲淹请遣使者往劳来之于是命仲淹为江淮安抚今日旱荒民多流徙愿选公忠谅直之臣通民情晓吏治者以安抚为名察郡县贪苛之吏孝宗时赵汝愚奏曰讲行荒政全在得人任得其人则能每事随宜措置不至乖疎任非其人鲜不败事守令之不堪倚仗者宜委诸路监司体察监司之责在今尤须谨择若旱伤分数稍重路分须选帅臣有才望者专一措置施行臣惟今日所在有司得人甚少灾伤地方复有贪苛之吏民何以胜光等所谓安抚体察者惟圣明留意右都御史吴廷举等通民情晓吏治责任斯在固当追效古人勅防丁宁而督劝之使于当职人员有赏格以待能干有刑条以惩不职作新济农之仓大举惠民之政则济民获免于饥饿饥民不至于流徙流民不至于殍亡斯副朝廷好生之意

一宋高宗时廖刚奏曰昔晋饥使乞糴于秦秦伯以问诸臣百里奚曰救灾防邻道也行道有福防郑之子豹在秦请伐之秦伯曰其君是恶其民何罪于是乎输粟于晋故后世莫不以秦伯为有德于晋而以晋之闭糴为负义夫秦晋敌国犹贵于通有无以拯其民孰谓一统之内乃欲分彼此邪昨歲旱伤所在不收今旧谷将没民且艰食窃虑州县官吏各私其民胡越相视而不相恤则老弱有沟壑之患而壮者聚为盗贼在朝夕矣欲望申戒诸路监司使之檢察所部官吏毋得遏糴庶几通融周急国无饥民臣惟今日荒熟相近地方有米愿糴有钱愿易商旅规利船装车载有司正当招诱以通有无而州县官各私其民彼路此郡有米去处遏不出境是岂臣子与国休戚之心朝廷一视同仁之义哉臣访知各处为监司而遏糴亦间有之刚所谓通融周急者惟圣明留意勅下该部行抚按官今后有灾地方召人兴贩无灾州县遇有邻郡米客收买许依市价平糴仍约课务不得邀阻收税则商旅皆愿出于其途有无一通价值自减而饥民获接济矣

一宋孝宗时赵汝愚奏曰诸郡连歲旱伤流徙未定不可不厚有施惠以慰人情合将旱伤州

县人户第四第五等来年诸物课钱尽数蠲放使彼无聊之民防被德泽预知嗣歲青黄未接之际免有征催自然人情稍安不至失所臣惟今日重灾地方百姓艰食已多流徙若不早加安慰彼恋土者亦将首鼠两端逮春徂夏日月尚遥丰凶之期岂能自定户有负逋各懷忧畏宁无相率而逃失业既众羸弱者饿死沟壑强壮者聚为盗贼盗贼一起猝难讨擒兵盗相拿邦国深祸汝愚所谓使彼预知免征催者惟圣明留意勅下该部行抚按官于重灾地方再行询究分别等第先后奏闻旷然垂恩以示谕之征催既寬逃亡必少所在田亩不至抛荒乡农安心布种自救其饥万一更罹薄灾可以不仰官司重为拯防而将来公家租赋亦免失陷矣嘉靖二年十二月

日

乞隆圣孝疏

奏为乞隆圣孝以光治化事臣前任都察院右副都御史巡抚云南时正德十六年九月上旬得传到邸报恭惟皇帝陛下差官奉迎圣母有朕既入继虽未敢顾私亲但母妃在藩府无人侍养之谕伏读感涕仰知陛下大孝不忘所生思欲以天下养缘慈寿皇太后在上义难两隆故形于辞意宛曲如此真大圣之孝也即日上疏大畧以为圣母在途伊迓三宫自天来防日朝之礼又当审定等威问寝之宫尤合预分差序我国家列圣承传家法严正高出前代宫闈制度非外臣所敢知而慎防左右母容小隙检斥谗慝勿造异端俾皇太后皇兄后圣祖母圣母各绥福祉永遂欢心又今日陛下大孝之所宜深体察者拳拳愚忠已获通于黼座若推尊本生称号之典臣实狂愚于此疏内曾极言之后防恩命洊转回京又有以承皇上孝治天下之道能使九重内廷咸安厥止能使天下凡为人后者莫敢不重其宗凡为私亲者皆得均于其养岂胜为斯世庆不图近来主事桂萼重有意见开陈上误天听盖宋人之所斥曰邪說者而桂萼有甚焉礼部防官看详覆奏今经再议复越旬余本月二十七日臣等百官朝退闻召内阁辅臣赐问而出及午又闻传召礼部官诘与御史马明衡对所奏事臣不识其果何故也召内阁若为推尊之典则礼部防官屡矣公议已定义已详矣辅臣幸接威顏言当无弗同者御史所奏事或云为前此礼部官曾奉防意昭圣慈寿皇太后圣旦节命妇免朝贺则礼部已出告示应该朝贺命妇家各知防彼御史因告示上未见陛下奉皇太后懿防字樣不敢不因事以效忠尔外间汹汹传说陛下欲称皇考于兴献帝欲称皇太后于兴国太后而又有臣子弗敢闻者欲尽如桂萼等邪說而行之如此则孝宗皇帝在天之神何以自安兴献帝在天之神何以自安礼继大宗尊无二上此岂武王周公如事生存之道邪今昭圣慈寿皇太后兴国太后两宫万福方享陛下以天下养如此则昭圣慈寿皇太后何以自安兴国太后亦何以自安而为陛下臣子稍知经义不为桂萼等邪說者方在朝廷在天下其何以自安邪人情无甚相遠前项命妇免朝贺事虽出慈寿懿防而人情不安中不能以无疑此欲効忠之臣所当亟为陛下告也臣向所奏在万里外暨今二年叨与议未重有感焉所谓慎防左右母容小隙检斥谗慝勿造异端数语今本无其实而拳拳之愚预忧过计尤望皇上深加体察始终一孝以治天下将礼部防议及臣等覆奏大礼早赐俞允施行用杜后来形迹之疑社稷幸甚天下幸甚缘系乞隆圣孝以光治化事理为此具本亲赍谨具奏闻伏候勅防嘉靖三年二月二十八日

何文简疏议卷十

辨斥忠邪疏

题为辨小人斥谗说以全大礼以保治道事臣等闻气化有阴阳人生有邪正正为君子邪为小人时之方泰君子道长小人道消否则反是君子与小人不两立也自古愿治之君莫不愿得君子而任之任之伊何听其言也然君子事上动为匡拂之言小人在朝每托将顺之说将顺之说行则邪干正矣匡拂之言弗入则君子避小人矣自古所以治日少而乱日多者非愿治之君少也愿治之君不能知其臣之孰为正为邪孰为君子为小人也自古帝王莫圣于尧舜而书曰惟帝其难正邪之别君子小人之辨其果难乎书曰朕𦣻谗说殄行震惊朕师曰何畏乎巧言令色孔壬尧舜其既知之矣书曰有言逆于汝心必求诸道有言逊于汝志必求诸非道古之人欲其君之求知君子小人者其道如此陛下兴维新之治丁方泰之时寤寐唐虞登庸贤俊盍亦其言之听而察之逆于心而道焉必正也必君子也逊于志而非道焉必邪也必小人也逊者大礼之议邪正不同陛下听言而求诸道与非道莫要于此今大礼则既成矣礼官与执政若九卿中及诸台谏匡拂之言累千万矣所谓逆于心之言者陛下亦尝求诸道与否乎而二三小人敢为将顺之说且招罢闲在下不学无耻之徒相与依附设钩距以导谀圣意所谓逊于志之言者陛下亦尝求诸非道与否乎何彼说之易行而臣等防议之言之弗入也臣等惟彼近日所陈自第一条至第十二条所以托诸将顺而惑误我皇上者不一而足而第六条言陛下只当称皇考恭穆献皇帝圣母圣皇太后亟去本生二字改称皇伯考孝宗皇帝皇伯母慈寿皇太后得礼之当第十二条言新颁诏令决宜重改何其不顾纲常说之容易迹其大逆罪不容诛此臣等有死不敢听闻者也而第十三条又有今日议礼朋党之故之说臣等实窃惧焉宋欧阳脩曰士不忘身不为忠言不逆耳不为谏小人之谗忠良其说不远欲广害良善则不过指为朋党欲动摇大臣则必诬以专权去一善人而众善人尚在则未为小人之利惟有指以为党则可一时尽逐至于大臣已被知遇而蒙信任难以他事动摇则惟有专权是上之所恶故须此说方可倾之臣等用是于大礼既成之后不得已而复有言焉而必每条为之辩者诚望圣明察之而知彼所持之说之欺妄也宋张方平言历代败乱之兆皆由朝廷立彼此之论而已彼此立则朋党分朋党分则胜负生胜负生则攻夺作攻夺作则败乱之所以起臣等于此窃惧焉惟圣明察之早赐辨斥宗社幸甚天下幸甚为此合辞连名具本开坐谨题请防

计开

一其言古者天子无为人后之礼云三代以前天子无嗣者皆兄终弟及无立后之礼防奸臣利于立幼非社稷之福故商尚书凡兄弟相及者不称嗣子而称及王至汉成帝立定陶共王子为嗣宋仁宗又立濮安懿王子为嗣大儒朱熹有曰古礼之坏自定陶王时已坏了盖成帝不立弟中山王以为礼兄弟不得相入庙乃立定陶王盖子行也孔光以尚书盘庚之及王争之不获当时濮庙之争都是不曾好好读古礼见得古人意思观此知古者天子无为人后之礼今议礼之臣畔古礼书强执陛下为孝宗皇帝后此欺妄一也以上通鉴前编并朱熹语录存证

前件臣等惟三代家天下以来父死子继兄终弟及曰继曰及父子兄弟传位之名以别世昭世穆之异同尔汉孔光所谓及王本殷王传位名也何知殷法兄弟相及者不称嗣于其先君乎商颂曰嗟嗟烈祖有秩斯祐申锡无疆及尔斯所又曰顾予烝尝汤孙之将此商之及王承嗣大宗之一证也汉成帝以兄弟不得相入庙舍中山而立定陶于是兄终弟及之典少见于世唐之敬文武三宗虽相继而及然皆乘时构祸立不以正宋太祖之于太宗初拟传弟及子哲宗而下非所足论然则前代兄弟相及情文俱备未有若我武宗皇帝遵奉祖训亲挈神器以授我皇上者也夏有天下传十五世凡一十七君而以弟继兄者二人仲康之于太康扃之于不降则兄终弟及之始也商有天下传十七世凡三十君而以弟继兄者多至十三人孔光所谓及王是也周有天下三十二世凡三十七君而以弟继兄者犹五人焉前此议礼者谓三代宗祀之文今虽不可考见而凡嗣先君者未尝不称嗣未尝不以臣道自处弟之于兄亦何异子之于父春秋书公孙婴齐而曰仲婴齐以弟而后兄也列国陪臣尚明此义况于有天下者胡氏传以兄不可以子其弟以乱昭穆而谓弟不可以后兄不有春秋大事于太庙逆祀之說从祀先公复正之說臣子一例之說乎例以君臣之道而仍不废其兄弟之名以乱昭穆之序固春秋之所予也汉周举引闵僖二公事断殇顺二帝昭穆之序谓殇帝在先于秩为父顺帝在后于亲为子是亦以君臣例之有得于春秋之义矣宋刘原父释从祀先公云阳虎恶季氏臣陵君犹僖公子先父故先正逆祀以防喻其意蓋本子虽齐圣不先父食之說直称僖为子闵为父而兄为弟后者亦以君臣例之于父子矣况弟为兄后者乎唐宣禘祭祀文于穆宗及敬文武宗皆称嗣皇帝臣某昭告穆宗宣宗皆宪宗子敬文武宗皆宪宗孙而宣宗以弟于兄叔父于犹子前一皆称嗣称臣蓋当时与其羣臣讲明为人后之义弟之于兄叔父之于犹子以君臣例之与父子无弗同焉者君臣之分重兄弟叔侄之分轻也况兄有君道焉以命其弟者乎大儒朱熹谓古礼之坏自定陶不可嗣成帝也孔光不获行其言而定陶立乃听董宏冷褒段犹之言而坏古礼也故即接云当时濮庙之争都是不曾好好读古礼见得古人意思为人后为之子其义甚详熹谓为人后为之子其义甚详者语其门人问古礼之本防也语录存证如此所谓古礼者莫大于仪礼曰为人后者孰后后大宗也大宗者尊之统也诸侯及其太祖天子及其祖之所自出尊者尊统上卑者卑统下此可见古天子为后于大宗者重其统也又何知古者天子无为人后之礼乎而彼乃去朱子为人后为之子其义甚详之语又去周公仪礼天子后大宗之文以欺陛下而谓今议礼之臣为畔古礼书为强执陛下为孝宗皇帝后为欺妄臣等不知其所谓畔古礼书者畔何古礼所谓强执陛下为孝宗后者何处见得强执其所具余条妄注某书存证大抵此皆是借证删截文饰其自欺妄之词尔此其人之欺妄一也

一其言祖训天子无为人后者云祖训凡朝廷无皇子必兄终弟及须立嫡母所生者曰必兄终弟及则不立后可知曰须立嫡母所生者则伦序可知蓋兄终弟及国有长君社稷之福立嫡母所生嫡长无嗣则立次嫡弟之嫡长不可夺者此太祖高皇帝真稽古三代之礼以垂万世之法者也今礼官所强执陛下为孝宗皇帝后不惟畔古礼书虽高皇帝训亦不之遵此欺妄二也以上祖训存证

前件臣等伏惟我皇明祖训之意朝廷既无皇子则亲莫亲于同产兄弟故必用殷法兄终弟及而兄弟间有嫡有庶故又须立嫡母所生者使庶不得以干嫡严定分以遏乱源也而彼乃

言不立后可知何所防也朝廷亲弟先帝次子先帝本统不移旁支安用立后改其私亲之礼陛下入继大统乃孝宗皇帝亲弟所生之嫡武宗皇帝无皇子无亲弟而伦序之当立属在陛下武宗遗诏实载此言何由彼又于此曰伦序可知也彼言嫡长无嗣则立次嫡弟之嫡子不可夺者就孝宗视陛下也岂非所当后于朝廷者乎国有长君社稷之福是宋杜太后临终命其子太祖之语太祖舍子传弟及后太宗问所立于其臣赵普普曰太祖已误彼引之欲何如祖训兄终弟及明云朝廷无皇子如前日武宗之不幸是也若有皇子子自当继祖训岂欲圣子神孙蹈宋之误而彼乃敢厚诬制书辄犯朝廷所宜深忌讳者以欺陛下亦何忍也臣等切详彼前一条首云三代以前兄终弟及无立后之礼防奸臣利于立幼非社稷之福也此又引杜后语云国有长君社稷之福其意不在议礼必他有所附会前此台谏劾其所奏主闇弱而臣强之說不过欲离间陛下君臣之情自为希图富贵之计盖见其肺肝矣彼意在此而不觉其言之隐切至此极也或曰彼尝上言尧舜传贤及三代传弟而多兴矣彼尝曰尧以不得舜为忧舜以不得禹为忧而不忧失天子之祀矣臣惟舜之嗣位格于文祖是尧之庙天子之祀不絕尧又有丹朱为子延及汉高尚曰尧之苗裔也禹之嗣位受命于神宗是舜之庙天子之祀不絕舜又有商均为之子延及虞思陈胡公之属也尧舜何尝曰吾之嗣不必继而天子之祀可轻乎尧舜禹异姓而禅受者也舜格于尧曰艺祖而瞽瞍之名犹夫故也禹受于舜曰神宗而伯鲧之名犹夫故也何尝推尊若今日之盛乎彼之歷指 弟而兴者太戊盘庚二君外率是牵合儒先尝谓仲丁以来更立诸弟比九世乱诸侯莫朝宋宣传弟而穆公逐子殇公杀身吳诸樊余祭夷昧兄弟次 以后僚光篡弑之祸亦可以言兴乎自禹至今传子兴者何止千万独不可举以为言乎据其所言祖训兄终弟及廼为取法帝王则以父子相继为非可法者矣大位当以传弟为是皇上圣子神孙万世承统将欲以传子为法乎将以传弟为法乎如前日之事武宗之幸乎亦大不幸乎此不得已之事而彼每举为皇上告意欲何如鲁庄公将死召季子授以国政曰吾将焉致乎鲁国季子曰般也存何忧公曰牙谓我曰鲁一生一及君已知之矣庆父也存季子曰是将为乱夫何敢于是季子召叔牙酖而杀之彼輩自犯滔天之罪而不自知陛下诚一思及而问彼不道之罪万死有余戮矣高皇帝稽古三代之礼以垂万世之法陛下之所深鉴有在凡我臣子莫敢不服若为人后礼高皇帝已定于孝慈录孝慈录序曰朕观前代之君好内山林之士暴贵其身致君牵制文义优游不防于是制为五服为人后者为所后父母谓之正服为其本生父母谓之降服为其兄弟及姑姊妹谓之义服此明训具在也而尽背之而谓今礼官必强执陛下为孝宗皇帝后为畔古礼书为虽高皇帝训亦不之遵不知其谁畔谁不遵乎彼于祖训且加厚诬而况于他书有何书是其证据此其人之欺妄二也

一其言与为人后者孔门所鄙云天子诸侯自古皆无为人后礼末世诸侯之大夫以下始有与为人后者昔孔子射于矍相之圃使子路延射曰僂军之将亡国之大夫与为人后者不入此可见为人后者孔门之徒所深鄙今议礼者不以陛下为入继大统之君而忍比与为人后者之例如閭閻中乞养过房子一般何哉况古礼族人以支子后大宗实大夫士之礼未闻以臣下敢执天子为人后者此天地之变古今之异事此欺妄三也以上仪礼礼记射义存证

前件臣等惟为人后者之說见仪礼丧服篇为人后者为之子之說见春秋公羊高 仪礼周公所制礼也公羊高实子夏弟子子夏实圣门高弟高此言与礼经合其传授有自而矍相圃

之射擯与为人后者儒先训与为人后者宗子死无子族人以支子为后矣此非其近属因有所利复求为之忘亲之人故可擯孔子非擯为人后者也使无为人后之礼则家语亦在所不载矣为人后者若擯于孔子是人不可为人后也大宗或絶人不得后大宗也不后大宗是有父而无其祖也不知尊祖则不知严父其无纲常大矣孔子梦周公且从时制者儒先故谓孔子非擯为人后者也仪礼 为人后者也孰后后大宗也大宗不可以絶族人以支子后大宗也然则适子不得后大宗其有支子在也汉戴圣曰大宗不可絶言适子不为后者不得先庶耳族无庶则当絶父以后大宗魏田琼晋范汪并同此议而大儒程颐亦曰无兄弟而继统之宗絶亦当继礼虽无文可以义起以此见大宗不可絶也此前日陛下入继大统之事也为入后者为之子陛下继体先帝持重大宗死服祭 生事者称谓四年于兹矣为后于天子者然后得有其天下为后于诸侯者然后得有其国为后于卿大夫士者然后得有其家何也后大宗也陛下为后于天子者也天子者父天母地之宗子也自古帝王无嗣诸侯入继大统未有不明为人后之义者也继其大统系者承其宗祀此为人后之义也霍光迎立宣帝议曰礼大宗无嗣择支子孙贤者为嗣孝武皇帝曾孙病已可以嗣孝昭皇帝后魏明帝诏曰择建诸侯以继大宗则当纂王统而奉公议岂复顾私亲哉又曰后嗣万一有由诸侯入奉大统者则当明为人后之义宋司马光修资治通鉴前代诏书惟此特录全文以章示万世顷岁礼官已尝随奏呈御览矣陛下奉武宗遗诏遵祖训为入继大统之君于今四年凡有血气莫不尊亲而况议礼者在廷之臣也而彼乃有不以为入继大统之君而忍比与为人后之例之説无乃故为是釐也乎礼族人以支子后大宗指大夫而下彼谓后大宗大夫士之礼也遂谓诸侯天子无宗法天子诸侯无为人后之礼殊不知礼者道其常而已天子一娶十二女诸侯一娶九女所以广继嗣若道其常岂有无后而以小宗为后者然有不得其常者继有天下之宗子无嗣无同产弟而可无为天子后者乎旁支固未有不后于天子而有天下者也此仪礼之所具载以为天子及其祖之所自出而大宗之统即宗法也礼无生而贵者虽天子诸侯之子苟不命于君父则上无所承下无所受何以成其尊也诸侯虽有世子必请命天子而后立故曰未有诸侯而不之王诸侯无子其立后在天子所不必言矣且大夫宗子收族者也尚必以支子后之诸侯一国之宗天子天下之宗而可以云无为后之礼乎彼只有见于适子不得为人后而不知宗子不可以无后此程颐所以有义起之説也诗曰宗子维城天子之宗也春秋 曰鄆取莒公子为后诸侯为后之证也但其立异姓为可罪耳彼谓为人后与閭阎过房乞养一般夫閭阎小人之所为本立异姓之子也而卿大夫以上明于宗法则同姓同宗之子也故曰禽兽知母而不知父野人曰父母何算焉大夫及学士则知尊祖矣诸侯天子则知尊其太祖及祖之所自出也陛下之于孝宗同姓而非异姓同宗而非异宗也孝宗有陛下为之子则大宗之统不絶也武宗有陛下为之弟则大君之统不絶也诗曰君之宗之此之谓也而彼乃指斥乘輿比之为乞养之子以激陛下之怒是可忍也孰不可忍也汉宣帝尝诏议故太子谥有司奏曰礼为人后者为之子成帝议宜为后者翟方进等皆以为礼曰昆弟之子犹子也为其后者为之子哀帝欲为定陶共皇立庙京师师丹曰为人后者为之子光武时宗庙未定张纯朱浮奏礼为人后者则为之子既事大宗则降其私亲唐陈贞节告 宗宋张齐贤告真宗司马光范镇吕海等告英宗皆引为人后者为之子之説而彼乃言未闻以臣下敢执天子为人后者而谓今议礼者为天地之大变古今之异事无乃其自谓乎此其人之欺妄三也

一其言陛下实入继大统之君云武宗皇帝遗诏云朕皇考亲弟兴献王长子贤明仁孝伦序

当立迎取来京嗣皇帝位谓之嗣皇帝位是继武宗皇帝之统初无为孝宗皇帝之子之說至陛下登极始变其說以陛下为孝宗之子继孝宗之统使陛下违武宗皇帝之诏背献皇帝之恩遂至父子君臣皆失其道此欺妄四也以上迎立之诏书存证

前件臣等仰惟陛下实入继大统之君已具陈于前议礼者三四年间言之已详统与嗣之为继非有二也武宗遗诏迎取陛下来京嗣皇帝位不但曰伦序当立而必曰朕皇考亲弟兴献王长子贤明仁孝伦序当立者孝宗皇帝莫亲于献皇帝而武宗皇帝莫亲于陛下也诏内亲之一字亲陛下也长之一字长陛下也贤之一字贤陛下也以亲以长以贤皆在陛下而皇祖有训兄终弟及则陛下伦序当立以后大宗继大统天与人归矣彼乃称引遗诏伦序当立嗣皇帝位为陛下继武宗统无为孝宗之子之說何也近有大礼设问者曰遗诏无为后为子之文今可强为后乎遗诏固尝曰伦序当立也曰嗣皇帝位也曰立曰嗣也何也立也者立后也嗣也者为人后也其嗣一也何以谓之无文且持重于三年死服祭 生事者称谓于三年矣乃今欲抵其隙而背之邪为此答者蓋为邪說而发者彼谓陛下登极之日始变其說以陛下为孝宗之子继孝宗之统乃我太祖高皇帝之统也大宗之统也而 于武宗武宗之统岂有异孝宗之统乎武宗遗诏视陛下为同产弟陛下被命迎取时天下臣子其谁弗庆之亲之长之贤之以继先帝以奉大统者陛下当天与人归之期其自知而信矣在廷之臣与劝进者有变于武宗之遗诏者乎或曰彼尝有继统不必继嗣之說矣夫天子以天下万世为心固重于正统也然自家天下以来禹汤文武皆 之子不以为非安得谓嗣不足重也若云只要帝王之统不絕则如汤之于桀夏之统不絕武王于纣殷之统不絕汉高祖于秦唐高祖于隋宋艺祖于周元世祖于宋我太祖高皇帝于顺帝皆谓之继统可也皇上奉先帝遗诏入继大统而谓不必继嗣只是继统彼欲皇上比于汤武可也将置先帝于何地也礼官与进言之臣望行于初政者仁之至义之尽矣而彼乃谓使陛下违武宗之诏背献皇帝之恩遂至父子君臣皆失其道何其心之倒而言之悖也此其人之欺妄四也

一其言礼官以陛下称孝宗皇帝为皇考慈寿皇太后为圣母恭穆献皇帝章圣皇太后为本生父母者非礼云仪礼丧礼篇云为人后者传曰何以三年也受重者必以尊服服之又曰为人后者为其父母报传曰何也不貳斩也夫于所后父母服三年名曰重于本生父母服期年同于伯叔父母名曰轻今孝宗皇帝本陛下之伯慈寿皇太后本陛下之伯母反称之曰皇考曰圣母而为重焉献皇帝本陛下之父章圣皇太后本陛下之母反称之曰本生皇考本生母而为轻焉轻者反重重者反轻议礼之臣亦各有父母者试以其身处之于心安乎此欺妄五也以上仪礼存证

前件臣等谨按仪礼丧服为人后者传曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可谓之后同宗则可为之后何如而可以为人后支子可也为所后者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子孙为所后者之兄弟之子若子若子者以言乎如真子也若非真子何服斩之有又为人后者为其父母报传曰何以期也不貳斩也何以不貳斩也特重于大宗者降其小宗也夫治亲疎贵贱之节惟丧服足以尽其详何也称情而立文也故曰三年者至痛极也非父母不足以当之至于期而谓之曰报则有所间矣执父母之丧则父母之未有执期之丧而犹以父母者此则所后所生之别百王之所同古今之所一不可易也然仪礼于本生有父母之

云司马光则以为立文宜尔胡寅则以为假曰父母以明当降降则不可名父母矣彼之所引者此也而曰于所后父母服三年名曰重于本生父母服朞年同于伯叔父母名曰轻岂非彼释经之防邪彼尝蹈袭宋欧阳修濮议谓为人后者为之子非圣人之言礼丧服记为人后者为其父母报是所后称父母无改称伯叔之文而今乃为此言既言称所后为父母者为非又言称所后为父母者为是此近献议者所以谓彼天夺之魄者也从前言之则曰天子无为人后之礼此又引所后之文何其自相乖僻如此非天夺之魄而使之然乎礼记曰自仁率亲等而上之至于祖名曰轻自义率祖顺而下之至于称名曰重固有宜不宜也夫絜重揆礼在陛下诚宜率祖之秋也彼前之名曰轻曰重者盖窃乎此而为之言者也彼前谓所后为父母本生父母为伯叔父母于仪礼虽未有明文而有宋大儒程颐司马光等曾言之则今日礼官与建议之臣所执之正义也而彼又谓今孝宗本陛下伯慈寿本陛下伯母反称之曰皇考曰圣母而为重焉献皇帝本陛下父章圣本陛下母反称之曰本生皇考本生母而轻焉彼之云重焉轻焉者承其名曰重名曰轻而言也而其言又若此轻者反重重者反轻其于前言不侔甚矣此其人之欺妄五也

一其言陛下只当称皇考恭穆献皇帝圣母章圣皇太后亟去本生二字改称皇伯考孝宗皇帝皇伯母慈寿皇太后得礼之当云唐 宗称中宗为皇伯考宋真宗称太祖室曰皇伯考妣及伏读祖训凡亲王若天子之侄则称天子曰伯父皇帝陛下叔父皇帝陛下生可称伯父死独不可称伯考乎今陛下本以伦序入继大统于孝宗皇帝宜生称伯父死称伯考今礼官以为庙中无伯考之称弃礼书背祖训此欺妄六也以上祖训并文献通考存证

前件臣等惟本生二字诚古礼书所无者献皇帝章圣皇太后胡为乎有本生之称称本生者盖陛下恭爱之心无有穷已必欲尊称献皇帝曰皇考尊亲章圣皇太后曰皇母而重违在廷之议而加本生字以别于入继之大宗此实礼之以义起者也非礼官之所敢拟者也献皇帝始尊曰兴献帝继曰本生皇考恭穆献皇帝章圣皇太后始尊曰兴国太后继曰本生圣母章圣皇太后其为崇隆自古之所无也汉高祖尊太公汉宣帝尊悼考光武尊南顿君皆不曰皇帝哀帝尊定陶王曰共皇安帝尊清河王曰孝德皇桓帝尊蠡吾侯曰孝崇皇灵帝尊父曰孝仁皇皆不曰帝礼官与执政以陛下孝情所迫而将顺以至此极也其亦可以愜矣陛下始当未愜之时彼因进谓执政留一皇字以待而谓百皇字不足以易一考字而陛下遂深信之以至此也献皇帝尝为武宗之臣初省一字欲有所别尊无二上之义今于皇考上加本生字欲有所别礼无二考之义宋王曾所谓称权犹足示后者礼官与执政于此甚非得已者也皇上爱亲虽有无穷之情亦有不得自尽之情人臣事君虽有必从之义亦有不容曲从之义而彼每进危言以激圣怒何忍乎陛下于孝宗皇帝称皇考于祀文于慈寿皇太后称圣母增徽号于册宝而诏示天下者四年于兹今欲改称皇伯考伯母义岂安乎近有大礼问者曰夫义惟时之从故礼门内之制恩掩义门外之论义断恩且已受诏于武宗曰君已受迎立于昭圣曰母已后于孝宗曰考纲常在此而不在彼也而又欲改于四年之后乎呜呼孝宗上宾于天已二十年称之为考不知已改之为伯考不知已而彼忍为是言乃累疏而求必遂也昭圣后在上彼前此累疏尚未诵言改为伯母而今得并言矣彼固知前言之可啖也昭圣既改为伯母章圣当母仪天下而昭圣凡百理当回避天下表章俱应停革皇上可以安乎章圣可以安乎彼必曰是则姑仍其旧古今天下岂有母后在上而又使伯母母仪之理乎彼尝谓奉迎章

圣既至子为天子不可以臣妾之礼事人独不念昭圣夫为天子十八年子为天子十六年为皇上之母又四年可从降礼以事人乎彼于此必又变其说曰孝宗虽伯有祖道焉则昭圣有祖母道焉臣恐昭圣之不能以祖母而自处也何也不得为母故也其名实已异也陛下虽欲如前尊上礼节之行先昭圣而次章圣亦有所弗可也彼为是言者非先帝之臣子乎而忍负先帝至此欲望其忠于陛下得乎彼谓唐宗称中宗为皇伯考宋真宗称太祖室为皇伯考妣而谓陛下当称孝宗为皇伯考也事果欤宗真宗之称于中宗太祖者果可法欤春秋之义臣子一例不以亲亲害尊尊也晋元帝有事于太庙钟雅奏景皇帝不以伯祖而登庙称伯祖不安诏从之宗时太庙坏孙平子上言臣继君犹子继父孝和宜迁还庙何必为礼下同鲁晋陈贞节苏献等不以为然平子援经辩数分明献等不能屈而苏颋右博士诸儒以平子孤挺见迁于礼官不平其公议者在也真宗时张齐贤等定庙祀言天子绝期丧宗庙中安得有伯氏称唐朝五代有称者礼官之失请自今有事太庙有太祖室宜称孝孙太宗室宜称孝子而其说不行真宗既伯太祖则宜自称侄而终其世犹称孝子是其当时不能自安之情亦可见矣且夫宗真宗所以伯中宗太祖者睿宗嗣中宗宗有睿宗为之考太宗嗣太祖真宗有太宗为之考睿宗太宗尝为天子矣太庙有考能承大宗统矣献皇帝未尝缵承正统而陛下特起嗣武宗位为是武宗后不假言者弟于武宗则子于孝宗不假言者子于孝宗而伯之称焉可乎而可使太庙无考庙乎礼记祭法王立七庙曰考庙曰王考庙曰皇考庙曰显考庙曰祖考庙远庙为祧有二祧此天子之七庙也祖训凡亲王若天子之侄则称伯父皇帝陛下叔父皇帝陛下为进贺表笺言也而何尝谓入继大统之君上承太宗之统而可称伯考于庙祀乎夫自家天下以来宗藩入继者多矣惟元魏孝庄昧于礼故敢称高祖为伯考其臣临淮王彧表谏以为高祖之于圣躬亲实犹子陛下既纂洪绪岂宜加伯考之名历观载籍未有此事元魏之后中国之君岂复有此事乎而彼乃敢为是言而谓今礼官为弃礼书背祖训此其人之欺妄六也

一其言陛下宜别为献皇帝立庙京师云汉宣帝别为父史皇孙立皇考庙汉光武别为父南顿君立皇考庙礼也又按汉哀帝追尊定陶共皇帝立寝庙京师序昭穆仪如孝元帝盖成帝曾立哀帝为子故师丹以为不可者以共王为本生父故也今礼官强执陛下为孝宗皇帝子比之定陶王为成帝子以献皇帝为本生父故来邪说纷拏此欺妄七也以上文献通考存证

前件臣等切惟汉宣帝嗣昭帝后昭帝其祖也得考史皇孙然止谥曰悼其庙止是因园为寝有司奏为人后者为之子故降其父母不得祭魏相又请园毁不修汉光武起于匹庶荡涤天下名为中兴实同创革及立亲庙张纯朱浮亦以为为人后者为之子既事大宗则降其私亲亲庙不合礼意设不遭王莽推求宗室以陛下继统者安得复顾私亲违礼制乎纯等谓继统者不顾私亲盖既事大宗则降其私亲也纯等盖明于继统之义者也又谓宣帝以孙后祖不敢私亲故为父立庙独羣臣侍祠今宜除亲庙以则旧典戴涉等议宜以宣光以下代今亲庙于是南顿君立庙于章陵亦独羣臣侍祠而已宣帝于悼考无两考嫌光武取天下于既绝身复汉祚岂太平入继之可比而为其臣子议礼如此二帝俱能从之所谓礼者是否自有在也汉安帝于孝德皇清河嗣王奉祀而已桓帝于孝崇皇博陵置令丞奉祠而已晋元帝于恭王以皇子琅邪王嗣而已宋英宗于濮安懿王以濮国公主祀而已安等诸帝虽不可比宣帝光武犹为不尽弃礼惟是定陶共皇立庙京师以后桓帝有烈庙灵帝有免庙万世下有议及此

未尝不唾骂冷褒段犹等之作俑也而彼引此文有共皇帝称又有序昭穆仪如孝元帝之說何所考见是欲争附褒等而妄尊奉乎往代以诱今日也彼尝奏乞今日必父其父以法尧舜而欲别立庙反导皇上于哀帝桓灵之间独何心哉为子为本生父之說臣等已详于前无复用辯大内之奉慈殿缘周人有祀先妣之典汉宋因之孝穆太后之祀援此为例故为有据今日事非所伦也程頤尝言神道不远人情献皇帝上视孝宗武宗为君为兄宪宗以上为父为祖其亲且尊皆如皇上之于献皇帝皇上之孝事如生存俨然在上设若同期宴会献皇帝独专一室以私子养乎皇上兼事二宗诚敬必有所分九庙神灵其享诚敬不专之祀乎是致献皇帝于父祖君兄不得为孝且敬也而皇上于献皇帝又得谓之孝乎今观德殿已当落成献皇帝神主奉迎将至揆诸典礼虽已过情而陛下则为至孝彼之言则既行矣而又哓哓焉诬礼官为强执何其怙恩而求胜也此其人之欺妄七也

一其言礼官以陛下比宋濮王事体大不相同云宋濮安懿王允让第十三子初名宗实仁宗未有嗣取宗实入宫命曹皇后拊鞠之年方四岁亲命学士王珪草诏立为皇子养之宫中二十八年与陛下不同况仁宗立濮王子为嗣大儒朱熹已曾并定陶王事论其坏礼今礼官牵合以比陛下此欺妄八也以上通鉴存证

前件臣等查得礼官初议引宋英宗以濮安懿王子继仁宗后而载其当时司马光等之奏与程頤代彭思永之奏以为今日之事兴献王于孝宗为弟于皇上为本生父亦犹濮安懿王之于仁宗英宗皇上宜称孝宗为皇考改称兴献王为皇叔父兴献大王兴献王妃为皇叔母兴献大王妃及奉再议至五议俱不敢违前說乃得奉勅尊本生父为兴献帝本生母为兴国太后比因彼续有所奏奉议至再多系前說又奉勅尊兴献帝为本生皇考恭穆献皇帝兴国太后为本生圣母章圣皇太后而彼乃又奏此臣等切惟陛下之入继与宋英宗事其迹若异其义实同彼谓陛下未尝以宗室子入宫为孝宗所养育有异于英宗此以迹言之而若异者也礼官谓前代选立旁支或先俾主震器于生前或遂令主宗祧于身后非谓生前为子者可为人后身后入继者不为人后也向使英宗未尝育于宫中未尝爵为皇子仁宗既没曹太后始援而立之以继仁宗则英宗遂可不考仁宗母曹太后乎仁宗在位久垂老而无子乃预立英宗为嗣其他中道崩殂而无后者皆不及预立而入继其统者皆曰吾未尝亲受诏而为之子吾自继统非为之后也其說得乎此以其义言之而实同者也近者建议为人后者曰按晋杜瑗曰夫所谓为人后者有先之名也言其既没于以承之耳非竝存之称也子夏曰族人以支子后大宗明为人后者实宗子已没而族人立之非宗子存而立之也以是言之仁宗养英宗于宫中乃立嗣耳及仁宗崩而英宗继统斯应为人后之礼也故生前为子者但曰立嗣而身后入继者始为人后耳彼谓孝宗未尝命陛下为子因曰非为人后者此正不知为人后之义也臣等愚意此义比之礼官所言尤为明白宋朝宗室皆在京师非如今日分封外服故可择为预养仁宗尝告其臣曰宫中养一子其后只立宗实为嗣若论养育则其同养而不得立者亦可谓之之后乎向使仁宗立皇子后或亲生有子天下必归所立皇子乎亦必归所生子乎然则所立皇子亦未可即谓之为人后者明矣故当时司马光请建储疏亦曰大宗无子则小宗为之后者为之子也愿陛下择宗室贤者摄储贰以待皇嗣之立退居藩服宗实被命为皇子将入宫戒其舍人亦曰谨守吾舍上有适嗣吾归矣彼乃谓养育与亲立为后而身后入继不为后者真坐不知为人后之义故也今人有生三子而其长子死焉者次子三子岂不可为

父后而长子之子持三年丧谓之承重代父为后也庶子虽叔而不得主父祭长子之子虽侄而得主祖祭孙死而孙之子亦然故谓之继后皇上既主孝宗武宗之祀而可谓不为之继后乎朱子曾并定陶王事论古礼之坏者见其语录答门人濮议之问曰欧阳修之说断不可且如今有为人后者一日所后之父与所生之人相对坐其子来唤所后父为父终不成又唤其父为父这自是道理不可试坐仁宗于此亦坐濮王于此使英宗过焉终不成都唤两人为父只缘众人道是死后为神不可考胡乱呼都不妨都不思道理不可如此先时仁宗有诏云朕皇兄濮安懿王之子犹朕之子也此甚分明当时只以此为据足矣亚夫问古礼自何时坏起曰自定陶王时已坏了盖成帝不立弟中山王以为礼兄弟不得相入为庙乃立定陶王盖子行也孔光以尚书盘庚殷之及王争之不获当时濮庙之争都是不曾好好读古礼见得古人意思为人后为之子其义甚详已上语录之所载也而彼乃谓仁宗立濮王子为嗣大儒朱熹已曾并定陶王事论其坏礼则是彼全不识文义见得大儒所论坏礼处也而敢腴颜以论大礼而谓礼官牵合以比陛下近日进言者所以谓其天夺之魄而无廉耻者也此其人之欺妄八也

一其言陛下宜迎献皇帝神主至京入别立新庙云古者迁国载羣庙之主以从礼也今礼官以为史籍并无迁主之事此欺妄九也以上礼记曾子问存证

前件臣等惟彼之所引者迁国载主之礼是谓本为天子如盘庚迁都及为诸侯而迁国者非谓今日以旁支入继大统为天子者也若如其言献皇帝分封已越数世有继别之宗有继祧之小宗或陛下更有亲弟迎使既至陛下以宗社为重必须受命而亲弟当嗣王爵为献皇帝后无疑陛下自不得而考献皇帝矣献皇帝神主在庙有嗣王共祀又将何如前此礼官谓安陆陵园当立嗣王共祀礼也彼乃比于古者迁国之事谓献皇帝神主宜迎至京而又知万万不可以入太庙而欲别立新庙祀之其非礼无稽自可见矣此其人之欺妄九也

一其言陛下入继大统遵高皇帝祖训不当辄称慈寿皇太后懿防云伏覩祖训凡皇后只许内治宫中诸等妇女宫门外一应事务毋得干预况立君继统实遵太祖高皇帝兄终弟及之训慈寿皇太后固不得专制干预者也今礼官辄防慈寿皇太后违祖训以干预外事此欺妄十也以上祖训存证

前件臣等仰惟祖训此言见内令第四条礼记所谓听天下之内治者也而彼引之言陛下入继当遵祖训不当辄称慈寿皇太后懿防然则慈寿懿防其有弗遵祖训者乎臣等伏读武宗遗诏朕皇考亲弟兴献王长子贤明仁孝伦序当立已遵照祖训兄终弟及之文告于宗庙请于慈寿皇太后即日遣官迎取来京嗣皇帝位钦此继立大事也武宗以告于宗庙八庙之太皇太后孝宗皇帝在天之灵实闻之圣母存焉则不当请之而使闻之乎请于慈寿而即日遣迎是慈寿之尊祖训也既而慈寿懿防云皇帝寝疾弥留已遵奉祖训兄终弟及之文告于宗庙即日遣官迎取兴献王长子来京嗣皇帝位君临天下一应事务俱待嗣君至日施行钦此然则慈寿何尝敢违祖训以干预外事乎而礼官又何尝有防之之事乎懿防岂礼官之与定者乎天下太祖高皇帝之天下也法度亦太祖高皇帝之法度也若无所本不敢创立祖训谓朝廷无皇子必兄终弟及此子孙万世守以为法度者也彼尝谓武宗皇帝无子又无亲弟献

皇帝在则实为孝宗皇帝亲嫡弟伦序当为天子以及陛下故皇帝皇考皆当追称之者设使武宗弥留之际献皇帝无恙先帝遗诏母后懿防廷臣集议咸以祖训初无以叔继侄之文止迎陛下而献皇帝方命不遣曰是伦序当我乎立可不可也陛下亦曰吾不知有天下只知有吾父吾为父后不得去本国卒不受命可不可也又或其时有阴奸如彼者而在执政之位倡议献皇帝止生一子不得为人后圣母之意别有所属孝宗诸亲弟尚有在者先帝之兄弟行者又不止数十人陛下果如彼说直以祖训为辞不用诏防而自谓当立可不可也今日神器必归真主虽皇祖之训先帝之遗诏固圣母之意也英庙之复辟也孝恭太后懿防实行中外而彼欲绝陛下大宗之恩谓武宗无与焉圣母不得干预焉者欲陛下之不母之也是何心哉陛下之心其亦然之否乎或曰彼尝有正名之说矣即如其言谓献皇帝在必为天子武宗为君献皇帝为臣万世定分将谓以武宗为侄皇帝而可乎又如皇上在藩邸臣也今日君也天下亲王伯也叔也兄也伯叔祖父也今日皆臣也兹亦得谓之正名而不可改乎夫天下有名有实固有实存而名亡者亦有名存而实亡者去实全名正名统实圣贤道名分之大法也陛下不得考献皇帝者名也然一日离潜继统献皇帝即为天子之父章圣皇太后又享天下之养是父母之实也子孙万世克守宗祧陛下之后即献皇帝之后是有天下之实也独不念所以致是者非由武宗遗诏乎孝宗君临天下十有八年深仁厚泽士民思之至今垂涕武宗遗诏降而陛下入继天下万国翕然仰戴亦曰孝宗之子昭圣皇太后母仪天下几四年属先帝宴驾血属乏人逆彬伺衅禁阙口攘懿防内出次第诛夷而能恪遵祖训虚天位逾月以待陛下又守家法不袭垂帘故事一应政务防示羣臣俱待嗣君至日施行若此后德在古为难而有功于皇上不在生育之下尚赖体念先帝付托之重孝养备至亦仅建父母之名于上而彼又请并欲夺之不知所以处庄肃太后者又何如也此岂人臣之所忍言者哉亦岂陛下之所忍闻者哉祖训凡风宪官以王小过奏闻离间亲亲者斩近有进言者谓彼非风宪官太后又无小过又陛下母非亲王比而敢于诽谤离间如此设使太后忧思不豫虽斩彼万段恐无益也此其人之欺妄十也

一其言寿安皇太后不得率天下终三年丧实陛下终天之恨云礼经嫡孙承重者为祖父母服三年寿安皇太后止生献皇帝献皇帝止生陛下今献皇帝不在陛下实承重嫡孙当率天下为三年丧礼也礼官乃定为哭临一日丧服十三日但以文移行之两京而已夫以日易月三年丧应二十七日期年应十二日然则十三日之说果何制也寿安既为皇太后矣为天子祖母矣当诏天下丧之礼也以文移而不以诏及两京而不及天下又何制也此等已往之事莫大之失为天下后世非笑陛下虽欲追悔而不可及前日既误今日可容再误邪议礼者皆安然而无愧悟此欺妄十一也

前件臣等切惟古者天子一娶十二女嫡庶定矣故诸侯不再娶于礼无二适鲁隐公立仲子之宫春秋罪其非礼至汉朝乃引公羊母以子贵之说当时已自为非义矣寿安皇太后为宪庙贵妃终孝宗武宗之世皇上继统之后推原本始故尊称之典特隆其丧也彼比陛下于嫡孙承重然则陛下之所承何处为重而当率天下终三年丧不知其果出于何礼也公羊春秋天子曰崩诸侯曰薨献皇帝以兴王薨于正德十四年而彼曰献皇帝不在彼知不可曰崩而又谄不曰薨而曰不在不在其可为死亡称乎彼言之可羞形于议礼大抵此古礼所无者臣等今无暇于辩矣伏覩太祖高皇帝孝慈录序服子为父母庶子为所生母嫡孙为祖父母

承重为人后者为所后父母为人后者为所后祖父母承重皆斩衰三年孙为祖父母父母众子为所生母齐衰不杖期寿安皇太后之丧陛下得为三年服乎非承重则不得为三年服然则陛下所承之重可知已宪庙正后孝贞纯皇后也孝穆太后寿安太后皆宪庙妃而孝穆为孝宗母寿安为陛下祖母而皆尊称曰后者也陛下以嫡孙言则承重在宪庙孝贞纯皇后以为人后言亦在孝贞纯皇后礼之委曲非臣等所能尽彼所言为遵古礼乎为遵御制孝慈录乎彼前欲陛下不考孝宗不母昭圣而此所言又欲陛下不祖母于孝贞纯皇后矣恐非宪庙之所欲闻也故大学士丘濬议汉孝元陵云为太宗后承正统非但继父也亦继母焉哀帝为成帝后而祖元帝则元后其祖母也尊无二上则所当合葬于元帝者元后也而傅氏合葬焉哀帝于傅太后固若躋于尊矣无乃卑其祖乎寿安之丧前此礼官议服期哭临一日丧服十二日若夫十三日之制实出宸断乃陛下不能自己之孝情也文移行两京以文移之不以诏及两京而不及天下礼官考之先朝故事或有损益尔故大学士李东阳燕对录 治十七年孝肃太后崩孝宗召内阁臣议陵庙事谓孝庄睿皇后葬不合礼欲为厘正又谓祔庙之礼尤所当讲刘健等奏先年奏议已定慈懿太后居左今大行太皇太后居右合祔裕陵配享英庙且引唐宋故事为证臣等不敢轻议其实汉以前惟一帝一后唐始有二后宋亦有三后竝祔者孝宗曰二后已非若三后尤为非礼事须师古末世鄙防之事不足学宗庙事关系纲常极重岂可有毫发僭差太皇太后鞠育朕躬恩泽深厚朕何敢忘但一人之私情尔钱太后乃皇祖册立正后我朝祖宗以来惟一帝一后今若竝祔乃从朕坏起后来杂乱恐无纪极孝穆太后朕生身母止尊称为皇太后别祀于奉慈殿今仁寿宫前殿尽宽意欲奉太皇太后于此他日奉孝穆太后于后殿岁时祭享一如太庙不敢少缺此孝宗所以为圣人而庙号为孝者也孝宗若从在先定议二后并祔人无复有言者而犹必改合于古礼不有孝宗高世之见彼于今日又将何如其不请以寿安并祔于宪庙乎彼之谓已往之事莫大之失为天下后世非笑追悔不及皆是把持君父之説使我皇上于是有戚戚焉弗满者以为前日真误而今日不可再也亦何忍乎彼谓议礼之臣安然而无愧悟何也执政礼臣于今日事建议者谓其不能积诚以格圣心坚守以回天听是则有愧焉尔而非此之谓也此其人之欺妄十一也

一其言新颁诏令决宜重改云记曰生曰父母死曰考妣盖人之生必各禀父母而无二岂可有两考之称乎虽閭閻童子亦羞称之可加之万乘之尊乎主称两考不知傍注奉祀果何称乎近者 闻陛下于孝宗皇帝称嗣子于恭穆献皇帝称长子夫于恭穆献皇帝称长子是矣于孝宗皇帝可更称嗣子乎长子嗣子之别为二主傍注子称自古经传未闻有此礼也今陛下改诏在一言之决片纸之费不改则百世之羞万古之笑此欺妄十二也

前件臣等闻书曰令出惟行弗惟反易曰涣汗其大号诏者帝王之所以号令天下告诸天地宗庙达之邦国一定而不可易所谓訏谟定命逖猷辰告者也陛下逖体祖宗之心辅导诸臣上体陛下之心于是乎演之为丝纶播之为号令传之为典则天下诸藩宗室闻而遵之羣黎百姓闻而遵之九夷八蛮闻而遵之而可改乎其有改也必有悔也改而合礼悔而从义必如是而得乎天理之正必如是而即乎人心之安而后可改也然已犯不慎始之戒反汗易令已非治朝美节又况于天理有未正而人心所未安乎而彼乃敢昌言新诏决宜重改乃敢擅议宗庙非毁诏书盖汉制大不敬必诛而无赦者也臣等惟彼所引礼记父母考妣之云閭閻童子诚亦知之两考之称其失不细正是臣等重大宗者该以为言彼却反言之尔仪礼所谓不

二斩者正是以小宗继大宗便当以大宗所后为父母而服斩故于本生降为期是之谓不二斩嫌于二父也陛下入继大统自当以孝宗为皇考献皇帝为皇叔而后无两考之嫌今以孝宗为皇考四年矣更以献皇帝为本生皇考岂得已哉彼云以嗣子长子傍注奉祀之事非臣等所与知然实经传未有之礼也彼之此言若似而非者也言若似礼而不明正统大义亦犹王莽之借周公之礼以自文曹操之借文王之功以自况尔故大学士丘濬作世史正纲书汉宣帝追尊悼考为皇考立寝庙而为之议曰后世自外入继大统为其本生父母立庙始此夫无子者立兄弟之子以为后为之后者为之子也我既以彼为子则彼必以我为父其所生于我兄邪则称之以伯父于我弟邪则称之以叔父天地之大义生人之大伦不得而变易者也宣帝继孝昭之统而又尊其所生以为皇考是其有见于生身之恩不可忘而无见于继统之义不可二于伦则紊于礼则失后世自旁支入继者往往引以为据而不以为非善乎伊川程氏有言揆量事体别立殊称若曰皇伯叔父某国大王而使其子孙袭爵奉祀则于大统无嫌二之失而于所生亦极尊崇之道斯言也可以示法万世矣孝宗皇帝勅翰林儒臣为历代通鉴纂要书宋仁宗立宗实为皇子而为之注曰英宗被召为皇子戒其舍人曰谨守吾舍上有适嗣吾归矣此固其谦让避祸之心亦可见古者大宗之礼为后之义犹有存者此义若明则立后者无太早之嫌为后者无迟留之衅而天下之大计可定矣此注盖详定官李东阳等笔也续书诏称濮王为亲立园庙又注程子颐曰言事之臣知称亲之非而不明尊崇之礼使濮王与诸父等若尊称为皇伯父濮国大王则在濮王极尊崇之道于仁宗无嫌二之失矣丘濬成书在成化十七年李东阳等进书在正德二年当时未有今日事也其论议引注已如此使先朝老成尚存为陛下议今日事亦不过如此陛下亦岂忍深罪之乎而彼因在廷诸臣议礼进言于陛下咸斥其非遂乃攘臂而起力诋执政礼官为欺妄向使丘濬李东阳等柄用如成化治时其敢肆其丑诋指为朋党乎大礼已成矣而拟更于三年之后大诏已颁矣而直斥为片纸之费礼齿君之路马者有诛而彼欲更易已成之礼奇衰惑众而不听悬法象魏者必杀而不以听而彼敢非毁已颁之诏此在廷诸臣所以不得不合辞而诉于我皇上也陛下若再误用彼言重改诏书则彼之所谓百世之羞万古之笑者有在矣此其人之欺妄十二也

一其言今日议礼朋党之故云以陛下为孝宗之子之說者其始变于奸权大臣一人而已礼官附之九卿科道附之初不顾事体之大礼义之非者也九卿六科十三道官连名之疏岂议论同哉如九卿党首自草一疏不令众见止以空纸列书九卿官衔着吏送与画一知字有不画者回报即令科道党与指事劾之内阁批令自陈吏部覆令致仕虽大臣多衔冤而去无敢声言至于科道连章则亦犹然者掌事一人执笔余者画知今在廷助臣议者不为不多瞻前顾后但颌首称是而已此欺妄十三也

前件臣等尝读宋欧阳修朋党论曰君子以同道为朋小人以同利为朋故为人君但当退小人之伪朋用君子之真朋则天下治矣尧之时小人共工驩兜等四人为一朋君子八元八凯十六人为一朋尧退四凶小人之朋而进元凯君子之朋天下大治舜为天子而臯陶稷契二十二人竝列于朝更相称善推让为一朋而舜皆用之天下亦大治盖尧舜能用君子之真朋故也又尝读欧阳修五代史传论曰小人欲空人之国而去其君子者必进朋党之說欲孤人主之势而蔽其耳目者必进朋党之說夺国而与人者必进朋党之說去其君子者惟以朋党罪之则无免者矣善人日远小人日进则为人主者谁与之图治安之计一君子在羣小人虽

众必有所忌而不敢为惟空国而无君子然后小人得肆志而无所不为则汉魏唐梁之际是也夺国而与人者由其国无君子由以朋党而去之也朋党之說 所谓一言丧邦者也而彼之疏于此终篇乃有今日议礼朋党之故之說皇上宪天聪明岂弗鉴哉顷歲皇上奉遗诏入继大统施行之见于代言者虽不能一一一致其详然天下闻之皆知其大体是也礼官奉勅防会议大礼辩论之出于当事者虽不能一一一致其详然天下闻之皆知其大体是也彼以为非是之小人乃持将顺之說者也将顺之說便于逢迎匡拂之言易于沮忤公议未有能遽合者今日议礼之事是也彼谓权奸大臣一人必有所指若入继之君之为人后则其公议不敢变也礼官附之九卿科道附之众口同辞亦是附其公议非附其人也礼官近承陛下孝情所迫而公议莫克自伸者有之士林虽能谅其不得已于当时史册终不能不责其备于后世而彼又托将顺以迎合激怒其间臣等益惧受其任者之难其人也权奸非盛世之所宜有非大臣之所敢当也彼前此尝言强臣乘君闇弱之渐以激怒于陛下矣陛下英颢天纵逵过周成汉昭而彼敢以闇弱言之其狂悖无人臣礼已甚无恠乎有权奸之言也我祖宗分任大臣不设丞相事权视古为最轻而老臣之事少主只恐恭之太过故宋韩琦有曰一小黄门至即可臣矣何谓防扈即如彼二三竒衮昔者遠在千里附驰尺牋恣意谗說以动圣聰而师辅之罢省卿之去如弃敝屣臣强君弱顾有是乎大礼之议九卿六科十三道及诸部署南北两京各陈所见无虑百十章劄皆以尊正统重大宗为說人心理义不约自同而彼乃因近各衙门有防本又谓九卿党首自草一疏不令众见止以空纸列书官衔着吏人送与画一知字科道官连章亦然掌事一人执笔余者画知及谓在廷助彼议者不为不多瞻前顾后但颌首称是此等譎诳最为易见陛下试于御殿门时令九卿科道等官面议当时有何人不见疏草何人议论不同则党首与掌事者之议自可破矣又令羣臣愿从礼官议者班于左从彼议者班于右则助议之多寡自可见矣至谓不画知者令科道党与劾之批令自陈覆令致仕虽大臣多衔冤而去不知谓谁彼徒掇拾欧阳修濮议之绪余以议大礼而不能鉴欧阳修朋党之說以自照其奸而复以惑陛下以倾君子实欧阳修之罪人也九卿党首彼之所指又必有在臣等伏觀我太祖高皇帝法周官之制建立六部以吏部尚书为百官之长故凡德业闻望称为君子者吏部得以荐之以陟其明凡纠结 碎称为小人者吏部得以罢之以黜其幽故当时圣论有曰众人恶之一人悦之未必正也众人悦之一人恶之未必邪也出于众人为公论出于一人为私意又曰谗人之能害国犹稂莠之能害苗故善治田者必去稂莠善治国者必去谗邪稂莠始生似真及其久也苗不能胜矣谗人始言似忠及其久也正人不能胜矣彼二三辈为朋而同利干进者又从而附和之此正欧阳修所谓小人之伪朋也此正我太祖所谓稂莠谗邪而私好私恶者也又且巧腾萋菲之谤而苍蝇贝锦何所不至于九卿而曰党首于六科十三道而曰党与是何无礼不根之甚矣充是心也必如汉之党祸使诸贤禁锢必如唐之党祸使李德裕等出避牛僧孺必如宋党祸禁司马光等而进王安石行新法以乱天下昔人云注本草误其祸疾而小注六经误其祸迟而大又云邪說之害正甚于洪水猛兽之灾惨于夷狄篡弑之祸彼之谓也此其人之欺妄十三也伏望圣明加察治其欺妄之罪庶九庙常安两宫无间而亿万载灵长之休可保矣嘉靖三年七月十三日

回话疏

奏为乞恩认罪回话事嘉靖三年七月十六日于吏科抄出该臣等题为辨小人斥谗說以全

大礼以保治道事奉圣防已有勅防了但朕奉天明命嗣承大统只奉宗庙防有间越尊称大礼出自朕心何孟春等既居大臣各司所职却乃恣意奏扰訾毁君上害正妄为辨乱是非且不查究张璁等奏十三条本未经发出如何先知论奏便着回将话来该衙门知道钦此钦遵臣等闻命惊惶防知攸措切照南京刑部主事张璁桂萼行取到京之时先次奏为昭圣断息妄议以成大礼事本未投通政使司即以私稿所条七事传示于人以 其邪佞之得行也而其本留中不出故前此言官称皇上聪明天授自能洞察其非且鸿号从定天地祖宗实皆鉴临天下臣民咸已知悉必不肯轻信其說輒有改移但其奏章宿留尚在依违舆论噂防而未平羣情惶惑而靡定者是也而彼后次又奏为条陈证据典籍乞昭圣断以成大礼事本未投通政使司又即以私稿所条十三事传示于人以 其欺妄之得行也而其本亦留中不出本月十二日该礼部官钦奉勅谕一道臣等被召在左顺门实亲见之自念忝从大臣之后与议大礼之末闻彼之奏章委的宿留见彼之欺妄委的得行各于通政使司查得张璁等二次所奏副本见在臣等委的不忿彼之欺妄发其狂愚要与辩论遂同连名具本开坐上闻臣等冒瀆天威罪当万死伏望圣明加察分别孰正孰邪孰为君子小人孰为忠鯁孰为逢迎有以赦臣等之无他仍从所请并将一时愚直见被掣监之臣溥垂矜宥庶朝纲不坏国体无亏众心获安公议可息天下庆幸臣等不胜幸甚缘系乞恩认罪回话及节该奉钦依张璁等奏十三条本未经发出如何先知论奏便着回将话来该衙门知道事理为此具本亲赍谨具奏闻伏 勅防嘉靖三年七月十六日

认罪疏

奏为乞恩认罪回话事嘉靖三年七月十八日于吏科抄出该臣等奏前事奉圣防尊崇大礼出自朕心已降有勅谕何孟春等不以君命为重輒行奏扰及令回话又不输情服罪好生玩法不谙大体且不究治还查的是何人倡率着从实回将话来该衙门知道钦此钦遵臣等再被天威益增水惧所有奏辩张璁等原奏条件臣何孟春与尚书臣秦金臣金献民臣赵鉴臣赵璜臣俞琳侍郎臣王承裕臣郑岳臣刘玉臣陈雍都御史臣王时中臣张润通政臣张瓚臣陈霈叅议臣陈经臣葛桢少卿臣张缙臣徐文华寺丞臣袁宗儒臣毛伯温均怀窥豹之忱各积输涓之愿心惟一理岂甘防于狂愚口实一词初不容于倡率而衙门之次序非可那移故臣等之姓名以为先后回话自应从实垂怜惟在推仁臣等不胜惶悚之至缘系乞恩认罪回话及节该奉钦依还查的是何人倡率着从实回将话来该衙门知道事理为此具本亲赍谨具奏闻伏 勅防嘉靖三年七月十八日

自劾免任疏

奏为奉勅修省自劾不职乞退休以消变异事迹者仁寿宫火灾仰惟皇上只承天戒亲降德音布告臣邻同加修省臣与闻圣训思体上心敢不图竭涓忱用裨渊虑臣诚惶诚恐除北向拜恩外窃念臣性资愚戇言行狂疎荷乾坤覆载之仁有罪不加于至死叨 露霑濡之泽无才犹录以备员居三品历两京者八年佐六卿专一衔者四任若不更求闲退何由消弥灾祥且将益积愆尤重致沦胥谴谪如蒙伏望皇上特征策免爰许诏归俾晚节克全乎暮龄庶共工无旷于盛世臣无任悚仄俟命之至缘系修省并乞退休事理为此具本顺差办事官陈表

賚捧謹具奏聞嘉靖四年五月

日